CARGO, EMPREGO E FUNÇÃO	CAPITAIS			DEMAIS LOCALIDADES		
	Pernoite	Alimentação	Diária Completa	Pernoite	Alimentação	Diária Completa
Presidente e Diretores	578,20	217,18	795,38	473,73	178,27	652,00
Conselheiros e ocupantes das funções FC-1 e CC-1	491,74	175,75	667,49	356,65	175,75	532,40
Ocupantes das funções FC-2 a FC-7, CC-2 a CC-4 e empregados de nível Superior, médio e operacional.	374,67	109,21	483,88	274,47	109,21	383,68

DESLOCAMENTO (Valor por deslocamento para embarque e desembarque)	131,82	99,17

IPCA acumulado de 12/2023 a 06/2025 de 8,57% FONTE:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

Tribunal de Contas da União

Dados Materiais:
Decisão 535/96 - Plenário - Ata 33/96
Publicada também no BTCU 50/96
Processo nº TC 125.111/96-7 (Administrativo)
Interessado: Instituto Serzedello Corrêa - ISC
Órgão: Tribunal de Contas da União - TCU
Relator: Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: ISC/Consultoria-Geral
Especificação do "quorum":
Ministros presentes: Homero dos Santos (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva, Paulo Affonso Martins de Oliveira (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antônio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

Assunto:
Representação

Ementa:
Representação formulada pelo Instituto Serzedello Corrêa. Contratação de professores para ministrar cursos de formação e treinamento do Corpo Técnico do TCU. Procedimento licitatório a ser adotado. Autorizada a contratação direta dos docentes previamente cadastrados. Obrigatoriedade de licitação nos demais casos.

Data da Sessão:
21/08/1996

Relatório do Ministro Relator:
Grupo I - Classe VII - Plenário
TC 125.111/96-7
Natureza: Representação - Administrativo
Interessado: Instituto Serzedello Corrêa
Ementa: Representação acerca dos procedimentos licitatórios a serem adotados na contratação de docentes para treinamento/aperfeiçoamento dos servidores do TCU. Autorização para cadastramento de professores. Autorização para contratação direta de professores cadastrados para os cursos da atividade-fim do

Tribunal. Autorização para realização de licitação nos demais casos.

Adoto como Relatório o judicioso Parecer elaborado pela Consultora-Geral do Tribunal, Dra. Teresinha de Jesus Carvalho.

"Contemplado com a Relatoria deste processo, por meio do sorteio realizado em 17.04.96, o Exmo. Sr. Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira, em despacho singular, exarado em 22.04.96 (fls. 15), determina seja colhido parecer deste Órgão Consultivo acerca da matéria nele versada.

2. Trata-se de Representação formulada pelo diligente Titular do Instituto Serzedello Corrêa - ISC que, em essência, busca dotar aquela Unidade Básica de corpo docente compatível com a magnitude do seu Cronograma de Atividades.

3. Em circunstanciada explanação, o Representante, após tecer pertinentes considerações acerca da expansão e dinamização das atividades daquele Instituto, suscita questão acerca de óbices administrativos concernentes à contratação de professores para ministrar cursos de formação e treinamento do corpo técnico do Tribunal.

4. A problemática subjacente à matéria concentra-se na `necessidade ou não de realização de certame licitatório para a contratação de instrutores, à luz da peculiaridade do objeto, e a modalidade de licitação a ser empregada', como se pode inferir dos termos em que se formulou a Representação em exame, bem assim a Ata de Reunião realizada no dia 05 (cinco) de março último.

5. Naquela oportunidade reuniram-se o Titular do ISC, o Secretário de Controle Interno do Tribunal, Analistas de Finanças e Controle Externo, 'de reputados conhecimentos na área de licitações e contratos', assim como especialistas estranhos ao Quadro do TCU, com vistas a discutirem a sistemática a ser adotada na contratação de professores.

6. Malgrado essa conjugação de esforços, assinala o Representante (v. fls. 07, item 26) que não se chegou a um consenso acerca do objeto da licitação, verificando-se, isto sim, divergências acerca dos procedimentos e da modalidade licitatória a ser adotada.

7. A peça, em exame, em seus itens 17 a 35 (fls. 05/09), traz farta e plausível argumentação conducente à conclusão de que 'a realização de certames licitatórios para a contratação de todos os professores aparenta contrariar o interesse maior do Tribunal de garantir a maior qualidade possível na formação e na capacitação de

seus recursos humanos.' (sic).

8. A argumentação a que aludimos no tópico anterior levou em conta, sobretudo, a complexidade de que se reveste a 'identificação do procedimento a ser adotado', máxime se cotejadas as peculiaridades das disciplinas ministradas no Instituto Serzedello Corrêa, eminentemente voltadas para as atividades de controle externo, e 'a estruturação de grande parte do treinamento sob a forma de cursos de longa duração', sem prejuízo de outros entraves de ordem operacional que poderiam ser contornados pela contratação direta dos professores.

9. Sugere-se, por fim, a adoção de procedimento similar ao adotado por este Tribunal no tocante aos serviços de atendimento médico e ambulatorial, qual seja, o credenciamento. Por meio dessa sistemática, sustenta-se que seria propiciada a ampliação do cadastro de docentes do ISC, de molde a viabilizar 'a escolha dos profissionais mais qualificados e de conferir a flexibilidade necessária para assegurar permanentemente a tempestiva manutenção da qualidade dos cursos oferecidos'.

10. Nessa ordem de idéias, concluiu-se a peça em exame submetendo à consideração do E. Plenário as propostas a seguir transcritas:

'a- seja o Instituto Serzedello Corrêa autorizado a proceder ao cadastramento de docentes para ministrarem aulas no Tribunal, na forma proposta na aludida minuta de edital;

b- seja o ISC, de igual modo, autorizado a proceder, sempre que necessário, à contratação direta dos docentes selecionados de acordo com a sistemática acima descrita para ministrarem módulos de Programas de Formação, de Programas Suplementares de Formação, de Cronogramas de Atividades e de caráter esporádico todas as vezes que a contratação de cada instrutor, tomada exclusivamente com respeito a uma turma de alunos e, simultaneamente, a um módulo, situar-se abaixo do limite legal para realização de certame licitatório;

c- por fim, dadas as peculiaridades dos cursos da área de informática e as características do mercado de trabalho dos profissionais deste setor, seja o Instituto autorizado a proceder a licitações para a contratação dos respectivos instrutores, realizando, dado o conteúdo didático de cada disciplina, um certame para cada conjunto de cursos de uma mesma disciplina.'

11. Em minuta de edital anexada, às fls. 11/12, delinearam-se

os contornos do cadastramento geral de docentes, que se prestaria a selecionar os mestres em melhores condições de atender às necessidades específicas de treinamento, demandadas pelo Tribunal.

12. De fato, as razões alinhadas acerca da inconveniência de se proceder à realização de licitações para a contratação de todos os professores a ministrarem aulas, no ISC, mostram-se bastante ponderáveis. Ademais, as particularidades salientadas no bojo da Representação, em exame, máxime sob a ótica dos procedimentos administrativos, conduzem-nos à inequívoca convicção de que o credenciamento seria a melhor alternativa para disponibilizar a alocação de corpo docente para as constantes e específicas demandas do Instituto Serzedello Corrêa.

13. Sob o enfoque jurídico, essa alternativa apresenta-se, de igual sorte adequada, uma vez que da sistemática de credenciamento, por si só não deriva vínculo obrigacional entre a Administração e o particular.

14. Outrossim, o agrupamento dos cursos da área de informática em 'conjunto de cursos de uma mesma disciplina', pela natureza e particularidades pertinentes ao ramo, aliadas às disposições legais específicas (art. 45, § 4º da Lei nº 8.666/93), têm como objetivo maior resguardar a qualidade dos serviços, razão pela qual consideramos a medida de bom alvitre.

15. Quanto à essência da proposição aduzida no expediente de fls. 1/10, qual seja a de se autorizar a contratação direta de docentes, já previamente cadastrados, quando não atingido o limite legal para realização de procedimento licitatório, não vislumbramos entrave de ordem jurídico-legal que possa desautorizar sua adoção, desde que observados os atos administrativos que devem anteceder tal prática.

+16. A esse respeito, de observar-se a seguinte preleção do professor Marçal Justen Filho ("in" Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, AIDE, 3ª ed., p. 347):

'Mesmo quando não tiver sido precedida de licitação, a contratação deverá vincular-se ao procedimento anterior. Como visto, a ausência de licitação não significa inexistência de um procedimento licitatório. Deverão ser verificadas as necessidades públicas e, respeitado o princípio da isonomia, promovida a contratação que se revelar mais adequada. Na fase anterior à contratação, a Administração deverá formalmente estabelecer as suas necessidades e os encargos que assumirá. Deverá investigar a

existência de particulares em condições de atender a tais necessidades. Esses levantamentos preliminares são condicionantes do conteúdo da contratação. Constituem o fundamento tanto da decisão de promover a licitação formal como de escolher determinado particular para contratar diretamente. `A contratação se vincula a esses atos antecedentes'.' (Grifamos).

Isto posto, elevamos os autos à Insigne Presidência, solicitando que, deles tendo conhecimento, promova sua restituição ao Exmo. Sr. Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira, Relator do feito, no qual manifestamos nossa integral acolhida aos termos da Representação neles consubstanciada". É o Relatório.

Voto do Ministro Relator:

04. Cuidam os autos de Representação originária do Instituto Serzedello Corrêa - ISC, acerca dos procedimentos licitatórios a serem adotados na contratação de professores, em face da expansão e da dinamização das atividades do Instituto.

05. Conforme consta do Relatório, a proposta apresentada pelo Sr. Diretor-Geral do mencionado Instituto foi, após percuciente análise de suas razões fundamentadoras, inteiramente acatada pela Sra. Consultora-Geral desta Casa, uma vez concluído que não há entraves de ordem jurídico-legal que possam desautorizar a adoção das medidas propostas.

06. Compete, inicialmente, considerar os tipos de treinamento/aperfeiçoamento oferecidos aos servidores desta Casa pelo Instituto Serzedello Corrêa.

07. Podemos classificar, em princípio, numa forma mais abrangente, os cursos em dois tipos fundamentais: aqueles voltados para treinamento de analistas, ou seja, oferecidos a servidores que atuam na área-fim do Tribunal, e outros ministrados a todos os servidores da Casa, a exemplo dos cursos na área de informática, cursos de línguas, de formação gerencial, dentre outros.

08. No primeiro caso, dadas a peculiaridade e a singularidade dos trabalhos desta Corte de Contas, entendo que assiste razão à nobre Consultora em acatar as propostas de elaboração de cadastro e de contratação direta de professores para aperfeiçoamento/treinamento de servidores para atuarem na atividade-fim do Tribunal, haja vista o respaldo concedido pela Lei que rege as licitações, senão vejamos:

a) o art. 25 da Lei nº 8.666/93 elenca os casos em que é

inexigível licitação, incluindo, dentre eles, a contratação de serviços técnicos especializados enumerados no art.13 do mesmo diploma legal, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização;

b) no inciso VI do referido art.13, consta como serviço técnico profissional especializado os trabalhos relativos a treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

c) o § 1º do mesmo art.25 considera como de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato;

d) podemos considerar que os serviços prestados pelos professores atuantes no treinamento/aperfeiçoamento na área-fim do Tribunal exigem notória especialização, tendo em vista a característica singular das atividades desta Casa; nesse caso, a notória especialização se fundamenta na exigência do conhecimento da disciplina sob a ótica do controle externo, ou seja, não basta ser mestre em determinada matéria, mas há também de sabê-la do ponto de vista do Tribunal de Contas da União;

09. No outro caso, quanto aos treinamentos de caráter mais genéricos que, embora muitas vezes especializados, não requerem conhecimentos específicos diferenciados, ou seja, os conhecimentos a serem transmitidos não variam de acordo com o público, a exemplo dos cursos de informática, que são os mesmos para todos os usuários de uma mesma ferramenta, seja na iniciativa privada, seja no serviço público, a contratação de professores ou de empresas é passível de licitação, conforme também observado pelos titulares do Instituto Serzedello Corrêa e da Consultoria-Geral.

10. Reputo apropriada, também, a proposta relativa à realização de um certame licitatório para cada conjunto de cursos de uma mesma disciplina, dado o conteúdo didático de cada uma delas e, tendo em vista as características do mercado de trabalho das áreas em questão. Como já enfatizado anteriormente, são áreas especializadas de conhecimento, o que importa dizer que, um profissional ou empresa de informática somente poderia atender a cursos na área de informática; profissionais e empresas especializadas em língua estrangeira, da mesma forma, só poderiam

atender a editais que visassem à seleção de professor de línguas, e assim por diante.

11. Por fim, quero deixar assente que, no caso da contratação direta de professores previamente cadastrados, a escolha desses professores recaia primeiramente sobre o curriculum vitae dos candidatos e, em segundo lugar, que leve em consideração ser o professor do local onde o treinamento/aperfeiçoamento se realizar.

Com essas considerações, acolho as propostas apresentadas e Voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste Egrégio Plenário.

Decisão:

O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:

1 - autorizar o Instituto Serzedello Corrêa a proceder ao cadastramento de docentes para ministrarem treinamento/aperfeiçoamento na área-fim do Tribunal;

2 - autorizar o ISC a proceder, sempre que necessário, à contratação direta, por prazo determinado, dos docentes previamente cadastrados e selecionados de acordo com o currículo, dando-se preferência aos professores do local onde será realizado o treinamento/aperfeiçoamento;

3 - autorizar o Instituto a proceder, nos demais casos, a licitações para a contratação de instrutores, realizando, dado o conteúdo didático de cada disciplina, um certame licitatório para cada conjunto de cursos de uma mesma disciplina;

4 - determinar a inclusão da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, na Ata da Sessão Ordinária realizada nesta data.

Indexação:

Representação; Instituto Serzedello Corrêa; Licitação; Contratação Direta; Contratação Temporária; Professor; Curso de Aperfeiçoamento; Treinamento de Pessoal; Dispensa de Licitação; Aperfeiçoamento de Pessoal; Cadastro de Prestadores de Serviço;

Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016.

Mensagem de veto

Regulamento

(Vide ADIN 5624)

(Vide Lei nº 14.133, de 2021)

Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de **PRESIDENTE DA REPÚBLICA** Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS E ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos.

§ 1º O Título I desta Lei, exceto o disposto nos arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 12 e 27, não se aplica à empresa pública e à sociedade de economia mista que tiver, em conjunto com suas respectivas subsidiárias, no exercício social anterior, receita operacional bruta inferior a R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais).

§ 2º O disposto nos Capítulos I e II do Título II desta Lei aplica-se inclusive à empresa pública dependente, definida nos termos do inciso III do art. 2º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 , que explore atividade econômica, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos.

§ 3º Os Poderes Executivos poderão editar atos que estabeleçam regras de governança destinadas às suas respectivas empresas públicas e sociedades de economia mista que se enquadrem na hipótese do § 1º, observadas as diretrizes gerais desta Lei.

§ 4º A não edição dos atos de que trata o § 3º no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação desta Lei submete as respectivas empresas públicas e sociedades de economia mista às regras de governança previstas no Título I desta Lei.

§ 5º Submetem-se ao regime previsto nesta Lei a empresa pública e a sociedade de economia mista que participem de consórcio, conforme disposto no art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 , na condição de operadora.

§ 6º Submete-se ao regime previsto nesta Lei a sociedade, inclusive a de propósito específico, que seja controlada por empresa pública ou sociedade de economia mista abrangidas no caput .

§ 7º Na participação em sociedade empresarial em que a empresa pública, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias não detenham o controle acionário, essas deverão adotar, no dever de fiscalizar, práticas de governança e controle proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do negócio do qual são partícipes, considerando, para

esse fim:

I - documentos e informações estratégicos do negócio e demais relatórios e informações produzidos por força de acordo de acionistas e de Lei considerados essenciais para a defesa de seus interesses na sociedade empresarial investida;

II - relatório de execução do orçamento e de realização de investimentos programados pela sociedade, inclusive quanto ao alinhamento dos custos orçados e dos realizados com os custos de mercado;

III - informe sobre execução da política de transações com partes relacionadas;

IV - análise das condições de alavancagem financeira da sociedade;

V - avaliação de inversões financeiras e de processos relevantes de alienação de bens móveis e imóveis da sociedade;

VI - relatório de risco das contratações para execução de obras, fornecimento de bens e prestação de serviços relevantes para os interesses da investidora;

VII - informe sobre execução de projetos relevantes para os interesses da investidora;

VIII - relatório de cumprimento, nos negócios da sociedade, de condicionantes socioambientais estabelecidas pelos órgãos ambientais;

IX - avaliação das necessidades de novos aportes na sociedade e dos possíveis riscos de redução da rentabilidade esperada do negócio;

X - qualquer outro relatório, documento ou informação produzido pela sociedade empresarial investida considerado relevante para o cumprimento do comando constante do caput .

Art. 2º A exploração de atividade econômica pelo Estado será exercida por meio de empresa pública, de sociedade de economia mista e de suas subsidiárias.

§ 1º A constituição de empresa pública ou de sociedade de economia mista dependerá de prévia autorização legal que indique, de forma clara, relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional, nos termos do caput do art. 173 da Constituição Federal .

§ 2º Depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias de empresa pública e de sociedade de economia mista, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada, cujo objeto social deve estar relacionado ao da investidora, nos termos do inciso XX do art. 37 da Constituição Federal .

§ 3º A autorização para participação em empresa privada prevista no § 2º não se aplica a operações de tesouraria, adjudicação de ações em garantia e participações autorizadas pelo Conselho de Administração em linha com o plano de negócios da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas respectivas subsidiárias.

Art. 3º Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.

Parágrafo único. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, será admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 4º Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta.

§ 1º A pessoa jurídica que controla a sociedade de economia mista tem os deveres e as responsabilidades do acionista controlador, estabelecidos na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 , e deverá exercer o poder de controle no interesse da companhia, respeitado o interesse público que justificou sua criação.

§ 2º Além das normas previstas nesta Lei, a sociedade de economia mista com registro na Comissão de Valores Mobiliários sujeita-se às disposições da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976 .

CAPÍTULO II

DO REGIME SOCIETÁRIO DA EMPRESA PÚBLICA E DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

Seção I

Das Normas Gerais

Art. 5º A sociedade de economia mista será constituída sob a forma de sociedade anônima e, ressalvado o disposto nesta Lei, estará sujeita ao regime previsto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 .

Art. 6º O estatuto da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias deverá observar regras de governança corporativa, de transparência e de estruturas, práticas de gestão de riscos e de controle interno, composição da administração e, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção, todos constantes desta Lei.

Art. 7º Aplicam-se a todas as empresas públicas, as sociedades de economia mista de capital fechado e as suas subsidiárias as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as normas da Comissão de Valores Mobiliários sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, inclusive a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado nesse órgão.

Art. 8º As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão observar, no mínimo, os seguintes requisitos de transparência:

I - elaboração de carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos;

II - adequação de seu estatuto social à autorização legislativa de sua criação;

III - divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, em especial as relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração;

IV - elaboração e divulgação de política de divulgação de informações, em conformidade com a legislação em vigor e com as melhores práticas;

V - elaboração de política de distribuição de dividendos, à luz do interesse público que justificou a criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

VI - divulgação, em nota explicativa às demonstrações financeiras, dos dados operacionais e financeiros das atividades relacionadas à consecução dos fins de interesse coletivo ou de segurança nacional;

VII - elaboração e divulgação da política de transações com partes relacionadas, em conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade, que deverá ser revista, no mínimo, anualmente e aprovada pelo Conselho de Administração;

VIII - ampla divulgação, ao público em geral, de carta anual de governança corporativa, que consolide em um único documento escrito, em linguagem clara e direta, as informações de que trata o inciso III;

IX - divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade.

X – divulgação anual da política de igualdade entre homens e mulheres adotada, que deverá conter, entre outras informações relevantes: (Incluído pela Lei nº 15.177, de 2025)

a) a quantidade e a proporção de mulheres empregadas, por níveis hierárquicos; (Incluído pela Lei nº 15.177, de 2025)

b) a quantidade e a proporção de mulheres que ocupam cargos na administração; (Incluído pela Lei nº 15.177,

de 2025)

c) o demonstrativo da remuneração fixa, variável e eventual, segregada por sexo, relativa a cargos ou funções similares; (Incluído pela Lei nº 15.177, de 2025)

d) a evolução comparativa dos indicadores previstos nas alíneas 'a', 'b' e 'c' deste inciso entre o exercício findo e o exercício anterior, especialmente na alta gestão. (Incluído pela Lei nº 15.177, de 2025)

§ 1º O interesse público da empresa pública e da sociedade de economia mista, respeitadas as razões que motivaram a autorização legislativa, manifesta-se por meio do alinhamento entre seus objetivos e aqueles de políticas públicas, na forma explicitada na carta anual a que se refere o inciso I do caput .

§ 2º Quaisquer obrigações e responsabilidades que a empresa pública e a sociedade de economia mista que explorem atividade econômica assumam em condições distintas às de qualquer outra empresa do setor privado em que atuam deverão:

I - estar claramente definidas em lei ou regulamento, bem como previstas em contrato, convênio ou ajuste celebrado com o ente público competente para estabelecê-las, observada a ampla publicidade desses instrumentos;

II - ter seu custo e suas receitas discriminados e divulgados de forma transparente, inclusive no plano contábil.

§ 3º Além das obrigações contidas neste artigo, as sociedades de economia mista com registro na Comissão de Valores Mobiliários sujeitam-se ao regime informacional estabelecido por essa autarquia e devem divulgar as informações previstas neste artigo na forma fixada em suas normas.

§ 4º Os documentos resultantes do cumprimento dos requisitos de transparência constantes dos incisos I a IX do caput deverão ser publicamente divulgados na internet de forma permanente e cumulativa.

Art. 9º A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno que abranjam:

I - ação dos administradores e empregados, por meio da implementação cotidiana de práticas de controle interno;

II - área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos;

III - auditoria interna e Comitê de Auditoria Estatutário.

§ 1º Deverá ser elaborado e divulgado Código de Conduta e Integridade, que disponha sobre:

I - princípios, valores e missão da empresa pública e da sociedade de economia mista, bem como orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude;

II - instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e Integridade;

III - canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais normas internas de ética e obrigacionais;

IV - mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação a pessoa que utilize o canal de denúncias;

V - sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade;

VI - previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta e Integridade, a empregados e administradores, e sobre a política de gestão de riscos, a administradores.

§ 2º A área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos deverá ser vinculada ao diretor-presidente e liderada por diretor estatutário, devendo o estatuto social prever as atribuições da área, bem como estabelecer mecanismos que assegurem atuação independente.

§ 3º A auditoria interna deverá:

I - ser vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria Estatutário;

II - ser responsável por aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos

processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras.

§ 4º O estatuto social deverá prever, ainda, a possibilidade de que a área de compliance se reporte diretamente ao Conselho de Administração em situações em que se suspeite do envolvimento do diretor-presidente em irregularidades ou quando este se furtar à obrigação de adotar medidas necessárias em relação à situação a ele relatada.

Art. 10. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão criar comitê estatutário para verificar a conformidade do processo de indicação e de avaliação de membros para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal, com competência para auxiliar o acionista controlador na indicação desses membros.

Parágrafo único. Devem ser divulgadas as atas das reuniões do comitê estatutário referido no caput realizadas com o fim de verificar o cumprimento, pelos membros indicados, dos requisitos definidos na política de indicação, devendo ser registradas as eventuais manifestações divergentes de conselheiros.

Art. 11. A empresa pública não poderá:

I - lançar debêntures ou outros títulos ou valores mobiliários, conversíveis em ações;

II - emitir partes beneficiárias.

Art. 12. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão:

I - divulgar toda e qualquer forma de remuneração dos administradores;

II - adequar constantemente suas práticas ao Código de Conduta e Integridade e a outras regras de boa prática de governança corporativa, na forma estabelecida na regulamentação desta Lei.

Parágrafo único. A sociedade de economia mista poderá solucionar, mediante arbitragem, as divergências entre acionistas e a sociedade, ou entre acionistas controladores e acionistas minoritários, nos termos previstos em seu estatuto social.

Art. 13. A lei que autorizar a criação da empresa pública e da sociedade de economia mista deverá dispor sobre as diretrizes e restrições a serem consideradas na elaboração do estatuto da companhia, em especial sobre:

I - constituição e funcionamento do Conselho de Administração, observados o número mínimo de 7 (sete) e o número máximo de 11 (onze) membros;

II - requisitos específicos para o exercício do cargo de diretor, observado o número mínimo de 3 (três) diretores;

III - avaliação de desempenho, individual e coletiva, de periodicidade anual, dos administradores e dos membros de comitês, observados os seguintes quesitos mínimos:

a) exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa;

b) contribuição para o resultado do exercício;

c) consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo;

IV - constituição e funcionamento do Conselho Fiscal, que exercerá suas atribuições de modo permanente;

V - constituição e funcionamento do Comitê de Auditoria Estatutário;

VI - prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração e dos indicados para o cargo de diretor, que será unificado e não superior a 2 (dois) anos, sendo permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas;

VII – (VETADO);

VIII - prazo de gestão dos membros do Conselho Fiscal não superior a 2 (dois) anos, permitidas 2 (duas) reconduções consecutivas.

Seção II

Do Acionista Controlador

Art. 14. O acionista controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista deverá:

I - fazer constar do Código de Conduta e Integridade, aplicável à alta administração, a vedação à divulgação, sem autorização do órgão competente da empresa pública ou da sociedade de economia mista, de informação que possa causar impacto na cotação dos títulos da empresa pública ou da sociedade de economia mista e em suas relações com o mercado ou com consumidores e fornecedores;

II - preservar a independência do Conselho de Administração no exercício de suas funções;

III - observar a política de indicação na escolha dos administradores e membros do Conselho Fiscal.

Art. 15. O acionista controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista responderá pelos atos praticados com abuso de poder, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 .

§ 1º A ação de reparação poderá ser proposta pela sociedade, nos termos do art. 246 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 , pelo terceiro prejudicado ou pelos demais sócios, independentemente de autorização da assembleia-geral de acionistas.

§ 2º Prescreve em 6 (seis) anos, contados da data da prática do ato abusivo, a ação a que se refere o § 1º.

Seção III

Do Administrador

Art. 16. Sem prejuízo do disposto nesta Lei, o administrador de empresa pública e de sociedade de economia mista é submetido às normas previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 .

Parágrafo único. Consideram-se administradores da empresa pública e da sociedade de economia mista os membros do Conselho de Administração e da diretoria.

Art. 17. Os membros do Conselho de Administração e os indicados para os cargos de diretor, inclusive presidente, diretor-geral e diretor-presidente, serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento, devendo ser atendidos, alternativamente, um dos requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I e, cumulativamente, os requisitos dos incisos II e III:

I - ter experiência profissional de, no mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou privado, na área de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou em área conexa àquela para a qual forem indicados em função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos:

1. cargo de direção ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da empresa pública ou da sociedade de economia mista, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos 2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS-4 ou superior, no setor público;

3. cargo de docente ou de pesquisador em áreas de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

c) 4 (quatro) anos de experiência como profissional liberal em atividade direta ou indiretamente vinculada à área de atuação da empresa pública ou sociedade de economia mista;

II - ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado; e

III - não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas do inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 , com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010.

§ 1º O estatuto da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias poderá dispor sobre a contratação de seguro de responsabilidade civil pelos administradores.

§ 2º É vedada a indicação, para o Conselho de Administração e para a diretoria:

I - de representante do órgão regulador ao qual a empresa pública ou a sociedade de economia mista está sujeita, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado, de Secretário Municipal, de titular de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública, de dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licenciados do cargo; (Vide ADI 7331)

II - de pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral; (Vide ADI 7331)

III - de pessoa que exerça cargo em organização sindical;

IV - de pessoa que tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade em período inferior a 3 (três) anos antes da data de nomeação;

V - de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade.

§ 3º A vedação prevista no inciso I do § 2º estende-se também aos parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

§ 4º Os administradores eleitos devem participar, na posse e anualmente, de treinamentos específicos sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, código de conduta, a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), e demais temas relacionados às atividades da empresa pública ou da sociedade de economia mista.

§ 5º Os requisitos previstos no inciso I do caput poderão ser dispensados no caso de indicação de empregado da empresa pública ou da sociedade de economia mista para cargo de administrador ou como membro de comitê, desde que atendidos os seguintes quesitos mínimos:

I - o empregado tenha ingressado na empresa pública ou na sociedade de economia mista por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos;

II - o empregado tenha mais de 10 (dez) anos de trabalho efetivo na empresa pública ou na sociedade de economia mista;

III - o empregado tenha ocupado cargo na gestão superior da empresa pública ou da sociedade de economia mista, comprovando sua capacidade para assumir as responsabilidades dos cargos de que trata o caput .

Seção IV

Do Conselho de Administração

Art. 18. Sem prejuízo das competências previstas no art. 142 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 , e das demais atribuições previstas nesta Lei, compete ao Conselho de Administração:

I - discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa, relacionamento com partes interessadas, política de gestão de pessoas e código de conduta dos agentes;

II - implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a empresa pública ou a sociedade de economia mista, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude;

III - estabelecer política de porta-vozes visando a eliminar risco de contradição entre informações de diversas áreas e as dos executivos da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

IV - avaliar os diretores da empresa pública ou da sociedade de economia mista, nos termos do inciso III do art. 13, podendo contar com apoio metodológico e procedimental do comitê estatutário referido no art. 10.

Art. 19. É garantida a participação, no Conselho de Administração, de representante dos empregados e dos acionistas minoritários.

§ 1º As normas previstas na Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010 , aplicam-se à participação de empregados no Conselho de Administração da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias e controladas e das demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

§ 2º É assegurado aos acionistas minoritários o direito de eleger 1 (um) conselheiro, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo previsto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 .

Art. 19-A. Nos conselhos de administração das empresas públicas e das sociedades de economia mista de que trata esta Lei, pelo menos 30% (trinta por cento) dos membros titulares serão mulheres. (Incluído pela Lei nº 15.177, de 2025)

Art. 20. É vedada a participação remunerada de membros da administração pública, direta ou indireta, em mais de 2 (dois) conselhos, de administração ou fiscal, de empresa pública, de sociedade de economia mista ou de suas subsidiárias.

Art. 21. (VETADO).

Parágrafo único. (VETADO).

Seção V

Do Membro Independente do Conselho de Administração

Art. 22. O Conselho de Administração deve ser composto, no mínimo, por 25% (vinte e cinco por cento) de membros independentes ou por pelo menos 1 (um), caso haja decisão pelo exercício da faculdade do voto múltiplo pelos acionistas minoritários, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 .

§ 1º O conselheiro independente caracteriza-se por:

I - não ter qualquer vínculo com a empresa pública ou a sociedade de economia mista, exceto participação de capital;

II - não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau ou por adoção, de chefe do Poder Executivo, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado ou Município ou de administrador da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

III - não ter mantido, nos últimos 3 (três) anos, vínculo de qualquer natureza com a empresa pública, a sociedade de economia mista ou seus controladores, que possa vir a comprometer sua independência;

IV - não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da empresa pública, da sociedade de economia mista ou de sociedade controlada, coligada ou subsidiária da empresa pública ou da sociedade de economia mista, exceto se o vínculo for exclusivamente com instituições públicas de ensino ou pesquisa;

V - não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da empresa pública ou da sociedade de economia mista, de modo a implicar perda de independência;

VI - não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços ou produtos à empresa pública ou à sociedade de economia mista, de modo a implicar perda de independência;

VII - não receber outra remuneração da empresa pública ou da sociedade de economia mista além daquela relativa ao cargo de conselheiro, à exceção de proventos em dinheiro oriundos de participação no capital.

§ 2º Quando, em decorrência da observância do percentual mencionado no caput , resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro:

I - imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos);

II - imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos).

§ 3º Não serão consideradas, para o cômputo das vagas destinadas a membros independentes, aquelas ocupadas pelos conselheiros eleitos por empregados, nos termos do § 1º do art. 19.

§ 4º Serão consideradas, para o cômputo das vagas destinadas a membros independentes, aquelas ocupadas

pelos conselheiros eleitos por acionistas minoritários, nos termos do § 2º do art. 19.

§ 5º (VETADO).

Seção VI

Da Diretoria

Art. 23. É condição para investidura em cargo de diretoria da empresa pública e da sociedade de economia mista a assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, a quem incumbe fiscalizar seu cumprimento.

§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput , a diretoria deverá apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior, a quem compete sua aprovação:

I - plano de negócios para o exercício anual seguinte;

II - estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos.

§ 2º Compete ao Conselho de Administração, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, à Câmara Legislativa do Distrito Federal ou às Câmaras Municipais e aos respectivos tribunais de contas, quando houver.

§ 3º Excluem-se da obrigação de publicação a que se refere o § 2º as informações de natureza estratégica cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da empresa pública ou da sociedade de economia mista.

Seção VII

Do Comitê de Auditoria Estatutário

Art. 24. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão possuir em sua estrutura societária Comitê de Auditoria Estatutário como órgão auxiliar do Conselho de Administração, ao qual se reportará diretamente.

§ 1º Competirá ao Comitê de Auditoria Estatutário, sem prejuízo de outras competências previstas no estatuto da empresa pública ou da sociedade de economia mista:

I - opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente;

II - supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

III - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista;

V - avaliar e monitorar exposições de risco da empresa pública ou da sociedade de economia mista, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a:

a) remuneração da administração;

b) utilização de ativos da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

c) gastos incorridos em nome da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

VI - avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas;

VII - elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e as

recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário, registrando, se houver, as divergências significativas entre administração, auditoria independente e Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras;

VIII - avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão, quando a empresa pública ou a sociedade de economia mista for patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar.

§ 2º O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à empresa pública ou à sociedade de economia mista, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades.

§ 3º O Comitê de Auditoria Estatutário deverá se reunir quando necessário, no mínimo bimestralmente, de modo que as informações contábeis sejam sempre apreciadas antes de sua divulgação.

§ 4º A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão divulgar as atas das reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário.

§ 5º Caso o Conselho de Administração considere que a divulgação da ata possa pôr em risco interesse legítimo da empresa pública ou da sociedade de economia mista, a empresa pública ou a sociedade de economia mista divulgará apenas o extrato das atas.

§ 6º A restrição prevista no § 5º não será oponível aos órgãos de controle, que terão total e irrestrito acesso ao conteúdo das atas do Comitê de Auditoria Estatutário, observada a transferência de sigilo.

§ 7º O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir autonomia operacional e dotação orçamentária, anual ou por projeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração, para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas externos independentes.

Art. 25. O Comitê de Auditoria Estatutário será integrado por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, em sua maioria independentes.

§ 1º São condições mínimas para integrar o Comitê de Auditoria Estatutário:

I - não ser ou ter sido, nos 12 (doze) meses anteriores à nomeação para o Comitê:

a) diretor, empregado ou membro do conselho fiscal da empresa pública ou sociedade de economia mista ou de sua controladora, controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta;

b) responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro integrante com função de gerência de equipe envolvida nos trabalhos de auditoria na empresa pública ou sociedade de economia mista;

II - não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau ou por adoção, das pessoas referidas no inciso I;

III - não receber qualquer outro tipo de remuneração da empresa pública ou sociedade de economia mista ou de sua controladora, controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta, que não seja aquela relativa à função de integrante do Comitê de Auditoria Estatutário;

IV - não ser ou ter sido ocupante de cargo público efetivo, ainda que licenciado, ou de cargo em comissão da pessoa jurídica de direito público que exerça o controle acionário da empresa pública ou sociedade de economia mista, nos 12 (doze) meses anteriores à nomeação para o Comitê de Auditoria Estatutário.

§ 2º Ao menos 1 (um) dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário deve ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária.

§ 3º O atendimento às previsões deste artigo deve ser comprovado por meio de documentação mantida na sede da empresa pública ou sociedade de economia mista pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contado a partir do último dia de mandato do membro do Comitê de Auditoria Estatutário.

Seção VIII

Do Conselho Fiscal

Art. 26. Além das normas previstas nesta Lei, aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal da empresa pública e

da sociedade de economia mista as disposições previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 , relativas a seus poderes, deveres e responsabilidades, a requisitos e impedimentos para investidura e a remuneração, além de outras disposições estabelecidas na referida Lei.

§ 1º Podem ser membros do Conselho Fiscal pessoas naturais, residentes no País, com formação acadêmica compatível com o exercício da função e que tenham exercido, por prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo de direção ou assessoramento na administração pública ou cargo de conselheiro fiscal ou administrador em empresa.

§ 2º O Conselho Fiscal contará com pelo menos 1 (um) membro indicado pelo ente controlador, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública.

CAPÍTULO III

DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA PÚBLICA E DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

Art. 27. A empresa pública e a sociedade de economia mista terão a função social de realização do interesse coletivo ou de atendimento a imperativo da segurança nacional expressa no instrumento de autorização legal para a sua criação.

§ 1º A realização do interesse coletivo de que trata este artigo deverá ser orientada para o alcance do bem-estar econômico e para a alocação socialmente eficiente dos recursos geridos pela empresa pública e pela sociedade de economia mista, bem como para o seguinte:

I - ampliação economicamente sustentada do acesso de consumidores aos produtos e serviços da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

II - desenvolvimento ou emprego de tecnologia brasileira para produção e oferta de produtos e serviços da empresa pública ou da sociedade de economia mista, sempre de maneira economicamente justificada.

§ 2º A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão, nos termos da lei, adotar práticas de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social corporativa compatíveis com o mercado em que atuam.

§ 3º A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão celebrar convênio ou contrato de patrocínio com pessoa física ou com pessoa jurídica para promoção de atividades culturais, sociais, esportivas, educacionais e de inovação tecnológica, desde que comprovadamente vinculadas ao fortalecimento de sua marca, observando-se, no que couber, as normas de licitação e contratos desta Lei.

TÍTULO II

DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS PúBLICAS, ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E ÀS SUAS SUBSIDIÁRIAS QUE EXPLOREM ATIVIDADE ECONÔMICA DE PRODUÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO DE BENS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AINDA QUE A ATIVIDADE ECONÔMICA ESTEJA SUJEITA AO REGIME DE MONOPÓLIO DA UNIÃO OU SEJA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

CAPÍTULO I

DAS LICITAÇÕES

Seção I

Da Exigência de Licitação e dos Casos de Dispensa e de Inexigibilidade

Art. 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às empresas públicas e às sociedades de economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio ou à execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como à implementação de ônus real sobre tais bens, serão precedidos de licitação nos termos desta Lei, ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 29 e 30.

§ 1º Aplicam-se às licitações das empresas públicas e das sociedades de economia mista as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 .

§ 2º O convênio ou contrato de patrocínio celebrado com pessoas físicas ou jurídicas de que trata o § 3º do art. 27 observará, no que couber, as normas de licitação e contratos desta Lei.

§ 3º São as empresas públicas e as sociedades de economia mista dispensadas da observância dos dispositivos deste Capítulo nas seguintes situações:

I - comercialização, prestação ou execução, de forma direta, pelas empresas mencionadas no caput , de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais;

II - nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo.

§ 4º Consideram-se oportunidades de negócio a que se refere o inciso II do § 3º a formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, a aquisição e a alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a regulação pelo respectivo órgão competente.

Art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista:

I - para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda a obras e serviços de mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;

II - para outros serviços e compras de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez;

III - quando não acudirem interessados à licitação anterior e essa, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a empresa pública ou a sociedade de economia mista, bem como para suas respectivas subsidiárias, desde que mantidas as condições preestabelecidas;

IV - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes;

V - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades precípuas, quando as necessidades de instalação e localização condicionarem a escolha do imóvel, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;

VI - na contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições do contrato encerrado por rescisão ou distrato, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido;

VII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;

VIII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;

IX - na contratação de associação de pessoas com deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

X - na contratação de concessionário, permissionário ou autorizado para fornecimento ou suprimento de energia elétrica ou gás natural e de outras prestadoras de serviço público, segundo as normas da legislação específica, desde que o objeto do contrato tenha pertinência com o serviço público.

XI - nas contratações entre empresas públicas ou sociedades de economia mista e suas respectivas subsidiárias, para aquisição ou alienação de bens e prestação ou obtenção de serviços, desde que os preços sejam compatíveis com os praticados no mercado e que o objeto do contrato tenha relação com a atividade da contratada prevista em seu estatuto social;

XII - na contratação de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas

exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda que tenham como ocupação econômica a coleta de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública;

XIII - para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pelo dirigente máximo da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

XIV - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 , observados os princípios gerais de contratação dela constantes;

XV - em situações de emergência, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contado da ocorrência da emergência, vedada a prorrogação dos respectivos contratos, observado o disposto no § 2º ;

XVI - na transferência de bens a órgãos e entidades da administração pública, inclusive quando efetivada mediante permuta;

XVII - na doação de bens móveis para fins e usos de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação;

XVIII - na compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de bens que produzam ou comercializem. (Vide ADIN 5624) (Vide ADIN 5846) (Vide ADIN 5924) (Vide ADIN 6029)

§ 1º Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do inciso VI do caput , a empresa pública e a sociedade de economia mista poderão convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento convocatório.

§ 2º A contratação direta com base no inciso XV do caput não dispensará a responsabilização de quem, por ação ou omissão, tenha dado causa ao motivo ali descrito, inclusive no tocante ao disposto na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 .

§ 3º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput podem ser alterados, para refletir a variação de custos, por deliberação do Conselho de Administração da empresa pública ou sociedade de economia mista, admitindo-se valores diferenciados para cada sociedade.

Art. 30. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de:

I - aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo;

II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:

a) estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;

b) pareceres, perícias e avaliações em geral;

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;

d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

g) restauração de obras de arte e bens de valor histórico.

§ 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

§ 2º Na hipótese do caput e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado, pelo órgão de controle externo, sobrepreço ou superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado quem houver decidido pela contratação direta e o fornecedor ou o prestador de serviços.

§ 3º O processo de contratação direta será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou do executante;

III - justificativa do preço.

Seção II

Disposições de Caráter Geral sobre Licitações e Contratos

Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo.

§ 1º Para os fins do disposto no caput , considera-se que há:

I - sobrepreço quando os preços orçados para a licitação ou os preços contratados são expressivamente superiores aos preços referenciais de mercado, podendo referir-se ao valor unitário de um item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, ou ao valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por preço global ou por empreitada;

II - superfaturamento quando houver dano ao patrimônio da empresa pública ou da sociedade de economia mista caracterizado, por exemplo:

a) pela medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas;

b) pela deficiência na execução de obras e serviços de engenharia que resulte em diminuição da qualidade, da vida útil ou da segurança;

c) por alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado;

d) por outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a empresa pública ou a sociedade de economia mista ou reajuste irregular de preços.

§ 2º O orçamento de referência do custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), no caso de construção civil em geral, ou no Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), no caso de obras e serviços rodoviários, devendo ser observadas as peculiaridades geográficas.

§ 3º No caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o disposto no § 2º, a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal, em publicações técnicas especializadas, em banco de dados e sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado.

§ 4º A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão adotar procedimento de manifestação de interesse privado para o recebimento de propostas e projetos de empreendimentos com vistas a atender necessidades previamente identificadas, cabendo a regulamento a definição de suas regras específicas.

§ 5º Na hipótese a que se refere o § 4º, o autor ou financiador do projeto poderá participar da licitação para a execução do empreendimento, podendo ser ressarcido pelos custos aprovados pela empresa pública ou sociedade de economia mista caso não vença o certame, desde que seja promovida a cessão de direitos de que trata o art. 80.

Art. 32. Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as seguintes diretrizes:

I - padronização do objeto da contratação, dos instrumentos convocatórios e das minutas de contratos, de acordo com normas internas específicas;

II - busca da maior vantagem competitiva para a empresa pública ou sociedade de economia mista, considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância;

III - parcelamento do objeto, visando a ampliar a participação de licitantes, sem perda de economia de escala, e desde que não atinja valores inferiores aos limites estabelecidos no art. 29, incisos I e II;

IV - adoção preferencial da modalidade de licitação denominada pregão, instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 , para a aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado;

V - observação da política de integridade nas transações com partes interessadas.

§ 1º As licitações e os contratos disciplinados por esta Lei devem respeitar, especialmente, as normas relativas à:

I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;

II - mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

III - utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos naturais;

IV - avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística;

V - proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas públicas e sociedades de economia mista;

VI - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 2º A contratação a ser celebrada por empresa pública ou sociedade de economia mista da qual decorra impacto negativo sobre bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial tombados dependerá de autorização da esfera de governo encarregada da proteção do respectivo patrimônio, devendo o impacto ser compensado por meio de medidas determinadas pelo dirigente máximo da empresa pública ou sociedade de economia mista, na forma da legislação aplicável.

§ 3º As licitações na modalidade de pregão, na forma eletrônica, deverão ser realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet.

§ 4º Nas licitações com etapa de lances, a empresa pública ou sociedade de economia mista disponibilizará ferramentas eletrônicas para envio de lances pelos licitantes.

Art. 33. O objeto da licitação e do contrato dela decorrente será definido de forma sucinta e clara no instrumento convocatório.

Art. 34. O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista será sigiloso, facultando-se à contratante, mediante justificação na fase de preparação prevista no inciso I do art. 51 desta Lei, conferir publicidade ao valor estimado do objeto da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.

§ 1º Na hipótese em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, a informação de que trata o caput deste artigo constará do instrumento convocatório.

§ 2º No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio ou da remuneração será incluído no instrumento convocatório.

§ 3º A informação relativa ao valor estimado do objeto da licitação, ainda que tenha caráter sigiloso, será disponibilizada a órgãos de controle externo e interno, devendo a empresa pública ou a sociedade de economia mista registrar em documento formal sua disponibilização aos órgãos de controle, sempre que solicitado.

§ 4º (VETADO).

Art. 35. Observado o disposto no art. 34, o conteúdo da proposta, quando adotado o modo de disputa fechado e até sua abertura, os atos e os procedimentos praticados em decorrência desta Lei submetem-se à legislação que regula o acesso dos cidadãos às informações detidas pela administração pública, particularmente aos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 .

Art. 36. A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão promover a pré-qualificação de seus fornecedores ou produtos, nos termos do art. 64.

Art. 37. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão informar os dados relativos às sanções por elas aplicadas aos contratados, nos termos definidos no art. 83, de forma a manter atualizado o cadastro de empresas inidôneas de que trata o art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 .

§ 1º O fornecedor incluído no cadastro referido no caput não poderá disputar licitação ou participar, direta ou indiretamente, da execução de contrato.

§ 2º Serão excluídos do cadastro referido no caput , a qualquer tempo, fornecedores que demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida.

Art. 38. Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela empresa pública ou sociedade de economia mista a empresa:

I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante;

II - suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista;

III - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

Parágrafo único. Aplica-se a vedação prevista no caput :

I - à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;

II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista;

b) empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;

c) autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja vinculada.

III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses.

Art. 39. Os procedimentos licitatórios, a pré-qualificação e os contratos disciplinados por esta Lei serão divulgados em portal específico mantido pela empresa pública ou sociedade de economia mista na internet, devendo ser adotados os seguintes prazos mínimos para apresentação de propostas ou lances, contados a partir da divulgação do instrumento

convocatório:

I - para aquisição de bens:

a) 5 (cinco) dias úteis, quando adotado como critério de julgamento o menor preço ou o maior desconto;

b) 10 (dez) dias úteis, nas demais hipóteses;

II - para contratação de obras e serviços:

a) 15 (quinze) dias úteis, quando adotado como critério de julgamento o menor preço ou o maior desconto;

b) 30 (trinta) dias úteis, nas demais hipóteses;

III - no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias úteis para licitação em que se adote como critério de julgamento a melhor técnica ou a melhor combinação de técnica e preço, bem como para licitação em que haja contratação semi-integrada ou integrada.

Parágrafo único. As modificações promovidas no instrumento convocatório serão objeto de divulgação nos mesmos termos e prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não afetar a preparação das propostas.

Art. 40. As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão publicar e manter atualizado regulamento interno de licitações e contratos, compatível com o disposto nesta Lei, especialmente quanto a:

I - glossário de expressões técnicas;

II - cadastro de fornecedores;

III - minutas-padrão de editais e contratos;

IV - procedimentos de licitação e contratação direta;

V - tramitação de recursos;

VI - formalização de contratos;

VII - gestão e fiscalização de contratos;

VIII - aplicação de penalidades;

IX - recebimento do objeto do contrato.

Art. 41. Aplicam-se às licitações e contratos regidos por esta Lei as normas de direito penal contidas nos arts. 89 a 99 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 .

Seção III

Das Normas Específicas para Obras e Serviços

Art. 42. Na licitação e na contratação de obras e serviços por empresas públicas e sociedades de economia mista, serão observadas as seguintes definições:

I - empreitada por preço unitário: contratação por preço certo de unidades determinadas;

II - empreitada por preço global: contratação por preço certo e total;

III - tarefa: contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de material;

IV - empreitada integral: contratação de empreendimento em sua integralidade, com todas as etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para as quais foi contratada;

V - contratação semi-integrada: contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento do projeto executivo, a

execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido nos §§ 1º e 3º deste artigo;

VI - contratação integrada: contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo;

VII - anteprojeto de engenharia: peça técnica com todos os elementos de contornos necessários e fundamentais à elaboração do projeto básico, devendo conter minimamente os seguintes elementos:

a) demonstração e justificativa do programa de necessidades, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado;

b) condições de solidez, segurança e durabilidade e prazo de entrega;

c) estética do projeto arquitetônico;

d) parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade;

e) concepção da obra ou do serviço de engenharia;

f) projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção adotada;

g) levantamento topográfico e cadastral;

h) pareceres de sondagem;

i) memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação;

VIII - projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para, observado o disposto no § 3º, caracterizar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão global da obra e a identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

f) (VETADO);

IX - projeto executivo: conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes;

X - matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência;

b) estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação;

c) estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação.

§ 1º As contratações semi-integradas e integradas referidas, respectivamente, nos incisos V e VI do caput deste artigo restringir-se-ão a obras e serviços de engenharia e observarão os seguintes requisitos:

I - o instrumento convocatório deverá conter:

a) anteprojeto de engenharia, no caso de contratação integrada, com elementos técnicos que permitam a caracterização da obra ou do serviço e a elaboração e comparação, de forma isonômica, das propostas a serem ofertadas pelos particulares;

b) projeto básico, nos casos de empreitada por preço unitário, de empreitada por preço global, de empreitada integral e de contratação semi-integrada, nos termos definidos neste artigo;

c) documento técnico, com definição precisa das frações do empreendimento em que haverá liberdade de as contratadas inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, seja em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação, seja em termos de detalhamento dos sistemas e procedimentos construtivos previstos nessas peças técnicas;

d) matriz de riscos;

II - o valor estimado do objeto a ser licitado será calculado com base em valores de mercado, em valores pagos pela administração pública em serviços e obras similares ou em avaliação do custo global da obra, aferido mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica;

III - o critério de julgamento a ser adotado será o de menor preço ou de melhor combinação de técnica e preço, pontuando-se na avaliação técnica as vantagens e os benefícios que eventualmente forem oferecidos para cada produto ou solução;

IV - na contratação semi-integrada, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução e de facilidade de manutenção ou operação.

§ 2º No caso dos orçamentos das contratações integradas:

I - sempre que o anteprojeto da licitação, por seus elementos mínimos, assim o permitir, as estimativas de preço devem se basear em orçamento tão detalhado quanto possível, devendo a utilização de estimativas paramétricas e a avaliação aproximada baseada em outras obras similares ser realizadas somente nas frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto da licitação, exigindo-se das contratadas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento em seus demonstrativos de formação de preços;

II - quando utilizada metodologia expedita ou paramétrica para abalizar o valor do empreendimento ou de fração dele, consideradas as disposições do inciso I, entre 2 (duas) ou mais técnicas estimativas possíveis, deve ser utilizada nas estimativas de preço-base a que viabilize a maior precisão orçamentária, exigindo-se das licitantes, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento na motivação dos respectivos preços ofertados.

§ 3º Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pela contratante deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos.

§ 4º No caso de licitação de obras e serviços de engenharia, as empresas públicas e as sociedades de economia mista abrangidas por esta Lei deverão utilizar a contratação semi-integrada, prevista no inciso V do caput , cabendo a elas a elaboração ou a contratação do projeto básico antes da licitação de que trata este parágrafo, podendo ser utilizadas outras modalidades previstas nos incisos do caput deste artigo, desde que essa opção seja devidamente justificada.

§ 5º Para fins do previsto na parte final do § 4º, não será admitida, por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista, como justificativa para a adoção da modalidade de contratação integrada, a ausência de projeto básico.

Art. 43. Os contratos destinados à execução de obras e serviços de engenharia admitirão os seguintes regimes:

I - empreitada por preço unitário, nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários;

II - empreitada por preço global, quando for possível definir previamente no projeto básico, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual;

III - contratação por tarefa, em contratações de profissionais autônomos ou de pequenas empresas para realização de serviços técnicos comuns e de curta duração;

IV - empreitada integral, nos casos em que o contratante necessite receber o empreendimento, normalmente de alta complexidade, em condição de operação imediata;

V - contratação semi-integrada, quando for possível definir previamente no projeto básico as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual, em obra ou serviço de engenharia que possa ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias;

VI - contratação integrada, quando a obra ou o serviço de engenharia for de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica do objeto licitado ou puder ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado.

§ 1º Serão obrigatoriamente precedidas pela elaboração de projeto básico, disponível para exame de qualquer interessado, as licitações para a contratação de obras e serviços, com exceção daquelas em que for adotado o regime previsto no inciso VI do caput deste artigo.

§ 2º É vedada a execução, sem projeto executivo, de obras e serviços de engenharia.

Art. 44. É vedada a participação direta ou indireta nas licitações para obras e serviços de engenharia de que trata esta Lei:

I - de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico da licitação;

II - de pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do anteprojeto ou do projeto básico da licitação;

III - de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

§ 1º A elaboração do projeto executivo constituirá encargo do contratado, consoante preço previamente fixado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista.

§ 2º É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de que tratam os incisos II e III do caput deste artigo em licitação ou em execução de contrato, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da empresa pública e da sociedade de economia mista interessadas.

§ 3º Para fins do disposto no caput , considera-se participação indireta a existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

§ 4º O disposto no § 3º deste artigo aplica-se a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela empresa pública e pela sociedade de economia mista no curso da licitação.

Art. 45. Na contratação de obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no instrumento convocatório e no contrato.

Parágrafo único. A utilização da remuneração variável respeitará o limite orçamentário fixado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista para a respectiva contratação.

Art. 46. Mediante justificativa expressa e desde que não implique perda de economia de escala, poderá ser celebrado mais de um contrato para executar serviço de mesma natureza quando o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado.

§ 1º Na hipótese prevista no caput deste artigo, será mantido controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados.

§ 2º (VETADO).

Seção IV

Das Normas Específicas para Aquisição de Bens

Art. 47. A empresa pública e a sociedade de economia mista, na licitação para aquisição de bens, poderão:

I - indicar marca ou modelo, nas seguintes hipóteses:

a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto;

b) quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor constituir o único capaz de atender o objeto do contrato;

c) quando for necessária, para compreensão do objeto, a identificação de determinada marca ou modelo apto a servir como referência, situação em que será obrigatório o acréscimo da expressão “ou similar ou de melhor qualidade”;

II - exigir amostra do bem no procedimento de pré-qualificação e na fase de julgamento das propostas ou de lances, desde que justificada a necessidade de sua apresentação;

III - solicitar a certificação da qualidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, por instituição previamente credenciada.

Parágrafo único. O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, a adequação às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou a certificação da qualidade do produto por instituição credenciada pelo Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro) .

Art. 48. Será dada publicidade, com periodicidade mínima semestral, em sítio eletrônico oficial na internet de acesso irrestrito, à relação das aquisições de bens efetivadas pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista, compreendidas as seguintes informações:

I - identificação do bem comprado, de seu preço unitário e da quantidade adquirida;

II - nome do fornecedor;

III - valor total de cada aquisição.

Seção V

Das Normas Específicas para Alienação de Bens

Art. 49. A alienação de bens por empresas públicas e por sociedades de economia mista será precedida de:

I - avaliação formal do bem contemplado, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos XVI a XVIII do art. 29;

II - licitação, ressalvado o previsto no § 3º do art. 28.

Art. 50. Estendem-se à atribuição de ônus real a bens integrantes do acervo patrimonial de empresas públicas e de sociedades de economia mista as normas desta Lei aplicáveis à sua alienação, inclusive em relação às hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação.

Seção VI

Do Procedimento de Licitação

Art. 51. As licitações de que trata esta Lei observarão a seguinte sequência de fases:

I - preparação;

II - divulgação;

III - apresentação de lances ou propostas, conforme o modo de disputa adotado;

IV - julgamento;

V - verificação de efetividade dos lances ou propostas;

VI - negociação;

VII - habilitação;

VIII - interposição de recursos;

IX - adjudicação do objeto;

X - homologação do resultado ou revogação do procedimento.

§ 1º A fase de que trata o inciso VII do caput poderá, excepcionalmente, anteceder as referidas nos incisos III a VI do caput , desde que expressamente previsto no instrumento convocatório.

§ 2º Os atos e procedimentos decorrentes das fases enumeradas no caput praticados por empresas públicas, por sociedades de economia mista e por licitantes serão efetivados preferencialmente por meio eletrônico, nos termos definidos pelo instrumento convocatório, devendo os avisos contendo os resumos dos editais das licitações e contratos abrangidos por esta Lei ser previamente publicados no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município e na internet.

Art. 52. Poderão ser adotados os modos de disputa aberto ou fechado, ou, quando o objeto da licitação puder ser parcelado, a combinação de ambos, observado o disposto no inciso III do art. 32 desta Lei.

§ 1º No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado.

§ 2º No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e a hora designadas para que sejam divulgadas.

Art. 53. Quando for adotado o modo de disputa aberto, poderão ser admitidos:

I - a apresentação de lances intermediários;

II - o reinício da disputa aberta, após a definição do melhor lance, para definição das demais colocações, quando existir diferença de pelo menos 10% (dez por cento) entre o melhor lance e o subsequente.

Parágrafo único. Consideram-se intermediários os lances:

I - iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta;

II - iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento.

Art. 54. Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento:

I - menor preço;

II - maior desconto;

III - melhor combinação de técnica e preço;

IV - melhor técnica;

V - melhor conteúdo artístico;

VI - maior oferta de preço;

VII - maior retorno econômico;

VIII - melhor destinação de bens alienados.

§ 1º Os critérios de julgamento serão expressamente identificados no instrumento convocatório e poderão ser combinados na hipótese de parcelamento do objeto, observado o disposto no inciso III do art. 32.

§ 2º Na hipótese de adoção dos critérios referidos nos incisos III, IV, V e VII do caput deste artigo, o julgamento das propostas será efetivado mediante o emprego de parâmetros específicos, definidos no instrumento convocatório, destinados a limitar a subjetividade do julgamento.

§ 3º Para efeito de julgamento, não serão consideradas vantagens não previstas no instrumento convocatório.

§ 4º O critério previsto no inciso II do caput :

I - terá como referência o preço global fixado no instrumento convocatório, estendendo-se o desconto oferecido nas propostas ou lances vencedores a eventuais termos aditivos;

II - no caso de obras e serviços de engenharia, o desconto incidirá de forma linear sobre a totalidade dos itens constantes do orçamento estimado, que deverá obrigatoriamente integrar o instrumento convocatório.

§ 5º Quando for utilizado o critério referido no inciso III do caput , a avaliação das propostas técnicas e de preço considerará o percentual de ponderação mais relevante, limitado a 70% (setenta por cento).

§ 6º Quando for utilizado o critério referido no inciso VII do caput , os lances ou propostas terão o objetivo de proporcionar economia à empresa pública ou à sociedade de economia mista, por meio da redução de suas despesas correntes, remunerando-se o licitante vencedor com base em percentual da economia de recursos gerada.

§ 7º Na implementação do critério previsto no inciso VIII do caput deste artigo, será obrigatoriamente considerada, nos termos do respectivo instrumento convocatório, a repercussão, no meio social, da finalidade para cujo atendimento o bem será utilizado pelo adquirente.

§ 8º O descumprimento da finalidade a que se refere o § 7º deste artigo resultará na imediata restituição do bem alcançado ao acervo patrimonial da empresa pública ou da sociedade de economia mista, vedado, nessa hipótese, o pagamento de indenização em favor do adquirente.

Art. 55. Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serão utilizados, na ordem em que se encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate:

I - disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento;

II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliação instituído;

III - os critérios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991 , e no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 ;

IV - sorteio.

Art. 56. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a verificação de sua efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles que:

I - contenham vícios insanáveis;

II - descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório;

III - apresentem preços manifestamente inexequíveis;

IV - se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação de que trata o § 1º do art. 57, ressalvada a hipótese prevista no caput do art. 34 desta Lei;

V - não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista;

VI - apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento

isonômico entre os licitantes.

§ 1º A verificação da efetividade dos lances ou propostas poderá ser feita exclusivamente em relação aos lances e propostas mais bem classificados.

§ 2º A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na forma do inciso V do caput .

§ 3º Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de economia mista; ou

II - valor do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de economia mista.

§ 4º Para os demais objetos, para efeito de avaliação da exequibilidade ou de sobrepreço, deverão ser estabelecidos critérios de aceitabilidade de preços que considerem o preço global, os quantitativos e os preços unitários, assim definidos no instrumento convocatório.

Art. 57. Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, a empresa pública e a sociedade de economia mista deverão negociar condições mais vantajosas com quem o apresentou.

§ 1º A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado.

§ 2º (VETADO).

§ 3º Se depois de adotada a providência referida no § 1º deste artigo não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação.

Art. 58. A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes parâmetros:

I - exigência da apresentação de documentos aptos a comprovar a possibilidade da aquisição de direitos e da contração de obrigações por parte do licitante;

II - qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatório;

III - capacidade econômica e financeira;

IV - recolhimento de quantia a título de adiantamento, tratando-se de licitações em que se utilize como critério de julgamento a maior oferta de preço.

§ 1º Quando o critério de julgamento utilizado for a maior oferta de preço, os requisitos de qualificação técnica e de capacidade econômica e financeira poderão ser dispensados.

§ 2º Na hipótese do § 1º, reverterá a favor da empresa pública ou da sociedade de economia mista o valor de quantia eventualmente exigida no instrumento convocatório a título de adiantamento, caso o licitante não efetue o restante do pagamento devido no prazo para tanto estipulado.

Art. 59. Salvo no caso de inversão de fases, o procedimento licitatório terá fase recursal única.

§ 1º Os recursos serão apresentados no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a habilitação e contemplarão, além dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em decorrência do disposto nos incisos IV e V do caput do art. 51 desta Lei.

§ 2º Na hipótese de inversão de fases, o prazo referido no § 1º será aberto após a habilitação e após o encerramento da fase prevista no inciso V do caput do art. 51, abrangendo o segundo prazo também atos decorrentes da fase referida no inciso IV do caput do art. 51 desta Lei.

Art. 60. A homologação do resultado implica a constituição de direito relativo à celebração do contrato em favor do licitante vencedor.

Art. 61. A empresa pública e a sociedade de economia mista não poderão celebrar contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos à licitação.

Art. 62. Além das hipóteses previstas no § 3º do art. 57 desta Lei e no inciso II do § 2º do art. 75 desta Lei, quem dispuser de competência para homologação do resultado poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado.

§ 1º A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, observado o disposto no § 2º deste artigo.

§ 2º A nulidade da licitação induz à do contrato.

§ 3º Depois de iniciada a fase de apresentação de lances ou propostas, referida no inciso III do caput do art. 51 desta Lei, a revogação ou a anulação da licitação somente será efetivada depois de se conceder aos licitantes que manifestem interesse em contestar o respectivo ato prazo apto a lhes assegurar o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

§ 4º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo aplica-se, no que couber, aos atos por meio dos quais se determine a contratação direta.

Seção VII

Dos Procedimentos Auxiliares das Licitações

Art. 63. São procedimentos auxiliares das licitações regidas por esta Lei:

I - pré-qualificação permanente;

II - cadastramento;

III - sistema de registro de preços;

IV - catálogo eletrônico de padronização.

Parágrafo único. Os procedimentos de que trata o caput deste artigo obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento.

Art. 64. Considera-se pré-qualificação permanente o procedimento anterior à licitação destinado a identificar:

I - fornecedores que reúnam condições de habilitação exigidas para o fornecimento de bem ou a execução de serviço ou obra nos prazos, locais e condições previamente estabelecidos;

II - bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade da administração pública.

§ 1º O procedimento de pré-qualificação será público e permanentemente aberto à inscrição de qualquer interessado.

§ 2º A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão restringir a participação em suas licitações a fornecedores ou produtos pré-qualificados, nas condições estabelecidas em regulamento.

§ 3º A pré-qualificação poderá ser efetuada nos grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores.

§ 4º A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos os requisitos de habilitação ou técnicos necessários à contratação, assegurada, em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes.

§ 5º A pré-qualificação terá validade de 1 (um) ano, no máximo, podendo ser atualizada a qualquer tempo.

§ 6º Na pré-qualificação aberta de produtos, poderá ser exigida a comprovação de qualidade.

§ 7º É obrigatória a divulgação dos produtos e dos interessados que forem pré-qualificados.

Art. 65. Os registros cadastrais poderão ser mantidos para efeito de habilitação dos inscritos em procedimentos

licitatórios e serão válidos por 1 (um) ano, no máximo, podendo ser atualizados a qualquer tempo.

§ 1º Os registros cadastrais serão amplamente divulgados e ficarão permanentemente abertos para a inscrição de interessados.

§ 2º Os inscritos serão admitidos segundo requisitos previstos em regulamento.

§ 3º A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral.

§ 4º A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas para habilitação ou para admissão cadastral.

Art. 66. O Sistema de Registro de Preços especificamente destinado às licitações de que trata esta Lei reger-se-á pelo disposto em decreto do Poder Executivo e pelas seguintes disposições:

§ 1º Poderá aderir ao sistema referido no caput qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades contempladas no art. 1º desta Lei.

§ 2º O registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições:

I - efetivação prévia de ampla pesquisa de mercado;

II - seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento;

III - desenvolvimento obrigatório de rotina de controle e atualização periódicos dos preços registrados;

IV - definição da validade do registro;

V - inclusão, na respectiva ata, do registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, assim como dos licitantes que mantiverem suas propostas originais.

§ 3º A existência de preços registrados não obriga a administração pública a firmar os contratos que deles poderão advir, sendo facultada a realização de licitação específica, assegurada ao licitante registrado preferência em igualdade de condições.

Art. 67. O catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras consiste em sistema informatizado, de gerenciamento centralizado, destinado a permitir a padronização dos itens a serem adquiridos pela empresa pública ou sociedade de economia mista que estarão disponíveis para a realização de licitação.

Parágrafo único. O catálogo referido no caput poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o menor preço ou o maior desconto e conterá toda a documentação e todos os procedimentos da fase interna da licitação, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento.

CAPÍTULO II

DOS CONTRATOS

Seção I

Da Formalização dos Contratos

Art. 68. Os contratos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas, pelo disposto nesta Lei e pelos preceitos de direito privado.

Art. 69. São cláusulas necessárias nos contratos disciplinados por esta Lei:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

IV - os prazos de início de cada etapa de execução, de conclusão, de entrega, de observação, quando for o caso, e de recebimento;

V - as garantias oferecidas para assegurar a plena execução do objeto contratual, quando exigidas, observado o disposto no art. 68;

VI - os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificações das infrações e as respectivas penalidades e valores das multas;

VII - os casos de rescisão do contrato e os mecanismos para alteração de seus termos;

VIII - a vinculação ao instrumento convocatório da respectiva licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, bem como ao lance ou proposta do licitante vencedor;

IX - a obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório;

X - matriz de riscos.

§ 1º (VETADO).

§ 2º Nos contratos decorrentes de licitações de obras ou serviços de engenharia em que tenha sido adotado o modo de disputa aberto, o contratado deverá reelaborar e apresentar à empresa pública ou à sociedade de economia mista e às suas respectivas subsidiárias, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como do detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao lance vencedor, para fins do disposto no inciso III do caput deste artigo.

Art. 70. Poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.

§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caução em dinheiro;

II - seguro-garantia;

III - fiança bancária.

§ 2º A garantia a que se refere o caput não excederá a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições nele estabelecidas, ressalvado o previsto no § 3º deste artigo.

§ 3º Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade técnica e riscos financeiros elevados, o limite de garantia previsto no § 2º poderá ser elevado para até 10% (dez por cento) do valor do contrato.

§ 4º A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato, devendo ser atualizada monetariamente na hipótese do inciso I do § 1º deste artigo.

Art. 71. A duração dos contratos regidos por esta Lei não excederá a 5 (cinco) anos, contados a partir de sua celebração, exceto:

I - para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

II - nos casos em que a pactuação por prazo superior a 5 (cinco) anos seja prática rotineira de mercado e a imposição desse prazo inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio.

Parágrafo único. É vedado o contrato por prazo indeterminado.

Art. 72. Os contratos regidos por esta Lei somente poderão ser alterados por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar.

Art. 73. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da empresa pública ou da sociedade de economia mista.

Parágrafo único. O disposto no caput não prejudicará o registro contábil exaustivo dos valores despendidos e a exigência de recibo por parte dos respectivos destinatários.

Art. 74. É permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos do contrato e a obtenção de cópia autenticada de seu inteiro teor ou de qualquer de suas partes, admitida a exigência de ressarcimento dos custos, nos termos previstos na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 .

Art. 75. A empresa pública e a sociedade de economia mista convocarão o licitante vencedor ou o destinatário de contratação com dispensa ou inexigibilidade de licitação para assinar o termo de contrato, observados o prazo e as condições estabelecidos, sob pena de decadência do direito à contratação.

§ 1º O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período.

§ 2º É facultado à empresa pública ou à sociedade de economia mista, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e nas condições estabelecidos:

I - convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o instrumento convocatório;

II - revogar a licitação.

Art. 76. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à empresa pública ou sociedade de economia mista, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

Art. 77. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§ 1º A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à empresa pública ou à sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

§ 2º (VETADO).

Art. 78. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista, conforme previsto no edital do certame.

§ 1º A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica impostas ao licitante vencedor.

§ 2º É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado:

I - do procedimento licitatório do qual se originou a contratação;

II - direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo.

§ 3º As empresas de prestação de serviços técnicos especializados deverão garantir que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoal e diretamente as obrigações a eles imputadas, quando a respectiva relação for apresentada em procedimento licitatório ou em contratação direta.

Art. 79. Na hipótese do § 6º do art. 54, quando não for gerada a economia prevista no lance ou proposta, a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado.

Parágrafo único. Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior à remuneração do contratado, será aplicada a sanção prevista no contrato, nos termos do inciso VI do caput do art. 69 desta Lei.

Art. 80. Os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou serviços técnicos especializados desenvolvidos por profissionais autônomos ou por empresas contratadas passam a ser propriedade da empresa pública ou sociedade de economia mista que os tenha contratado, sem prejuízo da preservação da identificação dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a eles atribuída.

Seção II

Da Alteração dos Contratos

Art. 81. Os contratos celebrados nos regimes previstos nos incisos I a V do art. 43 contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

I - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

II - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

III - quando conveniente a substituição da garantia de execução;

IV - quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

V - quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

VI - para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

§ 1º O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no § 1º, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

§ 3º Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1º.

§ 4º No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais deverão ser pagos pela empresa pública ou sociedade de economia mista pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

§ 5º A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 6º Em havendo alteração do contrato que aumente os encargos do contratado, a empresa pública ou a sociedade de economia mista deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

§ 7º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato e as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a celebração de aditamento.

§ 8º É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

Seção III

Das Sanções Administrativas

Art. 82. Os contratos devem conter cláusulas com sanções administrativas a serem aplicadas em decorrência de atraso injustificado na execução do contrato, sujeitando o contratado a multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

§ 1º A multa a que alude este artigo não impede que a empresa pública ou a sociedade de economia mista

rescinda o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.

§ 2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.

§ 3º Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Art. 83. Pela inexecução total ou parcial do contrato a empresa pública ou a sociedade de economia mista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou cobrada judicialmente.

§ 2º As sanções previstas nos incisos I e III do caput poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Art. 84. As sanções previstas no inciso III do art. 83 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados.

CAPÍTULO III

DA FISCALIZAÇÃO PELO ESTADO E PELA SOCIEDADE

Art. 85. Os órgãos de controle externo e interno das 3 (três) esferas de governo fiscalizarão as empresas públicas e as sociedades de economia mista a elas relacionadas, inclusive aquelas domiciliadas no exterior, quanto à legitimidade, à economicidade e à eficácia da aplicação de seus recursos, sob o ponto de vista contábil, financeiro, operacional e patrimonial.

§ 1º Para a realização da atividade fiscalizatória de que trata o caput , os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações necessários à realização dos trabalhos, inclusive aqueles classificados como sigilosos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 .

§ 2º O grau de confidencialidade será atribuído pelas empresas públicas e sociedades de economia mista no ato de entrega dos documentos e informações solicitados, tornando-se o órgão de controle com o qual foi compartilhada a informação sigilosa corresponsável pela manutenção do seu sigilo.

§ 3º Os atos de fiscalização e controle dispostos neste Capítulo aplicar-se-ão, também, às empresas públicas e às sociedades de economia mista de caráter e constituição transnacional no que se refere aos atos de gestão e aplicação do capital nacional, independentemente de estarem incluídos ou não em seus respectivos atos e acordos constitutivos.

Art. 86. As informações das empresas públicas e das sociedades de economia mista relativas a licitações e contratos, inclusive aqueles referentes a bases de preços, constarão de bancos de dados eletrônicos atualizados e com acesso em tempo real aos órgãos de controle competentes.

§ 1º As demonstrações contábeis auditadas da empresa pública e da sociedade de economia mista serão disponibilizadas no sítio eletrônico da empresa ou da sociedade na internet, inclusive em formato eletrônico editável.

§ 2º As atas e demais expedientes oriundos de reuniões, ordinárias ou extraordinárias, dos conselhos de administração ou fiscal das empresas públicas e das sociedades de economia mista, inclusive gravações e filmagens, quando houver, deverão ser disponibilizados para os órgãos de controle sempre que solicitados, no âmbito dos trabalhos de auditoria.

§ 3º O acesso dos órgãos de controle às informações referidas no caput e no § 2º será restrito e individualizado.

§ 4º As informações que sejam revestidas de sigilo bancário, estratégico, comercial ou industrial serão assim identificadas, respondendo o servidor administrativa, civil e penalmente pelos danos causados à empresa pública ou à sociedade de economia mista e a seus acionistas em razão de eventual divulgação indevida.

§ 5º Os critérios para a definição do que deve ser considerado sigilo estratégico, comercial ou industrial serão estabelecidos em regulamento.

Art. 87. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito pelos órgãos do sistema de controle interno e pelo tribunal de contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando as empresas públicas e as sociedades de economia mista responsáveis pela demonstração da legalidade e da regularidade da despesa e da execução, nos termos da Constituição.

§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame, devendo a entidade julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 2º.

§ 2º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao tribunal de contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do disposto neste artigo.

§ 3º Os tribunais de contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, a qualquer tempo, documentos de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional das empresas públicas, das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias no Brasil e no exterior, obrigando-se, os jurisdicionados, à adoção das medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas.

Art. 88. As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão disponibilizar para conhecimento público, por meio eletrônico, informação completa mensalmente atualizada sobre a execução de seus contratos e de seu orçamento, admitindo-se retardo de até 2 (dois) meses na divulgação das informações.

§ 1º A disponibilização de informações contratuais referentes a operações de perfil estratégico ou que tenham por objeto segredo industrial receberá proteção mínima necessária para lhes garantir confidencialidade.

§ 2º O disposto no § 1º não será oponível à fiscalização dos órgãos de controle interno e do tribunal de contas, sem prejuízo da responsabilização administrativa, civil e penal do servidor que der causa à eventual divulgação dessas informações.

Art. 89. O exercício da supervisão por vinculação da empresa pública ou da sociedade de economia mista, pelo órgão a que se vincula, não pode ensejar a redução ou a supressão da autonomia conferida pela lei específica que autorizou a criação da entidade supervisionada ou da autonomia inerente a sua natureza, nem autoriza a ingerência do supervisor em sua administração e funcionamento, devendo a supervisão ser exercida nos limites da legislação aplicável.

Art. 90. As ações e deliberações do órgão ou ente de controle não podem implicar interferência na gestão das empresas públicas e das sociedades de economia mista a ele submetidas nem ingerência no exercício de suas competências ou na definição de políticas públicas.

TÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 91. A empresa pública e a sociedade de economia mista constituídas anteriormente à vigência desta Lei deverão, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, promover as adaptações necessárias à adequação ao disposto nesta Lei.

§ 1º A sociedade de economia mista que tiver capital fechado na data de entrada em vigor desta Lei poderá, observado o prazo estabelecido no caput , ser transformada em empresa pública, mediante resgate, pela empresa, da totalidade das ações de titularidade de acionistas privados, com base no valor de patrimônio líquido constante do último

balanço aprovado pela assembleia-geral.

§ 2º (VETADO).

§ 3º Permanecem regidos pela legislação anterior procedimentos licitatórios e contratos iniciados ou celebrados até o final do prazo previsto no caput .

Art. 92. O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins manterá banco de dados público e gratuito, disponível na internet, contendo a relação de todas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

Parágrafo único. É a União proibida de realizar transferência voluntária de recursos a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios que não fornecerem ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins as informações relativas às empresas públicas e às sociedades de economia mista a eles vinculadas.

Art. 93. As despesas com publicidade e patrocínio da empresa pública e da sociedade de economia mista não ultrapassarão, em cada exercício, o limite de 0,5% (cinco décimos por cento) da receita operacional bruta do exercício anterior.

§ 1º O limite disposto no caput poderá ser ampliado, até o limite de 2% (dois por cento) da receita bruta do exercício anterior, por proposta da diretoria da empresa pública ou da sociedade de economia mista justificada com base em parâmetros de mercado do setor específico de atuação da empresa ou da sociedade e aprovada pelo respectivo Conselho de Administração.

§ 2º É vedado à empresa pública e à sociedade de economia mista realizar, em ano de eleição para cargos do ente federativo a que sejam vinculadas, despesas com publicidade e patrocínio que excedam a média dos gastos nos 3 (três) últimos anos que antecedem o pleito ou no último ano imediatamente anterior à eleição.

Art. 94. Aplicam-se à empresa pública, à sociedade de economia mista e às suas subsidiárias as sanções previstas na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 , salvo as previstas nos incisos II, III e IV do caput do art. 19 da referida Lei .

Art. 95. A estratégia de longo prazo prevista no art. 23 deverá ser aprovada em até 180 (cento e oitenta) dias da data de publicação da presente Lei.

Art. 96. Revogam-se:

I - o § 2º do art. 15 da Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961 , com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 11.943, de 28 de maio de 2009;

II - os arts. 67 e 68 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 .

Art. 97. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de junho de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

MICHEL TEMER
Alexandre de Moraes
Henrique Meirelles
Dyogo Henrique de Oliveira

Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.7.2016

*

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

NORMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO INSTRUMENTO NORMATIVO	
Código	N-214
Ato de Aprovação	Resolução nº 641 de 09 de junho de 2026
Classificação do Normativo	Instrumento Normativo de Gestão - Norma
Unidade Orgânica Gestora	Unidade de Administração Predial e Logística – AA/GPA/UAL
Unidades Orgânicas Corresponsáveis	Área de Administração e Tecnologia – AA Gerência de Patrimônio, Logística e Serviços Auxiliares – AA/GPA Unidade de Administração Predial e Logística – AA/GPA/UAL Gerência Regional de Administração e Tecnologia – GRA Unidade Regional de Patrimônio, Logística e Serviços Auxiliares – GRA/USA Gerência de Gestão Regional – GGR Unidade Regional de Administração – GGR/URA Gerência de Gestão de Pessoas – AA/GGP Unidade Regional de Gestão de Pessoas – GRA/UGP Corregedoria – Consad/COR
Versão	6.0
Alteração em relação à versão anterior	Alteração de conteúdo, organização, alteração de siglas e anexos.
Data de Revisão	09/06/2029
Abrangência	Toda a Empresa
Processo de Negócio	Gestão de Logística
Início da Vigência	09/06/2026
NORMATIVOS REVOGADOS	
Código	Descrição
N-214	Norma de Transporte Terrestre, aprovada pela Resolução nº 312/2021
NORMATIVOS INTERNOS VINCULADOS	
Código	Descrição
N-201 N-205 N-359 N-450 N-210	Norma de Custeio de Viagem; Norma de Segurança dos Prédios da Codevasf; Norma Disciplinar; Norma de Patrimônio; Norma de Controle de Frequência; Regulamento de Pessoal da Codevasf; Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos; e Política de Transações com Partes Relacionadas.

NORMATIVOS EXTERNOS APLICÁVEIS - LEGISLAÇÕES	
	Lei nº 9.503, de 23de setembro de 1997. (Código de Trânsito Brasileiro) Decreto nº 9.287, de 15 de fevereiro de 2018;; Resolução CONTRAN nº 969 de 20 de junho de 2022 e suas alterações; Resolução CONTRAN nº 416, de 09 de agosto de 2012 e suas alterações; Instrução Normativa nº 3, de 15 de maio de 2008..

SUMÁRIO

1 OBJETIVO 2
2 DEFINIÇÃO 2
3 COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 3
4 DESENVOLVIMENTO 4
4.1 Utilização de Veículos 4
4.2 Solicitação e Autorização de Uso dos Veículos 6
4.3 Autorização para Uso dos Veículos por Condutor 8
4.4 Manutenção 9
4.5 Abastecimento 11
4.6 Motorista/Condutor 12
4.7 Acidentes e Sinistros 13
4.8 Infrações e Multas de Trânsito 16
4.9 Guarda de Veículos 17
4.10 Identificação Visual dos Veículos 17
5 DISPOSIÇÕES FINAIS 18
ANEXO A – Requisição de Veículos – RDV 19
ANEXO B – Termo de Vistoria 20
ANEXO C – Autorização para conduzir 22

1 OBJETIVO

Estabelecer critérios e procedimentos relativos à administração das atividades de transporte terrestre no âmbito da Codevasf.

2 DEFINIÇÃO

Para efeito desta Norma, define-se:

2.1 Atividades de Transporte

Atividades relacionadas ao uso dos veículos de propriedade da Codevasf com a finalidade de transportar pessoas, materiais e/ou equipamentos para atender aos interesses da Empresa.

2.2 Cadastramento

Ato pelo qual os veículos, motoristas e unidades de abastecimento são identificados e registrados nas unidades organizacionais responsáveis pelas atividades de transporte.

2.3 Condutor

Empregado autorizado a dirigir veículos de propriedade da Codevasf.

2.4 Guarda de Veículos

Consiste em manter os veículos da Codevasf em locais previamente determinados pela Empresa, que ofereçam proteção e conservação dos mesmos.

2.5 Manutenção

Serviços, preventivos ou corretivos, de reparo ou de revisão, efetuados nos veículos, objetivando mantê-los em perfeitas condições de uso.

2.6 Motorista

Profissional pertencente ao quadro de pessoal da Codevasf ou profissional terceirizado, desde que devidamente habilitado, contratado para conduzir veículos automotores.

2.7 Passageiro Principal

Trata-se do passageiro que motivou a saída do veículo da Codevasf, indicado na respectiva Requisição de Veículos.

2.9 Veículo sob responsabilidade da Codevasf

Todo meio de transporte automotor utilizado no âmbito das atividades institucionais da empresa, destinado à condução de pessoas, materiais e equipamentos, com a finalidade de atender aos interesses organizacionais.

3 COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

3.1 Compete aos titulares das unidades orgânicas, na Administração Central – AC e nas Superintendências Regionais - SRs, sem prejuízo de suas competências regimentais, requisitar veículos da Empresa para uso local e em horário de expediente, por meio do formulário "Requisição de Veículos – RDV" (Anexo A).

3.2 São competentes para assinar a requisição de veículos da Empresa para uso local fora do horário de expediente ou para viagem a serviço, sem prejuízo de suas competências regimentais, os seguintes detentores de função de confiança, bem como seus respectivos substitutos legalmente designados:

a) na Administração Central:

- o diretor-presidente, o chefe de gabinete da Presidência, os diretores, os gerentes-executivose os secretários-executivos; e

b) nas Superintendências Regionais:

- os superintendentes regionais, os chefes de gabinete das Superintendências Regionais e os gerentes regionais.

3.3 Compete à Unidade de Administração Predial e Logística – AA/GPA/UAL, na Administração Central - AC, e à Unidade Regional de Patrimônio, Logística e Serviços Auxiliares – GRA/USA ou à Gerência de Gestão Regional – GGR e à Unidade Regional de Administração – GGR/URA, nas Superintendências Regionais – SRs, sem prejuízo de suas competências regimentais:

a) coordenar, controlar e executar as atividades referentes aos veículos de propriedade da Codevasf ou de terceiros sob sua responsabilidade;

b) autorizar a liberação de veículos sob sua responsabilidade para uso local;

c) realizar inspeções periódicas nos veículos sob sua responsabilidade com vistas a garantir o cumprimento do disposto nesta Norma;

d) manter os veículos sob sua responsabilidade com as manutenções corretivas e preventivas atualizadas;

e) atestar as notas fiscais dos serviços executados nos veículos sob sua responsabilidade e adotar providências para realizar o pagamento das faturas dos referidos serviços;

f) cadastrar e manter atualizadas as informações sobre os motoristas e condutores;

g) cadastrar e manter atualizadas as informações sobre os veículos sob sua responsabilidade;

h) providenciar a contratação de seguradora e manter controle da vigência da apólice de seguro de todos os veículos da frota sob sua responsabilidade;

i) providenciar a emissão dos Certificados de Registro de Licenciamento dos Veículos (CRLV-e) e manter controle da regularidade dos veículos sob sua responsabilidade; e

j) providenciar a emissão e manter o controle da regularidade do seguro obrigatório dos veículos sob sua responsabilidade, em atendimento às normas do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, quando exigido.

3.4 Compete à Gerência de Patrimônio, Logística e Serviços Auxiliares – AA/GPA, na Administração Central - AC, e à Gerência Regional de Administração e Tecnologia – GRA ou à Gerência de Gestão Regional – GGR, nas Superintendências Regionais – SRs, sem prejuízo de suas competências regimentais:

a) autorizar a liberação do veículo nos sábados, domingos e feriados;

b) autorizar a liberação de veículos da Codevasf para viagem a serviço;

c) emitir parecer técnico sobre a solicitação de aquisição de veículos; e

d) identificar, patrimonialmente (nº tombamento) e visualmente (adesivos), os veículos sob sua responsabilidade.

3.5 Compete ao titular da Área de Administração e Tecnologia – AA, na Administração Central - AC, e ao Superintendente Regional, nas Superintendências Regionais - SRs, sem prejuízo de suas competências regimentais:

a) autorizar empregado a dirigir veículos;

b) autorizar transporte de familiares de empregado ou de pessoas sem vínculo com a Codevasf,, em casos excepcionais; e

c) autorizar a liberação da utilização do serviço de táxi para transporte de empregado para sua residência quando, por necessidade de serviço, houver a realização de hora extra autorizada de forma que exceda o horário de expediente previsto na Norma de Controle de Frequência (N-210).

3.5.1 A autorização de que trata a alínea “a” do subitem 3.5 poderá ser concedida por outro empregado que possua esta competência, conforme delegação de competência do diretor-presidente.

3.6 Compete ao diretor-presidente, sem prejuízo de suas competências regimentais, autorizar, em casos excepcionais, que os motoristas da Codevasf realizem horas extras em atendimento às demandas do diretor-presidente e/ou de diretores.

4 DESENVOLVIMENTO

4.1 Utilização de Veículos

4.1.1 Os veículos sob responsabilidade da Codevasf se destinam ao transporte de empregados e de materiais e somente deverão ser utilizados para o desempenho de atividades específicas da Empresa.

4.1.2 Os veículos da Empresa somente poderão ser utilizados por prestador de serviço terceirizado para a execução de atividades expressamente demandadas pela Codevasf, observados, em qualquer hipótese, o objeto e as condições do contrato de terceirização, vedada a utilização para suprir recursos que devam ser fornecidos pela contratada.

4.1.3 É vedada a utilização dos veículos da Codevasf para transporte:

a) de ocupantes de cargos e funções da Administração Pública Direta e Indireta municipais, estaduais e federais que não estejam desempenhando atividades de interesse da Codevasf;

b) de agentes públicos quando receberem indenização de deslocamento de que trata o art. 8º do Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006;

c) com fins particulares, tais como excursões, lazer, recreação ou passeios;

d) de familiares de empregado ou de pessoas estranhas à Codevasf, ressalvados casos autorizados expressamente pela autoridade competente mencionada no subitem 3.5;

e) aos sábados, domingos e feriados, salvo para eventual desempenho de atividades inerentes ao serviço ou em caso de viagem a serviço, devidamente justificados;

f) com fins de uso para atividades de fiscalização/acompanhamento de instrumentos, quando configurar sobreposição ao objeto do contrato pactuado com a empresa terceirizada;

g) entre a residência e o local de trabalho, e vice-versa.

1) Quando houver necessidade de serviço e extensão da jornada regular de trabalho, no interesse da Administração, oo empregado que esteja em atividade de apoio direto ao diretor-presidente, desde que autorizado pela autoridade competente, poderá utilizar os veículos de serviço comum para transportá-lo da residência ao local de trabalho e vice-versa.

4.1.4 Para o uso dos veículos sob responsabilidade da Codevasf por ocupantes de cargos e funções da Administração Pública Direta e Indireta municipais, estaduais ou federais quando desempenhando atividades de interesse da Codevasf e conforme os agentes públicos específicos, listados no seu art. 5º, incisos I a VI, Instrução Normativa nº 03/2008, estes devem atentar-se à Lei nº 1.081/1950 e:

a) solicitar por e-mail o uso do veículo à Gerência de Patrimônio, Logística e Serviços Auxiliares – AA/GPA, na Administração Central - AC, e à Gerência Regional de Administração e Tecnologia – GRA ou à Gerência de Gestão Regional – GGR, nas Superintendências;

b) justificar a necessidade de utilização do veículo sob responsabilidade da Codevasf;

c) informar roteiro do deslocamento e/ou viagem, data da saída, data do retorno, horários, nome completo dos passageiros;

4.1.5 Os veículos sob responsabilidade da Codevasf serão utilizados conforme suas características:

a) os veículos de serviço do tipo *sedan* compacto ou caminhonete servirão para o transporte de servidores e colaboradores lotados nas unidades orgânicas da Codevasf, bem como para transporte de documentos internos ou materiais em pequenas quantidades;

b) os veículos de serviço do tipo *minibus* (van) ou *minivan* servirão para o transporte de grupo de pessoas sempre que a quantidade de passageiros exigir o uso de veículo desse porte; e

c) os veículos de serviço do tipo veículo de carga serão destinados exclusivamente para o transporte de carga.

4.1.5.1 Os veículos do tipo minibus, minivan e de carga somente poderão ser conduzidos por motoristas profissionais ou por condutores devidamente habilitados, de acordo com o tipo de veículo e que tenham sido autorizados pela autoridade competente, conforme o subitem 3.5.

4.2 Solicitação e Autorização de Uso dos Veículos

4.2.1 A solicitação de uso de veículos sob responsabilidade da Codevasf, para uso local ou para viagem a serviço, deverá ser feita pelos titulares das unidades orgânicas por meio do formulário "Requisição de Veículos – RDV"(Anexo A), e encaminhada pelo sistema informatizado de tramitação de documentos, à Unidade de Administração Predial e Logística – AA/GPA/UAL, na Administração Central - AC, e à Unidade Regional de Patrimônio, Logística e Serviços Auxiliares – GRA/USA ou à Gerência de Gestão Regional – GGR ou à Unidade Regional de Administração – GGR/URA, nas Superintendências Regionais - SRs, para autorização da liberação do veículo.

4.2.2 A autorização da liberação do veículo será realizada por meio do formulário "RDV" (Anexo A) que será entregue ao motorista/condutor para saída.

4.2.3 As solicitações de uso de veículos sob responsabilidade da Codevasf deverão ser encaminhadas com antecedência mínima de:

a) 10 (dez) dias, para viagens, fora dos limites da região metropolitana, em conformidade com a Norma de Custeio de Viagem (N-201);

b) 04 (quatro) horas, para deslocamentos nos limites do município ou da região metropolitana; e

c) no dia anterior, para deslocamentos nos limites do município ou da região metropolitana que ocorram pela manhã.

4.2.3.1 O não cumprimento dos prazos estabelecidos no subitem 4.2.3 pode acarretar o não atendimento da solicitação, sendo responsabilidade do titular da unidade orgânica requisitante cumprir os prazos para entrega da requisição.

4.2.4 A liberação de veículos para uso local ou para viagem a serviço ocorrerá de acordo com a ordem de chegada das requisições e, excepcionalmente, por ordem de prioridade do serviço a ser executado.

4.2.4.1 A AA/GPA, na Administração Central, e a GRA/USA, a GGR ou a GGR/URA, nas SRs, deverão gerenciar as requisições racionalmente, de forma que os passageiros sejam alocados em um mesmo veículo, observados o quantitativo de passageiros, os horários de atendimento e a proximidade dos destinos solicitados.

4.2.4.2 A AA/GPA/UAL, na Administração Central, e a GRA/USA, a GGR ou a GGR/URA, nas SRs, vincularão, sempre que possível, um motorista a um mesmo veículo.

4.2.5 Cabe ao motorista/condutor, no momento da saída do veículo, preencher o formulário “RDV” (Anexo A), colher a assinatura do passageiro principal e devolvê-lo à AA/GPA/UAL, na Administração Central, e à GRA/USA, à GGR ou à GGR/URA, nas SRs.

4.2.6 Caso não haja disponibilidade de veículo ou de motorista, a AA/GPA/UAL, na Administração Central, e a GRA/USA, a GGR ou a GGR/URA, nas SRs, poderão autorizar a utilização de táxi.

4.2.6.1 Deverá ser anotado no campo observações da RDV o(s) número(s) de voucher(s) entregues ao passageiro, para posterior controle do contrato específico do serviço de táxi, quando houver.

4.2.6.2 Após o uso de veículos sob responsabilidade da Codevasf, o passageiro deverá entregar, à AA/GPA/UAL, na Administração Central, e à GRA/USA, à GGR ou à GGR/URA, nas SRs, a via do voucher entregue pelo taxista.

4.2.6.3 Em caso de não devolução e/ou extravio da via do voucher entregue pelo taxista, o passageiro deverá encaminhar uma Comunicação Interna - CI informando o uso do voucher e do valor cobrado para viabilizar o pagamento da fatura de táxi.

4.2.7 Sempre que um empregado da Codevasf precisar exceder o horário de expediente previsto na Norma de Controle de Frequência (N-210), em decorrência de demandas de serviço, implicando em trabalho noturno, aos sábados, domingos e/ou feriados, poderá utilizar o serviço de táxi para transportá-lo a sua residência, desde que autorizado pela autoridade competente, conforme previsto no subitem 3.5.

4.2.8 A liberação de veículo para viagem a serviço será precedida de verificação das condições gerais do mesmo pelo motorista ou condutor em conjunto com empregado da AA/GPA/UAL, na Administração Central, e da GRA/USA, da GGR ou da GGR/URA, nas SRs, mediante realização de vistoria no veículo, conforme previsto no formulário “Termo de Vistoria - TDV” (Anexo B).

4.2.8.1 A vistoria de que trata o subitem 4.2.8 será realizada, também, quando do retorno da viagem.

4.2.8.1.1 Em caso de devolução do veículo sem a realização de vistoria e emissão do Termo de Vistoria (Anexo B), conforme o subitem 4.2.8.1, a responsabilidade pelo veículo permanecerá em nome do motorista/condutor até que seja realizada a vistoria, emissão do TDV (Anexo B) e entrega da documentação correspondente.

4.2.9 As despesas com abastecimento do veículo, alimentação e hospedagem do motorista serão preferencialmente custeadas pela unidade orgânica requisitante da viagem.

4.2.10 Em caso de cancelamento ou adiamento da viagem a serviço, o titular da unidade orgânica requisitante do veículo deverá informar com antecedência mínima de 04 (quatro) horas à AA/GPA/UAL, na AC, e à GRA/USA, à GGR ou à GGR/URA nas SRs, a justificativa para o cancelamento ou adiamento da viagem, informando as novas datas para a realização da mesma.

4.2.10.1 Caso alguma modificação aconteça no transcorrer da viagem a serviço, deverá ser comunicado por e-mail, à AA/GPA/UAL, na AC, e à GRA/USA, à GGR ou à GGR/URA, nas SRs.

4.2.11 O transporte de materiais e/ou equipamentos obedecerá aos critérios estabelecidos na Norma de Segurança dos Prédios da Codevasf (N-205) e na Norma de Patrimônio (N-450).

4.3 Autorização para Uso dos Veículos por Condutor

4.3.1 Excepcionalmente e desde que, comprovadamente, não haja disponibilidade de motorista pertencente ao quadro de pessoal da Codevasf ou profissional terceirizado, contratado para conduzir veículos, poderá ser concedida autorização temporária para empregado da Codevasf conduzir veículo sob responsabilidade da Empresa.

4.3.1.1 É obrigatório o curso de direção defensiva para o motorista terceirizado e recomendável a realização do mesmo pelo empregado que com frequência atue como condutor.

4.3.2 Quando houver a indisponibilidade de motorista, o titular da unidade orgânica requisitante do veículo deverá solicitar autorização para que um empregado lotado na unidade possa conduzir veículo sob responsabilidade da Codevasf, encaminhando e-mail contendo o nome completo e cópia da CNH do empregado, para análise da Unidade de Administração Predial e Logística – AA/GPA/UAL, na Administração Central - AC, e da Unidade Regional de Patrimônio, Logística e Serviços Auxiliares – GRA/USA, ou da Gerência de Gestão Regional – GGR ou da Unidade Regional de Administração – GGR/URA, nas Superintendências Regionais – SRs.

4.3.3 A Autorização para Conduzir (Anexo C) será elaborada conforme as informações fornecidas pela unidade requisitante e será apresentada ao titular da Área de Administração e Tecnologia - AA, na AC, ou ao Superintendente Regional, nas Superintendências Regionais – SRs, acompanhada de:

a) cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor;

b) cópia de certificado do curso de direção defensiva em nome do condutor ou do motorista terceirizado, se houver;

c) comprovação de vínculo, com a apresentação dos seguintes documentos:

1. empregados efetivos: nº de matrícula e lotação atual;
2. empregados comissionados: nº de matrícula, lotação atual e cópia do ato de nomeação no Sistema de Atos Normativos – SAN;
3. empregados terceirizados – cargo motorista: cópia do contrato firmado entre a Codevasf e a empresa contratada e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do condutor.

4.3.3.1 Para condução de veículos do tipo caminhonete ou sedan compacto, o motorista ou condutor deverá ter tempo mínimo de Carteira Nacional de Habilitação de 02 anos com experiência no tipo de veículo disponibilizado.

4.3.3.2 O curso de direção defensiva reconhecido pelo Departamento de Trânsito (Detran) deverá ser providenciado e custeado pela Unidade de Desenvolvimento de Pessoas – AA/GGP/UDP, na AC, e pela Unidade Regional de Gestão de Pessoas – GRA/UGP ou pela Gerência de Gestão Regional – GGR, nas Superintendências Regionais - SRs.

4.3.4 A Autorização para Conduzir (Anexo C) deverá informar o número da RDV (Anexo A), a atividade a ser atendida, o percurso, o veículo a ser utilizado, os dados do condutor autorizado, período de validade da Autorização, que não poderá ser superior a 180 (cento e oitenta) dias, e estar assinada pelo titular da Área de Administração e Tecnologia - AA, na AC, ou pelo Superintendente Regional, nas Superintendências Regionais - SRs.

4.3.4.1 O empregado estará autorizado a conduzir veículos somente após a emissão da Autorização para Conduzir (Anexo C).

4.3.5 Na existência de motoristas terceirizados contratados, também será exigida a emissão de Autorização para Conduzir (Anexo C).

4.4 Manutenção

4.4.1 A manutenção dos veículos sob responsabilidade da Codevasf é operacionalizada por sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais.

4.4.2 A Unidade Administração Predial e Logística – AA/GPA/UAL, na Administração Central - AC, e a Unidade Regional de Patrimônio, Logística e Serviços Auxiliares – GRA/USA, ou as Gerências de Gestão Regional – GGR e a Unidade Regional de Administração – GGR/URA, nas Superintendências Regionais – SRs, promoverão vistorias mensais nos veículos sob sua responsabilidade, preferencialmente por motoristas, nas unidades que houver.

4.4.3 As vistorias têm por objetivo identificar o estado geral de conservação de cada veículo, auxiliando na programação das manutenções preventivas indicadas pelo fabricante, bem como

retirar de circulação os veículos que não estejam em condições de uso para que sejam realizadas manutenções corretivas.

4.4.4 A manutenção preventiva será realizada ao término do tempo útil estimado de vida (durabilidade), devendo ser programada por data ou quilometragem, de acordo com a orientação do fabricante do veículo (Manual do Veículo), e compreenderá regulagens, ajustes, lubrificação, lavagem, eventuais instalações e substituição de peças, acessórios, pneus/câmaras e/ou bicos.

4.4.5 É proibido o uso dos veículos sob responsabilidade da Codevasf sem os componentes indispensáveis à segurança no trânsito.

4.4.6 O motorista/condutor que conduzir veículo sob responsabilidade da Codevasf em vias públicas desprovido dos equipamentos obrigatórios estará sujeito às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, além da aplicação de penalidades internas após as devidas apurações.

4.4.7 A manutenção corretiva compreende os defeitos que não sejam resultantes de desgastes naturais do veículo ou que necessitem de reparos urgentes, com vistas a possibilitar a rodagem segura e econômica do veículo, sempre de acordo com a normatização do Departamento de Trânsito (DETRAN).

4.4.8 Durante o período da garantia estipulada pelo fabricante do veículo, os serviços de revisão serão executados nas concessionárias, nos prazos definidos no "Manual do Proprietário", sem prejuízo das rotinas de manutenção preventiva e de vistorias.

4.4.9 Em caso de necessidade de serviço ou fornecimento de peça ou produto para os veículos sob a responsabilidade da Codevasf, a AA/GPA/UAL, na AC, e a GRA/USA, a GGR ou a GGR/URA nas SRs, encaminhará o veículo a estabelecimento da rede credenciada contratada para manutenção da frota e solicitará orçamento, por intermédio do sistema informatizado da empresa contratada, para cada segmento de serviço e/ou produto, o qual deverá ser detalhado, abrangendo código, nome/descrição, marca e quantidade de peças, número de horas e descrição dos serviços a serem executados.

4.4.10 A AA/GPA/UAL, na AC, e a GRA/USA, a GGR ou a GGR/URA nas SRs, deverá efetuar levantamentos junto a estabelecimentos da rede credenciada, inteirando o mínimo de 2 (dois) orçamentos, na busca do menor preço global e das melhores condições para execução do orçamento proposto.

4.4.11 Caberá à AA/GPA/UAL, na AC, e à GRA/USA, à GGR ou à GGR/URA nas SRs, após análise do orçamento apresentado pelo estabelecimento credenciado, autorizar a realização dos serviços.

4.4.12 Os serviços executados em veículos da Codevasf só serão pagos após o atesto da AA/GPA/UAL, na AC, e da GRA/USA, da GGR ou da GGR/URA, nas SRs, nos documentos comprobatórios da despesa, que deverão identificar:

a) marca do veículo;

b) modelo;

c) placa;

d) detalhamento dos serviços realizados e das peças utilizadas;

e) valor de cada item da despesa; e

f) especificação de garantia dos serviços realizados.

4.4.13 As manutenções dos veículos serão escalonadas de forma a não prejudicar o atendimento às necessidades de transportes da Empresa.

4.5 Abastecimento

4.5.1 Para que se obtenha melhor rendimento e economia de combustível, observar-se-ão os seguintes procedimentos:

a) calibragem dos pneus, de acordo com as especificações dos fabricantes, bem como o rodízio nos períodos recomendados;

b) a carga máxima especificada pelo fabricante, sem exceder o limite máximo de passageiros;

c) velocidade permitida na via de tráfego, evitando aceleração forte, freadas bruscas, a fim de que não se consuma combustível desnecessariamente; e

d) os veículos deverão trafegar em velocidade compatível com a via, salvo em situações de emergência.

4.5.2 O abastecimento de veículo será feito por intermédio de cartão magnético, fornecido pela empresa terceirizada contratada para esse fim, que deverá conter as características do veículo.

4.5.3 O abastecimento de combustíveis deverá ser efetuado nos postos indicados pela empresa terceirizada contratada, sempre na presença do motorista/condutor que obrigatoriamente deverá aguardar a emissão da Nota ou Cupom Fiscal para cada abastecimento.

4.5.3.1 O acompanhamento e controle dos gastos de cada veículo é realizado via sistema informatizado da empresa contratada.

4.5.3.2 Os dados do motorista/condutor, bem como seu código e senha, informados pela empresa terceirizada contratada, são pessoais e intransferíveis, e em hipótese alguma poderão ser fornecidos a terceiros, sob pena de sanções previstas em lei.

4.5.3.3 O motorista/condutor ficará responsável pelo cartão magnético de abastecimento do veículo em uso pelo mesmo, devendo arcar com as despesas, caso haja, para aquisição de outro cartão em caso de perda, extravio ou dano.

4.5.4 O valor total para abastecimento do veículo utilizado para viagem a serviço será definido pela AA/GPA/UAL, na AC, pela GRA/USA, pela GGR ou pela GGR/URA, nas SRs, de acordo com a distância a ser percorrida, informada previamente na RDV, e autorizado via sistema informatizado da empresa terceirizada contratada pelo fiscal do contrato.

4.5.5 Para a realização do abastecimento, o veículo e o motorista/condutor deverão estar cadastrados no sistema informatizado da empresa terceirizada contratada, não sendo possível o abastecimento através de preenchimento de ficha, vale ou similar.

4.5.6 Será vedado o abastecimento e/ou a utilização de óleo lubrificante da Codevasf em veículos de terceiros, salvo quando previsto em instrumento legal firmado com essa finalidade.

4.6 Motorista/Condutor

4.6.1 Os motoristas e condutores de veículos da Codevasf deverão observar os seguintes aspectos:

a) vistoriar rigorosamente o veículo quando da saída e do retorno para uso local e/ou em viagens a serviço, preenchendo o formulário de Termo de Vistoria – TDV (Anexo B), certificando-se das condições mecânicas e de conservação do veículo, inclusive em relação à existência da documentação regulamentar e presença de equipamentos de segurança obrigatórios;

b) zelar pela integridade, segurança e documentação do veículo sob sua responsabilidade, bem como dos passageiros e materiais transportados;

c) calibrar pneus, inclusive do estepe, e manter o veículo abastecido com no mínimo ¼ da capacidade do tanque de combustível, recolhendo sempre a nota fiscal e comprovantes dos cartões de abastecimento;

d) manter a limpeza interna e externa do veículo;

e) verificar o nível de óleo do motor, o nível de água para resfriamento, o estado da bateria, o funcionamento dos instrumentos de sinalização, o funcionamento dos freios, a existência de triângulo de sinalização, de pneu de estepe, de macaco hidráulico e de chave de roda, dentre outros itens de segurança;

f) portar e manter atualizado documento de habilitação;

g) portar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo e o Bilhete de Seguro Obrigatório, quando existente;

h) obedecer rigorosamente às normas de trânsito;

i) portar Autorização para Conduzir (Anexo C) emitida pela Codevasf, quando aplicável;

j) verificar relação nominal das pessoas que irá transportar;

k) registrar na RDV a quilometragem inicial e final de cada trecho percorrido;

l) advertir os passageiros quanto à obrigatoriedade de uso do cinto de segurança;

m) manter sigilo em relação às senhas dos cartões de abastecimento;

n) não permitir que pessoas sem autorização conduzam o veículo;

o) em caso de viagem a serviço, fazer um planejamento do roteiro que irá seguir;

p) estacionar os veículos apenas em locais permitidos e que não denigram a imagem da Codevasf;

q) não utilizar veículos sob responsabilidade da Codevasf em deslocamentos para refeições durante o horário do expediente;

r) não ingerir substâncias que possam comprometer a sua atenção e sua coordenação motora quando estiver na condução do veículo;

s) não fumar e não permitir que passageiros fumem no interior do veículo;

t) comunicar a necessidade de manutenção preventiva ou corretiva à AA/GPA/UAL na AC, à GRA/USA, à GGR ou à GGR/URA nas Superintendências Regionais - SRs, para o bom desempenho dos veículos; e

u) registrar eventuais irregularidades em campo específico do formulário Termo de Vistoria – TDV (Anexo C) e lhes comunicar à AA/GPA/UAL na AC, à GRA/USA, à GGR ou à GGR/URA nas SRs.

4.6.1.1 O motorista deve providenciar, sob sua responsabilidade, o encaminhamento do veículo para lavagem e limpeza periódica, conforme orientações da unidade responsável, zelando pela adequada conservação e apresentação do veículo.

4.6.1.2 Em caso de recusa do(s) passageiro(s) em usar o cinto de segurança, caberá ao motorista ou condutor registrar o fato no campo “Observações” da RDV.

4.6.2 A espera dos motoristas, nos deslocamentos locais, será de aproximadamente 30 (trinta) minutos, ou a critério do titular da AA/GPA/UAL, na AC, e da GRA/USA, da GGR ou da GGR/URA, nas Superintendências Regionais – SRs.

4.6.3 As viagens a serviço deverão obedecer à carga horária de 8 horas diárias para o motorista, observado o horário de 07:30 a 18:00.

4.6.3.1 Deverá ser observado o descanso de 30 (trinta) minutos a cada 5 (cinco) horas e meia na condução de veículos de carga e de passageiros, podendo ser fracionado o tempo de descanso e de direção, desde que não ultrapasse o limite estabelecido.

4.7 Acidentes e Sinistros

4.7.1 Em caso de acidente, o motorista ou condutor ou mesmo o passageiro, quando necessário, deverá:

a) manter o veículo no local da ocorrência;

b) providenciar socorro à(s) vítima(s), se houver, entrando em contato com os serviços de emergência oficiais (SAMU - 192 e Corpo de Bombeiros – 193);

c) solicitar perícia policial;

d) registrar ocorrência na Delegacia de Polícia; e

e) comunicar o acidente ao titular da Unidade de Administração Predial e Logística – AA/GPA/UAL, na Administração Central - AC, e às Unidades Regionais de Patrimônio, Logística e Serviços Auxiliares – GRA/USA, às Gerências de Gestão Regionais – GGR e às Unidades Regionais de Administração - GGR/URA, nas Superintendências Regionais – SRs, para adoção das devidas providências.

4.7.1.1 Nos casos em que o motorista/condutor se encontrar impossibilitado, em decorrência de acidente quando estiver conduzindo veículo sob a responsabilidade da Codevasf, a AA/GPA/UAL na AC, a GRA/USA, a GGR ou a GGR/URA, nas Superintendências Regionais, será responsável por cumprir o que determina o subitem 4.7.1.

4.7.1.2 Nos casos em que haja vítimas com ferimentos leves, graves e/ou vítimas fatais, a AA/GGP, na AC, a GRA/UGP ou a GGR, nas SRs, cuidarão do acompanhamento médico das vítimas e do contato com suas famílias.

4.7.1.3 Nos casos de acidentes com vítimas com ferimentos graves e/ou fatais, as unidades orgânicas da Codevasf na Administração Central e nas Superintendências Regionais deverão atuar em cooperação conforme a necessidade.

4.7.2 A AA/GPA/UAL, na AC, e a GRA/USA, a GGR ou a GGR/URA, nas SRs, deverão comunicar o sinistro, imediatamente, à companhia seguradora e tomar as providências para cumprimento do previsto no respectivo contrato de seguro.

4.7.3 O pagamento do prêmio relativo ao veículo sinistrado, caso devido, ficará sob a responsabilidade do motorista/condutor que lhe der causa e, subsidiariamente, da empresa contratada, no caso de motorista terceirizado.

4.7.3.1 Em se tratando de dano causado por motorista de empresa com a qual a Codevasf mantenha contrato de prestação de serviços, o valor referente ao prejuízo poderá ser descontado da fatura mensal destinada à execução do contrato.

4.7.4 Em caso de acidentes, a AA/GPA/UAL, na AC, a GRA/USA, a GGR ou a GGR/URA, nas SRs, providenciarão autuação de processo administrativo com vista à apuração dos fatos, devendo conter:

a) relatório do acidente registrado no formulário “Comunicação de acidente com veículo – CAV” (Anexo D), elaborado pelo motorista/condutor do veículo envolvido no acidente de trânsito ou, devido a condições extraordinárias, pelo chefe da AA/GPA/UAL, na AC, da GRA/USA, da GGR ou da GGR/URA;

b) cópia do Boletim de Ocorrência – BO;

c) fotografias dos danos no veículo da Codevasf, do veículo de terceiro, se houver e do local do acidente, sempre que possível;

d) laudo pericial, elaborado pelo órgão técnico oficial, quando houver; e

e) nota técnica de análise dos fatos, abordando o histórico dos incidentes registrados nos itens a, b, c e d e proposta de encaminhamento para apuração pela Corregedoria.

4.7.4.1 O processo administrativo deverá ser encaminhado à Corregedoria para apuração dos fatos processuais, em conformidade com o Regimento Interno da Codevasf.

4.7.5 A Codevasf responderá pelos danos que os motoristas/condutores de veículos causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso no caso de dolo ou culpa.

4.7.6 Se o laudo pericial, decorrente da solicitação indicada no subitem 4.7.1, ou a apuração correicional, concluir pela responsabilidade, dolo ou culpa, de terceiro envolvido, a Codevasf oficiará ao condutor ou ao proprietário do veículo para o devido ressarcimento dos danos causados, sem prejuízo de eventual instauração de procedimento judicial de cobrança.

4.7.7 Em caso de roubo ou furto do veículo sob responsabilidade da Codevasf, o motorista/condutor deverá:

a) registrar Boletim de Ocorrência – BO junto à autoridade policial da localidade de ocorrência;

b) comunicar o ocorrido à AA/GPA/UAL, na AC, e à GRA/USA, à GGR ou à GGR/URA, nas SRs; e

c) entregar cópia do BO na AA/GPA/UAL, na AC, e na GRA/USA, na GGR ou na GGR/URA, nas SRs.

4.7.8 Em caso de roubo ou furto, a AA/GPA/UAL, na AC, a GRA/USA, a GGR ou a GGR/URA, nas SRs, providenciarão autuação de processo administrativo com vista à apuração dos fatos, devendo conter:

a) cópia do Boletim de Ocorrência – BO;

b) fotografias, se houver, sempre que possível; e

c) nota técnica de análise dos fatos, abordando o histórico dos incidentes registrados nos itens a e b, bem como proposta de encaminhamento para apuração pela área competente.

4.7.8.1 O processo administrativo deverá ser encaminhado à Corregedoria para apuração dos fatos processuais, em conformidade com o Regimento Interno da Codevasf.

4.7.9 Em caso de mau uso do veículo pelo motorista/condutor, o mesmo responderá pelos danos porventura causados, após apuração.

4.8 Infrações e Multas de Trânsito

4.8.1 As infrações de trânsito, praticadas na condução de veículos sob a responsabilidade da Codevasf, serão de responsabilidade do respectivo motorista/condutor, bem como o pagamento das multas e outras penalidades previstas em lei, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório.

4.8.1.1 No caso de empresa contratada para a prestação de serviços de condução dos veículos sob a responsabilidade da Codevasf, as multas resultantes de infrações de trânsito cometidas pelos funcionários(as) da contratada durante a condução do veículo serão de responsabilidade da contratada, conforme os termos do contrato administrativo e da legislação aplicável.

4.8.1.2 Os condutores e a empresa contratada para prestar serviços de condução dos veículos sob responsabilidade da Codevasf, esta de forma subsidiária, serão responsabilizados pelas infrações de trânsito praticadas no uso dos veículos, conforme disposições contidas no Código de Trânsito Brasileiro.

4.8.1.2.1 No caso de responsabilidade subsidiária da contratada, se o valor relativo à infração não for pago pela empresa até a data de vencimento, a Codevasf providenciará a quitação da obrigação, bem como o respectivo desconto na fatura mensal de execução do referido contrato.

4.8.2 A AA/GPA/UAL, na Administração Central - AC, a GRA/USA, a GGR ou a GGR/URA, nas Superintendências Regionais - SRs, quando do recebimento de notificação de infração, verificará na RDV (Anexo A) do veículo relativa à data do ocorrido, o nome do condutor infrator e dará ciência ao mesmo.

4.8.3 O motorista/condutor infrator deverá preencher Formulário de Identificação de Condutor, próprio do órgão/entidade autuadora, anexar cópia da CNH e comprovante de endereço e entregar à AA/GPA/UAL, na AC, ou à GRA/USA, à GGR ou à GGR/URA, nas SRs.

4.8.3.1 Caso não haja reconhecimento da infração ou multa e/ou pagamento por parte do motorista/condutor ou pela empresa contratada, deverá ser instaurado processo para apuração dos fatos e procedimento de cobrança dos possíveis valores devidos.

4.8.4 Assim que a AA/GPA/UAL, na AC, a GRA/USA, a GGR ou a GGR/URA, nas SRs, receberem a guia para pagamento da infração, o condutor infrator identificado será comunicado para que providencie o pagamento da multa e apresente o comprovante de pagamento e/ou quitação para arquivamento junto ao processo.

4.8.5 O motorista/condutor do veículo deverá comunicar formalmente, ao titular da AA/GPA/UAL, na AC, da GRA/USA, da GGR ou da GGR/URA, nas SRs, quaisquer irregularidades ou defeitos nos

veículos que demandem manutenção preventiva, com o objetivo de evitar o cometimento de infração de trânsito e de acidentes.

4.8.5.1 Na hipótese de infração de trânsito decorrente de irregularidade ou defeito no veículo, prévia e comprovadamente comunicada pelo motorista/condutor, sem que sejam tomadas as providências cabíveis, a responsabilidade pela infração e pelo pagamento da multa será do titular da AA/GPA/UAL, na AC, da GRA/USA, da GGR ou da GGR/URA, nas SRs.

4.8.6 As penalidades aplicadas pela desobediência à legislação de trânsito, por parte dos passageiros, serão apuradas conforme disposto no Regulamento de Pessoal da Codevasf e na Norma de Apuração Correicional.

4.9 Guarda de Veículos

4.9.1 Ao final do expediente, inclusive nos finais de semana, os motoristas ou condutores serão responsáveis pelo recolhimento e pelas guarda dos veículos no pátio ou garagem da empresa e pelas chaves, que deverão ser entregues na AA/GPA, na AC, na GRA ou na GGR, nas SRs;

4.9.2 A guarda dos veículos em garagem residencial ocorrerá em situações excepcionais de trabalho, no interesse da administração, devidamente justificadas pelo motorista/condutor e autorizada pelo titular da AA/GPA, na AC, da GRA ou da GGR, nas SRs, e desde que estejam atendidas as condições de segurança para os veículos que devem ser resguardados de furtos ou roubos, assim como de ameaças climáticas e de qualquer outra espécie, conforme art 8º, VII, e art. 10 da Instrução Normativa nº 03, de 15 de maio de 2008.

4.9.2.1 Nas atividades que exigirem saídas ou retornos em horários que não disponham de serviço regular de transporte público e/ou particular (veículo pessoal, táxi, UBER, etc.), poderá ser autorizada a pernoite do veículo na residência do motorista/condutor, desde que possua garagem e que seja autorizado formalmente pelo titular da AA/GPA, na AC, da GRA ou da GGR, nas SRs.

4.9.2.2 Os veículos em viagem a serviço deverão, em caso de pernoite, ser guardados no pátio ou garagem da Codevasf, nas cidades que houver unidades da Empresa, em garagem de hotel ou em estacionamentos regulamentados (pagos), para fins de segurança.

4.10 Identificação Visual dos Veículos

4.10.1 Os veículos sob responsabilidade da Codevasf serão identificados visualmente pela logomarca da Empresa, que deve ser elaborada conforme o “Manual de Identidade Visual da Codevasf” contendo a expressão “USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO”.

4.10.2 Na identificação visual dos veículos da Codevasf serão atendidas as determinações constantes da Resolução CONTRAN nº 969 de 20/06/2022 e suas alterações.

5 DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 Os anexos deste instrumento normativo poderão ser alterados, sem necessidade de aprovação pela autoridade competente, desde que não implique alteração de conteúdo no instrumento.

5.2 As dúvidas de interpretação do presente instrumento normativo serão dirimidas pela Unidade de Administração Predial e Logística – AA/GPA/UAL, com o consentimento do titular da Área de Administração e Tecnologia - AA.

5.3 Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela AA/GPA e, em caso de não resolução, serão submetidos à Diretoria Executiva – DEX para apreciação.

ANEXO A – Requisição de Veículos – RDV

CODEVASF — **REQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - R D V -**

REQUISIÇÃO Nº / ANO:	DATA:

UNIDADE REQUISITANTE

USO DO VEÍCULO: ☐ - LOCAL ☐ - VIAGEM	UNIDADE REQUISITANTE:	TELEFONE / RAMAL:

PREVISÃO

SAÍDA		RETORNO	
DATA:	HORA:	DATA:	HORA:

ROTEIRO / DESTINO:

JUSTIFICATIVA DA REQUISIÇÃO (PREENCHER SOMENTE RDV EMITIDA EM PRAZO MENOR QUE 10 DIAS DA DATA DA VIAGEM):

NOME(S) DO(S) PASSAGEIRO(S) – (INDICAR PASSAGEIRO PRINCIPAL):

ASSINATURA / CARIMBO PELA UNIDADE REQUISITANTE (N-214 ÍTEM 3):

_____

UNIDADE DE ATIVIDADE DE TRANSPORTE

NOME DO MOTORISTA:	CADASTRO:	PLACA DO VEÍCULO:	PREV. DE GASTOS COM COMBUST.:
			R$

SAÍDA			RETORNO		
DATA:	HORA:	HODÔMETRO:	DATA:	HORA:	HODÔMETRO:

OBSERVAÇÕES:

_____

_____

_____

_____

AUTORIZAÇÃO

UNIDADE DE ATIV DE TRANSPORTE:	AUTORIDADE COMPETENTE (N-214 ÍTEM 3):
_____	_____

ASSINATURA / CARIMBO DO PASSAGEIRO PRINCIPAL:	ASSINATURA / CARIMBO MOTORISTA:
_____	_____

F O R – 0 2 0 UTILIZAR A TECLA "TAB" PARA MUDAR DE CAMPO

ANEXO B – Termo de Vistoria

Companhia de desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba

TERMO DE VISTORIA
SAÍDA DO VEÍCULO

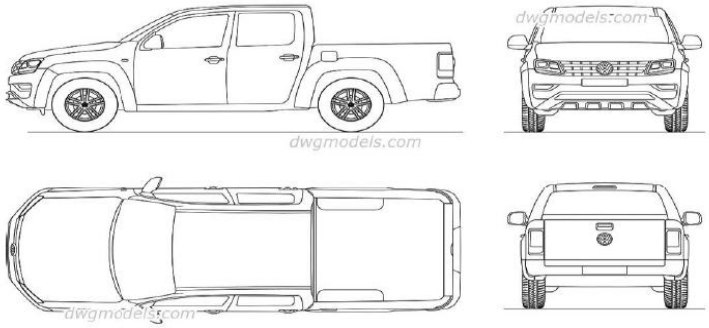
Condutor:				**Veiculo:**	
Matricula:				**Placa:**	
Hora		Data		**Apto:**	**Não apto**
RDV nº					

Verificação I

Pneus				**Itens Obrigatórios**	*S*	*N*	**Parte Elétrica**	**Dianteira**				**Traseira**			
Dianteiros				*Estepe*			*Faróis*	**D**		**E**		**D**		**E**	
E		**D**		*Triangulo*			*Lanternas*	**D**		**E**		**D**		**E**	
Traseiros				*Chave de Roda*			*Luz de Freio*	**D**		**E**		**D**		**E**	
E		**D**		*Macaco*			*Setas*	**D**		**E**		**D**		**E**	

Legenda:
E – Esquerdo; **D** – Direito; **N** – Não. ; **S** – Sim; Para os itens obrigatórios.
Marcar: B(bom) **e R**(ruim) Nos itens relacionados aos pneus/ parte elétrica/Teste de Direção

Vistoria da parte externa do veiculo:
Marcar com riscos onde estiver arranhado/com defeito/quebrado.
OBS.: No caso de mais discrepâncias anotarem nas observações.



Combustível:

Reserva		**1/4**		**1/2**		**Cheio**	

Marcar com um **"X"** a quantidade de combustível presente no veiculo.

Teste de Direção;

Freios				**Direção**				**Parte interna**				**Bancos**				**Instrumentos**			
B		**R**		**B**		**R**		**B**		**R**		**B**		**R**		**B**		**R**	

OBS.: No caso de mais discrepâncias anotarem nas observações.

Observações Adicionais:

Vistoriei o veiculo e assino por ser responsável a qualquer alteração nele a partir desta vistoria, data e hora escritos no cabeçalho deste.

AA/GPA/UAL | **Motorista/ Condutor**

CODEVASF **Companhia de desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba**

TERMO DE VISTORIA
RETORNO DO VEÍCULO

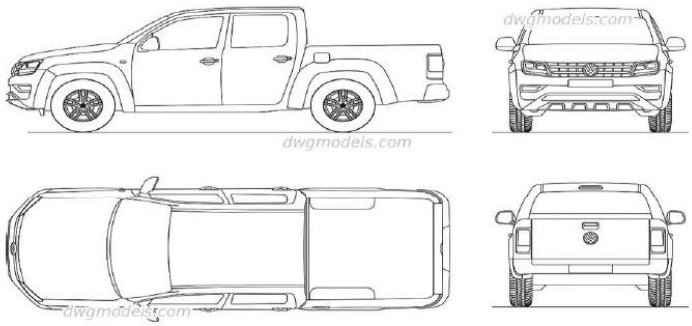
Condutor:				**Veiculo:**			
Matricula:				**Placa:**			
Hora		Data		**Apto:**		**Não apto**	
RDV nº							

Verificação I

Pneus				**Itens Obrigatórios**	*S*	*N*	**Parte Elétrica**	**Dianteira**				**Traseira**			
Dianteiros				*Estepe*			*Faróis*	**D**		**E**		**D**		**E**	
E		**D**		*Triangulo*			*Lanternas*	**D**		**E**		**D**		**E**	
Traseiros				*Chave de Roda*			*Luz de Freio*	**D**		**E**		**D**		**E**	
E		**D**		*Macaco*			*Setas*	**D**		**E**		**D**		**E**	

Legenda:
E – Esquerdo; **D** – Direito; **N** – Não. ; **S** – Sim; Para os itens obrigatórios.
Marcar: B(bom) **e R**(ruim) Nos itens relacionados aos pneus/ parte elétrica/Teste de Direção

Vistoria da parte externa do veiculo:
Marcar com riscos onde estiver arranhado/com defeito/quebrado.
OBS.: No caso de mais discrepâncias anotarem nas observações.



Combustível:

Reserva		**1/4**		**1/2**		**Cheio**	

Marcar com um **"X"** a quantidade de combustível presente no veiculo.

Teste de Direção;

Freios				**Direção**				**Parte interna**				**Bancos**				**Instrumentos**			
B		**R**		**B**		**R**		**B**		**R**		**B**		**R**		**B**		**R**	

OBS.: No caso de mais discrepâncias anotarem nas observações.

Observações Adicionais:

Vistoriei o veiculo e assino por ser responsável a qualquer alteração nele a partir desta vistoria, data e hora escritos no cabeçalho deste.

AA/GPA/UAL **Motorista/ Condutor**

ANEXO C – Autorização para conduzir

CODEVASF Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

AUTORIZAÇÃO PARA CONDUZIR

1 – AUTORIZAÇÃO

Autorizo, com base no disposto no item 4.5 e subitens respectivos, da Norma de Transporte Terrestre N-214, aprovada pela Diretoria Executiva, por intermédio da Resolução nº 282 de 03 de julho de 2012, excepcionalmente, o(s) empregado(s) abaixo relacionado(s) a conduzir à serviço desta Companhia, o(s) veículo(s) sob responsabilidade da Codevasf pelo período de 180 dias, contados a partir da assinatura do(a) gerente-executivo da Área de Administração e Finanças.

2 – DADOS DO(S) EMPREGADO(S) CONDUTOR(ES)

NOME COMPLETO: **Nº DA CNH:**	**CPF:** **VALIDADE:**
NOME COMPLETO: **Nº DA CNH:**	**CPF:** **VALIDADE:**
NOME COMPLETO: **Nº DA CNH:**	**CPF:** **VALIDADE:**
NOME COMPLETO: **Nº DA CNH:**	**CPF:** **VALIDADE:**

3- AUTENTICAÇÃO

_____ _____
LOCAL **DATA**

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO: _____

NOME SOLICITANTE: _____
ASSINADO ELETRONICAMENTE

FOR – 152 Página **1** de **1**

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

NORMA DE CAPACITAÇÃO

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO INSTRUMENTO NORMATIVO	
Código	N-352
Ato de Aprovação	Resolução nº 466, de 17 de abril de 2025
Classificação do Normativo	Instrumento Normativo de Gestão – Norma
Unidade Orgânica Gestora	Gerência de Gestão de Pessoas – AA/GGP
Unidades Orgânicas Corresponsáveis	• Unidade de Desenvolvimento de Pessoas – AA/GGP/UDP; • Unidades Regionais de Gestão de Pessoas – GRA/UGP; e • Gerências de Gestão Regionais – SR/GGR.
Versão	2.0
Alteração em relação a versão anterior	Alteração do fluxo e definições quanto ao Desenvolvimento de Pessoas
Data para Revisão	A cada 3 (três) anos após a sua aprovação ou sempre que necessário
Abrangência	Empregados e ocupantes de cargo de função
Início da Vigência	17/04/2025
INSTRUMENTOS NORMATIVOS REVOGADOS	
Código	Descrição
N-352	▪ Norma de Treinamento, aprovada pela Resolução nº 236/95.
INSTRUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS RELACIONADOS	
Código	Descrição
	▪ Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf; ▪ Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Codevasf; ▪ Política de Transações com Partes Relacionadas da Codevasf; ▪ Regulamento de Pessoal da Codevasf; e ▪ Norma de Apuração Correcional da Codevasf (N-359).
INSTRUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS VINCULADOS	
Código	Descrição
	▪ Decreto nº 91.800, de 18 de outubro de 1985; ▪ Decreto nº 1.387, de 7 de fevereiro de 1995; ▪ Decreto nº 5.978, de 18 de outubro de 2006; ▪ Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019; ▪ Portaria nº 3.108, de 09 de dezembro de 2001, do Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR;

	▪ Portaria nº 1738, de 19 de maio de 2023, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR; e ▪ Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
NORMATIVOS EXTERNOS APLICÁVEIS - LEGISLAÇÕES	
	▪ Lei Nº 13.303, de 30 de junho de 2016; e ▪ Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

SUMÁRIO

1 OBJETIVO 4
2 DEFINIÇÃO 4
3 COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 6
4 DESENVOLVIMENTO 8
4.1 Elaboração do Plano de Capacitação da Codevasf 8
4.2 Elaboração do Projeto Inicial da Ação de Capacitação 9
4.3 Elaboração do Projeto Básico de Ação de Capacitação 9
4.4 Elaboração do Programa Anual de Capacitação 9
4.5 Cadastramento de Instrutores Internos 10
4.6 Atuação como Instrutor Interno 10
4.7 Ações de Capacitação 11
4.8 Ações de Capacitação com Ônus para a Codevasf 13
4.9 Ações de Capacitação sem Ônus para a Codevasf 14
4.10 Ações de Capacitação de Pós-Graduação 15
4.11 Afastamento 17
4.12 Prazo de Afastamento para Capacitação 18
4.13 Ensino a Distância - EAD 19
4.14 Acompanhamento e Avaliação das Ações de Capacitação 19
4.15 Desistências, Reprovações e Sanções 21
5 DISPOSIÇÕES FINAIS 23
Anexo A – Projeto Inicial de Ação de Capacitação 24
Anexo B - Projeto Básico de Ação de Capacitação 25
Anexo C – Plano de Ensino 26
Anexo D - Solicitação de Capacitação 27
Anexo E – Autodeclaração dos Requisitos de Pós-Graduação 28
Anexo F – Termo de Compromisso e Responsabilidade 29
Anexo G – Modelo de Relatório Final das Ações de Capacitação 30

1 OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes e os critérios para as ações de capacitação nas modalidades presencial, semipresencial ou à distância, com vistas à melhoria do desempenho profissional dos empregados da Codevasf.

2 DEFINIÇÃO

Para efeito desta Norma, define-se:

2.1 **Ação de Capacitação**

Atividade de aprendizagem executada nas modalidades presencial, semipresencial ou a distância, que permite suprir carências de conhecimentos, lacunas de desempenho e desenvolver competências individuais e das equipes de trabalho, com vistas ao alcance de um melhor desempenho individual e institucional, podendo ser de curta, média ou longa duração.

2.1.1 **Ação de capacitação promovida pela Codevasf**

Ação de capacitação promovida com planejamento e recursos da Codevasf.

2.1.2 **Ação de capacitação patrocinada pela Codevasf**

Ação de capacitação em que a Codevasf atua como patrocinadora ou copatrocinadora.

2.2 **Afastamento para capacitação**

Condição definida pela Empresa e legislação aplicável para que o empregado possa participar de ações de capacitação, podendo ser com ônus, com ônus limitado ou sem ônus para a Empresa.

2.2.1 **Afastamento para capacitação com ônus**

Modalidade de afastamento que implica em direito a passagens e diárias, assegurados ao empregado o vencimento ou salário e demais vantagens de cargo, função ou emprego.

2.2.2 **Afastamento para capacitação sem ônus**

Modalidade de afastamento que implica em perda total do vencimento ou salário e demais vantagens do cargo função ou emprego, e não acarreta qualquer despesa para a Codevasf.

2.2.3 **Afastamento para capacitação com ônus limitado**

Modalidade de afastamento que implica em direito apenas ao vencimento ou salário e demais vantagens do cargo, função ou emprego.

2.2.4 **Afastamento Integral**

Afastamento concedido ao empregado para participar de ação de capacitação que não possa ser realizada simultaneamente com o exercício do cargo, função ou emprego, ou compensação de horário.

2.2.5 **Afastamento Parcial**

Afastamento concedido ao empregado para participar de ação de capacitação que possa ser realizada simultaneamente com o exercício do cargo, função ou emprego, mediante dedicação parcial nos horários coincidentes com o expediente de trabalho, conforme grade horária praticada pela instituição promotora.

2.3 **Área de interesse**

Área de conhecimento relacionada às competências da Codevasf tendo como referência o Planejamento Estratégico Institucional – PEI e as ações institucionais.

2.4 **Anteprojeto**

Conjunto de informações relacionadas com o tema/linha de pesquisa a ser desenvolvida pelo empregado que permitam avaliar se a temática ou o curso está voltado ao interesse da Codevasf.

2.5 **Apoio Logístico**

Atividades destinadas a fornecer a infraestrutura física e tecnológica, serviços, recursos materiais e humanos para apoiar a divulgação e a realização das ações de capacitação, tais como a disponibilização de equipamentos, salas, auditório, materiais publicitários, copeiragem e outros.

2.6 **Capacitação**

Processo para desenvolver e prover conhecimento, habilidades e comportamentos para atender requisitos profissionais.

2.6.1 **Capacitação Semipresencial**

Modalidade de ensino com aulas presenciais e, também, conteúdo para ser estudado de forma online.

2.7 **Chefia imediata**

Ocupante de cargo em comissão ou função de confiança de natureza gerencial ao qual se reporta diretamente empregado(s) com vínculo de subordinação.

2.8 **Chefia mediata**

Ocupante de cargo em comissão ou função de confiança de natureza gerencial hierarquicamente superior ao da chefia imediata.

2.9 **Coordenação Pedagógica**

Função que auxilia os instrutores a compreenderem e aplicarem o projeto pedagógico/plano de ensino no processo de ensino e aprendizagem.

2.10 **Ensino à Distância - EAD**

Modalidade de ensino com utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, que possibilita ao treinando, em lugares e tempos diferentes, desenvolver atividades educativas, coincidentes ou não com o horário de trabalho.

2.11 **Ministério Supervisor**

Ministério responsável pela orientação, coordenação e controle das atividades da Codevasf.

2.12 **Pós-Graduação**

Curso ou Programa de Pós-graduação Lato Sensu (especialização ou equivalente), *Stricto Sensu* (Mestrado e Doutorado) ou Pós-doutorado.

2.13 **Plano de Capacitação**

Instrumento que apresenta, de forma abrangente e geral, as diretrizes de capacitação programadas para serem realizadas em um determinado período na Codevasf.

2.14 **Programa Anual de Capacitação**

Instrumento que apresenta as ações de capacitação programadas para serem atendidas no decorrer de um determinado ano, contemplando os Projetos Iniciais das ações que comporão o referido instrumento.

2.15 **Projeto Básico de Ação de Capacitação**

Instrumento que apresenta de forma detalhada a ação de capacitação a ser atendida.

2.16 **Unidade orgânica**

Unidade com representação formal na estrutura orgânica da Codevasf.

3 COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

3.1 Compete à Diretoria Executiva – DEX, sem prejuízo de suas competências estatutárias e regimentais, autorizar a participação de empregados em cursos de Pós-Graduação em nível de Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado, ou aqueles com carga horária superior a 500 (quinhentas) horas.

3.2 Caberá ao diretor-presidente, sem prejuízo de suas atribuições estatutárias e regimentais:

a) aprovar Plano de Capacitação e o Programa Anual de Capacitação da Codevasf;

b) aprovar as ações de capacitação extra programadas que apresentarem custo;

c) autorizar a participação de empregado em cursos de Pós-Graduação, em nível de especialização, realizados no Brasil; e

d) deliberar e dar os encaminhamentos pertinentes acerca dos pedidos de afastamento do Brasil para participação em ação de capacitação no exterior, nos termos da legislação vigente.

3.3 Caberá aos diretores, gerentes-executivos**,** sem prejuízo de suas atribuições estatutárias e regimentais, selecionar e priorizar as propostas das ações de capacitação identificadas em suas unidades orgânicas.

3.3.1 A competência de que trata o subitem 3.3, no caso das unidades orgânicas vinculadas ao Consad, será do diretor-presidente.

3.4 Caberá aos superintendentes regionais, sem prejuízo de suas atribuições regimentais:

a) selecionar e priorizar as propostas das ações de capacitação identificadas em suas unidades orgânicas; e

b) autorizar a participação de empregado em ação de capacitação externa, que não apresenta custo, realizada em sua respectiva localidade de lotação.

3.5 Caberá ao gerente-executivo da Área de Administração e Tecnologia - AA, na Administração Central – AC, sem prejuízo de suas atribuições regimentais:

a) selecionar as ações de capacitação passíveis de serem atendidas com base na disponibilidade orçamentária aprovada para o exercício; e

b) autorizar a participação de empregado em ação de capacitação externa, que não apresenta custo, realizada em sua respectiva localidade de lotação.

3.6 Compete à Gerência de Gestão de Pessoas – AA/GGP, na AC, sem prejuízo de suas competências regimentais:

a) elaborar e executar as diretrizes de capacitação coerentes com a Política de Gestão de Pessoas da Codevasf e demais legislações aplicáveis;

b) elaborar, divulgar e operacionalizar, em articulação com as Superintendências Regionais - SR, o Plano de Capacitação e o Programa Anual de Capacitação;

c) disponibilizar as ações de capacitação internas, coordenação pedagógica, controle e registro de frequência, emissão e registro de certificados no Portal Corporativo de Sistemas de Informação da Codevasf;

d) analisar e instruir os pedidos de capacitação extra programada;

e) analisar e instruir os pedidos de pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu*, da Sede, com afastamento integral ou parcial, no Brasil ou no Exterior e encaminhar ao titular da Área de Administração e Tecnologia – AA; e

f) analisar e encaminhar ao titular da Área de Administração e Tecnologia - AA, os pedidos de pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu* das Superintendências Regionais - SR.

3.7 Compete às Gerências Regionais de Administração e Tecnologia - GRA e às Unidades Regionais de Gestão de Pessoas - GRA/UGP ou às Gerências de Gestão Regionais – SR/GGR, nas respectivas SR, sem prejuízo de suas competências regimentais:

a) analisar e instruir os pedidos de capacitação extra programada e encaminhar à Gerência de Gestão de Pessoas – AA/GGP, na Administração Central - AC;

b) disponibilizar coordenação pedagógica, controle e registro de frequência e emissão de certificados por ocasião da realização das ações de capacitação;

c) analisar e instruir os pedidos de pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu* da Superintendência Regional - SR, com afastamento integral ou parcial, no Brasil ou no Exterior, e encaminhar para a AA/GGP na AC; e

d) divulgar e operacionalizar, em conjunto com a AA/GGP, as ações contempladas no Plano de Capacitação.

3.8 Compete às chefias imediata e mediata das unidades orgânicas, sem prejuízo de suas atribuições regimentais:

a) identificar e justificar as necessidades de capacitação dos empregados de sua unidade orgânica; e

b) regularizar o registro da frequência do empregado, sob sua responsabilidade, em caso de afastamento parcial, para participação em ação de capacitação de pós-graduação, no mês de ocorrência da ação.

3.9 Caberá ao empregado:

a) analisar, em conjunto com a chefia imediata, as competências a serem desenvolvidas e as necessidades de capacitação;

b) buscar sua auto capacitação;

c) encaminhar as solicitações de capacitação;

d) registrar em sistema informatizado, disponível no ambiente de sistemas corporativos, o certificado de conclusão da ação de capacitação externa, imediatamente após o seu recebimento;

e) comprovar, semestralmente, a frequência e o aproveitamento em curso de pós-graduação com afastamento parcial, junto à chefia imediata e à Gerência de Gestão de Pessoas – AA/GGP, na Administração Central, ou Unidade Regional de Gestão de Pessoas - GRA/UGP ou Gerência de Gestão Regional – SR/GGR, nas respectivas Superintendências Regionais - SR;

f) apresentar declaração, certificado e relatório de participação em ação de capacitação;

g) efetuar seu cadastro como instrutor interno, caso seja de seu interesse;

h) compartilhar os conhecimentos adquiridos nas ações de capacitação de modo a surtir efeito multiplicador junto aos demais empregados envolvidos com atividades relacionadas ou não à capacitação; e

i) divulgar o trabalho desenvolvido em decorrência da ação de capacitação, quando demandado pela Codevasf.

3.10 Compete à unidade orgânica de lotação do(a) demandante da ação de capacitação providenciar o apoio logístico junto às unidades orgânicas competentes.

4 DESENVOLVIMENTO

4.1 Elaboração do Plano de Capacitação da Codevasf

4.1.1 As Áreas, as unidades orgânicas vinculadas à Presidência e as unidades orgânicas vinculadas ao Conselho de Administração, na Administração Central - AC, as Gerências Regionais e as unidades orgânicas vinculadas às respectivas Superintendências Regionais - SR, com orientação da Gerência

de Gestão de Pessoas – AA/GGP, na AC, procederão ao levantamento das necessidades de capacitação a serem realizadas em um determinado período na Codevasf, em conformidade com o Planejamento Estratégico Institucional - PEI e a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros estimados.

4.1.1.1 As ações de capacitação levantadas e priorizadas pelas unidades orgânicas citadas no subitem 4.1.1 serão, também, submetidas à priorização pelos respectivos titulares.

4.1.2 Os titulares das Áreas, das unidades orgânicas vinculadas à Presidência e das unidades orgânicas vinculadas ao Conselho de Administração - Consad, na Administração Central - AC, das Unidades Regionais de Gestão de Pessoas – GRA/UGP e das Gerências de Gestão Regionais – SR/GGR, nas respectivas SR, encaminharão seus respectivos levantamentos das necessidades de capacitação, devidamente priorizados, à Unidade de Desenvolvimento de Pessoas – AA/GGP/UDP na AC.

4.1.3 A Unidade de Desenvolvimento de Pessoas – AA/GGP/UDP, na AC, com base nos levantamentos das necessidades de capacitação priorizadas recebidas, em articulação com as unidades orgânicas demandantes elaborará o Plano de Capacitação da Codevasf para um determinado período, que será submetido à aprovação do titular da Área de Administração e Tecnologia – AA e do diretor-presidente.

4.2 Elaboração do Projeto Inicial da Ação de Capacitação

4.2.1 A Unidade de Desenvolvimento de Pessoas – AA/GGP/UDP, na AC, com base nos levantamentos das necessidades de capacitação, em conjunto com as Unidades Regionais de Gestão de Pessoas – GRA/UGP e Gerências de Gestão Regionais – SR/GGR, nas respectivas SR, e com as unidades orgânicas demandantes, elaborará os projetos iniciais das ações de capacitação previstas para um determinado ano, conforme modelo constante do Anexo A, disponível em sistema informatizado.

4.3 Elaboração do Projeto Básico de Ação de Capacitação

4.3.1 A Unidade de Desenvolvimento de Pessoas – AA/GGP/UDP, na AC, com base nos levantamentos das necessidades de capacitação, em conjunto com as Unidades Regionais de Gestão de Pessoas – GRA/UGP e Gerências de Gestão Regionais – SR/GGR, nas respectivas SR, e com as unidades orgânicas demandantes, elaborará os projetos básicos das ações de capacitação a serem contratadas, conforme modelo constante do Anexo B, disponível em sistema informatizado.

4.4 Elaboração do Programa Anual de Capacitação

4.4.1 A Unidade de Desenvolvimento de Pessoas – AA/GGP/UDP, na Administração Central – AC, elaborará o Programa Anual de Capacitação contendo:

a) projetos iniciais de ações de capacitação a serem realizadas no exercício;

b) demonstrativo de custos consolidado das ações de capacitação previstas para o exercício; e

c) estimativa de recursos destinados à cobertura de ações de capacitação não previstas no Programa.

4.4.2 O titular da AA selecionará os projetos iniciais das ações de capacitação possíveis de serem atendidos com base na disponibilidade orçamentária, aprovada para o exercício, nas diretrizes estabelecidas no Plano de Capacitação, no Planejamento Estratégico Institucional – PEI, nos projetos e programas de governo, linhas de negócio da Codevasf e demais prioridades institucionais.

4.4.3 O titular da Área de Administração e Tecnologia – AA, na AC, submeterá o Programa Anual de Capacitação à aprovação do diretor-presidente.

4.4.4 A Unidade de Desenvolvimento de Pessoas – AA/GGP/UDP, na AC, ao final do exercício, elaborará relatório contendo demonstrativo de execução do Programa Anual de Capacitação.

4.5 Cadastramento de Instrutores Internos

4.5.1 A participação de instrutores internos será permitida em ações de capacitação promovidas ou patrocinadas pela Codevasf, preferencialmente para capacitar empregados da Empresa.

4.5.2 A instrutoria interna não será remunerada, em qualquer hipótese.

4.5.3 O empregado interessado em atuar como instrutor interno deverá se cadastrar no sistema informatizado específico, disponível no ambiente de sistemas corporativos da Empresa, indicando a(s) área(s) de conhecimento a ser(em) ministrada(s) e comprovando os conhecimentos técnicos e didáticos, a experiência profissional e a formação acadêmica compatíveis com as áreas de conhecimentos pretendidas.

4.5.3.1 A homologação do cadastro do empregado no sistema informatizado específico, disponível no ambiente de sistemas corporativos da Empresa será realizada pela Gerência de Gestão de Pessoas - AA/GGP, na AC.

4.5.4 As eventuais comprovações de conhecimentos, formações e experiências serão realizadas previamente à atuação do empregado como instrutor.

4.6 Atuação como Instrutor Interno

4.6.1 A atuação do empregado como instrutor interno da Codevasf poderá ocorrer por demanda da Empresa ou por interesse próprio, desde que seja previamente cadastrado no sistema informatizado específico, disponível no ambiente de sistemas corporativos da Empresa.

4.6.2 O empregado selecionado para ministrar capacitação interna na Codevasf e sua chefia imediata serão consultados, formalmente, pela Gerência de Gestão de Pessoas - AA/GGP, na Administração Central – AC, quanto à sua disponibilidade para ministrar a ação de capacitação.

4.6.2.1 Caso não haja disponibilidade do empregado selecionado, a AA/GGP fará nova consulta ao sistema informatizado de cadastramento, disponível no ambiente de sistemas corporativos da Empresa.

4.6.3 O empregado instrutor interno deverá atuar nas atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução, avaliação, elaboração de material didático e de provas/testes, incluindo as atividades de elaboração do "Plano de Ensino", conforme Anexo C, disponibilizado em sistema informatizado.

4.6.4 A Codevasf, guardada a autoria e respeitado o direito de uso pelo autor, estará autorizada a utilizar de forma irrestrita o material didático elaborado para quaisquer eventos de capacitação, podendo inclusive fazer sua divulgação no âmbito da Empresa.

4.6.5 As atividades preparatórias para as ações de capacitação com instrutoria interna, tais como elaboração de material didático e teste de equipamentos deverão ser realizadas em horário de expediente, desde que não ultrapassem a 2 (duas) horas diárias de trabalho.

4.6.6 Quando o empregado tiver que atuar como instrutor interno ou externo fora da localidade de lotação, as despesas com passagens e diárias durante o treinamento serão de responsabilidade da Codevasf, desde que:

a) haja interesse da Empresa;

b) haja disponibilidade de recursos orçamentários;

c) obedeça ao disposto na Norma de Custeio de Viagem (N-201);

d) seja apreciado pelo titular da Área de Administração e Tecnologia – AA; e

e) aprovado pelo diretor-presidente.

4.6.7 A participação de empregados como instrutores internos, sem despesas de qualquer natureza para a Codevasf, será autorizada pelo titular da Área de Administração e Tecnologia – AA, na Administração Central - AC, ou pelos respectivos superintendentes regionais, nas Superintendências Regionais - SR, mediante anuência das chefias imediata e mediata e instrução técnica da Unidade de Desenvolvimento de Pessoas – AA/GGP/UDP, na AC, ou da respectiva Unidade Regional de Gestão de Pessoas – GRA/UGP ou Gerência de Gestão Regional – SR/GGR, respectivamente.

4.6.8 As ações de capacitação com instrutoria interna, com despesas de qualquer natureza, estarão condicionadas à disponibilidade orçamentária e autorização pelo diretor-presidente.

4.6.9 A emissão de Autorização de Viagem - AV para empregado participar de ações de capacitação como instrutor interno observará o disposto na Norma de Custeio de Viagem (N - 201).

4.7 Ações de Capacitação

4.7.1 As ações de capacitação serão divulgadas pela Gerência de Gestão de Pessoas – AA/GGP, na Administração Central - AC, e pelas Unidades Regionais de Gestão de Pessoas – GRA/UGP e Gerências de Gestão Regionais -SR/GGR, nas respectivas Superintendências Regionais - SR, por meios de comunicação, em articulação com as chefias das unidades orgânicas da Empresa.

4.7.2 Caso seja necessário processo seletivo para participação em ações de capacitação, a seleção de participantes ficará a cargo da Gerência de Gestão de Pessoas – AA/GGP, na AC, e das Unidades Regionais de Gestão de Pessoas – GRA/UGP e das Gerências de Gestão Regionais – SR/GGR, nas

respectivas SR, em articulação com as chefias das unidades orgânicas da Empresa, com base nos dados a serem solicitados no momento da inscrição.

4.7.3 O candidato, ao se inscrever, deverá observar o atendimento aos requisitos específicos à capacitação, preencher a ficha de inscrição a ser disponibilizada pela Gerência de Gestão de Pessoas – AA/GGP.

4.7.4 A avaliação das informações apresentadas pelos candidatos à capacitação será realizada pela Gerência de Gestão de Pessoas – AA/GGP, na AC, e pelas Unidades Regionais de Gestão de Pessoas - GRA/UGP ou pelas Gerências de Gestão Regionais – SR/GGR, nas respectivas SR, em articulação com as chefias das unidades orgânicas da Empresa e levará em consideração os seguintes critérios:

a) o atendimento dos requisitos estabelecidos e aprovados previamente para a participação na ação de capacitação;

b) a atuação profissional em atividades atuais ou futuras, específicas à unidade orgânica a qual o candidato está vinculado; e

c) a importância da capacitação para o candidato como condição imediata de garantia de pleno desenvolvimento de suas atividades junto à Empresa.

4.7.4.1 Caso existam candidatos à determinada ação de capacitação com vagas limitadas, com condições similares de preenchimento de requisitos, a seleção ocorrerá mediante consulta à chefia imediata, que deverá observar e levar em consideração, entre outros, os seguintes aspectos:

a) maior grau de envolvimento e comprometimento em atividades correlatas à capacitação solicitada;

b) menor capacitação adquirida anteriormente na temática pretendida;

c) conduta ética e íntegra dos candidatos, nos termos do Código de Conduta Ética e Integridade e demais normativos internos e externos;

d) maiores pontuações nos processos de avaliação de desempenho anteriores; e

e) pertinência da justificada apresentada para inscrição na capacitação, a ser avaliada pela Gerência de Gestão de Pessoas – AA/GGP e pelos gestores dos candidatos.

4.7.5 As ações de capacitação poderão ser nas seguintes modalidades:

a) Presencial;

b) Semipresencial; e

c) À distância (on line).

4.7.6 As ações de capacitação poderão ter a seguinte duração:

a) Curta duração**:** carga horária inferior a 80 (oitenta) horas-aula;

b) Média duração**:** carga horária igual ou superior a 80 (oitenta) hora-aula e inferior a 360 e (trezentos e sessenta) horas-aula; e

c) Longa duração**:** carga horária igual ou superior a 360 (trezentos e sessenta) horas-aula.

4.7.7 Quanto a natureza de despesa, as ações de capacitação poderão ser:

a) com ônus;

b) com ônus limitado; e

c) sem ônus.

4.7.8 A participação de empregado em ações de capacitação será vedada quando estiver em afastamento legal (férias, licenças, abonos).

4.7.9 A solicitação para capacitação será feita por meio do formulário "Solicitação de Capacitação", Anexo D, se a capacitação for no Brasil e do formulário para afastamento do país, disponibilizado pelo Ministério Supervisor, se a capacitação for no exterior, com anuência das chefias imediata e mediata.

4.7.9.1 As solicitações de capacitação das Superintendências Regionais - SR serão encaminhadas às respectivas Unidades Regionais de Gestão de Pessoas – GRA/UGP ou Gerências de Gestão Regionais – SR/GGR que as encaminharão, devidamente instruídas, à Gerência de Gestão de Pessoas - AA/GGP, na Administração Central - AC.

4.7.9.2 As solicitações de capacitação da Administração Central serão encaminhadas à Gerência de Gestão de Pessoas - AA/GGP, para as providências decorrentes.

4.7.9.3 O encaminhamento das solicitações de capacitação à AA/GGP, na AC, deverá ocorrer com antecedência mínima de:

a) 45 (quarenta e cinco) dias antes da data prevista para o início da capacitação ou da viagem, para capacitação de **curta** e **média duração**; e

b) 90 (noventa) dias antes da data prevista para o início da capacitação ou da viagem, para capacitação de **longa duração**.

4.7.10 O resultado da solicitação do empregado para participar de ação de capacitação será emitido em até 10 (dez) dias úteis antes do início do evento ou da viagem.

4.8 Ações de Capacitação com Ônus para a Codevasf

4.8.1 As ações de capacitação poderão ser integralmente ou parcialmente custeadas pela Codevasf ou pelo empregado.

4.8.2 A contratação de ações de capacitação com custo, previstas no Programa Anual de Capacitação, ocorrerá de acordo com os instrumentos normativos internos e a legislação aplicável aos contratos e convênios em vigência, mediante Nota Técnica da Unidade de Desenvolvimento de Pessoas - AA/GGP/UDP, na Administração Central – AC ou da Unidade Regional de Gestão de Pessoas - GRA/UGP ou Gerência de Gestão Regional – SR/GGR, nas respectivas Superintendências Regionais – SR e aprovação pelo titular da Área de Administração e Tecnologia - AA e do diretor-presidente ou da Diretoria Executiva - DEX, observados os limites de competência estabelecidos em Resolução específica.

4.8.3 A participação em ações de capacitação não previstas no Programa Anual de Capacitação, ficará condicionada à justificativa técnica da chefia imediata, concordância da chefia mediata, autorização do diretor-presidente, disponibilidade orçamentária e financeira e estar atrelada ao Planejamento Estratégico Institucional – PEI, projetos e programas de governo, linhas de negócio da Codevasf e demais prioridades institucionais.

4.8.4 Quando o detalhamento de custos das ações de capacitação, constante do "Projeto Básico de Ação de Capacitação", Anexo B, revelar valor superior à estimativa inicial, a suplementação de recursos deverá ser solicitada pela Gerência de Gestão de Pessoas – AA/GGP ao titular da Área de Administração e Tecnologia – AA.

4.8.5 A capacitação iniciada e custeada pelo empregado sem autorização prévia não será homologada e nem a ele ressarcida.

4.8.6 A emissão da Autorização de Viagem - AV para empregado participar de ação de capacitação será realizada pela unidade orgânica de lotação do empregado participante ou, quando não for possível, pela Área ou Superintendência Regional responsável pelo custeio das despesas com os respectivos deslocamentos, observado o disposto na Norma de Custeio de Viagem (N - 201).

4.8.7 A emissão da nota de empenho para as ações de capacitação será precedida de análise e instrução da Unidade Regional de Gestão de Pessoas - GRA/UGP ou Gerência de Gestão Regional – SR/GGR, da respectiva SR, ou pela Unidade de Desenvolvimento de Pessoas - AA/GGP/UDP, na AC, e autorização do diretor-presidente.

4.9 Ações de Capacitação sem Ônus para a Codevasf

4.9.1 A participação do empregado em ações de capacitação poderá ocorrer com instrutoria externa sem custos, mediante a anuência da chefia imediata e autorização do gerente-executivo da Área de Administração e Tecnologia – AA, na Administração Central - AC ou do superintendente regional, na respectiva Superintendência Regional – SR, precedida de instrução técnica da AA.

4.9.2 A liberação do empregado poderá ser concedida, excepcionalmente, pela chefia imediata caso não haja tempo hábil para autorização conforme previsto no subitem 4.9.1.

4.9.2.1 Após a conclusão da ação de capacitação, o empregado deverá registrar, imediatamente, o respectivo certificado em sistema informatizado, disponível no Portal Corporativo de Sistemas de Informação da Codevasf (portal.codevasf.gov.br).

4.9.2.2 A chefia imediata comunicará a conclusão da ação de capacitação à Gerência de Gestão de Pessoas – AA/GGP, na AC ou à Unidade Regional de Gestão de Pessoas – GRA/UGP ou à Gerência de Gestão Regional – SR/GGR, da respectiva Superintendência Regional - SR, com vistas à regularização do registro da frequência, conforme disposto na Norma de Controle de Frequência (N-210).

4.10 Ações de Capacitação de Pós-Graduação

4.10.1 Modalidades de pós-graduação:

a) Pós-graduação *Lato Sensu* - curso de especialização ou equivalente, com carga-horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;

b) Pós-graduação *Stricto Sensu* – programa de mestrado e doutorado; e

c) Pós-doutorado – atividade de pesquisa científica que se faz depois de concluir o Doutorado.

4.10.2 As solicitações de cursos de pós-graduação deverão observar os seguintes aspectos:

a) compatibilidade entre o curso pretendido com as atividades desenvolvidas pelo empregado, em consonância com os objetivos estratégicos da Codevasf;

b) a participação nos cursos deverá ocorrer, preferencialmente, em local e horário compatíveis com o pleno exercício do cargo;

c) apresentar experiência profissional (tempo de efetivo exercício, preferencialmente, na área de atuação a que se refere o tema e o conteúdo do curso);

d) conter parecer do titular da unidade de lotação do empregado, com a concordância do gerente, gerente-executivo ou diretor, na Administração Central – AC ou do superintendente regional, na respectiva SR, conforme o caso; e

e) conter resumo do anteprojeto da especialização, do mestrado ou do doutorado, observado se o tema/linha de pesquisa a ser desenvolvida pelo empregado está voltado ao interesse da Codevasf, bem como a sua aplicabilidade.

4.10.2.1 Os cursos de pós-graduação somente serão analisados se tiverem vinculação aos objetivos estratégicos previstos no Planejamento Estratégico da Codevasf.

4.10.3 As ações de capacitação de pós-graduação poderão ser ofertadas e custeadas pela Empresa, sendo estimuladas as modalidades de ensino à distância e semipresencial, ministradas por escolas do governo ou por instituições de ensino superior, públicas ou privadas, reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC, cujo conteúdo programático contemple área de conhecimento específico de interesse da Codevasf, compatibilizando, sempre que possível, a jornada de trabalho com as atividades acadêmicas.

4.10.3.1 O afastamento parcial para participar de ação de capacitação de pós-graduação, na modalidade presencial, não excederá a 12 (doze) horas semanais ou 48 (quarenta e oito) horas mensais, conforme grade escolar ou calendário acadêmico a ser apresentado, semestralmente, pelo empregado e aprovado pela Codevasf.

4.10.4 A participação de empregado em ação de pós-graduação, com ou sem afastamento, patrocinada ou copatrocinada pela Codevasf estará condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira.

4.10.5 O candidato ao curso de pós-graduação deverá preencher a “Autodeclaração dos Requisitos de Pós-Graduação”, Anexo E, atestando quanto ao atendimento aos requisitos nela contidos.

4.10.5.1 O formulário citado no subitem 4.10.5, constante do Anexo E, deverá conter a anuência do diretor ou superintendente regional responsável pela unidade orgânica de lotação do empregado solicitante.

4.10.6 Atendidos os requisitos constantes do subitem 4.10.5, a solicitação para participar em ações de pós-graduação ocorrerá por meio de processo digital, instruído pela AA/GGP/UDP, na Administração Central - AC ou pela GRA/UGP ou SR/GGR, na respectiva Superintendência Regional - SR, devendo ser anexados os seguintes documentos:

a) currículo na plataforma Lattes ou equivalente;

b) prospecto do curso onde constem objetivos, conteúdo programático, valor do curso, carga horária, período e local de realização;

c) tradução assinada e carimbada por tradutor, se em outro idioma;

d) resumo do anteprojeto da especialização, do mestrado ou do doutorado demonstrando se o tema/linha de pesquisa a ser desenvolvida está voltado ao interesse da Codevasf, bem como a sua aplicabilidade às atividades exercidas na Empresa;

e) nota técnica da chefia imediata da unidade de lotação do empregado, com concordância da chefia mediata, contendo:
   1. o interesse da unidade de lotação quanto à participação do requerente no curso e a importância para a capacitação e atualização das competências do empregado; e
   2. a relevância do curso para o desempenho das atribuições do empregado junto à Codevasf;

f) autorização do empregado para a divulgação do trabalho final do curso;

g) declaração de valor da bolsa de estudo/auxílio financeiro, se houver; e

h) "Termo de Compromisso e Responsabilidade", conforme Anexo F, preenchido e assinado.

4.10.7 Além dos documentos solicitados no subitem 4.10.6, na hipótese de curso a ser realizado no exterior, deverá constar no processo os seguintes documentos:

a) formulário para afastamento do país, disponibilizado pelo Ministério Supervisor, preenchido e assinado pelo participante da viagem e pelo diretor-presidente da Codevasf; e

b) carta convite/aceite original, se houver, informando sobre o objetivo, a programação prevista e o financiamento da viagem, que se for em outro idioma deverá ser apresentada a tradução assinada e carimbada por tradutor.

4.10.8 A participação em ação de capacitação de pós-graduação, com afastamento em período parcial ou integral, será submetida à aprovação da autoridade competente, somente se o empregado estiver aprovado em processo seletivo como aluno regular.

4.10.9 A participação em ação de capacitação de pós-graduação, com afastamento em período parcial, poderá ocorrer na condição de aluno especial, mediante anuência das chefias imediata e mediata e concordância da autoridade competente.

4.11 Afastamento

4.11.1 Qualquer alteração na modalidade de capacitação ou na condição de afastamento deverá ser imediatamente formalizada junto à Codevasf para posterior submissão à deliberação das autoridades competentes.

4.11.2 É vedado celebrar outro contrato de trabalho, para vigorar durante o período de afastamento do empregado.

4.11.3 O empregado que se afastar para participar de ação de capacitação de pós-graduação ou longa duração, no Brasil ou no exterior, não poderá licenciar-se para tratar de assuntos particulares nem pedir exoneração ou dispensa do cargo ou emprego efetivo, antes de decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contados a partir do seu retorno ao trabalho, salvo mediante indenização das despesas havidas com seu afastamento, inclusive remuneração.

4.11.4 Afastamento para Capacitação no Brasil

4.11.4.1 No caso de ação de capacitação a ser realizada **na localidade de lotação** do empregado, em tempo integral ou parcial, coincidente com o seu horário de trabalho, a Codevasf garantirá:

a) frequência integral; e

b) direitos como se estivesse em serviço, exceto gratificação de função de confiança quando houver afastamento integral das atividades por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.

4.11.4.2 No caso de ação de capacitação a ser realizada **fora da localidade de lotação** do empregado, a Codevasf poderá conceder de acordo com a disponibilidade orçamentária e a critério exclusivo da Empresa:

a) **Para ação de capacitação de iniciativa da Codevasf:**
   1) salário integral, exceto gratificação de função de confiança, quando houver afastamento integral das atividades por mais de 30 (trinta) dias consecutivos;
   2) direitos como se estivesse em serviço;
   3) passagem de ida e volta ao local de curso;
   4) diárias relativas ao período previsto para as aulas presenciais, quando a duração deste for de até 30 (trinta) dias; e
   5) no caso de cursos de pós-graduação, adicional mensal de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário-base, quando o curso tiver atividades presenciais com duração superior a 30 (trinta) dias consecutivos e exigir mudança de domicílio ou cidade.

b) **Para ação de capacitação de iniciativa do empregado em área de interesse da Codevasf:**
   1) salário integral, exceto gratificação de função de confiança, quando houver afastamento integral das atividades por mais de 30 (trinta) dias consecutivos; e
   2) direitos como se estivesse em serviço.

4.11.4.3 Quanto ao adicional mensal de que trata o subitem 4.11.4.2, alínea “a”, item “5”, fica definido que:

a) será concedido a partir do mês de início do curso e enquanto perdurar o afastamento; e

b) não será concedido caso o empregado perceba auxílio financeiro de qualquer espécie, concedido pela entidade promotora ou por qualquer outra fonte.

4.11.4.4 O afastamento para curso de pós-graduação realizado fora da localidade de lotação do empregado, no Brasil, poderá ser autorizado em regime parcial, com a realização de teletrabalho no restante da jornada, desde que respeitadas as condições previstas em norma específica, a critério exclusivo da Empresa.

4.11.5 Afastamento para Capacitação no Exterior

4.11.5.1 Somente em casos excepcionais, a seu exclusivo critério, e quando houver disponibilidade orçamentária e financeira, a Codevasf poderá custear ações de capacitação no exterior exclusivamente para seus empregados pertencentes ao quadro efetivo da Empresa, de acordo com os dispositivos legais e administrativos vigentes.

4.11.5.2 As oportunidades externas de capacitação ou cursos de pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu* provenientes de projetos especiais ou de cooperação nacional e internacional serão objetos de processos seletivos internos, a serem amplamente divulgados em edital específico.

4.11.5.3 As ações de capacitação no Exterior só poderão ser solicitadas quando não houver similares no Brasil ou quando envolverem níveis de qualidade não atendidos pelos cursos nacionais.

4.11.5.4 Para participar de programa de pós-graduação *lato sensu* ou *stricto sensu* ou de pós-doutorado no exterior, poderá ser concedido ao empregado “afastamento para capacitação com ônus” ou “afastamento para capacitação com ônus limitado”.

4.11.5.5 A obtenção pelo empregado de qualquer auxílio financeiro concedido no exterior, altera a natureza da despesa para “afastamento para capacitação com ônus”.

4.12 Prazo de Afastamento para Capacitação

4.12.1 O afastamento para capacitação observará os seguintes prazos máximos:

a) até 24 (vinte e quatro) meses, para mestrado;

b) até 48 (quarenta e oito) meses, para doutorado; e

c) até 12 (doze) meses, para pós-doutorado ou pós-graduação *lato sensu*, quando realizadas no exterior.

4.12.1.1 Os prazos de afastamento para capacitação poderão ser prorrogados, desde que respeitados os prazos máximos previstos no subitem 4.12.1, mediante solicitação do interessado, com antecedência mínima de até 30 (trinta) dias úteis do término da concessão inicial, contendo a necessidade de extensão do prazo de afastamento acompanhada de justificativa fundamentada.

4.12.1.2 O prazo de afastamento para capacitação no exterior não poderá exceder a 4 (quatro) anos consecutivos, conforme disposto no Decreto nº 91.800, de 18 de outubro de 1985, incluídos, nesse prazo, as possíveis prorrogações e os trabalhos de campo, ainda que realizados no Brasil.

4.12.1.3 Concluída a capacitação, o empregado somente poderá afastar-se do Brasil com a mesma finalidade, depois de decorrido prazo igual do seu último afastamento, exceto quando o afastamento tiver por objetivo a apresentação de trabalho final ou defesa da Dissertação de Mestrado ou Tese de Doutorado, indispensável à obtenção do correspondente título de pós-graduação.

4.12.1.4 O tempo de permanência no País, necessário para a preparação do trabalho ou tese, será considerado como segmento do período de afastamento.

4.12.1.5 O período de afastamento integral para participação presencial em cursos de pós-graduação terá início após o usufruto do saldo do período de férias existente e as férias vincendas durante o período de afastamento do empregado deverão coincidir com os períodos de férias da instituição de ensino onde a capacitação estiver sendo realizada.

4.12.1.6 O pedido de afastamento do Brasil para participação em ações de capacitação será encaminhado para autorização do Ministro, observado o prazo estipulado pelo Ministério Supervisor.

4.12.1.7 Autorizado o afastamento o pedido de emissão ou revalidação de Passaporte de Serviço (azul) e de emissão de nota verbal para a concessão de visto, caso o País exija, será encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores – MRE, juntamente com a documentação do empregado autorizado a se afastar do Brasil para participar de ações de capacitação, de acordo com as orientações estabelecidas pelo órgão competente.

4.12.1.8 Quando se tratar de curso de capacitação no exterior, deverá ser obedecido o disposto na legislação específica que trata de viagens ao exterior, a serviço ou com o fim de capacitação para os empregados públicos federais.

4.13 Ensino a Distância – EAD

4.13.1 O desenvolvimento e a veiculação de ações de capacitação de Ensino a Distância – EAD, em todos os níveis, será incentivado em instituições credenciadas pela União, desde que sejam observadas as condições de acessibilidade e os meios utilizados que possam oferecer vantagens como flexibilidade, comodidade e custo-benefício.

4.13.2 A Codevasf poderá, a seu exclusivo critério, e conforme disponibilidade orçamentária e financeira, garantir aos empregados autorizados a participar de ações de capacitação na modalidade de Ensino a Distância - EAD, com atividades presenciais, nas instituições de ensino ou nos polos de educação a distância, nas condições previstas no subitem 4.11.4.2, alíneas “a” e “b”.

4.14 Acompanhamento e Avaliação das Ações de Capacitação

4.14.1 As ações de capacitação externas e internas serão comprovadas pela frequência, envio de informações e documentos necessários a serem repassados durante a sua realização e terão acompanhamento e avaliação comprovada de acordo com as seguintes disposições:

a) para curso interno, a Gerência de Gestão de Pessoas - AA/GGP, na Administração Central – AC, as Unidades Regionais de Gestão de Pessoas – GRA/UGP ou as Gerências de Gestão Regionais – SR/GGR, nas respectivas SR deverão autuar processo e elaborar relatórios para acompanhamento e avaliação durante e após a ação de capacitação, conforme o caso; e

b) para curso externo, o treinando deverá apresentar à Unidade de Desenvolvimento de Pessoas – AA/GGP/UDP, na AC, relatório com a seguinte periodicidade:
   1) ação de capacitação de curta e média duração: relatório, avaliação e certificado ao final da ação; e
   2) ação de longa duração: relatório acadêmico das atividades desenvolvidas e histórico escolar a cada 6 (seis) meses e ao final do curso.

4.14.2 A avaliação da ação de capacitação dimensionará resultados quanto à eficiência e à eficácia da aprendizagem na melhoria do desempenho individual e institucional, possibilitando à aferição do efeito multiplicador das capacitações no repasse dos conhecimentos adquiridos a outros empregados que exerçam atividades correlatas.

4.14.3 A avaliação mencionada no subitem 4.14.2 poderá ser a curto prazo (reação) ou a longo prazo (resultado).

4.14.3.1 A avaliação a curto prazo (reação) ocorrerá nos seguintes casos:

a) capacitação interna: utilizando informações prestadas por meio dos instrumentos adotados pela Gerência de Gestão de Pessoas – AA/GGP;

b) capacitação externa: utilizando informações prestadas por meio de instrumentos adotados pela instituição executora; e

c) comunicação de retorno: comunicação pelo participante, imediatamente ao seu retorno, aos demais empregados envolvidos com atividades relacionadas ou não à capacitação, de modo a surtir o efeito multiplicador com a divulgação dos conhecimentos adquiridos e/ou trabalho desenvolvido (dissertação, tese).

4.14.3.2 A avaliação a longo prazo (resultado) ocorrerá com a aplicação de instrumento a ser adotado pela Gerência de Gestão de Pessoas – AA/GGP após 6 (seis) meses do encerramento da ação de capacitação, possibilitando avaliação diretamente sobre as interferências do treinamento no desempenho individual e no desempenho mais amplo na unidade orgânica de atuação.

4.14.4 A realização da ação de capacitação será acompanhada e comprovada pela frequência, pelo lançamento do certificado e envio de correspondências, documentos e relatórios julgados necessários, que deverão ser repassados à AA/GGP durante e após a realização da ação de capacitação.

4.14.5 Após o término da ação de pós-graduação, o empregado deverá apresentar à AA/GGP os seguintes documentos:

a) no prazo de 30 (trinta) dias - declaração da instituição promotora quanto ao prazo necessário à obtenção do histórico escolar final e do certificado de conclusão;

b) Relatório Final das Ações de Pós-Graduação, pormenorizado, em que conste informação do empregado, conforme modelo constante do Anexo G;

c) no prazo de 180 (cento e oitenta) dias - diploma/certificado emitido pela instituição, histórico escolar, um exemplar em meio eletrônico da monografia, dissertação ou tese; e

d) no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data do término do afastamento do Brasil, em que o empregado fizer viagens dos tipos "com ônus" ou "com ônus limitado" para participar de ação de capacitação, ficará obrigado a apresentar relatório circunstanciado das atividades exercidas no exterior para fins de encaminhamento ao Ministério Supervisor.

4.14.5.1 O empregado enquadrado na alínea "c" do subitem 4.14.5 deverá disponibilizar cópia, em meio eletrônico, da monografia, dissertação ou tese à Biblioteca da Codevasf.

4.14.5.2 O empregado em atraso na entrega do relatório, citado no subitem 4.14.5, alínea "d", ficará impedido de pleitear novo afastamento do Brasil.

4.14.5.3 Na hipótese de o prazo previsto para a realização da ação de capacitação ser alterado pela instituição promotora, o participante deverá informar a alteração à AA/GGP, mediante correspondência subscrita pela instituição.

4.15 Desistências, Reprovações e Sanções

4.15.1 Nas ações de capacitação serão consideradas faltas passíveis de sanções:

a) desistência injustificada após o início da ação;

b) frequência inferior à estabelecida para aprovação na ação;

c) inobservância do prazo estabelecido para desistência da ação, depois de efetuada a inscrição;

d) desqualificação por aproveitamento insatisfatório em processo de avaliação ou não obtenção do grau ou título;

e) ausência não justificada do empregado às atividades da ação, no horário de expediente; e

f) mudança de curso, de área de concentração ou de instituição de ensino.

4.15.2 As seguintes penalidades poderão ser aplicadas:

a) ressarcimento das despesas realizadas com a ação de capacitação;

b) advertência, suspensão e outras de acordo com a gravidade da falta cometida; e

c) não participação em capacitação pelo período de 12 (doze) meses ou por igual período da ação, prevalecendo o que for maior.

4.15.3 O abandono, o desligamento ou a não apresentação de certificado de conclusão/participação e a não obtenção do título ou grau que justificou o seu afastamento, salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, acarretará ao empregado, além do ressarcimento previsto no subitem 4.15.2, alínea "a", impedimento de matricular-se em quaisquer cursos programados pela Codevasf,

durante 1 (um) ano para cursos de curta e média duração, e 2 (dois) anos para cursos de pós-graduação, a partir da data de encerramento do curso que motivou a penalidade.

4.15.4 A ausência não justificada do empregado às atividades da ação de capacitação realizadas no horário de expediente, ainda que respeitado o limite de faltas permitido, configurará falta ao serviço, com seus devidos efeitos legais.

4.15.5 A desistência do empregado, após a aprovação da sua participação na ação de capacitação, deverá ser comunicada à Gerência de Gestão de Pessoas -AA/GGP, por escrito, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da data do início da ação, visando uma possível substituição por outro empregado.

4.15.6 Vencido o prazo autorizado pela Codevasf para o afastamento do empregado, caso o mesmo não se apresente ao serviço, o seu Contrato de Trabalho poderá ser rescindido após 30 (trinta) dias, caracterizando abandono de emprego, sendo ainda devido o ressarcimento em dobro à Empresa das despesas efetuadas com a ação de capacitação.

4.15.7 O empregado deverá ressarcir a Codevasf com o valor equivalente ao total das despesas efetuadas, a qualquer título, em decorrência da sua participação em ações de capacitação, incluídas as despesas referentes às taxas de matrícula/inscrição/mensalidade/remuneração, passagens, diárias, ajudas de custo, salário, encargos sociais e quaisquer vantagens pecuniárias percebidas durante o curso, nas seguintes hipóteses e condições:

a) no caso de reprovação, abandono, trancamento ou desligamento do curso antes de sua conclusão; e

b) no caso de exoneração ou demissão, durante a realização do curso.

4.15.7.1 No caso de exoneração ou demissão, durante a realização do curso, o ressarcimento será calculado pelo valor total das despesas.

4.15.7.2 Se o desligamento ocorrer após a conclusão do curso, o ressarcimento será calculado pelo valor das despesas proporcionais ao período complementar da carência prevista.

4.15.8 No caso de o empregado ter sido contemplado com afastamento integral das atividades do trabalho para participar de ação de capacitação, o cálculo do ressarcimento deverá levar em consideração inclusive a remuneração paga ao empregado durante o período de afastamento.

4.15.9 Findo o prazo autorizado para a realização do treinamento e não ocorrendo a apresentação/retorno do empregado no prazo máximo de 30 (trinta) dias em sua unidade de lotação, os dias de ausência serão considerados faltas injustificadas, com a cessação dos salários e quaisquer outros benefícios concedidos.

4.15.10 O empregado estará isento do ressarcimento:

a) quando sua participação na ação for interrompida, em virtude da necessidade do serviço, formalmente autorizada pela Diretoria Executiva, mediante justificativa da chefia

imediata, que deverá demonstrar a relevância do trabalho em detrimento da ação de capacitação;

b) por transferência a serviço, por interesse da Empresa, com mudança de lotação, que impeça a continuidade da participação ou aproveitamento no curso; e

c) por licenças e/ou afastamentos, de caráter não optativo, que impeçam a continuidade da participação ou aproveitamento no curso.

4.15.11 O empregado estará isento do ressarcimento e das sanções previstas quando interromper sua participação na ação de capacitação em virtude de licença por doença grave própria, do cônjuge ou de parente de primeiro grau, devidamente comprovada por laudo pericial médico ou por justificativa endossada pelo titular da unidade orgânica de lotação e homologada pela Diretoria Executiva.

4.15.12 Será vedado ao empregado em treinamento envolver-se em qualquer atividade, voluntária ou não, alheia à grade curricular do seu curso.

4.15.13 O empregado responderá administrativa e penalmente por quaisquer informações inverídicas relacionadas à ação de capacitação ou à instituição de ensino ou curso, que induzam a Codevasf ao erro.

5 DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 O tempo dedicado ao treinamento será considerado como de efetivo exercício do trabalho, sendo obrigatória a frequência de pelo menos 90% (noventa por cento) das atividades programadas.

5.2 A não observância ao disposto nesta Norma submeterá o empregado e a respectiva chefia imediata aos procedimentos e/ou sanções previstas nesta Norma, no Regulamento de Pessoal e na Norma de Apuração Correcional (N-359).

5.3 Os prazos citados nesta Norma poderão ser, excepcionalmente, flexibilizados desde que devidamente justificados pelo empregado e pela chefia imediata.

5.4 O (s) anexo (s) poderá (ão) ser alterado (s) pela Unidade de Gestão Normativa e de Processos – AE/GPE/UNP, por solicitação da unidade gestora deste normativo, sem a necessidade de aprovação pela Diretoria Executiva – DEX, desde que não conflitem com o disposto nesta Norma.

5.5 As dúvidas de interpretação quanto ao mérito redacional, técnico e operacional da presente Norma serão dirimidas pela unidade gestora deste normativo, a Gerência de Gestão de Pessoas - AA/GGP.

5.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva – DEX.

Anexo A – Projeto Inicial de Ação de Capacitação

CODEVASF	PROJETO INICIAL DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

PROJETO
1 - CURSO / TEMA:
2 - PÚBLICO ALVO:
3 - MODALIDADE: ☐ - PRESENCIAL ☐ - SEMIPRESENCIAL ☐ - À DISTÂNCIA
4 – NÚMERO ESTIMADO DE PARTICIPANTES:
5 – ESTIMATIVA DE CUSTOS:
6 – EXPECTATIVA DE REALIZAÇÃO: ☐ - 1º SEMESTRE ☐ - 2º SEMESTRE

OBSERVAÇÕES

F O R –

Anexo B - Projeto Básico de Ação de Capacitação

CODEVASF	PROJETO BÁSICO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

1 - PROJETO
1.1 - JUSTIFICATIVA:
1.2 - OBJETO:
1.3 – PRAZO DE EXECUÇÃO:

2 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 – OBJETIVO DA CAPACITAÇÃO:
2.2 – PÚBLICO ALVO:
2.3 – CARGA HORÁRIA:
2.4 – MATERIAL INSTITUCIONAL:
2.5 – LOCALIDADE:
2.6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

3 - METODOLOGIA

4 – ESTIMATIVA DE CUSTOS

5 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

F O R –

Anexo C – Plano de Ensino

CODEVASF	PLANO DE ENSINO

1 - MODELO
1.1 – NOME DO CURSO:
1.2 – TÍTULO DA DISCIPLINA / TEMA:
1.3 – PROFESSOR / INSTRUTOR:
1.4 – PERÍODO:
1.5 – HORÁRIO:
1.6 – CARGA HORÁRIA:

2 – OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM

3 – EMENTA

4 – METODOLOGIA

5 – RECURSOS DIÁTICOS NECESSÁRIOS

6 – AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

7 – PLANO DE AULA

8 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA

9 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

10 – DOCENTE (MINICURRÍCULO)

FOR–

Anexo D - Solicitação de Capacitação

CODEVASF	SOLICITAÇÃO DE CAPACITAÇÃO

1 – DADOS DA CAPACITAÇÃO

1.1 – NOME DO EVENTO:	☐ - PRESENCIAL	☐ - E A D
1.2 – CARGA HORÁRIA:	1.3 - PERÍODO: INÍCIO:	TÉRMINO:
1.4 – HORÁRIO:	1.5 - LIBERAÇÃO DE FREQUÊNCIA ☐ - SIM	☐ - NÃO
1.6 – LOCAL DE REALIZAÇÃO (CIDADE):		1.7 – UF:
1.8 – INSTITUIÇÃO PROMOTORA:	1.9 – CUSTO DA CAPACITAÇÃO (VALOR POR PARTICIPANTE): R$ -	
1.10 – OUTRAS DESPESAS: ☐ - DIÁRIAS ☐ - PASSAGENS ☐ - OUTRAS (ESPECIFICAR) -		

2 – OBJETIVOS DA CAPACITAÇÃO

3 – INICIATIVA ESTRATÉGICA VINCULADA (Conforme consta no Planejamento Estratégico Institucional – PEI)

4 – OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO (Conforme consta no Planejamento Estratégico Institucional – PEI)

5 – DADOS DOS PARTICIPANTES

NOME	CADASTRO	LOTAÇÃO	E-MAIL

6 – JUSTIFICATIVA PARA A CAPACITAÇÃO

6.1 – JUSTIFICATIVA DO GESTOR IMEDIATO PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO:

6.2 – RESULTADOS ESPERADOS APÓS A CAPACITAÇÃO:

7 – AUTENTICAÇÃO (Gestor)

SOLICITANTE:	RESPONSÁVEL:
ASSINATURA ELETRÔNICA	ASSINATURA ELETRÔNICA

F O R –

Anexo E – Autodeclaração dos Requisitos de Pós-Graduação

CODEVASF	AUTO DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

1 – IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO		
1.1 – NOME DO EMPREGADO:		
1.2 – CADASTRO:	1.3 – LOTAÇÃO:	1.4 – CARGO:

2 – REQUISITOS A SEREM ASSINALADOS
☐ - Pertencer ao quadro efetivo;
☐ - Ter sido contratado há, pelo menos, 1(um) ano para curso de especialização, 3(três) anos para curso de mestrado ou doutorado, salvo em casos de cursos por necessidade da Empresa, devidamente justificados;
☐ - Ocupar cargo de nível superior;
☐ - Após a data de conclusão do curso, ter, no mínimo, 5(cinco) anos de trabalho efetivo antes de completar a idade mínima para aposentadoria;
☐ - Ter completado 2(dois) anos do término da última especialização, 3 anos de mestrado e 5(cinco) anos de doutorado, caso esses tenham ocorrido na modalidade de afastamento integral ou tenham sido custeados pela Codevasf;
☐ - Possuir nível de conhecimento e formação acadêmica compatíveis com as exigências do curso;
☐ - Estar livre de penalidade por abandono de ação de desenvolvimento promovida ou patrocinada pela Codevasf
☐ - Não ter sofrido penalidades disciplinares ou censura ética nos últimos 12(doze) meses e não estar respondendo a procedimentos correcionais;
☐ - Não haver processo de cessão do empregado solicitante em tramitação;
☐ - Ser a instituição promotora credenciada pelo Ministério da Educação, ou, na hipótese de curso a ser realizado no exterior, reconhecida internacionalmente como referência ou centro de excelência;
☐ - Não ter sido considerado inelegível por insuficiência de nota para progressão por mérito no último período avaliativo;
☐ - Não ter retornado de cessão nos 12(doze) meses anteriores à data de solicitação;
☐ - Não ter gozado de licença para tratar de assuntos particulares nos 2(dois) anos anteriores à data de solicitação;
☐ - Ter projeto e/ou solicitação aceito pelo Diretor Superintendente Regional responsável pela Unidade de lotação do empregado;
☐ - Não se encontrar em afastamento legal;
☐ - Ter a participação em processo seletivo de curso de pós-graduação previamente autorizada pelo Diretor ou Superintendente Regional responsável pela Unidade de lotação do empregado, com a devida instrução da AA/GGP/UDP ou da GRA/UGP ou SR/GGR.
☐ - Ter apresentado, dentro do prazo estipulado, certificado/diploma e relatório pela participação anterior em ação de desenvolvimento.

7 – ANUÊNCIA (Diretor ou Superintendente Regional)
_____ ASSINATURA ELETRÔNICA

FOR–

Anexo F – Termo de Compromisso e Responsabilidade

CODEVASF	TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE

Pelo presente Termo de Compromisso e Responsabilidade, eu, , empregado(a) da Codevasf, cadastro nº , lotado(a) na Unidade , autorizado(a) a participar do , a ser ministrado pela , no período previsto de a , em , assumo voluntariamente, os seguintes compromissos:

- Não pedir licença para tratar de interesses particulares nem dispensa do emprego, antes de decorrido 2 (dois) anos, após a conclusão do curso, salvo mediante antecipada indenização das despesas havidas com meu aperfeiçoamento;
- Continuar, durante o período mínimo citado no item anterior, a prestar serviços no órgão de minha lotação à data da autorização, inclusive utilizando os conhecimentos adquiridos no curso; e
- Cumprir integralmente as exigências curriculares a fim de evitar o desligamento do curso por insuficiência ou outro motivo que der causa.

Fico ciente desde já que:

- A Empresa não me concederá licença ou dispensa, sem o prévio reembolso de eventuais despesas havidas com o curso, tais como inscrição, passagens, diárias, ajuda de custo, salário, encargos sociais e quaisquer vantagens pecuniárias percebidas durante o curso ou em razão dele; e
- Na hipótese de abandono do emprego terei que fazer a indenização em dobro, além de ficar sujeito às penalidades cominadas às infrações disciplinar e penal.

Declaro, ainda, conhecer e estar de acordo com a Norma de Capacitação (N-352), vigente.

Este Termo de Compromisso e Responsabilidade passa a fazer parte integrante do Contrato de Trabalho celebrado em .

LOCAL E DATA	EMPREGADO: ASSINATURA ELETRÔNICA
TESTEMUNHA-1: ASSINATURA ELETRÔNICA	TESTEMUNHA-2: ASSINATURA ELETRÔNICA

F O R –

Anexo G – Modelo de Relatório Final das Ações de Capacitação

CODEVASF	RELATÓRIO FINAL DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

1 - CAPACITAÇÃO
1.1 – NOME DA CAPACITAÇÃO:
1.2 - PERÍODO:
1.3 – HORÁRIO:
1.4 – MODALIDADE:

2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS DA CAPACITAÇÃO

3 – AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

4 – CONCLUSÃO

F O R –

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

NORMA DE CUSTEIO DE VIAGEM

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO INSTRUMENTO NORMATIVO	
Código	N-201
Ato de Aprovação	Resolução nº 1060, de 29 de dezembro de 2023 e Resolução nº 328 de 13 de março de 2024
Classificação do Normativo	Instrumento Normativo de Gestão - Norma
Unidade Orgânica Gestora	Gerência de Contabilidade
Unidades Orgânicas Corresponsáveis	• Gerência de Finanças; • Unidades Regionais de Finanças; • Gerência de Patrimônio, Material e Serviços Auxiliares; • Unidades Regionais de Patrimônio, Material e Serviços Auxiliares; • Gerência de Contabilidade; • Gerência Regional de Contabilidade; e • Gerência de Tecnologia da Informação
Versão	8.0
Alteração em relação a versão anterior	Alteração da data de início da vigência
Data de Revisão	A cada 3 (três) anos após sua aprovação ou sempre que necessário
Abrangência	Todas as unidades orgânicas da Codevasf
Processo de Negócio	Custeio de Viagem
Início da Vigência	1º de maio de 2024
NORMATIVOS REVOGADOS	
Código	Descrição
(N- 201)	Norma de Custeio de Viagem aprovada pela Resolução nº 114, de 24 de fevereiro de 2015
NORMATIVOS INTERNOS VINCULADOS	
Código	Descrição
(N-214)	• Norma de Transporte; e • Sistema de Concessão de Viagem - SCV
NORMATIVOS EXTERNOS APLICÁVEIS - LEGISLAÇÕES	
	• Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, alterado pelo Decreto nº 11.872, de 29 de dezembro de 2023

SUMÁRIO

1 OBJETIVO 4
2 DEFINIÇÃO 4
3 COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 6
4 DESENVOLVIMENTO 6
4.1 Programação/Solicitação/Concessão. 6
4.2 Prestação de Contas 9
5 DISPOSIÇÕES FINAIS 11
Anexo A – Modelo de Tabela de Diárias 12

OBJETIVO

Estabelecer os critérios relativos à concessão de diárias para atender despesas de viagem a serviço, fora da sede de sua lotação, de conselheiros, diretor-presidente, diretores, superintendentes regionais, gerentes-executivos, empregados e convidados/colaboradores, bem como à sua prestação de contas.

DEFINIÇÃO

Para efeito desta Norma, define-se:

2.1 Alimentação

Valor concedido para fazer face às despesas com almoço e jantar.

2.2 Autorização de Viagem - AV

Ato pelo qual a autoridade competente autoriza a realização da viagem, por meio do formulário eletrônico "Autorização de Viagem – AV", constante do Sistema de Concessão de Viagem - SCV.

2.3 Colaborador/Convidado

Profissional sem vínculo empregatício com a Codevasf que realize viagem por necessidade ou conveniência da Empresa.

2.4 Deslocamento para embarque e desembarque

Deslocamento (s) necessário (s) para embarque e desembarque quando em trânsito.

2.5 Diária

Valor pecuniário concedido pela Empresa, a título de indenização, aos conselheiros, diretor-presidente, diretores, superintendentes regionais, gerentes-executivos, empregados, convidados/colaboradores, destinado a atender as despesas de pernoite, alimentação e locomoção urbana, em viagem a serviço.

2.6 Locomoção urbana

Conforme definição da natureza de despesa estabelecido pela Secretaria de Orçamento Federal – SOF, entende-se como locomoção urbana as locomoções realizadas por meio de ônibus, taxi, e outros veículos de transportes urbanos.

2.7 Lotação

Vinculação do empregado a uma unidade orgânica da Codevasf.

2.8 Ministério Supervisor

Ministério responsável pela orientação, coordenação e controle das atividades da Codevasf.

2.9 Passagens para o País

Conforme definição da natureza de despesa estabelecido pela Secretaria de Orçamento Federal – SOF, entende-se como passagens para o país os valores gastos com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens no País, inclusive quando ocorrer em decorrência de mudanças de domicílio no interesse da Administração, bem como as despesas com marcação de assentos.

2.10 Prestação de Contas de Viagem – PCV

Procedimento pelo qual são comprovadas as despesas com o custeio da viagem, através do Sistema de Concessão de Viagem - SCV.

2.11 Pernoite

Viagem a serviço que se prolongar após 1(uma) hora da manhã do dia seguinte.

2.12 Região da Unidade Orgânica da Codevasf

Região composta por municípios ou localidades incluídos na área de atuação da Sede ou de uma Superintendência Regional da Codevasf.

2.13 Relatório de Viagem

Documento no qual o empregado relata as atividades executadas que foram objeto da viagem.

2.14 Requisição de Transporte Aéreo – RTA

Formulário eletrônico utilizado para requisição de passagem aérea, constante do Sistema de Concessão de Viagem - SCV.

2.15 Requisição de Veículos – RDV

Formulário utilizado quando a viagem exigir a utilização de veículo de propriedade da Empresa, conforme disposto na Norma de Transporte (N-214).

2.16 Sistema de Concessão de Viagem – SCV

Software corporativo, disponibilizado na intranet, que visa automatizar os procedimentos referentes a viagens.

2.17 Valor remanescente

Valor apresentado na Prestação de Contas de Viagem – PCV, podendo ser a receber (o valor apresentado na AV não previu todos os gastos da viagem) ou a devolver (o valor apresentado na AV ultrapassou os gastos previstos na viagem).

3 COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

3.1 Compete ao diretor-presidente da Codevasf, por subdelegação do Ministro de Estado do Ministério Supervisor, autorizar a realização de viagens no âmbito da Empresa.

3.1.1 Em caso de ausência/afastamento do diretor-presidente, a competência para autorizar a realização de viagens será assumida pelo substituto oficialmente designado.

3.2 Compete aos diretores, gerentes-executivos, chefes de Gabinete da Presidência e das Superintendências Regionais, secretários-executivos e superintendentes regionais, sem prejuízo de suas competências regimentais, aprovar solicitação de viagem e prestação de contas de viagem com valor remanescente a receber.

3.2.1 Em caso de ausência/afastamento dos titulares mencionados no subitem 3.2, as competências serão assumidas pelos respectivos substitutos oficialmente designados.

3.2.2 As prestações de contas de viagens com saldo zerado ou com valor remanescente a devolver serão aprovadas pelo superior hierárquico do empregado.

3.3 Compete ao Gabinete da Superintendência Regional encaminhar ao diretor-presidente, para autorização, em até 5 (cinco) dias úteis antes do início de cada mês, sua respectiva programação mensal de viagens.

3.4 Compete à Gerência de Tecnologia da Informação - AA/GTI implantar e realizar manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva no Sistema de Concessão de Viagem - SCV.

3.5 Compete à Gerência de Contabilidade – AE/GCB e às respectivas Unidades Regionais de Contabilidade – GRG/UCB prestar esclarecimentos aos usuários quanto à operacionalização do SCV.

3.6 Compete à Gerência de Contabilidade – AE/GCB atualizar os valores da Tabela de Diárias (Anexo A) quando demandada pela Área de Estratégia e Finanças – AE

3.7 Compete à Gerência de Patrimônio, Material e Serviços Auxiliares – AA/GSA e às respectivas Unidades Regionais de Patrimônio, Material e Serviços Auxiliares – GRA/USA fiscalizar e acompanhar a aquisição de passagens aéreas, priorizando aquelas com tarifas reduzidas e/ou promocionais, no horário solicitado na Requisição de Transporte Aéreo - RTA.

3.8 Compete à Gerência de Finanças – AE/GFN e às respectivas Unidades Regionais de Finanças – GRG/UFN, orientar os usuários quanto ao preenchimento da Guia de Recolhimento da União – GRU.

4 DESENVOLVIMENTO

4.1 **Programação/Solicitação/Concessão**

4.1.1 As diárias serão concedidas nos seguintes casos:

a) por necessidade do serviço;
b) para a participação em treinamento, congresso ou evento similar, visando a apresentação de trabalho de caráter técnico, cultural, científico ou artístico;
c) por convocação para prestar depoimento fora da sede de sua lotação, na condição de testemunha, indiciado ou denunciado em Sindicância Administrativa; e

d) como membro de Comissão de Sindicância Administrativa.

4.1.2 As viagens a serviço deverão ser programadas para terem início e término durante o horário de expediente da Empresa.

4.1.2.1 As viagens que iniciarem e/ou terminarem fora do horário de expediente da Empresa deverão ser previamente justificadas.

4.1.3 As diárias serão concedidas por dia de afastamento do local de lotação e sempre que houver a necessidade de pernoite e alimentação, conforme discriminado na Tabela de Diárias (Anexo A) e desde que a necessidade seja justificada e aprovada pelas autoridades mencionadas no subitem 3.2.

4.1.4 O colaborador/convidado receberá o mesmo valor previsto na Tabela de Diárias que o titular da unidade orgânica responsável pelo convite.

4.1.5 Para viagens ao exterior, serão concedidos os valores estabelecidos em legislação vigente, com a conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional.

4.1.6 A Empresa concederá 50% (cinquenta por cento) do valor pago para alimentação quando o afastamento do local de lotação ocorrer nos seguintes intervalos:

a) para o almoço – período entre 12 e 15 horas; e
b) para o jantar – período entre 18 e 24 horas.

4.1.7 Os recursos para atender as despesas com almoço serão objeto de desconto correspondente no auxílio-refeição pago pela Empresa, exceto quando referentes a sábado, domingo e feriado.

4.1.8 A Empresa pagará aos pilotos de aeronaves da Codevasf adicional de 50% (cinquenta por cento) do valor pago para pernoite, nos deslocamentos em que o tempo de espera entre o pouso e a decolagem for superior a 4 (quatro) horas e desde que não haja pernoite.

4.1.9 A Empresa concederá adiantamento para cobrir despesas relacionadas com a viagem e não contempladas na diária, desde que incluídas na solicitação da viagem e aprovadas conforme subitem 3.2, restrito a despesas de combustíveis e lubrificantes automotivos; combustíveis e lubrificantes de aviação; locomoção urbana; despesas com excesso de bagagem, passagens para o país; pedágios; serviços de estacionamento de veículos e suprimento de aviação.

4.1.10 As passagens por via rodoviária, ferroviária, marítima e fluvial serão adquiridas com o adiantamento concedido na autorização da viagem.

4.1.11 O valor destinado a deslocamentos para embarque e desembarque será concedido nos seguintes trajetos:

a) da residência ou local de trabalho para o local de embarque e vice-versa;
b) do local de desembarque para o local de hospedagem ou de trabalho e vice-versa; e
c) de trânsito para embarque e/ou desembarque em localidade diferente do local de origem e/ou destino.

4.1.11.1 O valor para embarque e desembarque não será concedido quando o trecho da viagem a serviço for realizado com veículo da Empresa ou qualquer outro meio de transporte oficial, exceto

quando motivado e justificado pelo beneficiário da viagem e aprovado pelas autoridades mencionadas no subitem 3.2.

4.1.12 Os integrantes da Tabela de Diárias (Anexo A) e convidados/colaboradores farão jus às diárias correspondentes ao período prorrogado, quando o afastamento for superior ao tempo previsto e desde que devidamente autorizado.

4.1.13 O adiantamento de diárias por períodos superiores a 15 (quinze) dias ininterruptos será vedado.

4.1.13.1 O adiantamento de diárias referentes ao período que exceder o disposto no subitem 4.1.13 será realizado por meio de Autorização de Viagem - AV complementar.

4.1.14 A solicitação de viagem será efetuada por meio do formulário eletrônico de Autorização de Viagem – AV, disponível no Sistema de Concessão de Viagem – SCV.

4.1.14.1 As solicitações de viagens feitas pelas Superintendências Regionais deverão obedecer a programação autorizada pelo diretor-presidente, conforme subitem 3.3.

4.1.14.2 A solicitação a que se refere o subitem 4.1.14 deverá ocorrer com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data de início da viagem.

4.1.14.3A AV será enviada para autorização eletrônica do diretor-presidente da Codevasf, que a enviará através do sistema eletrônico SCV à Gerência de Contabilidade - AE/GCB, na Sede, ou à respectiva Unidade Regional de Contabilidade - GRG/UCB, nas SR, em até 5 (cinco) dias úteis antes da data programada para a viagem.

4.1.14.4As viagens com utilização de veículo da Empresa obedecerão ao prazo citado no subitem 4.1.14.2 e conforme disposto na Norma de Transporte (N-214).

4.1.15 O crédito das diárias correspondentes será efetuado na conta corrente dos integrantes constantes da Tabela de Diárias (Anexo A) e convidados/colaboradores, em até 2 (dois) dias úteis antes da viagem, sendo vedado o crédito com antecedência superior a 5 (cinco) dias úteis da data prevista para o início da viagem.

4.1.16 As viagens iniciadas aos sábados, domingos e feriados ou quando estes dias estiverem inclusos no período da viagem solicitada deverão ser objeto de justificativa.

4.1.17 A autorização de nova viagem será concedida somente quando não houver pendências relacionadas à prestação de contas das 2 (duas) últimas viagens, exceto quando o tempo decorrido entre a chegada de uma viagem e a saída para outra for igual ou inferior a 3 (três) dias úteis.

4.1.17.1 A autorização de nova viagem, na condição que trata o subitem 4.1.17, se limita a 3 (três), quando existirem pendências de prestação de contas.

4.1.18 O empregado que for designado para acompanhar ocupante de função de maior nível previsto na Tabela de Diárias (Anexo A), nas viagens a serviço e para o mesmo local de destino, com a finalidade de prestar assessoramento, terá direito a diárias no mesmo valor atribuído àqueles, desde que seja informado na solicitação da viagem.

4.1.19 O empregado que viajar em grupo com o mesmo objetivo e para o mesmo local de destino terá diária equiparada com a do empregado ou ocupante de função de maior nível, conforme a Tabela de Diárias (Anexo A).

4.1.20 O pagamento de diárias a conselheiros, diretor-presidente, diretores, superintendentes regionais, gerentes-executivos e empregados será vedado quando estiverem em gozo de férias, licença e/ou quando a Codevasf ou outro órgão fornecer os meios de alimentação, hospedagem, transporte e deslocamento.

4.1.21 A Requisição de Transporte Aéreo – RTA será gerada por ocasião do preenchimento da AV e encaminhada para preenchimento dos dados, via Sistema de Concessão de Viagem – SCV, ao responsável pela emissão da passagem após ter sido aprovada conforme o subitem 3.2.

4.1.21.1 A aquisição de passagens com tarifas reduzidas ou promocionais será priorizada, obedecido ao horário solicitado e roteiro estabelecido na Requisição de Transporte Aéreo - RTA, sendo vedada a emissão de passagem com trecho(s) em aberto.

4.1.22 As alterações de percurso, de datas e/ou horário de deslocamento e custos decorrentes serão de inteira responsabilidade dos integrantes constantes da Tabela de Diárias (Anexo A) e dos convidados/colaboradores, exceto quando autorizadas ou justificadas pela autoridade que aprovou a correspondente Autorização de Viagem – AV.

4.1.23 A utilização de veículo de propriedade particular em viagens a serviço é vedada.

4.2 **Prestação de Contas**

4.2.1 A prestação de contas será feita pelo beneficiário da viagem ou pelo titular da unidade orgânica responsável pelo convite a colaborador/convidado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno da viagem, no formulário eletrônico Prestação de Contas de Viagem – PCV, constante do Sistema de Concessão de Viagem - SCV.

4.2.1.1 A PCV com saldo zerado será encaminhada à Gerência de Contabilidade – AE/GCB, na Sede, ou à respectiva Unidade Regional de Contabilidade – GRG/UCB, nas SR, através do sistema eletrônico SCV, com o comprovante da passagem (tíquete de embarque ou recibo do passageiro – check in via internet, passagem ou outro comprovante), que será anexado na aba “Prestação de Contas”, no campo específico para “Bilhetes de Passagem”, do referido SCV.

4.2.1.2 O valor não utilizado, conforme previsto na Autorização de Viagem – AV será recolhido no prazo estabelecido no subitem 4.2.1, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida através do link disponível na aba “Prestação de Contas”, constante do SCV.

4.2.1.2.1 O empregado deverá anexar a GRU e o comprovante de recolhimento digitalizados no campo “GRU” e encaminhá-los através do Sistema de Concessão de Viagem - SCV à Gerência de Finanças – AE/GFN, na Sede, ou à respectiva Unidade Regional de Finanças – GRG/UFN, nas SR.

4.2.1.3 O beneficiário da passagem aérea informará o(s) trecho(s) da viagem não utilizado(s) na PCV e a encaminhará à Gerência de Patrimônio, Material e Serviços Auxiliares – AA/GSA, na Sede, ou à respectiva Unidade Regional de Patrimônio, Material e Serviços Auxiliares – GRA/USA, nas SR,

através do Sistema Eletrônico para Tramitação de Processos e Documentos da Codevasf (e-Codevasf) com a cópia do tíquete devidamente anexado, para fins de reembolso do valor à Empresa.

4.2.2 Caso a viagem não ocorra, a PCV deverá ser realizada no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data do cancelamento da viagem, devendo ser anexado os comprovantes da passagem e de recolhimento por GRU, e encaminhados através do e-Codevasf à Gerência de Finanças – AE/GFN, na Sede, ou à respectiva Unidade Regional de Finanças – GRG/UFN, nas SR.

4.2.2.1 Caso a viagem não ocorra, o beneficiário da passagem aérea deverá encaminhar à Gerência de Patrimônio, Material e Serviços Auxiliares – AA/GSA, na Sede, ou à respectiva Unidade Regional de Patrimônio, Material e Serviços Auxiliares – GRA/USA, nas SR, através do e-Codevasf, cópia do tíquete anexado, para fins de reembolso do valor à Empresa.

4.2.3 As despesas referentes à pernoite, alimentação e deslocamento para embarque e desembarque são isentas de comprovação.

4.2.4 As despesas relacionadas com a viagem e não contempladas na diária, conforme citadas no subitem 4.1.9, serão comprovadas por meio da apresentação do comprovante fiscal, contendo CNPJ/CPF do emissor, sem rasuras, cujos documentos deverão ser anexados na aba “Prestação de Contas”, no campo “Comprovantes de Despesas” do Sistema de Concessão de Viagem – SCV.

4.2.5 As prestações de contas julgadas incorretas serão devolvidas pela Gerência de Contabilidade - AE/GCB, na Sede, ou pela respectiva Unidade Regional de Contabilidade – GRG/UCB, nas SR, ao emissor, através do Sistema de Concessão de Viagem - SCV, para correção, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis

4.2.6 Os conselheiros, o diretor-presidente, os diretores, os superintendentes regionais, os gerentes-executivos, os empregados e os convidados/colaboradores serão reembolsados mediante a apresentação do comprovante fiscal, devidamente autorizado, contendo CNPJ/CPF do emissor, sem rasuras, quando:

a) ocorrerem despesas não previstas no adiantamento e que sejam indispensáveis ao alcance dos objetivos da viagem; e
b) forem excedidas as despesas previstas com deslocamentos para embarque e desembarque.

4.2.6.1 Os comprovantes deverão ser digitalizados e anexados na aba “Prestação de Contas”, no campo “Comprovantes de Despesas” do Sistema de Concessão de Viagem – SCV.

4.2.7 Os conselheiros, o diretor-presidente, os diretores, os superintendentes regionais e os gerentes-executivos serão reembolsados mediante apresentação do comprovante fiscal, conforme descrito no subitem 4.2.6.1, devidamente autorizado, contendo CNPJ/CPF do emissor, quando o valor destinado à cobertura da despesa para pernoite for insuficiente.

4.2.8 O empregado deverá elaborar Relatório de Viagem, conforme modelo constante do Sistema de Concessão de Viagem – SCV, e apresentá-lo ao seu superior hierárquico, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno de cada viagem.

4.2.9 O piloto de aeronave, ao retornar de cada viagem deverá apresentar o plano do voo realizado e o Relatório de Viagem e encaminhá-los junto à Prestação de Contas de Viagem – PCV, conforme subitem 4.2.1.

4.2.10 Demais despesas relacionadas com a viagem, porém não contempladas nas despesas de diárias, assim como as citadas no subitem 4.1.9 deverão ser solicitadas via processo para reembolso.

5 DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 O(s) anexo(s) deste instrumento normativo poderá(rão) ser alterado(s) pela Unidade de Gestão de Processos – AE/GPE/UGP, mediante solicitação formal da unidade orgânica gestora, sem necessidade de aprovação pela autoridade competente, desde que não implique em alteração de conteúdo no instrumento.

5.2 As dúvidas de interpretação do presente instrumento normativo serão dirimidas pela Gerência de Contabilidade – AE/GCB.

5.3 Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Diretoria Executiva.

5.4 Esta Norma entra em vigência no prazo de 60 (sessenta) dias após sua aprovação pela Diretoria Executiva - DEX.

Anexo A – Modelo de Tabela de Diárias

CARGO EMPREGO E FUNÇÃO	CAPITAIS			DEMAIS LOCALIDADES		
	Pernoite	Alimentação	Diária completa	Pernoite	Alimentação	Diária completa
Diretor-Presidente e Diretores						
Conselheiros e ocupantes das funções FC-1 e CC-1						
Ocupantes de funções FC-2 a FC-7, CC-2 a CC-4 e empregados de nível superior, médio e operacional.						

Deslocamento (Valor unitário do deslocamento para embarque e desembarque)		

IPCA de XX/XXXX a XX/XXXX **XX,XX%**

Fonte:

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice

NORMA DE APRESENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS

(NOR-215)

ASSUNTO: NORMA DE APRESENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS	CÓDIGO: NOR-215	RESOLUÇÃO Nº/ANO: 294/93

S U M Á R I O

1 FINALIDADE

2 CONCEITUAÇÃO

3 COMPETÊNCIA

4 DISPOSIÇÕES GERAIS

5 DISPOSIÇÕES FINAIS

1 FINALIDADE

1.1 Estabelecer padrões e critérios para apresentação e publicação de trabalhos técnicos e científicos, elaborados por empregados da CODEVASF.

2 CONCEITUAÇÃO

2.1 Estender-se-á por trabalhos técnicos e científicos aqueles resultantes de estudos e pesquisas em áreas de interesse da CODEVASF.

3 COMPETÊNCIA

3.1 Compete aos Titulares de Função de Confiança estimular, motivar e apoiar o desenvolvimento de trabalhos técnicos e científicos pelos profissionais de suas respectivas áreas de ação.

3.2 Compete aos superior imediato do autor do trabalho, o seu encaminhamento à Divisão de Documentação e Biblioteca - DAIB.

3.3 Compete à DAIB, após o recebimento do trabalho elaborado, solicitar ao Presidente da CODEVASF a constituição de Comissão com vistas a análise e avaliação do mesmo.

3.4 Compete à Comissão, após a análise do trabalho, emitir parecer conclusivo, encaminhando-o à consideração do Presidente da CODEVASF, que decidirá quanto à sua publicação.

3.5 Compete à DAIB adotar providências para a publicação dos trabalhos aprovados.

4 DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 A apresentação dos trabalhos deverá obedecer a orientação estabelecida em Rotina própria.

4.2 Serão de inteira responsabilidade dos autores os conceitos emitidos nos trabalhos apresentados, sendo a CODEVASF responsável apenas pela editoração, publicação e divulgação dos mesmos.

4.3 Os trabalhos publicados serão incorporados ao acervo da CODEVASF.

4.4 Aos autores serão reservados até 10 (dez) exemplares do trabalho publicado.

4.5 A CODEVASF, a seu critério, premiará aos autores de trabalhos tidos como de notório valor técnico-científico, premiação esta a ser conferida solenemente por ocasião da comemoração do aniversário de criação da Empresa.

4.6 Os trabalhos não recomendados serão devolvidos ao(s) autor(es), permanecendo cópia dos mesmos na Biblioteca.

5 DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 As dúvidas de interpretação da presente Norma serão dirimidas pela divisão de Sistemas e Métodos DAIM..

5.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva.

5.3 Esta Norma entrará em vigência em 12/08/93.

S U M Á R I O

1 **OBJETIVO**, 2/19

2 **DEFINIÇÃO**, 2/19

3 **DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS,** 4/19

4 **DISPOSIÇÕES FINAIS,** 14/19

Anexos

Anexo A – Representação diagramática em BPMN

A1 - Processo para Pagamento de Faturas, 15/19

Anexo B – Documentos

B1 – Intimação à Contratada Solicitando Providências, 16/19

B2 – Intimação à Contratada Solicitando Substituição e Cancelamento de fatura/nota fiscal, 17/19

B3 – Comunicado de Glosa de fatura/nota fiscal, 18/19

B4 – Intimação à Contratada Solicitando Regularização de Documentação, 19/19

1 OBJETIVO

Representar passo a passo o mapeamento e o desenho do processo de trabalho aqui representado, de forma descritiva e orientadora, definindo papéis, responsabilidades e sequência cronológica.

2 DEFINIÇÃO

Para efeito deste Procedimento, define-se:

2.1 Inadimplemento

É o descumprimento por parte do contratado, seja de forma voluntaria ou involuntária, no fornecimento ou execução do objeto do contrato, por omissão, cumprimento parcial ou por má execução.

2.2 Adimplemento

É a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou parcela deste, bem como qualquer evento contratual cuja ocorrência esteja vinculada à emissão de documento de cobrança.

2.3 Contratada/Fornecedora

Pessoa física ou jurídica, signatário do contrato com a Codevasf.

2.4 Fiscal do Contrato

É o empregado formalmente designado pela Codevasf para exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual.

2.5 Titular da Unidade Orgânica Demandante

Empregado detentor da função de confiança de titular da unidade orgânica da Codevasf responsável pela execução do instrumento contratual ou pelo aceite dos bens e serviços contratados.

2.6 Autoridade Competente

Empregado e/ou ocupante de função designado como ordenador de despesas do contrato.

2.7 Documentação Fiscal/Trabalhista

Documentos exigidos da contratada com a finalidade de comprovar a regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contratada, ou outra equivalente, na forma da lei e de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como Certidões Negativas de Débitos Trabalhistas, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

2.8 Aferição

Conferência, medição ou verificação das quantidades do material, obra ou serviço executado de uma só vez ou em cada etapa contratual.

2.9 Intimar

Comunicação formal pela qual se dá ciência à contratada de atos e termos relevantes a respeito de fato(s) ocorrido(s) no decorrer da execução do contrato firmado com a Codevasf, para que faça ou deixe de fazer alguma coisa.

2.10 Fatura / Nota Fiscal

Documento fiscal apresentado pelo contratado que comprova a compra e venda de produtos e ou a prestação de serviços.

2.11 Glosa

É a eventual retenção, parcial ou total, de valores ou pagamento de parcelas indevidas.

2.12 Liquidação

Consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, ou seja, é a comprovação de que o credor cumpriu todas as obrigações constantes do empenho.

2.13 Pagamento

É o terceiro e último estágio da despesa e só será efetuado quando ordenado, após a regular liquidação.

2.14 Atraso Processual

Fato gerado pelo pagamento da obrigação contratual após 30 (trinta) dias corridos da data do atesto da fatura/nota fiscal.

3 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

EXECUTOR	ITEM	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO
UNIDADE RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DE PROTOCOLO	1	**Receber a documentação necessária e efetuar à autuação de processo de pagamento** **Descrição:** A Unidade Orgânica responsável pelas atividades de protocolo receberá a documentação necessária para instruir o processo, como por exemplo: faturas, notas fiscais, documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, dentre outros, para que seja autuado processo específico para o pagamento de faturas/notas fiscais.
UNIDADE RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DE PROTOCOLO	2	**Encaminhar o processo de pagamento à unidade orgânica demandante** **Descrição:** A Unidade Orgânica responsável pelas atividades de protocolo encaminhará o processo para a unidade orgânica demandante.
TITULAR DA UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE	3	**Analisar o processo de pagamento quanto à legalidade do pagamento** **Descrição:** O titular da unidade orgânica demandante analisará o processo verificando a fatura/nota fiscal e a documentação relacionada ao pagamento.
TITULAR DA UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE	4	**Conferir documentação fiscal e/ou trabalhista da contratada/fornecedora** **Descrição:** O titular da unidade orgânica demandante deve conferir se toda a documentação fiscal e/ou trabalhista relacionada ao pagamento está correta. ▪ Se a documentação fiscal e/ou trabalhista estiver **regular**, seguir as orientações do **item 6**. ▪ Se a documentação fiscal e/ou trabalhista apresentar alguma **irregularidade**, seguir as orientações do **item 5**.

EXECUTOR	ITEM	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO
TITULAR DA UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE	**5**	**Intimar a contratada/fornecedora quanto as irregularidades constatadas** **Descrição:** Caso a documentação fiscal/trabalhista apresentada estiver com alguma inconsistência como rasuras, informações incompletas ou incorretas, dentre outras, o titular da unidade orgânica demandante deverá preencher e entregar ao preposto da contratada o documento "Intimação à Contratada Solicitando Providências" (Anexo B1), informando quais são as inconsistências e quais correções deverão ser realizadas para que o processo de pagamento possa prosseguir.
TITULAR DA UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE	**6**	**Verificar se a Fatura/nota fiscal foi atestada pelo Fiscal do Contrato** **Descrição:** Caso a documentação e/ou a Fatura/nota fiscal apresentada estejam corretas, o titular da unidade orgânica demandante deverá verificar se a Fatura/nota fiscal foi devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, comprovando assim a execução da obra, do serviço ou do fornecimento. ▪ Se a fatura/nota fiscal **estiver atestada**, seguir as orientações do **item 7**. ▪ Se a fatura/nota fiscal **não estiver atestada**, seguir as orientações do **item 9**.
TITULAR DA UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE	**7**	**Verificar se a Fatura/nota fiscal foi atestada no prazo de 5 dias úteis** **Descrição:** O titular da unidade orgânica demandante deve verificar se a Fatura/nota fiscal foi atestada pelo Fiscal do Contrato no máximo até 5 (cinco) dias úteis após a data do recebimento da mesma. ▪ Se a fatura/nota fiscal **for atestada no prazo**, seguir as orientações do **item 24**. ▪ Se a fatura/nota fiscal **não for atestada no prazo**, seguir as orientações do **item 8**.

EXECUTOR	ITEM	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO
TITULAR DA UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE	**8**	**Comunicar o Fiscal de Contrato quanto ao cumprimento do prazo de 5 dias** **Descrição:** O titular da unidade orgânica demandante deve comunicar ao Fiscal do Contrato, por e-mail ou CI, da necessidade de cumprimento do prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o ateste da fatura/nota fiscal. Terminada esta atividade, o titular da unidade orgânica demandante deverá seguir as orientações do **item 24**.
TITULAR DA UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE	**9**	**Encaminhar o processo ao Fiscal do Contrato** **Descrição:** O titular da unidade orgânica demandante encaminha o processo ao Fiscal do Contrato solicitando o ateste da fatura/nota fiscal a fim de comprovar a execução dos serviços.
FISCAL DE CONTRATO	**10**	**Realizar aferição do adimplemento para com a fatura/nota fiscal emitida** **Descrição:** O Fiscal do Contrato deve fazer todas as medições necessárias para confirmar a execução da obra, a prestação dos serviços ou o fornecimento. ▪ Se a execução da obra, a prestação dos serviços ou o fornecimento estiverem **adimplentes**, seguir as orientações do **item 18**. ▪ Se a execução da obra, a prestação dos serviços ou o fornecimento estiverem **inadimplentes**, seguir as orientações do **item 11**.

EXECUTOR	ITEM	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO
FISCAL DE CONTRATO	11	**Verificar se a Fatura/nota fiscal precisa ser cancelada** **Descrição:** O Fiscal do Contrato deve verificar se a fatura/nota fiscal poderá ser paga efetuando a glosa dos itens irregulares ou se ela precisará ser cancelada. ▪ Se a fatura/nota fiscal **não** for cancelada, seguir as orientações do **item 12**. ▪ Se a fatura/nota fiscal for **cancelada**, seguir as orientações do **item 13**.
FISCAL DE CONTRATO	12	**Efetuar glosa dos itens irregulares da fatura/nota fiscal** **Descrição:** O Fiscal do Contrato deverá glosar valores contidos na fatura/nota fiscal que estão sendo cobrados irregularmente pela contratada. Terminada esta atividade, o fiscal do contrato deverá seguir as orientações do **item 18**.
FISCAL DE CONTRATO	13	**Solicitar à contratada a substituição e cancelamento da fatura/nota fiscal** O Fiscal do Contrato utilizará o documento "Intimação à Contratada Solicitando Substituição e Cancelamento de fatura/nota fiscal" (Anexo B2), para solicitar a substituição e respectivo cancelamento, de toda e qualquer fatura/nota fiscal que não puder ser paga, mesmo que ocorra a glosa de valores, em virtude de irregularidades na execução da obra, na prestação dos serviços ou no fornecimento.
FISCAL DE CONTRATO	14	**Aguardar 2 dias úteis para encaminhamento do novo documento** **Descrição:** Após informar a contratada que ela deverá substituir a Fatura/nota fiscal apresentada, o Fiscal do Contrato deverá informar que a reapresentação da fatura/nota fiscal deverá ocorrer em até 2 (dois) dias úteis, contados a partir do momento em que a contratada receber esta informação.

EXECUTOR	ITEM	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO
FISCAL DE CONTRATO	**15**	**Verificar se a Fatura/nota fiscal foi substituída no prazo** **Descrição:** O Fiscal do Contrato deverá aguardar o cumprimento do prazo, de 2 (dois) dias úteis, fornecido à contratada para a apresentação de uma nova Fatura/nota fiscal. ▪ Se a contratada **não apresentar** nova fatura/nota fiscal com as correções solicitadas, seguir as orientações do **item 16**. ▪ Se a contratada **apresentar** nova fatura/nota fiscal com as correções solicitadas, seguir as orientações do **item 17**.
FISCAL DE CONTRATO	**16**	**Movimentar o processo de pagamento ao titular da unidade orgânica demandante** **Descrição:** Quando a substituição do documento não ocorrer ao termino do prazo de 2 (dois) dias úteis, o Fiscal do Contrato deverá encaminhar o processo de pagamento ao titular da unidade orgânica demandante para fins de arquivamento. ***Término do processo***.
FISCAL DE CONTRATO	**17**	**Anexar documento(s) e instruir processo de pagamento** **Descrição:** Quando a substituição do documento ocorrer no prazo estipulado, o Fiscal do Contrato deverá anexar o documento ao processo e repetir todas as etapas descritas a partir do **item 10**.
FISCAL DE CONTRATO	**18**	**Atestar a fatura / nota fiscal** **Descrição:** O Fiscal do Contrato, após verificação, deverá atestar que a fatura/nota fiscal está de acordo com a obra, serviço ou fornecimento.

EXECUTOR	ITEM	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO
FISCAL DE CONTRATO	19	**Verificar o cumprimento das regularidades fiscais e trabalhistas** **Descrição:** O Fiscal do Contrato deverá verificar se a documentação para comprovação de encargos sociais, fiscais e trabalhistas apresentada pela contratada/fornecedora está regular. ▪ Se a documentação estiver **regular**, seguir orientações do **item 20**. ▪ Se a documentação estiver **parcialmente regular**, seguir orientações do **item 21**. ▪ Se a documentação estiver **irregular**, seguir orientações do **item 23**.
FISCAL DE CONTRATO	20	**Solicitar o pagamento total da fatura/nota fiscal** **Descrição:** O Fiscal do Contrato solicitará o pagamento total da fatura/nota fiscal, sempre que a contratada estiver regular para com os encargos sociais, fiscais e trabalhistas. Terminada esta atividade, o fiscal do contrato deverá seguir as orientações do **item 24**.
FISCAL DE CONTRATO	21	**Comunicar à contratada de glosa parcial da fatura/nota fiscal** **Descrição:** O Fiscal do Contrato comunicará à Contratada, por meio do documento "Comunicado de Glosa de fatura/nota fiscal" (Anexo B3), que a fatura/nota fiscal será parcialmente glosada devido a irregularidades em um ou mais dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas. Terminada esta atividade, o fiscal do contrato deverá seguir as orientações do **item 22**.

EXECUTOR	ITEM	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO
FISCAL DE CONTRATO	**22**	**Solicitar o pagamento parcial da fatura/nota fiscal** **Descrição:** O Fiscal do Contrato deverá solicitar o pagamento parcial da fatura/nota fiscal quando um ou mais dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas não estiverem em dia, informando a parte correspondente ao pagamento e a parte glosada. Terminada esta atividade, o fiscal do contrato deverá seguir as orientações do **item 24**.
FISCAL DE CONTRATO	**23**	**Intimar a contratada para regularizar documentação fiscal e/ou trabalhista** **Descrição:** O Fiscal do Contrato deverá intimar a contratada, por meio do documento "Intimação à Contratada Solicitando Regularização de Documentação" (Anexo B4), para que regularize a documentação relativa aos encargos sociais, fiscais e trabalhistas que estiverem irregulares. Terminada esta atividade, o fiscal do contrato deverá seguir as orientações do **item 24**.
TITULAR DA UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE	**24**	**Instruir processo para pagamento** **Descrição:** O titular da unidade orgânica demandante emitirá parecer técnico a fim de instruir o processo de pagamento.
TITULAR DA UNIDADE ORGÂNICA DEMANDANTE	**25**	**Solicitar autorização de pagamento à autoridade competente** **Descrição:** O titular da unidade orgânica demandante deverá encaminhar o processo de pagamento à autoridade competente solicitando autorização para realizar o pagamento da fatura/nota fiscal.

EXECUTOR	ITEM	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO
AUTORIDADE COMPETENTE	**26**	**Analisar o processo de pagamento** **Descrição:** A autoridade competente analisará as informações e documentos constantes do processo de pagamento a fim de verificar se há documento(s) ou informação(ões) incorretas ou que deixaram de ser inseridas. ▪ Se o processo de pagamento estiver **regular**, seguir as orientações do **item 27**. ▪ Se o processo de pagamento estiver **irregular**, restituirá o processo ao titular da unidade orgânica demandante que deverá seguir as orientações do **item 24**.
AUTORIDADE COMPETENTE	**27**	**Autorizar o pagamento** **Descrição:** A autoridade competente autorizará o pagamento da fatura/nota fiscal conforme processo de pagamento e o encaminhará à Gerência de Contabilidade – AA/GCB na Sede ou à Unidade Regional de Contabilidade – GRA/UCB nas SR.
GERÊNCIA ou UNIDADE REGIONAL DE CONTABILIDADE	**28**	**Analisar o processo de pagamento** **Descrição:** A Gerência de Contabilidade – AA/GCB na Sede ou a Unidade Regional de Contabilidade – GRA/UCB nas SR analisará as informações e documentos constantes do processo de pagamento a fim de verificar se há documento(s) ou informação(ões) incorretas ou que deixaram de ser inseridas.
GERÊNCIA ou UNIDADE REGIONAL DE CONTABILIDADE	**29**	**Efetuar a liquidação da fatura/nota fiscal** **Descrição:** A Gerência de Contabilidade – AA/GCB na Sede ou a Unidade Regional de Contabilidade – GRA/UCB nas SR efetuará a liquidação da fatura/nota fiscal conforme procedimentos contábeis.

EXECUTOR	ITEM	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO
GERÊNCIA ou UNIDADE REGIONAL DE CONTABILIDADE	**30**	**Encaminhar o processo de pagamento à unidade orgânica responsável pelas atividades financeiras** **Descrição:** A Gerência de Contabilidade – AA/GCB na Sede ou a Unidade Regional de Contabilidade – GRA/UCB nas SR, encaminhará o processo de pagamento à Gerência de Finanças – AA/GFN na Sede ou à Unidade Regional de Finanças – GRA/UFN nas SR para que seja feita o pagamento.
GERÊNCIA ou UNIDADE REGIONAL DE FINANÇAS	**31**	**Analisar o processo de pagamento** **Descrição:** A Gerência de Finanças – AA/GFN na Sede ou a Unidade Regional de Finanças – GRA/UFN nas SR, analisará as informações e os documentos constantes do processo de pagamento a fim de verificar se há documento(s) ou informação(ões) incorretas ou que deixaram de ser inseridas.
GERÊNCIA ou UNIDADE REGIONAL DE FINANÇAS	**32**	**Efetuar o pagamento** **Descrição:** A Gerência de Finanças – AA/GFN na Sede ou a Unidade Regional de Finanças – GRA/UFN nas SR deverá efetuar o pagamento da fatura/nota fiscal até 30 (trinta) dias após o Fiscal do Contrato ter atestado a fatura/nota fiscal. ▪ Se o processo **transcorrer** no prazo, seguir as orientações do **item 33**. ▪ Se o processo **não transcorrer no prazo**, seguir as orientações do **item 34**.
GERÊNCIA ou UNIDADE REGIONAL DE FINANÇAS	**33**	**Encaminhar o processo de pagamento à Gerência ou Unidade Regional de Contabilidade para arquivamento** **Descrição:** A Gerência de Finanças – AA/GFN na Sede ou a Unidade Regional de Finanças – GRA/UFN nas SR encaminhará o processo de pagamento para arquivamento na Gerência ou Unidade Regional de Contabilidade. ***Término do processo.***

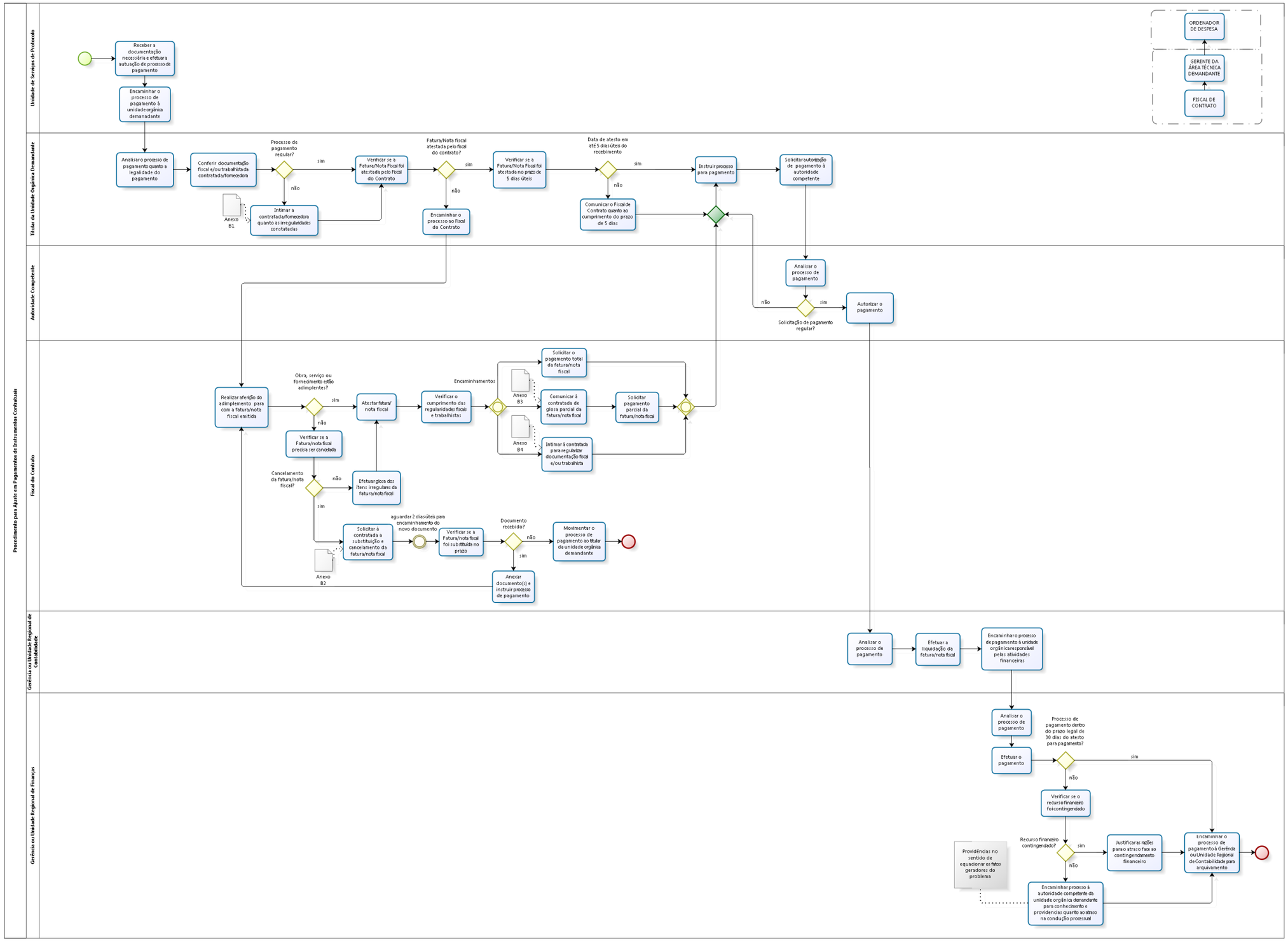
EXECUTOR	ITEM	ATIVIDADE / DESCRIÇÃO
GERÊNCIA ou UNIDADE REGIONAL DE FINANÇAS	**34**	**Verificar se o recurso financeiro foi contingenciado** **Descrição:** Sempre que o pagamento de fatura/nota fiscal ocorrer após o prazo legal de 30 dias, a Gerência de Finanças – AA/GFN na Sede ou a Unidade Regional de Finanças – GRA/UFN nas SR, deverá verificar se o atraso ocorreu devido a contingenciamento de recursos. ▪ Se **estiver ocorrido** o contingenciamento, seguir as orientações do **item 35**. ▪ Se **não estiver** ocorrido o contingenciamento, seguir as orientações do **item 36**.
GERÊNCIA ou UNIDADE REGIONAL DE FINANÇAS	**35**	**Justificar as razões para o atraso face ao contingenciamento financeiro** **Descrição:** A Gerência de Finanças – AA/GFN na Sede ou a Unidade Regional de Finanças – GRA/UFN nas SR anexará as justificativas para o contingenciamento ao processo de pagamento. Terminada esta atividade, o fiscal do contrato deverá seguir as orientações do **item 33.**
GERÊNCIA ou UNIDADE REGIONAL DE FINANÇAS	**36**	**Encaminhar processo à autoridade competente da unidade orgânica demandante para conhecimento e providências quanto ao atraso na condução processual** **Descrição:** Caso o atraso para o efetivo pagamento da fatura/nota fiscal **não** tenha acontecido em decorrência de algum contingenciamento, a Gerência de Finanças – AA/GFN na Sede ou a Unidade Regional de Finanças – GRA/UFN nas SR encaminhará cópia do processo à autoridade competente da área demandante para conhecimento e para que o mesmo possa tomar providências quanto à condução de futuros processos de pagamento. Terminada esta atividade, o fiscal do contrato deverá seguir as orientações do **item 33.**

4 DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Dúvidas de interpretação do presente Procedimento serão dirimidas pela Unidade de Gestão de Processos - AE/GPE/UGP no que se refere ao teor redacional, pela Gerência de Contabilidade - AA/GCB quanto ao mérito técnico-operacional do documento e pela Assessoria Jurídica quanto ao mérito jurídico.

4.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva - DEX.

Anexo A – Processo para Pagamento de Faturas



Anexo B1

INTIMAÇÃO À CONTRATADA SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE	
INTIMAÇÃO Nº: (número da intimação seguida do número do contrato e do nome da unidade orgânica emitente- EX. 001/número do contrato - unidade)	DATA:
LOCAL: (cidade de onde a intimação está sendo enviada)	

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
NOME DA EMPRESA: (razão social / nome da contratada)
AOS CUIDADOS DO(A) SR(A) REPRESENTANTE: (nome completo do preposto ou outro representante legal da contratada)
ENDEREÇO COMPLETO: (endereço completo da contratada)

INTIMAÇÃO

A Codevasf, neste ato representada por (nome completo e a função do responsável pela fiscalização) vem **INTIMAR** a (nome e CNPJ da empresa a ser comunicada), já qualificada no contrato (número e ano do contrato), acerca das seguintes inconsistências:

INCONSISTÊNCIAS	CORREÇÕES	REFERÊNCIA LEGAL
Informe quais documentos fiscais e/ou trabalhistas estão com inconsistências.	informe quais correções deverão ser realizadas	indicar, sempre que possível, o artigo, inciso e alínea da legislação infringida

Assim, fica a empresa intimada a apresentar documentação fiscal e/ou trabalhista dirigida ao fiscal (nome completo da pessoa designada como fiscal do contrato) no endereço (endereço completo com indicação de número de andar, sala e o telefone), conforme disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicáveis a natureza das inconsistências apontadas.

AUTENTICAÇÃO:	
ASSINATURA (Titular da Unidade Orgânica Demandante)	FUNÇÃO

Anexo B2

INTIMAÇÃO À CONTRATADA SOLICITANDO SUBSTITUIÇÃO E CANCELAMENTO DE FATURA/NOTA FISCAL

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE	
INTIMAÇÃO Nº: (número da intimação seguida do número do contrato e do nome da unidade orgânica emitente- EX. 001/número do contrato - unidade)	DATA:
LOCAL: (cidade de onde a intimação está sendo enviada)	

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
NOME DA EMPRESA: (razão social / nome da contratada)
AOS CUIDADOS DO(A) SR(A) REPRESENTANTE: (nome completo do preposto ou outro representante legal da contratada)
ENDEREÇO COMPLETO: (endereço completo da contratada)

INTIMAÇÃO

A Codevasf, neste ato representada por (nome completo e a função do responsável pela fiscalização) vem **INTIMAR** a (nome e CNPJ da empresa a ser comunicada), já qualificada no contrato (número e ano do contrato), para substituir e cancelar a(s) seguinte(s) fatura(s)/ nota(s) fiscal(is):

FATURA/NOTA FISCAL	REFERÊNCIA LEGAL
Informe quais faturas/notas fiscais precisam ser substituídas e canceladas, com a respectiva justificativa	indicar, sempre que possível, o artigo, inciso e alínea da legislação infringida, quando houver

Assim, fica a empresa informada para apresentar nova fatura/nota fiscal dirigida ao fiscal (nome completo da pessoa designada como fiscal do contrato) no endereço (endereço completo com indicação de número de andar, sala e o telefone), conforme disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicáveis a natureza das inconsistências apontadas.

AUTENTICAÇÃO:	
ASSINATURA (Fiscal do Contrato)	FUNÇÃO

Anexo B3

COMUNICADO DE GLOSA DE FATURA/NOTA FISCAL

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE	
COMUNICAÇÃO Nº: (número da comunicação seguida do número do contrato e do nome da unidade orgânica emitente- EX. 001/contrato - unidade)	DATA:
LOCAL: (cidade de onde a comunicação está sendo enviada)	

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
NOME DA EMPRESA: (razão social / nome da contratada)
AOS CUIDADOS DO(A) SR(A) REPRESENTANTE: (nome completo do preposto ou outro representante legal da contratada)
ENDEREÇO COMPLETO: (endereço completo da contratada)

COMUNICAÇÃO DE GLOSA

Senhor Representante,

Informamos que a fatura/nota fiscal (número da fatura/nota fiscal) apresentada pela (nome e CNPJ da empresa) será parcialmente glosada em R$ _____ (informar por extenso o valor que será glosado)devido a irregularidades em um ou mais dos encargos sociais, fiscais e/ou trabalhistas.

Alerto, por fim, que o pagamento total da fatura/nota fiscal só poderá ser pleiteado após a regularização dos referidos encargos.

AUTENTICAÇÃO

_____ ASSINATURA (FISCAL DO CONTRATO)	_____ FUNÇÃO

Anexo B4

INTIMAÇÃO À CONTRATADA SOLICITANDO REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE	
INTIMAÇÃO Nº: (número da intimação seguida do número do contrato e do nome da unidade orgânica emitente- EX. 001/número do contrato - unidade)	DATA:
LOCAL: (cidade de onde a comunicação está sendo enviada)	

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
NOME DA EMPRESA: (razão social / nome da contratada)
AOS CUIDADOS DO(A) SR(A) REPRESENTANTE: (nome completo do preposto ou outro representante legal da contratada)
ENDEREÇO COMPLETO: (endereço completo da contratada)

INTIMAÇÃO

A Codevasf, neste ato representada por (nome completo e a função do responsável pela fiscalização) vem **INTIMAR** a (nome e CNPJ da empresa a ser comunicada), já qualificada no contrato (número e ano do contrato), acerca das seguintes irregularidades:

IRREGULARIDADES	CORREÇÕES	REFERÊNCIA LEGAL
Informe quais encargos sociais, fiscais e/ou trabalhistas estão irregulares.	informe quais correções deverão ser realizadas para que a documentação fiscal e/ou trabalhista apresentada seja aceita	indicar, sempre que possível, o artigo, inciso e alínea da legislação infringida

Assim, fica a empresa informada para apresentar comprovante de regularização da documentação fiscal e/ou trabalhista ao fiscal (nome completo da pessoa designada como fiscal do contrato) no endereço (endereço completo com indicação de número de andar, sala e o telefone), conforme disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicáveis a natureza das irregularidades apontadas.

AUTENTICAÇÃO:	
ASSINATURA (Fiscal do Contrato)	FUNÇÃO

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO INSTRUMENTO NORMATIVO	
Código	
Ato de Aprovação	Deliberação nº 27, de 25 de maio de 2026
Classificação do Normativo	Instrumento Normativo Organizacional
Unidade Orgânica Gestora	Secretaria de Licitações e Contratos – PR/SL
Unidades Orgânicas Corresponsáveis	Secretarias Regionais de Licitações e Contratos Assessoria Jurídica
Versão	4.0
Alteração em relação a versão anterior	Atualização monetária dos limites de dispensa de licitação previstos nos incisos I e I do art. 106.
Data para Revisão	2 anos
Abrangência	Todas as unidades orgânicas da Codevasf
Processo de Negócio	Licitação e Contratação
Início da Vigência	25 de maio de 2026
INSTRUMENTOS NORMATIVOS REVOGADOS	
Código	Descrição
	Deliberação nº 08, de 26 de fevereiro de 2024 Deliberação n. 28 de 27 de julho de 2020 Deliberação nº 35 de 05 de novembro de 2018
INSTRUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS RELACIONADOS	
Código	Descrição
INSTRUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS VINCULADOS	
Código	Descrição
	Manual de Contrato
N- 450	Norma de Patrimônio
N- 451	Norma de Material
N-454	Norma de Alienação de Bens
N- 903	Norma para desenvolvimento, contratação, manutenção, sustentação de Sistemas corporativos
	Procedimento para cálculo de REF para obras de pavimentação asfáltica
	Procedimento de Análise de Reequilíbrio Econômico-Financeiro para Insumos
	Procedimento para aplicação de sanções ao contratado

NORMATIVOS EXTERNOS APLICÁVEIS - LEGISLAÇÕES	
	Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991 Decreto nº 8.428, de 2 de abril de 2015 Decreto nº 7.893, de 08 de abril de 2013

SUMÁRIO

CAPÍTULO I - DA FINALIDADE 4
CAPÍTULO II - DAS DEFINIÇÕES 4
CAPÍTULO III - DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES 10
CAPÍTULO IV- DAS VEDAÇÕES E DOS IMPEDIMENTOS 11
CAPÍTULO V - DA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 13
CAPÍTULO VI - DO PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO 16
Seção I - Dos Estudos Técnicos Preliminares 17
Seção II - Da Elaboração do Termo de Referência 19
Seção III - Do Gerenciamento de Riscos 20
Seção IV - Das Minutas-Padrão 21
Seção V - Da Pesquisa de Preços 21
CAPÍTULO VII - DA INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 23
CAPÍTULO VIII - DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 24
Seção I - Das Fases da Licitação 26
Seção II - Das Peculiaridades da Preparação 27
Seção III - Do Instrumento Convocatório 29
Subseção I - Dos Questionamentos, Impugnações e Alterações ao Instrumento Convocatório 31
Seção IV - Da Aprovação do Procedimento Licitatório 33
Seção V - Da Divulgação 33
Seção VI - Da Apresentação das Propostas e Lances e do Modo de Disputa 33
Seção VII - Do Julgamento 35
Subseção I - Dos Critérios de Julgamento 37
Subseção II - Menor Preço ou Maior Desconto 37
Subseção III - Melhor Combinação de Técnica e Preço 38
Subseção IV - Melhor Técnica ou Melhor Conteúdo Artístico 38
Subseção V - Maior Oferta de Preço 39
Subseção VI - Maior Retorno Econômico 39
Subseção VII - Melhor Destinação de Bens Alienados 40

Subseção VIII - Preferência e Desempate 41
Seção VIII - Da Verificação da Efetividade dos Lances ou Propostas 42
Seção IX - Da Negociação 43
Seção X - Da Habilitação 43
Seção XI - Da Interposição de Recursos 45
Seção XII - Da Adjudicação e da Homologação 45
Seção XIII - Da Revogação e da Anulação 45
CAPÍTULO IX - DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 46
CAPÍTULO X - DAS REGRAS ESPECÍFICAS APLICÁVEIS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO E DE CONTRATAÇÃO 47
Seção I - Das Obras e Serviços de Engenharia 47
Seção II - Dos Serviços 50
Seção III - Da Aquisição 51
Seção IV - Da Alienação 52
Seção V - Da Remuneração Variável 54
Seção VI - Da Contratação Simultânea 55
CAPÍTULO XI - DA CONTRATAÇÃO DIRETA 55
Seção I - Da Inaplicabilidade do Dever de Licitar 55
Seção II - Da Dispensa do Procedimento Licitatório 56
Seção III - Da Inexigibilidade de Licitação 58
Seção IV - Do Credenciamento na Inexigibilidade 60
Seção V - Dos Procedimentos para Contratação Direta 62
CAPÍTULO XII - PROCEDIMENTOS AUXILIARES DAS LICITAÇÕES 63
Seção I - Da Pré-Qualificação Permanente 63
Seção II - Do Cadastramento 66
Seção III - Do Catálogo Eletrônico de Padronização 66
Seção IV - Do Sistema de Registro de Preços 67
CAPÍTULO XIII - DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PRIVADO 68
CAPÍTULO XIV - DA CONTRATAÇÃO 70
Seção I - Do Instrumento de Contrato 70
Seção II - Da Garantia 74

Seção III - Do Prazo do Contrato 76

Seção IV - Da Alteração do Contrato 77

Seção V - Da Rescisão do Contrato 79

CAPÍTULO XV - DO PLANO ANUAL DE COMPRAS 81

CAPÍTULO XVI - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO 82

Seção I - Das Sanções Administrativas 82

Seção II - Do Processo Administrativo Punitivo 87

CAPÍTULO XVII - DO RECURSO 87

CAPÍTULO XVIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 88

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º Este Regulamento tem por objetivo definir e disciplinar os procedimentos de licitações e contratações de obras, serviços e fornecimentos, inclusive os de publicidade institucional, de tecnologia da informação, compras, locações, concessões de uso de áreas, permissões e alienações de bens e outros atos de interesse da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, no âmbito da Sede e das Superintendências Regionais, nos termos da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, no que couber, em especial, quanto à operacionalização do pregão eletrônico e licitações eletrônicas.

§ 1º Os procedimentos de licitações e contratações de solução de Tecnologia da Informação – TI obedecerão, no que couber, às Instruções Normativas e regulamentos expedidos no âmbito do Governo Federal.

§ 2º Os procedimentos licitatórios deverão ser pautados, ainda, pelas disposições do Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf, da Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – PGIRC e do Plano de Logística Sustentável da Codevasf, além de outros por ventura publicados relacionados à temática compra pública.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Para efeito desse Regulamento define-se:

I - **Alienação**: toda transferência de domínio de bens ou direitos a terceiros;

II - **Adjudicação**: concessão ou atribuição de direito da realização de obras, serviços e/ou fornecimentos ao vencedor de um certame, mediante a realização de licitação;

III - **Agente de contratação**: empregado, servidor de cargo efetivo cedido ou em exercício na Codevasf, designado pela autoridade competente para processar e julgar as licitações da Empresa;

IV - **Ata de Registro de Preços**: documento pelo qual o licitante registrado se obriga a executar o objeto licitado, se e quando demandado, pelo preço e nas condições registradas;

V - **Autoridade Competente**: autoridade detentora de competência originária ou delegada para a prática de determinado ato conforme disposto em lei, Estatuto Social, Regimento Interno da Codevasf, atos do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva ou dos Comitês de Gestão Executiva das Superintendências Regionais, ou neste Regulamento;

VI - **Anteprojeto de Engenharia**: peça técnica com os elementos necessários e fundamentais à elaboração do projeto básico, devendo conter minimamente os seguintes elementos:

a) demonstração e justificativa do programa de necessidades, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado;

b) condições de solidez, segurança e durabilidade;

c) prazo de entrega;

d) estética do projeto arquitetônico;

e) parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade;

f) concepção da obra ou do serviço de engenharia;

g) projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção adotada;

h) levantamento topográfico e cadastral;

i) pareceres de sondagem; e

j) memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação;

VII - **BDI -Bonificações e Despesas Indiretas**: item de composição de custos constituído por todas as despesas indiretas, às quais se adicionam os custos diretos de uma obra ou serviço de engenharia;

VIII - **Bens e Serviços comuns**: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado;

IX - **Carta de Solidariedade**: carta emitida pelo fabricante reconhecendo o licitante como seu revendedor autorizado, nos termos do instrumento convocatório;

X - **Chamamento Público**: ato normativo por meio do qual a Codevasf convoca potenciais interessados para procedimentos de credenciamento, pré-qualificação, manifestação de interesse e outros necessários ao atendimento de uma necessidade específica;

XI - **Comissão Especial de Licitação**: comissão de caráter temporário responsável, dentre outras atividades previstas neste Regulamento, pela condução e julgamento das licitações para a qual foi criada, ressalvadas aquelas cuja modalidade for pregão, composta de, no mínimo, 3 (três) empregados;

XII - **Comissão Permanente de Licitação**: comissão com duração máxima de 1 (um) ano, responsável, dentre outras atividades previstas neste Regulamento, pela condução e julgamento das licitações especificadas em ato, ressalvadas aquelas cuja modalidade for Pregão, composta de, no mínimo, 3 (três) empregados;

XIII - **Contratação Integrada**: contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 42 da Lei nº 13.303/2016;

XIV - **Contratação Semi-integrada**: contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento do projeto executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido nos §§ 1º e 3º do art. 42 da Lei nº 13.303/2016;

XV - **Contrato de Eficiência**: pacto por meio do qual um particular assume obrigação de propiciar redução de despesas correntes da Codevasf por meio da execução de serviços, obras e fornecimentos e da introdução de práticas de racionalização do consumo em edifícios, sendo a ele assegurada remuneração proporcional à redução de custos obtida;

XVI - **Contrato de Escopo**: são contratos que impõem à parte o dever de realizar uma conduta específica e definida;

XVII - **Credenciamento**: processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados;

XVIII - **Edital ou Instrumento Convocatório**: documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado, bem como regula o procedimento licitatório a ser realizado, estabelecendo todas as condições de participação e o critério de julgamento adotado;

XIX - **Equipe de Apoio**: equipe responsável, dentre outras atividades previstas neste Regulamento, por auxiliar o Agente de Contratação durante a condução das licitações promovidas sob a modalidade Pregão, em sua forma eletrônica ou presencial;

XX - **Empreitada Integral**: contratação de empreendimento em sua integralidade, com todas as etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada, até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para as quais foi contratada;

XXI - **Empreitada por Preço Global**: contratação por preço certo e total;

XXII - **Empreitada por Preço Unitário**: contratação por preço certo de unidades determinadas;

XXIII - **Estudo Técnico Preliminar**: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, avaliando o objeto e promovendo estudo de mercado e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação;

XXIV - **Homologação**: ato de confirmação, aprovação ou reconhecimento do procedimento licitatório;

XXV - **Intenção de Registro de Preços -IRP**: procedimento prévio ao lançamento Sistema de Registro de Preços, no qual a Secretaria de Licitações e Contratos da Sede ou das Superintendências Regionais, registra e divulga no Portal de Compras do Governo Federal ou em outro que venha a substituí-lo, os itens que serão licitados, para consulta e adesão das Empresas Estatais;

XXVI - **Integrante Administrativo**: empregado de cargo efetivo, cedido ou em exercício na Codevasf, designado pela Unidade demandante para exercer as atividades administrativas da Equipe de Planejamento da Contratação - EPC;

XXVII - **Licitação Codevasf**: é o procedimento licitatório que possibilita a combinação de diferentes modos de disputa e critérios de julgamento a ser determinado de acordo com as necessidades da Codevasf, flexibilizado nos termos da Lei nº 13.303/2016;

XXVIII - **Mapa de Riscos**: procedimento para identificar os riscos que possam comprometer a efetividade da contratação (em todas as fases: planejamento, seleção de fornecedor e gestão contratual), avaliando-os segundo probabilidade e impacto, prevendo ações para diminuir sua probabilidade de ocorrência e, para os riscos que persistirem, definir ações de contingência e os responsáveis por tomá-las caso se materializem;

XXIX - **Matriz de Riscos**: cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de termo aditivo quando de sua ocorrência;

b) estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação;

c) estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das contratadas para inovarem soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação;

XXX - **Obra**: toda atividade de construção, reforma, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta;

XXXI - **Obras/serviço/fornecimento de Grande Vulto**: contratação de bens, serviços ou obras cujo valor estimado seja superior a R$ 68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de reais);

XXXII - **Pequenas despesas de pronta entrega e pronto pagamento**: contratações até o valor definido nos incisos I e II do art. 106 deste Regulamento, conforme o caso;

XXXIII - **Prazo de Execução**: período previsto no contrato para que o contratado execute as obrigações contratualmente assumidas (etapas de execução, de conclusão, de entrega);

XXXIV - **Prazo de Vigência**: período em que os contratos firmados produzem direitos e obrigações para as partes contratantes, devendo-se considerar o período necessário para a efetiva execução, recebimento e pagamento devidos, na execução dos serviços/fornecimentos;

XXXV - **Preço estimado**: valor obtido a partir de método matemático aplicado em série de preços coletados, nos casos de licitação para aquisição de bens e contratação de outros serviços, devendo desconsiderar, na sua formação, os valores inexequíveis, os inconsistentes e os excessivamente elevados, devendo ser considerado também para contratações diretas;

XXXVI - **Pregão**: modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, inclusive os de engenharia, podendo ser realizada de forma tradicional ou sob o Sistema de Registro de Preços, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

XXXVII - **Projeto Básico**: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar seus elementos constitutivos com clareza;

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem de situações devidamente comprovadas em ato motivado da administração pública;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento;

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra; e

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso, exceto, em relação à respectiva licitação, na hipótese de contratação integrada;

XXXVIII - **Projeto Executivo**: conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra de acordo com as normas técnicas pertinentes;

XXXIX - **Rescisão**: ato jurídico que extingue o contrato administrativo de forma unilateral, por acordo entre as partes ou por decisão judicial;

XL - **Seguro-garantia**: seguro destinado à garantia do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado;

XLI - **Serviço**: atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Codevasf, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro, trabalhos técnico-profissionais;

XLII - **Sistema de Registro de Preços – SRP**: conjunto de procedimentos para registro formal de preços para contratações futuras, precedido de licitação e com prazo de validade determinado;

XLIII - **Sobrepreço**: preço orçado para licitação ou contratados em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, podendo referir-se ao valor unitário de um item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, ou ao valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por preço global ou por empreitada;

XLIV - **Solução de TI**: conjunto de bens e/ou serviços que apoiam processos de negócio, mediante a conjugação de recursos, processos e técnicas utilizados para obter, processar, armazenar, disseminar e fazer uso de informações;

XLV - **Superfaturamento**: dano provocado ao patrimônio da Codevasf, caracterizado, entre outras situações, por:

a) medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas;

b) deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia que resulte em diminuição da sua qualidade, vida útil ou segurança;

c) alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado; e

d) outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a Codevasf ou reajuste irregular de preços;

XLVI - **Termo de Referência -TR**: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a licitação e subsidiar a elaboração do edital e fornecer informações ao licitante;

XLVII - **Unidade Supridora**: unidade organizacional responsável por formalizar a demanda de contratação sobre determinado objeto, obra ou serviço;

XLVIII - **Unidade Orgânica Demandante**: é a unidade orgânica da Codevasf responsável pela obra, serviço ou fornecimento do objeto da licitação/contratação em pauta, bem como pela fiscalização e a coordenação dos serviços e/ou fornecimentos objetos do termo de referência.

CAPÍTULO III
DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES

Art. 3º Os contratos a serem celebrados pela Codevasf serão precedidos de licitação, ressalvadas as hipóteses de contratação direta por dispensa ou inexigibilidade, e destinam-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a Codevasf, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, da eficácia, da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, do julgamento objetivo, da obtenção de competitividade, da segurança jurídica, da razoabilidade, da proporcionalidade, da celeridade e outros princípios que lhe são correlatos.

Art. 4º Os procedimentos licitatórios e de contratos deverão observar as seguintes diretrizes:

I - padronização do objeto da contratação relativamente às especificações técnicas e de desempenho e, quando for o caso, às condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas, alinhados às estratégias de negócio da Empresa;

II - padronização dos instrumentos convocatórios e das minutas de contratos, previamente aprovados pela Assessoria Jurídica da Codevasf – PR/AJ;

III - condições de aquisição e de pagamento compatíveis com as do setor privado, inclusive mediante pagamento de remuneração variável conforme desempenho, na forma do disposto no art. 99 deste Regulamento;

IV - busca da maior vantagem, considerando custos e benefícios diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância;

V - adoção preferencial da modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, inclusive os de engenharia;

VI - observância da política de integridade da Codevasf nas transações com as partes relacionadas;

VII - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados;

VIII - mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

IX - utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos naturais;

X - avaliação de impactos de vizinhança, observada a legislação urbanística;

XI - proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados pela Codevasf;

XII - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida;

XIII - exigência de licenciamento ambiental, quando for o caso; e

XIV - análise do impacto do processo de licenciamento ambiental, incluindo as condicionantes e compensações ambientais nos prazos e valores do contrato.

Parágrafo único. A não adoção da modalidade de licitação de que trata o inciso V deverá ser motivada pela unidade orgânica demandante.

Art. 5º As licitações e os contratos disciplinados por este Regulamento deverão respeitar, especialmente, as normas relativas à:

I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;

II - mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

III - utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos naturais;

IV - avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística;

V - proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados; e

VI - acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

CAPÍTULO IV
DAS VEDAÇÕES E DOS IMPEDIMENTOS

Art. 6º Estarão impedidos de participar de licitações e de serem contratadas pela Codevasf, os particulares nas condições estabelecidas no art. 38 da Lei nº 13.303/2016, bem como seu parágrafo único.

§ 1º No caso de obras e serviços de engenharia, a vedação da participação direta ou indireta nas licitações está estabelecida no art. 44 da Lei nº 13.303/2016, e seus respectivos parágrafos.

§ 2º Não se aplica o disposto nos incisos I, II e III do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 13.303/2016, no que se refere a projeto básico, no caso das contratações integradas.

§ 3º É permitida a participação das pessoas físicas ou jurídicas de que tratam os incisos II e III do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 13.303/2016, em procedimento licitatório ou na execução do contrato, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Codevasf.

§ 4º Para fins do disposto neste artigo, considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

§ 5º O disposto no § 4º do art. 6º deste Regulamento aplicar-se-á aos membros da comissão de licitação, que deverá ser constituída nos termos do Regimento Interno das Comissões de Licitação e dos Pregoeiros da Codevasf, aprovado pela Diretoria Executiva.

Art. 7º Nas licitações voltadas para Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, não poderão ser objeto de contratação mais de uma solução de TIC em um único contrato.

Art. 8º Nas licitações será vedado:

I - estabelecer vínculo de subordinação com funcionários da contratada;

II - prever em edital a remuneração dos funcionários da contratada;

III - indicar pessoas para compor o quadro funcional da contratada;

IV - demandar a execução de serviços ou tarefas estranhas ao objeto da contratação, mesmo que haja anuência do preposto ou da própria contratada;

V - reembolsar despesas com transporte, hospedagem e outros custos operacionais, que devem ser de exclusiva responsabilidade da contratada;

VI - prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da Codevasf na gestão interna dos fornecedores;

VII - prever em edital exigência que os fornecedores apresentem, em seus quadros, funcionários capacitados ou certificados para o fornecimento da solução, antes da contratação;

VIII - adotar a métrica homem-hora ou equivalente para aferição de esforço, salvo mediante justificativa e sempre vinculada à entrega de produtos de acordo com prazos e qualidade previamente definidos;

IX - contratar por postos de trabalho alocados, salvo os casos justificados mediante a comprovação obrigatória de resultados compatíveis com o posto previamente definido;

X - fazer referências, em edital ou em contrato, a regras externas de fabricantes, fornecedores ou prestadores de serviços que possam acarretar a alteração unilateral do contrato por parte da contratada; e

XI - nas licitações cujo critério de julgamento seja “melhor técnica e preço”:

a) incluir critérios de pontuação técnica que não estejam diretamente relacionados com os requisitos da solução a ser contratada ou que frustrem o caráter competitivo do certame; e

b) fixar fatores de ponderação distintos para os índices "técnica" e "preço" sem que haja justificativa para essa opção.

CAPÍTULO V
DA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Art. 9º As contratações de que trata este regulamento serão realizadas observando-se as seguintes fases:

I - formalização da Demanda;

II - planejamento da Contratação;

III - seleção de Fornecedor;

IV - gestão do Contrato.

Parágrafo único. O nível de detalhamento da instrução processual e das informações necessárias para instruir cada fase da contratação deverá considerar a análise de riscos do objeto a ser contratado.

Art. 10. A Formalização da Demanda resulta do levantamento da necessidade de uma contratação em termos do negócio da organização, evitando a condução de procedimentos de contratação que não contribuam para o alcance dos resultados institucionais.

Art. 11. As unidades organizacionais que necessitarem de bens, serviços ou obras para entregar resultados sob sua responsabilidade serão denominadas unidades demandantes, podendo atuar como unidade supridora, se for o caso, ou solicitar às unidades supridoras que procedam com a formalização de demandas.

Parágrafo único. A requisição de demanda encaminhada pela unidade demandante à unidade supridora deverá contemplar, ao menos:

I - apresentação de necessidades, sempre que possível indicando os objetivos estratégicos e as iniciativas impactadas pela contratação pretendida; e

II - expectativa de prazo para recebimento do objeto contratado.

Art. 12. As unidades supridoras deverão, antes de formalizar uma demanda, levar em consideração as seguintes diretrizes:

I - levantamento das necessidades das unidades organizacionais abrangidas por seu escopo de atuação, evitando o início de procedimentos de contratação que não contemplam a totalidade da demanda existente;

II - adequação das necessidades aos catálogos padronizados de bens e serviços, se houver;

III - correspondência das necessidades com o planejamento orçamentário da organização;

IV - racionalização dos recursos e estoques disponíveis e adoção de diretrizes sustentáveis; e

V - correlação das necessidades levantadas e da demanda a ser formalizada com a necessidade real da organização.

Art. 13. A materialização da fase de Formalização da Demanda dar-se-á por intermédio da elaboração, pela unidade supridora, do Documento de Formalização da Demanda – DFD, para aquisições em geral, ou do Documento de Oficialização da Demanda – DOD, para aquisições de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC.

§ 1º O DFD ou DOD, disponíveis na intranet, deverá formalizar a abertura do processo administrativo de planejamento de contratação e, preferencialmente, deve ser acompanhado ou citar os documentos comprobatórios da Formalização da Demanda.

§ 2º O DFD ou DOD deve contemplar:

I - justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico, o Plano Anual de Compras – PAC, planejamento orçamentário e o planejamento de tecnologia da informação e comunicação, nas compras de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC;

II - quantidade a ser contratada e resultados a serem alcançados, conforme avaliação inicial, a ser aprofundada nas etapas seguintes;

III - previsão de início do contrato;

IV - sendo necessária, a indicação de colaboradores para compor a Equipe de Planejamento da Contratação – EPC como Integrantes Supridores;

V - indicação da previsão de recursos para a contratação, se for o caso, conforme planejamento orçamentário da unidade responsável pelo recurso;

VI - indicação de coordenador da EPC, preferencialmente da unidade supridora, que ficará responsável por coordenar os trabalhos da equipe, bem como elaborar cronograma de atividades, buscando a previsibilidade necessária à organização da agenda de licitações e contratações da organização; e

VII - aprovação da autoridade competente.

§ 3º No caso de constituição de Equipe de Planejamento da Contratação - EPC Permanente, nos termos do art. 15, o Documento de Formalização da Demanda - DFD deverá indicar os integrantes responsáveis por conduzir o planejamento daquela contratação específica, referenciando a portaria de constituição da EPC Permanente, bem como ser remetido à Secretaria de Licitações e Contratos – PR/SL para ciência do início do planejamento da contratação e atualização de seus controles.

§ 4º O DFD referenciado no § 2º, deste artigo, poderá ser acompanhado da indicação dos colaboradores que irão compor a Equipe de Fiscalização dos Contratos – EFC, que também poderão integrar a EPC.

§ 5º Eventual ausência de previsão da demanda no PAC deverá ser justificada no DFD.

Art. 14. O Documento de Formalização da Demanda -DFD poderá, ainda, indicar colaboradores para compor a Equipe Técnica de Suporte à EPC, no caso de contratações envolvendo amostras, provas de conceito ou complexidades técnicas nas exigências de habilitação, que será informada pela EPC sobre o andamento das etapas da contratação e poderá ser convocada para:

I - robustecer o detalhamento das especificações técnicas, inclusive sobre requisitos da contratação;

II - apoiar a prestação de informações aos interessados na contratação, como respostas a esclarecimentos, impugnações e pedidos de informação;

III - atuar na análise de documentação técnica e de amostras, bem como participar de provas de conceito durante a fase de Seleção de Fornecedor; e

IV - ampliar a multidisciplinariedade nas etapas de gerenciamento de riscos prévias à contratação.

Art. 15. Os colaboradores indicados para participação na EPC ou na Equipe Técnica de Suporte à EPC deverão ser empregados, servidores de cargo efetivo cedidos ou em exercício na Codevasf e deverão ser comunicados previamente de sua indicação, antes de serem formalmente designados,- observadas as atribuições constantes deste Regulamento.

§ 1º O comprovante da comunicação deverá ser juntado ao processo de contratação.

§ 2º Em caso de necessidade de alteração dos integrantes da EPC ou da Equipe Técnica de Suporte à EPC, o pedido deverá ser formal e conter comprovante de comunicação dos novos colaboradores indicados.

Art. 16. O DFD deverá ser elaborado pela unidade supridora e encaminhado à Secretaria de Licitações e Contratos para que seja dada continuidade à fase de Planejamento da Contratação.

§ 1º Caso o DFD contemple demanda que atenda a mais de uma unidade supridora, deverão ser indicados representantes de todas as unidades supridoras envolvidas.

§ 2º A Presidência, na Sede, e/ou Gerência Regional de Administração e Tecnologia, no caso das Superintendências Regionais, deverá indicar, se necessário, Integrante Administrativo.

Art. 17. Após formalização do processo administrativo pela unidade orgânica demandante, o processo será encaminhado à Secretaria de Licitações e Contratos, na Sede, ou à respectiva Secretaria Regional de Licitações, nas Superintendências Regionais – SR, para a inclusão das minutas padrão de edital e de contrato, se for o caso, conforme objeto da licitação e critérios específicos do certame proposto, observado o disposto no art. 26 deste Regulamento.

§ 1º Caso qualquer dos documentos ou das informações constantes do processo administrativo seja rejeitado pela Secretaria de Licitações, na Sede, ou pela respectiva Secretaria

Regional de Licitações, na SR, ele será restituído à unidade orgânica demandante para que se avalie a conveniência de se efetuarem as alterações propostas.

§ 2º A unidade orgânica demandante, após realizar as alterações propostas ou justificar o motivo da não realização, reenviará o processo à Secretaria de Licitações e Contratos, na Sede, ou à respectiva Secretaria Regional de Licitações, na SR, para manifestação e demais providências.

§ 3º A Secretaria de Licitações e Contratos, na Sede, ou a respectiva Secretaria Regional de Licitações, nas SR, encaminhará o processo administrativo licitatório para Assessoria Jurídica, na Sede, ou para respectiva Assessoria Jurídica Regional, na SR, para análise e posterior submissão à aprovação pela autoridade competente.

CAPÍTULO VI
DO PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO

Art. 18. As contratações serão antecedidas por planejamento prévio e detalhado, com a finalidade de otimizar o desempenho da Empresa, proteger o interesse público envolvido e promover transparência e equidade, com vistas a maximizar seus resultados econômicos e suas finalidades estatutárias e deverão estar em harmonia com o Planejamento Estratégico Institucional da Codevasf – PEI, Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI e Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI no caso de contratações de TI.

Art. 19. O planejamento de cada nova contratação consistirá na instrução de processo-administrativo contendo documentação capaz de materializar as seguintes etapas:

I - estudos técnicos preliminares;

II - gerenciamento de riscos; e

III - elaboração de documentos contendo as especificações técnicas da contratação, como o Anteprojeto de Engenharia, o Termo de Referência e/ou o Projeto Básico, com suas respectivas pesquisas de preços.

§ 1º Ficam dispensados da elaboração de estudos técnicos preliminares quando se tratar de:

I - contratações diretas de baixo valor, aquelas cujos valores se enquadrem nos limites dos incisos I e II do art. 106 deste Regulamento;

II - contratações diretas emergenciais, previstas no inciso XV do art. 106 deste Regulamento; e

III - contratações rotineiras e comuns, com valor estimado inferior a 20 (vinte) vezes o valor da dispensa de licitação prevista no art. 106 deste Regulamento.

§ 2º Poderão ser aproveitados os documentos já elaborados na fase de Planejamento da Contratação original, a serem inseridos em novo processo administrativo relacionado ao original, observadas as disposições do art. 40, §§ 2º a 4º, no caso das seguintes contratações diretas:

I - decorrente de licitação deserta, prevista no inciso III do art. 106 deste Regulamento;

II - decorrente de licitação fracassada, prevista no inciso IV do art. 106 deste Regulamento;

III - de remanescente, prevista no inciso VI do art. 106 deste Regulamento.

§ 3º Nas licitações desertas ou fracassadas, deverá ser elaborado relatório que contenha:

I - avaliação dos motivos do insucesso da contratação, abordando a adequação do preço estimado, o procedimento de seleção do fornecedor, número de licitantes e marcas ofertadas, possível concentração de mercado, divergência de descritivos técnicos, dentre outros;

II - revisão do gerenciamento de riscos decorrente da etapa de seleção do fornecedor;

III - conclusão pela reedição do procedimento licitatório ou realização de dispensa de licitação prevista no art. 106 deste Regulamento, III ou IV, opção esta que deverá conter a demonstração de que a repetição do certame traria prejuízos à Codevasf, podendo ser aproveitados os documentos já elaborados na fase de Planejamento da Contratação.

Art. 20. A Nas contratações de serviços de Tecnologia da Informação em que haja previsão de reajuste de preços por aplicação de índice de correção monetária, será obrigatória a adoção do Índice de Custos de Tecnologia da Informação – ICTI, mantido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA.

Seção I
Dos Estudos Técnicos Preliminares

Art. 21. O Estudo Técnico Preliminar – ETP, produzido com base nas informações consolidadas na fase de Formalização da Demanda, deverá conter:

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

II - descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade;

III - levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, podendo, entre outras opções:

a) levar em consideração contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração; e

b) ser realizada consulta, audiência pública ou interlocução transparente com potenciais contratadas, inclusive com realização de provas de conceito, devidamente registradas nos autos, para coleta de contribuições;

IV - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução;

V - estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

VI - estimativa preliminar do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que deverá ser apresentada em processo administrativo ou anexo de acesso restrito até a conclusão da etapa de julgamento das propostas, citando-se no ETP somente o número do processo ou anexo que contém tal informação, exceto se a Administração optar pela sua publicidade, de forma justificada;

VII - justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável;

VIII - contratações correlatas e/ou interdependentes;

IX - demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento da organização, identificando a previsão no Plano Anual de Compras - PAC, ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão;

X - resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável;

XI - providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização;

XII - possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento;

XIII - posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação; e

XIV - avaliação da necessidade de classificação do ETP como sigiloso, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

§ 1º Caso, após o levantamento de mercado de que trata o inciso III do caput deste artigo, a quantidade de fornecedores for considerada restrita, deve-se verificar se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, flexibilizando-os sempre que possível.

§ 2º O ETP deverá obrigatoriamente conter os elementos dispostos nos incisos I, IV, V, VI, VII, IX, XIII e XIV e, quando não contemplar os demais elementos do caput deste artigo, apresentar as devidas justificativas no próprio documento que o materializa.

§ 3º O ETP será assinado pelos integrantes da EPC com aprovação por autoridade superior.

§ 4º No caso de contratação de solução de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, o ETP será assinado por todos os integrantes da EPC e aprovado pela autoridade competente, podendo ser delegado para a Gerência responsável pela área temática.

Seção II
Da Elaboração do Termo de Referência

Art. 22. Definida a solução que melhor atenderá à necessidade e não sendo configurada hipótese de contratação direta, a unidade orgânica demandante elaborará termo de referência, obrigatório para qualquer objeto a ser licitado, conforme minuta-padrão, observadas, dentre outras, as seguintes diretrizes:

I - detalhamento das condições de execução da demanda, de modo a permitir ao interessado a exata compreensão do objeto e dos direitos e obrigações a serem assumidos em caso de contratação;

II - parcelamento do objeto em tantas parcelas quantas forem necessárias ao aproveitamento das peculiaridades de mercado, visando à ampla competição e à economicidade da contratação, ressalvados os casos de indivisibilidade do objeto, de prejuízo ao conjunto, ou de perda de economia de escala;

III - não previsão de requisitos ou condições que venham a restringir injustificadamente a competição ou a direcionar a licitação; e

IV - consideração das práticas e dos critérios de sustentabilidade socioambiental, nos termos do Plano de Logística Sustentável da Codevasf, bem como as políticas de desenvolvimento nacional previstas na legislação sobre o tema relacionado ao objeto a ser contratado.

Art. 23. O termo de referência deverá conter, em seu Anexo I, as justificativas que irão suportar a licitação, especialmente no que se refere:

I - à escolha da solução mais adequada ao atendimento da necessidade;

II - ao procedimento de pesquisa de preços realizado e aos critérios adotados para a seleção dos orçamentos formadores do valor estimado;

III - à publicidade do valor estimado da licitação, se for o caso;

IV - aos requisitos de aceitação e de pontuação das propostas e às exigências habilitatórias indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;

V - à justificativa para a não previsão de requisitos exigidos com vistas à sustentabilidade socioambiental da contratação;

VI - à adoção de Sistema de Registro de Preços;

VII - à eventual não instauração de procedimento de Intenção de Registro de Preços, nos casos de licitação pelo Sistema de Registro de Preços; e

VIII - aos critérios de reajustamento e repactuação de preços, quando for o caso.

Parágrafo único. O termo de referência deverá apresentar no que couber, como anexo, o cronograma de execução e a matriz de riscos.

Seção III
Do Gerenciamento de Riscos

Art. 24. Os riscos inerentes à contratação pretendida deverão ser identificados, analisados, tratados, monitorados e comunicados no processo administrativo por meio do Mapa de Riscos.

Parágrafo único. Deverá constar no Mapa de Riscos o registro das principais etapas do processo de gestão de riscos aplicáveis à contratação pretendida:

I - objeto de análise: produto ou serviço a ser contratado;

II - objetivo a ser alcançado/propósito da contratação;

III - gestor de riscos;

IV - ordem de criticidade (nível de risco ou maior impacto nos objetivos da contratação), a critério do Gestor de riscos;

V - eventos de riscos identificados;

VI - causas e consequências de cada evento;

VII - controles existentes;

VIII - impacto;

IX - probabilidade;

X - classificação de nível de risco;

XI - resposta ao evento risco; e

XII - plano de tratamento.

Art. 25. O gerenciamento dos riscos deverá ser realizado nas fases de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e de Gestão do Contrato, devendo ser reavaliados periodicamente, enquanto vigente o contrato.

§ 1º Na reavaliação, deverá ser verificada a eficiência dos controles implementados, se há novos riscos e/ou se houve redução do nível de riscos para aceitável de forma a adaptar o tratamento, caso necessário.

§ 2º O gerenciamento de riscos será conduzido:

I - pela EPC, durante a fase de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedor; e

II - pela EFC, durante a fase de Gestão do Contrato.

§ 3º Em contratações consideradas de elevada complexidade técnica e/ou tecnológica, será recomendado o aprofundamento da etapa de gerenciamento de riscos, atentando-se ainda mais

para o disposto na Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – PGIRC para confeccionar um Mapa de Riscos diferenciado.

Seção IV
Das Minutas-Padrão

Art. 26. A Codevasf adotará minutas-padrão de termo de referência, editais e contratos para as contratações que realizar, devidamente analisadas e pré-aprovadas pela Assessoria Jurídica, na Sede da Codevasf, e posterior aprovação pela Diretoria Executiva da Codevasf.

§ 1º Caso haja necessidade de alteração nas minutas-padrão previamente aprovadas, a Secretaria de Licitações e Contratos– PR/SL deverá submeter a proposta de alteração à aprovação da Assessoria Jurídica na Sede da Codevasf antes da sua utilização nos procedimentos licitatórios.

§ 2º No caso do objeto a ser licitado não dispor de minuta-padrão de edital, a Secretaria de Licitações e Contratos – PR/SL, na Sede, elaborará a respectiva minuta-padrão de edital que será submetida à aprovação prévia da Assessoria Jurídica – PR/AJ e posterior aprovação pela Diretoria Executiva.

Seção V
Da Pesquisa de Preços

Art. 27. Elaborado o termo de referência, a unidade orgânica demandante iniciará as providências para a realização da pesquisa de preços, a fim de obter o valor estimado da licitação.

Art. 28. No processo de formação do valor estimado da licitação (pesquisa de preços), a unidade orgânica demandante deverá consultar no mínimo 3 (três) fontes, com destaque para:

I - contratos ou atas de registro de preços celebrados por outros órgãos ou entidades da Administração Pública;

II - valores fixados por órgãos oficiais ou estabelecidos em publicações especializadas ou em sítios de fornecedores e de comparação de preços;

III - contratos firmados pela iniciativa privada em condições análogas às da Administração Pública;

IV - valores cotados por fornecedores atuantes no respectivo mercado; e

V - preços praticados em contratação anterior, devidamente atualizados por índices gerais ou setoriais para correção de contratos.

Parágrafo único. A unidade orgânica demandante deverá instruir o processo licitatório quanto ao processo de formação de preços estimado da respectiva licitação, com os seguintes documentos:

I - parecer de custo elaborado pelo empregado responsável pela pesquisa ou parecer da Gerência de Custos – AD/GCT; e

II - consultas de valores e respostas obtidas.

Art. 29. Para a contratação de obra ou serviço de engenharia, o procedimento de pesquisa de preços a ser realizado nas licitações deverá observar as determinações normativas em vigor, notadamente a Lei nº 13.303/2016, e, subsidiariamente, no que couberem, as disposições deste Regulamento e demais normativos internos, bem como o Decreto nº 7.893, de 08 de abril de 2013.

§ 1º O orçamento de referência do custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) ou na tabela do Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), no caso de o objeto conter itens catalogados nestas fontes.

§ 2º No caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o disposto no § 1º deste Regulamento, a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, em publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado.

Art. 30. Para a aquisição de bens e contratação de outros serviços, o procedimento de pesquisa de preços a ser realizado nas licitações deverá observar os seguintes parâmetros:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data da divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;

IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pelo Ministério da Economia.

§ 1º Os parâmetros previstos nos incisos deste artigo poderão ser utilizados de forma combinada ou não, devendo ser priorizados os previstos nos incisos I e II deste artigo ou, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos e demonstrado no processo administrativo a metodologia utilizada para obtenção do preço de referência, por meio de parecer de custo.

§ 2º Como metodologia para obtenção do preço de referência para contratação, serão utilizados a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de 3 (três) ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros adotados neste artigo, desconsiderados os valores inexequíveis e os excessivamente elevados.

§ 3º Outros critérios ou metodologias poderão ser utilizados desde que devidamente justificados e aprovados pela autoridade competente.

§ 4º Os preços coletados deverão ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver grande variação entre os valores apresentados.

§ 5º Para desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados, deverão ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.

§ 6º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será admitida a pesquisa com menos de 3 (três) preços ou fornecedores.

§ 7º Os procedimentos para realização da pesquisa de preços e definição do preço de referência estimado, bem como a respectiva metodologia que possa ser utilizada, para licitação de aquisição de bens e contratação de outros serviços terão seu regramento previsto em normativo interno próprio da Codevasf.

CAPÍTULO VII
DA INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Art. 31. As licitações e contratações diretas realizadas pelo Sistema de Registro de Preços deverão ser precedidas do procedimento de Intenção de Registro de Preços – IRP, cuja divulgação poderá ser dispensada justificadamente pela unidade orgânica demandante, no termo de referência, por ocasião da instauração do procedimento licitatório.

Art. 32. O procedimento de IRP será conduzido pela Secretaria de Licitações e Contratos, na Sede, ou pela respectiva Secretaria Regional de Licitações, nas Superintendências Regionais – SR, que o registrará no Portal de Compras do Governo Federal ou outro que venha substituí-lo.

§ 1º O prazo mínimo a ser fixado pela Secretaria de Licitações e Contratos, na Sede, ou pela respectiva Secretaria Regional de Licitações, nas SR, para que os interessados manifestem intenção no registro de preços não poderá ser inferior a 8 (oito) dias úteis.

§ 2º Caso outras empresas estatais manifestem interesse na participação do certame, a Secretaria de Licitações, na Sede, ou a respectiva Secretaria Regional de Licitações, nas SRs, deverá encaminhar os autos para análise da unidade orgânica demandante, que definirá a aceitação ou não das solicitações feitas pela Codevasf.

§ 3º A participação no IRP da Codevasf será permitida para toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 4º Para fins de aceitação da solicitação de participação no certame, o objeto a ser registrado não poderá diferir do termo de referência ou projeto básico elaborado.

§ 5º A aceitação de intenção de participação no certame implicará em consolidação, pela unidade orgânica demandante, das demandas das entidades participantes.

§ 6º A rejeição de intenção de participação no certame deverá ser motivada nos autos administrativos.

§ 7º A consolidação da demanda da entidade participante poderá ensejar a revalidação, pela unidade orgânica demandante, da pesquisa de preços já realizada, salvo nos casos em que a demanda da entidade participante envolva a inclusão de itens ou de local de execução do objeto.

§ 8º Nos casos em que a demanda da entidade participante envolver a inclusão de itens ou de local de execução do objeto, caberá a ela a elaboração do termo de referência ou projeto básico para o detalhamento da nova especificação e a realização da respectiva pesquisa de preços.

Art. 33. A Secretaria de Licitações, na Sede, ou a respectiva Secretaria Regional de Licitações e Contratos, nas SR, além de tomar as providências necessárias para divulgação de IRP, atuará, ainda, como intermediário entre os interessados em participar da futura licitação e a unidade orgânica demandante.

CAPÍTULO VIII
DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Art. 34. Os contratos celebrados pela Codevasf destinados à contratação de serviço, inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio ou à execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como à implementação de ônus real sobre tais bens, serão precedidos de licitação conforme este Regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas nos art. 29 e 30 da Lei nº 13.303/2016.

Art. 35. Os procedimentos licitatórios realizados no âmbito da Codevasf terão acesso público, podendo utilizar:

I - Licitação Codevasf; e

II - Pregão.

§ 1º A modalidade pregão deverá ser, preferencialmente, adotada na aquisição de bens e serviços comuns, inclusive de engenharia, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

§ 2º O Sistema de Compras do Governo Federal será utilizado na operacionalização das licitações previstas no caput deste artigo, inclusive pelo Sistema de Registro de Preços, desde a fase de publicação até a de homologação.

§ 3º A compra de energia elétrica pela Codevasf deverá ser realizada por meio da modalidade pregão, caso a área técnica entenda se tratar de bem ou serviço comum, ou, caso negativo, deverá ser realizada pela forma "Licitação Codevasf", regida pela Lei nº 13.303/16.

Art. 36. As licitações deverão ser realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a presencial, no caso de dificuldades operacionais de sistema, incluindo localidades com difícil acesso à internet, devendo neste caso acrescentar justificativa nos autos.

Parágrafo único. Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, poderá ser determinado que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico, como condição de validade e eficácia.

Art. 37. O orçamento estimado da contratação deverá ser sigiloso, podendo ser divulgado na fase de publicação do aviso de licitação, mediante justificativa, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.

§ 1º Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o orçamento de que trata o caput deste artigo deverá constar do instrumento convocatório.

§ 2º No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio ou da remuneração deverá ser incluído no instrumento convocatório.

§ 3º A informação relativa ao orçamento estimado da licitação, ainda que sigiloso, deverá ser disponibilizada aos órgãos de controle externo e interno sempre que solicitada.

Art. 38. As licitações serão processadas e julgadas por agente de contratação ou comissão, conforme o caso, formalmente designados pela autoridade competente.

Parágrafo único. A constituição das Comissões Especiais e Permanentes de Licitações, agentes de contratação respectivas equipes de apoio, suas competências, composição, atribuições e funcionamento estão regulamentadas no "Regimento Interno das Comissões de Licitação e dos Pregoeiros", aprovado pela Diretoria Executiva da Codevasf.

Art. 39. Os empregados envolvidos nos procedimentos mencionados neste Regulamento deverão possuir formação profissional ou conhecimento específico para o desempenho de suas funções, condizentes com a natureza e complexidade do objeto licitado.

Parágrafo único. Fica a Codevasf responsável pela promoção de treinamentos e capacitações regulares para os envolvidos citados no caput deste artigo.

Art. 40. A descontinuidade dos fornecimentos e dos serviços prestados à Codevasf deverá ser evitada, através de atuação célere e eficiente, por todos os envolvidos no procedimento licitatório, dentro de suas respectivas atribuições.

§ 1º Os procedimentos internos e externos das licitações destinadas à substituição dos contratos celebrados com fundamento em dispensa de licitação em razão de situação emergencial, nos termos do art. 29, inciso XV, da Lei nº 13.303/2016, serão conduzidos sob o regime prioritário.

§ 2º Nos casos em que seja caracterizada a efetiva situação de emergência, a unidade orgânica demandante deverá iniciar os trabalhos para a realização de procedimento licitatório, quando for o caso, juntamente com eventual procedimento de contratação direta relativo ao mesmo objeto, sob regime prioritário, informando esta condição à Secretaria de Licitações e Contratos, na Sede, ou à respectiva Secretaria Regional de Licitações, nas Superintendências Regionais – SR.

§ 3º A Secretaria de Licitações e Contratos, na Sede, ou a respectiva Secretaria Regional de Licitações, nas SR, ao receber uma demanda devidamente identificada como prioritária, nos termos do § 1º deste artigo, deverá priorizar sua tramitação.

§ 4º A Assessoria Jurídica, com base na análise de legalidade da instrução processual e da conformidade jurídica dos autos, emitirá manifestação de forma conclusiva quanto à aprovação do Edital e seus anexos, pontuando, em caso de não aprovação, os motivos fundamentados e quais pontos merecem revisão ou inclusão.

Seção I
Das Fases da Licitação

Art. 41. O procedimento licitatório deverá seguir as seguintes fases:

I - Preparação: etapa de caracterização do objeto a ser contratado e definição dos parâmetros do certame;

II - Divulgação: etapa de publicidade da licitação, observado o disposto no art. 52 deste Regulamento;

III - Apresentação de propostas ou lances: etapa de ofertas realizadas pelos licitantes para disputar a contratação;

IV - Julgamento: etapa de verificação da conformidade das propostas ou lances com os requisitos do instrumento convocatório, de classificação e de definição do resultado provisório do certame;

V - Verificação da efetividade dos lances ou propostas;

VI - Negociação: etapa em que ocorre a negociação das condições mais vantajosas com quem apresentou a proposta ou lance vencedor;

VII - Habilitação: etapa na qual se verifica o atendimento dos requisitos qualificatórios das licitantes para a execução do objeto;

VIII - Recurso: etapa de interposição de recurso;

IX - Adjudicação: etapa de adjudicação do objeto ao licitante vencedor; e

X - Homologação do resultado ou revogação do procedimento.

Seção II
Das Peculiaridades da Preparação

Art. 42. Na fase de preparação do procedimento licitatório, deverão ser elaborados os atos, expedidos os documentos necessários para caracterização do objeto a ser contratado e definidos os parâmetros do certame, observado o disposto no Capítulo V deste Regulamento, tais como:

I - Para obras e serviços de engenharia:

a) Documento de Formalização da Demanda – DFD contendo a justificativa da contratação;

b) definição do objeto da contratação;

c) estudo técnico preliminar;

d) justificativa da vantagem da disposição do objeto da licitação em lotes ou parcelas, quando for o caso, para aproveitar as peculiaridades do mercado e ampliar a competitividade, desde que a medida seja viável técnica e economicamente e não haja perda de economia de escala;

e) indicação da fonte de recursos, ressalvadas as hipóteses de constituição de SRP;

f) projetos básico/executivo ou anteprojetos, e respectivas especificações técnicas, com a respectiva anotação de responsabilidade técnica do projetista;

g) para obras de engenharia, nota técnica de análise do projeto básico de obras, para aprovação pela autoridade competente, informando o ato da autoridade competente que aprovou o projeto, avaliando:

1. a compatibilidade das peças do processo com os elementos mínimos que caracterizam o projeto básico, constantes das alíneas “a” a “e” do inciso XXXVII do art. 2º deste Regulamento;

2. as especificações técnicas constantes dos termos de referência;

3. as planilhas de quantitativos e sua compatibilidades com os quantitativos previstos em projeto, apresentando declaração expressa quanto a compatibilidade; e

4. o cronograma físico-financeiro da obra a ser executada;

h) para serviços de engenharia, nota técnica sobre os serviços que serão contratados, avaliando:

1. a compatibilidade das peças do processo com os elementos mínimos que caracterizam o projeto básico, constantes das alíneas “a” a “e” do inciso XXXVII do art. 2º deste Regulamento;
2. as especificações técnicas dos serviços a serem contratados;
3. as planilhas de quantitativos e sua compatibilidades com os quantitativos dos serviços detalhados nas especificações técnicas da respectiva licitação, apresentando declaração expressa quanto a compatibilidade; e
4. o cronograma físico-financeiro do serviço a ser executado;

i) aprovação do projeto básico pela autoridade competente;

j) termo de referência;

k) código SIASG – Catálogo de Serviços (CATSER) – de cada item a ser licitado;

l) orçamento detalhado, com anotação de responsabilidade técnica do autor desse orçamento, contendo, no mínimo:

1. data base;
2. planilhas gerais de quantidades e preços;
3. composições de custos unitários;
4. mapa de cotação que dará suporte à elaboração do orçamento, se for o caso;
5. quadros de detalhamento do BDI – Benefício e Despesas Indiretas, distintos, sendo um para serviço e outro para fornecimento;
6. quadros de detalhamento dos encargos sociais, sendo um para horista e outro para mensalista; e
7. declaração expressa do autor das planilhas orçamentárias, quanto à metodologia utilizada, indicação da fonte de pesquisa dos preços, data-base do orçamento, dentre outras informações referentes à realização do orçamento;

m) cronograma de execução, com as etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras, que deverá obrigatoriamente constituir um anexo ao instrumento contratual;

n) licença ambiental ou dispensa do licenciamento;

o) verificação da liberação, ocupação, utilização, aquisição ou desapropriação dos bens públicos ou particulares necessários à execução projetada;

p) minuta do instrumento convocatório;

q) minuta do contrato, quando houver; e

r) ato de designação da comissão de licitação.

II - Para compras e outros serviços:

a) Documento de Formalização da Demanda – DFD contendo a justificativa da contratação;

b) definição do objeto da contratação;

c) estudo técnico preliminar;

d) justificativa da vantagem da disposição do objeto da licitação em lotes ou parcelas, quando for o caso, para aproveitar as peculiaridades do mercado e ampliar a competitividade, desde que a medida seja viável técnica e economicamente e não haja perda de economia de escala;

e) indicação da fonte de recursos, ressalvadas as hipóteses de constituição de SRP;

f) especificações técnicas do bem e serviços, observado o princípio da padronização;

g) termo de referência;

h) código SIASG – Catálogo de Materiais (CATMAT) e/ou Catálogo de Serviços (CATSER) – de cada item a ser licitado; e

i) orçamento de referência contendo as planilhas de quantidades e preços unitários, com definição da data/mês de referência do orçamento.

§ 1º Na impossibilidade de obtenção de preços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI ou do Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, juntar ao processo pesquisas de preços de mercado que dão suporte à elaboração do orçamento.

§ 2º As exigências contidas nos incisos I e II deste artigo aplicam-se, no caso de serviços de engenharia ou outros serviços, conforme o objeto da licitação.

Seção III
Do Instrumento Convocatório

Art. 43. O instrumento convocatório deverá estabelecer as regras a serem observadas no procedimento licitatório, indicando o seguinte:

I - o objeto da licitação;

II - a forma de realização do procedimento licitatório, eletrônica ou presencial;

III - o modo de disputa, aberto, fechado ou com combinação, os critérios de classificação para cada etapa da disputa e as regras para apresentação de propostas e de lances, quando houver;

IV - os prazos e meios para apresentação de pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos;

V - os prazos para apresentação das propostas, com observância do disposto no art. 93 deste Regulamento;

VI - os requisitos de conformidade das propostas;

VII - os critérios de julgamento e os critérios de desempate;

VIII - a exigência, quando for o caso:

a) de marca ou modelo;

b) de amostra, considerando o art. 60 deste Regulamento;

c) de certificação de qualidade do produto ou do processo de fabricação; e

d) de carta de solidariedade emitida pelo fabricante;

IX - o prazo de validade da proposta;

X - as formas, condições e os prazos de pagamento, bem como o critério de reajuste, quando for o caso;

XI - os critérios objetivos de avaliação do desempenho da contratada, bem como os requisitos da remuneração variável, quando for o caso;

XII - os prazos e as condições para a entrega do objeto;

XIII - a exigência de garantias e seguros, quando for o caso;

XIV - as sanções; e

XV - outras indicações específicas do procedimento licitatório.

§ 1º Integram o instrumento convocatório, como anexos:

I - o termo de referência, o anteprojeto, o projeto básico ou executivo, conforme o caso;

II - a minuta do contrato, quando houver;

III - a minuta da ata de registro de preços;

IV - o Acordo de Nível de Serviço – ANS, quando for o caso;

V - as especificações complementares e as normas de execução; e

VI - a matriz de riscos, quando for o caso.

§ 2º No caso de obras ou serviços de engenharia, o instrumento convocatório deverá conter, ainda:

I - o cronograma de execução, com as etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras;

II - a exigência de que os licitantes apresentem em suas propostas a composição analítica do percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI e dos Encargos Sociais – ES, discriminando todas as parcelas que o compõem, exceto para contratação integrada; e

III - as condições para a antecipação de pagamento, se for o caso, mediante apresentação de garantias.

§ 3º A inclusão de cláusulas de antecipação de pagamentos deverá ser precedida de estudos fundamentados que comprovem a sua real necessidade e economicidade para a administração pública.

§ 4º Quando permitida a subcontratação, o contratado deverá apresentar, antes do início da execução do objeto contratado, documentação do subcontratado que comprove sua habilitação jurídica; regularidade fiscal, social e trabalhista; e qualificação técnica necessária à execução da parcela da obra ou do serviço subcontratado, devendo constar no termo de referência a informação de que haverá ou não previsão da subcontratação, sendo que, se admitida parcialmente, deverá estabelecer seus limites e condições, inclusive especificando quais parcelas do objeto não poderão ser subcontratadas.

§ 5º O instrumento convocatório poderá restringir a participação no certame aos licitantes pré-qualificados, observado o disposto no art. 131 deste Regulamento.

Art. 44. O objeto da licitação deverá ser definido de forma clara e precisa no instrumento convocatório, vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias.

Subseção I
Dos Questionamentos, Impugnações e Alterações ao Instrumento Convocatório

Art. 45. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação deste Regulamento, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura do certame, devendo a Codevasf julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no parágrafo único.

Parágrafo único. Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao tribunal de contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação deste Regulamento, para os fins do disposto neste artigo.

Art. 46. O edital estabelecerá os requisitos, o prazo e a forma de apresentação, pelos interessados, de pedidos de esclarecimento ou impugnações às suas disposições.

Parágrafo único. Os pedidos de esclarecimento ao instrumento convocatório deverão ser enviados no prazo mínimo de:

I - até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura das propostas, no caso de licitação na modalidade de Pregão; ou

II - até 5 (cinco) dias úteis antes da data de abertura das propostas, nas demais licitações.

Art. 47. As respostas aos questionamentos e às impugnações serão elaboradas pelo agente de contratação na modalidade pregão ou, nos demais casos, pela respectiva comissão de licitação e/ou unidade orgânica demandante da licitação.

§ 1º O agente de contratação ou as comissões de licitação, a seu critério, poderão solicitar assessoramento/apoio técnico e/ou jurídico especializado para que possa fundamentar a resposta à impugnação ou ao questionamento recebido.

§ 2º A solicitação mencionada no parágrafo anterior deste Regulamento deverá ser atendida, em prazo hábil, a fim de que possa subsidiar a resposta a ser enviada aos interessados.

Art. 48. Caso se verifique a necessidade de um aprofundamento maior de questão levantada pelo questionamento ou impugnação, a unidade orgânica demandante deverá solicitar, em prazo hábil, ao agente de contratação ou à comissão de licitação, conforme o caso, o adiamento ou a suspensão da abertura da sessão pública, com a autorização do diretor-presidente da Codevasf ou do respectivo superintendente regional, conforme o caso.

§ 1º O adiamento ou a suspensão da abertura da sessão pública poderá, ainda, ser solicitado caso se verifique a necessidade de alteração do edital, observado o disposto no art. 49 deste Regulamento, que também deverá ser autorizado pelo diretor-presidente da Codevasf ou do respectivo superintendente regional.

§ 2º Na situação mencionada neste artigo, caberá à Secretaria de Licitações e Contratos, na Sede, ou à Secretaria Regional de Licitações, nas Superintendências Regionais – SR, tomar as providências necessárias para o adiamento ou a suspensão da abertura da sessão pública, eventual alteração do edital, bem como a divulgação da nova data de realização do certame.

Art. 49. Verificada a necessidade de alteração do edital e seus anexos, as seguintes providências serão adotadas, conforme o caso:

I - em se tratando de alteração de edital, a Secretaria de Licitações e Contratos, na Sede, ou a Secretaria Regional de Licitações, nas SR, efetuará as providências necessárias e submeterá a nova minuta de instrumento convocatório à Assessoria Jurídica da Sede da Codevasf ou da respectiva Superintendência Regional; e

II - nos demais casos, a unidade orgânica demandante tomará as providências necessárias à alteração dos anexos da licitação aprovada, que deverá ser submetida à Secretaria de Licitações e Contratos, na Sede, ou à Secretaria Regional de Licitações, nas SR, previamente à decisão da autoridade competente para a aprovação da respectiva alteração.

Parágrafo único. O edital alterado será divulgado nos mesmos termos do texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, salvo se a alteração efetuada não afetar a formulação das propostas.

Seção IV
Da Aprovação do Procedimento Licitatório

Art. 50. O procedimento licitatório deverá ser aprovado pela autoridade competente, conforme alçada decisória estabelecida pela Codevasf.

Art. 51. Recebido o processo licitatório autorizado pela respectiva autoridade competente correspondente, a Secretaria de Licitações, na Sede, ou a Secretaria Regional de Licitações e Contratos, nas Superintendências Regionais, tomará as providências para a publicação do edital e do aviso de licitação.

Seção V
Da Divulgação

Art. 52. O aviso de licitação será publicado no Diário Oficial da União, disponibilizado no Portal da Codevasf na Internet e no Portal de Compras do Governo Federal ou outro que venha substituí-lo e enviado por correio eletrônico aos pré-qualificados no respectivo grupo ou segmento do objeto que se pretende contratar, quando for o caso, devendo indicar, de forma resumida, o objeto da contratação, a data e a forma de apresentação das propostas e o endereço eletrônico em que o instrumento convocatório poderá ser acessado.

§ 1º A partir da publicação do aviso de licitação, iniciar-se-á o prazo para que os interessados possam obter vista dos autos do procedimento e, eventualmente, apresentar questionamentos, no prazo estipulado no instrumento convocatório, conforme art. 46 deste Regulamento, e/ou impugnações ao instrumento convocatório.

§ 2º As modificações promovidas no instrumento convocatório serão objeto de divulgação nos mesmos termos e prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não afetar a preparação das propostas.

Seção VI
Da Apresentação das Propostas e Lances e do Modo de Disputa

Art. 53. Nas Licitações Codevasf, serão observados os seguintes prazos mínimos para a apresentação de propostas ou lances, a partir da divulgação do instrumento convocatório, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento:

I - para aquisição de bens:

a) 5 (cinco) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento pelo “menor preço” ou pelo “maior desconto”; e

b) 10 (dez) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea “a”;

II - para a contratação de obras e serviços:

a) 15 (quinze) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento pelo “menor preço” ou pelo “maior desconto”; e

b) 30 (trinta) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea “a”;

III - para licitações em que se adote o critério de julgamento pela “maior oferta”, o prazo mínimo será de 10 (dez) dias úteis; e

IV - para licitação em que se adote como critério de julgamento a “melhor técnica” ou a “melhor combinação de técnica e preço” ou em razão do “conteúdo artístico”, bem como para licitação em que haja contratação semi-integrada ou integrada, o prazo será de, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) dias úteis.

Art. 54. A Licitação Codevasf deverá adotar os modos de disputa aberto ou fechado, que poderão ser combinados, quando for viável o parcelamento do objeto da licitação, devendo a apresentação de propostas ou lances observar o seguinte:

I - no modo de disputa aberto, os licitantes deverão apresentar suas ofertas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado;

II - no modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação; e

III - nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento das propostas, em que tenha sido adotado o modo de disputa aberto ou combinado, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como do detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas – BDI e dos Encargos Sociais -ES, com os respectivos valores adequados ao lance vencedor.

§ 1º Poderão ser admitidos:

I - a apresentação de lances intermediários, durante a disputa aberta; e

II - o reinício da disputa aberta, após a definição da melhor proposta e para a definição das demais colocações, sempre que existir uma diferença de, pelo menos, 10% (dez por cento) entre o melhor lance e o do licitante subsequente.

§ 2º Consideram-se intermediários os lances:

I - iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o julgamento pelo critério da “maior oferta”; ou

II - iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento.

§ 3º O procedimento listado nesta seção constitui procedimento padrão para todos os critérios de julgamento.

§ 4º As variações que eventualmente possam existir em cada critério serão previstas no respectivo edital.

Art. 55. Nas licitações presenciais, caberá à comissão de licitação conduzir a sessão pública, registrando os atos em ata assinada por seus membros e pelos membros da Equipe Técnica, se for o caso.

Art. 56. Na data estabelecida para a abertura da sessão pública, o agente de contratação e sua equipe de apoio ou a respectiva comissão de contratação realizará o credenciamento dos participantes e receberá a documentação exigida no edital.

Art. 57. Recebida a documentação, o agente de contratação ou a comissão de contratação, conforme o caso, analisará as propostas dos licitantes, remediando aquelas que apresentarem vícios sanáveis, ou desclassificando, motivadamente, aquelas em desconformidade com os requisitos e especificações previstos no instrumento convocatório.

Seção VII
Do Julgamento

Art. 58. O julgamento das propostas e da documentação será realizado com base nos critérios definidos no instrumento convocatório, observando-se a devida publicidade e transparência, mediante a divulgação de seus atos, e, ainda, os deveres de motivação das decisões proferidas e de prestação de contas a quaisquer interessados.

Parágrafo único. Os atos da licitação serão divulgados no Portal da Codevasf na Internet, sem embargo de outros meios de divulgação previstos na legislação vigente, para acompanhamento por qualquer interessado.

Art. 59. O julgamento da proposta constará em ata da sessão pública.

Art. 60. Nas licitações em que for exigida amostra, conforme inciso II do art. 93 deste Regulamento, ou a realização de testes ou prova de conceito como condição de aceitação da proposta, a sessão pública poderá ser suspensa para atendimento da exigência pelo licitante ofertante do melhor lance ou oferta, bem como para análise pela área técnica especializada e emissão de manifestação formal fundamentada.

§ 1º Os procedimentos de amostra ou de testes deverão ser regulados no termo de referência, anexo ao instrumento convocatório, devendo, ainda, ser definido com clareza o momento de entrega, os critérios de avaliação e a data/prazo em que a avaliação e o julgamento técnico serão efetuados.

§ 2º A análise da amostra deverá ser pautada em critérios estritamente objetivos, tais como qualidade, durabilidade, desempenho e funcionalidade dos produtos.

§ 3º A apresentação de amostras ou protótipos, quando exigida, não poderá constituir condição de habilitação dos licitantes, devendo limitar-se ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar.

§ 4º Caso não seja aceito o material entregue para análise, deverá ser exigido do licitante classificado em segundo lugar e assim sucessivamente, até ser classificado o licitante que atenda plenamente às exigências do ato convocatório.

§ 5º Após a análise, a respectiva unidade orgânica ou equipe técnica que analisar a amostra ou proceder aos testes emitirá manifestação por escrito, fundamentada, sobre a aceitação ou rejeição da amostra ou dos testes, ou fará constar da ata da sessão pública sua decisão e respectivos fundamentos, observados os critérios de julgamento fixados no instrumento convocatório.

Art. 61. Rejeitada a proposta, a comissão de licitação desclassificará o licitante e iniciará a análise da proposta do próximo colocado, na ordem de classificação, observadas as regras do edital.

Art. 62. Aceita a proposta, a comissão de licitação classificará o licitante e iniciará a análise da documentação de habilitação.

§ 1º A documentação de qualificação técnica será analisada pela comissão de licitação ou agente de contratação segundo os critérios de julgamento fixados no instrumento convocatório.

§ 2º Os fundamentos do julgamento da documentação de qualificação técnica constarão da ata da sessão pública.

Art. 63. Rejeitada a documentação de habilitação, a comissão de licitação inabilitará o licitante e iniciará a análise da proposta do próximo colocado, na ordem de classificação, observadas as regras do edital.

Art. 64. Aceita a documentação de habilitação, o licitante habilitado será declarado vencedor, sendo encerrada a sessão pública pela comissão de licitação, abrindo-se prazo para a interposição de recurso no prazo e na forma estabelecidos no edital.

Art. 65. Findo o prazo e não tendo sido recebido recurso, o agente de contratação ou a comissão de licitação tomará as providências necessárias à adjudicação do objeto e à homologação do certame pela autoridade competente.

Art. 66. Será facultado ao agente de contratação ou à comissão de licitação, em qualquer fase da licitação, promover as diligências que entender necessárias, desde que não seja alterada a substância da proposta, e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo, cabendo à referida comissão descrever a forma pela qual as diligências serão realizadas.

§ 1º A diligência poderá ser realizada in loco, por carta ou e-mail, por contato telefônico, por meio de consultas à Internet ou ao mercado específico, bem como por qualquer outro meio idôneo apto a esclarecer a dúvida suscitada.

§ 2º O registro das diligências realizadas in loco deverá conter, minimamente, o local, a data e o horário da visita, o nome e a função dos responsáveis pelo local vistoriado, bem como as informações colhidas.

§ 3º A carta ou e-mail enviado e o documento recebido em resposta deverão ser anexados às pastas do procedimento licitatório.

§ 4º O registro das diligências realizadas por contato telefônico deverá conter a indicação da data da ligação, do número de telefone contatado, do nome e função da pessoa contatada, bem como de todas as informações colhidas.

§ 5º As consultas realizadas pela Internet e as consultas ao mercado específico, em sede de diligência, deverão ser anexadas às pastas do procedimento licitatório.

Subseção I
Dos Critérios de Julgamento

Art. 67. As propostas apresentadas deverão ser julgadas com base nos seguintes critérios:

I - menor preço ou maior desconto;

II - melhor combinação de técnica e preço;

III - melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV - maior oferta de preço;

V - maior retorno econômico; ou

VI - melhor destinação de bens alienados.

Parágrafo único. O julgamento das propostas deverá ser efetivado pelo emprego de parâmetros objetivos definidos no instrumento convocatório, que poderão ser combinados na hipótese de parcelamento do objeto.

Subseção II
Menor Preço ou Maior Desconto

Art. 68. O julgamento pelo “menor preço” ou “maior desconto” deverá considerar o menor dispêndio, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no instrumento convocatório.

§ 1º Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, entre outros fatores, poderão ser considerados para a definição

do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme dispuser normativo interno.

§ 2º O julgamento por “maior desconto” terá como referência o preço global fixado no instrumento convocatório, podendo inclusive ser o previsto em tabelas de preços oficiais de mercado, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

§ 3º No caso de obras ou serviços de engenharia, o percentual de desconto apresentado pelos licitantes deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do instrumento convocatório.

Subseção III
Melhor Combinação de Técnica e Preço

Art. 69. Nos certames cujo critério de julgamento seja “técnica e preço”, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e de preço apresentadas pelos licitantes, mediante a utilização de parâmetros objetivos obrigatoriamente inseridos no instrumento convocatório.

§ 1º O critério de julgamento será utilizado quando a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no instrumento convocatório forem relevantes para os fins pretendidos pela Codevasf.

§ 2º Será permitida a atribuição de fatores de ponderação distintos para valorar as propostas técnicas e de preço, sendo o percentual de ponderação mais relevante limitado a 70% (setenta por cento).

§ 3º O instrumento convocatório estabelecerá a pontuação mínima para as propostas técnicas, cujo não atingimento implicará em desclassificação da proposta.

Subseção IV
Melhor Técnica ou Melhor Conteúdo Artístico

Art. 70. O critério de julgamento pela “melhor técnica” ou pelo “melhor conteúdo artístico” poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística, incluídos os projetos arquitetônicos e excluídos os projetos de engenharia.

Art. 71. O critério de julgamento pela “melhor técnica” ou pelo “melhor conteúdo artístico” considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes, segundo parâmetros objetivos inseridos no instrumento convocatório.

§ 1º O instrumento convocatório definirá o prêmio ou a remuneração que será atribuída ao vencedor.

§ 2º Poderão ser utilizados parâmetros de sustentabilidade ambiental para a pontuação das propostas.

§ 3º O instrumento convocatório poderá estabelecer pontuação mínima para as propostas, cujo não atingimento implicará desclassificação.

Art. 72. As propostas técnicas serão avaliadas e julgadas de acordo com critérios objetivos definidos no instrumento convocatório e poderão considerar, entre outros, critérios de qualidade, produtividade, rendimento, durabilidade, segurança, prazo de entrega, economia ou outro benefício que possa ser objetivamente mensurado.

Art. 73. Nas licitações que adotarem o critério de julgamento pelo melhor conteúdo artístico, deverá ser instituída uma comissão especial integrada por, no mínimo, 3 (três) membros de reputação ilibada e notório conhecimento da matéria em exame, sendo, no mínimo, 1 (um) membro empregado efetivo da Codevasf.

Subseção V
Maior Oferta de Preço

Art. 74. O julgamento pela maior oferta de preço deverá ser utilizado no caso de alienações de bens e de contratações que resultem em receita para a Codevasf, observadas as seguintes diretrizes:

I - os bens e direitos a serem licitados serão previamente avaliados para fixação do valor mínimo de arrematação, quando se tratar de alienação;

II - o instrumento convocatório estabelecerá as condições de pagamento e a forma de entrega do bem ao arrematante, quando se tratar de alienação;

III - poderão ser dispensados requisitos de qualificação técnica e de capacidade econômica e financeira; e

IV - o instrumento convocatório poderá exigir a prestação de quantia a título de adiantamento, em se tratando de alienação, que será revertida em favor da Codevasf, caso o licitante não efetue o restante do pagamento devido no prazo estipulado.

Subseção VI
Maior Retorno Econômico

Art. 75. No julgamento pelo maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contratos de eficiência, as propostas deverão ser consideradas de forma a selecionar aquela que proporcionar a maior economia para a Codevasf decorrente da execução do contrato.

§ 1º O contrato de eficiência deverá ter por objeto a prestação de serviços, que poderá incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia, na forma de redução de despesas correntes, sendo o contratado remunerado com base em percentual da economia gerada, observadas as seguintes regras:

I - para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico é o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço;

II - os licitantes apresentarão:

a) proposta de trabalho que deverá contemplar:

1. as obras, os serviços ou bens, com os respectivos prazos de realização ou fornecimento; e

2. a economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra, ao bem ou ao serviço e expressa em unidade monetária;

b) proposta de preço, que corresponderá a um percentual sobre a economia que se estima gerar, durante determinado período, expressa em unidade monetária;

III - a economia gerada para a Codevasf deverá ser aferida periodicamente, de acordo com parâmetros objetivos de mensuração definidos no instrumento convocatório; e

IV - os contratos deverão prever expressamente o teto de remuneração da contratada, nada mais lhes sendo devido a título de remuneração, se atingir este teto.

§ 2º Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência:

I - a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida deverá ser descontada da remuneração da contratada; e

II - a contratada estará sujeita, ainda, a outras sanções cabíveis caso a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida seja superior ao limite máximo estabelecido no contrato.

Subseção VII
Melhor Destinação de Bens Alienados

Art. 76. Na utilização do critério melhor destinação de bens alienados, será obrigatoriamente considerada, nos termos do respectivo instrumento convocatório, a repercussão, no meio social, da finalidade para cujo atendimento o bem será utilizado pelo adquirente.

§ 1º O instrumento convocatório conterá os parâmetros objetivos para aferição da repercussão no meio social da destinação a ser dada ao bem alienado.

§ 2º O descumprimento da finalidade mencionada no caput deste artigo resultará na imediata restituição do bem ao acervo patrimonial da Codevasf, vedado, nessa hipótese, o pagamento de indenização em favor do adquirente.

§ 3º A alienação, sempre que possível, deverá ser formalizada com encargo, cujo descumprimento importará na reversão do bem alienado, sem que o adquirente faça jus à indenização.

§ 4º O critério da melhor destinação de bens alienados deverá ser empregado para doações ou outras formas de alienação gratuita, cujo objetivo é que os bens tenham a melhor destinação sob a ótica social e/ou ambiental.

§ 5º A utilização do critério da melhor destinação de bens alienados dependerá de decisão motivada da autoridade competente.

§ 6º O julgamento deverá ser realizado por comissão especial de licitação formada por, no mínimo, 3 (três) empregados da Empresa, que deverão ser designados pela autoridade competente.

§ 7º O termo de referência deverá prescrever critérios para a avaliação da repercussão social e/ou ambiental da destinação proposta para o bem, bem como condições para avaliação do adimplemento da destinação, como periodicidade, prazos, recursos, metodologia, impacto a longo prazo, dentre outros.

§ 8º Em que pese a alta subjetividade na avaliação de repercussão social e/ou ambiental, o termo de referência deverá veicular critérios com parâmetros ou balizas ao máximo objetivas.

Subseção VIII
Preferência e Desempate

Art. 77. Aplicam-se às licitações as disposições sobre direito de preferência constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 78. Após o exercício do direito de preferência de que trata o art. 77 deste Regulamento, em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, deverão ser utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

I - disputa final, em que os licitantes empatados podem apresentar nova proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento, conforme estabelecido no instrumento convocatório;

II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, caso exista sistema objetivo de avaliação instituído na Codevasf;

III - critérios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, nas aquisições de bens e serviços de informática e automação, e nos demais casos será assegurada preferência aos bens e serviços:

a) produzidos no País;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; e

d) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação;

IV - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

V - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle; e

VI - não solucionado o empate, será realizado o sorteio.

§ 1º O sorteio deverá ser realizado em sessão pública, pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

§ 2º Nos procedimentos licitatórios realizados na forma eletrônica, em que haja apresentação de propostas ou lances de valores idênticos, deve prevalecer aquele que for recebido e registrado primeiro.

Seção VIII
Da Verificação da Efetividade dos Lances ou Propostas

Art. 79. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas e realizados eventuais desempates ou preferências previstas na legislação, será promovida a verificação de sua efetividade, desclassificando aquelas que:

I - contenham vícios insanáveis;

II - descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório;

III - apresentem preços manifestamente inexequíveis ou permaneçam acima do orçamento estimado para a contratação, ressalvada a hipótese prevista no caput do art. 37 deste Regulamento, cabendo neste caso negociação num primeiro momento, visando à adequação do valor ofertado;

IV - não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigida pela Codevasf; ou

V - apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.

§ 1º A verificação da efetividade dos lances ou propostas deverá ser feita exclusivamente em relação aos lances e às propostas mais bem classificados.

§ 2º Diligências poderão ser realizadas para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na forma do inciso III do art. 79 deste Regulamento, especialmente nas licitações para contratação de serviços com risco trabalhista atrelado.

§ 3º Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento estimado; ou

II - valor do orçamento estimado.

§ 4º No cálculo do valor da proposta poderão ser utilizados custos unitários diferentes daqueles previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 31 da Lei nº 13.303/2016, desde que o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma físico-financeiro, este quando for o caso, seja igual ou inferior ao valor calculado a partir do sistema de referência utilizado.

Seção IX
Da Negociação

Art. 80. Definido o resultado do julgamento, a Codevasf deverá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado, não devendo ser consideradas vantagens não previstas no instrumento convocatório.

Parágrafo único. A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado por permanecer acima do orçamento estimado.

Seção X
Da Habilitação

Art. 81. Os critérios de habilitação serão definidos de acordo com o objeto a ser contratado pela Codevasf.

§ 1º Os seguintes critérios de habilitação deverão ser exigidos nas contratações da Codevasf:

I - habilitação jurídica;

II - regularidade perante a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), comprovada mediante a apresentação, respectivamente, de Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais, Dívida Ativa da União e Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

III - regularidade fiscal e trabalhista;

IV - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, mediante declaração emitida pelo licitante; e

V - declaração de que não adota relação trabalhista caracterizando trabalho forçado ou análogo a trabalho escravo, conforme disposto na Lei nº 9.777, de 30 de dezembro de 1998, na Lei nº 10.803, de 11 de dezembro de 2003, e na Lei Complementar Federal nº 75, de 20 de maio de 1993.

§ 2º Os seguintes critérios de habilitação poderão ser exigidos, proporcionalmente ao objeto licitado, conforme definido no instrumento convocatório:

I - qualificação técnica, restrita às parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatório, desde que justificados pela unidade orgânica demandante da contratação; e

II - capacidade econômica e financeira.

§ 3º Quando o critério de julgamento utilizado for a maior oferta de preço, os requisitos de qualificação técnica e de capacidade econômica e financeira poderão ser dispensados, admitindo-se o recolhimento de quantia certa, a título de adiantamento.

§ 4º Consideram-se documentos aptos a comprovarem a habilitação jurídica:

I - cédula de identidade, no caso de pessoa física;

II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, para pessoa Jurídica;

III - registro comercial, no caso de empresa individual;

IV - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado da designação ou da ata de eleição de seus administradores;

V - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da designação de diretoria em exercício; e

VI - decreto de autorização ou equivalente, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

§ 5º Para fins de habilitação, além da análise dos documentos do licitante relativos à qualificação técnica e econômico-financeira, à habilitação jurídica e à regularidade fiscal previstas no Edital de convocação, competirá à respectiva comissão de licitação verificar a regularidade dos licitantes por meio de consulta ao:

I - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS;

II - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça – CNJ; e

III - Relação de Inidôneos do Tribunal de Contas da União – TCU.

§ 6º Nas licitações realizadas na modalidade pregão, deverão ser observadas as exigências de habilitação contidas na respectiva legislação vigente.

Art. 82. A habilitação obedecerá, ainda, às seguintes disposições:

I - os documentos de habilitação serão exigidos apenas do licitante vencedor, exceto no caso de inversão de fases;

II - poderão ser exigidos requisitos de sustentabilidade ambiental; e

III - poderá ser solicitada a comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados, mediante cópia do respectivo contrato, endereço da contratante, local em que foram prestados os serviços ou outro meio de prova.

Parágrafo único. A Codevasf poderá, ainda, realizar diligências, a fim de verificar a veracidade das informações fornecidas, bem como solicitar a apresentação de documentos adicionais necessários ao saneamento de eventuais dúvidas.

Art. 83. Se aprovada a documentação de habilitação, assim como as amostras e/ou os testes, se houver, o licitante será considerado habilitado e declarado vencedor.

Seção XI
Da Interposição de Recursos

Art. 84. Após o encerramento da fase de habilitação, será iniciada a fase recursal, conforme Capítulo VIII deste Regulamento.

Seção XII
Da Adjudicação e da Homologação

Art. 85. Julgados os recursos ou transcorrido o prazo sem a interposição, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor, homologará o resultado da licitação e autorizará a celebração do respectivo contrato.

Seção XIII
Da Revogação e da Anulação

Art. 86. O processo de contratação poderá ser anulado ou revogado, a qualquer tempo, mediante justificativa expressa.

§ 1º A anulação poderá ser declarada de ofício ou por provocação de terceiros, devidamente fundamentada, salvo quando for viável a convalidação do ato ou procedimento viciado, observados o contraditório e a ampla defesa.

§ 2º A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, observado o disposto no § 3º deste artigo.

§ 3º A nulidade da licitação induz à do contrato.

§ 4º A revogação do processo de contratação será admitida por razões de interesse público superveniente, devidamente justificado, observados o contraditório e a ampla defesa, se for o caso.

CAPÍTULO IX
DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO

Art. 87. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas:

I - comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

II - indicação da pessoa jurídica responsável pelo consórcio, que deverá atender às condições de liderança fixadas no instrumento convocatório;

III - apresentação dos documentos exigidos no instrumento convocatório quanto a cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado;

IV - comprovação de qualificação econômico-financeira, mediante:

a) apresentação do somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a Codevasf estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual; e

b) demonstração, por cada consorciado, do atendimento aos requisitos contábeis definidos no instrumento convocatório; e

V - impedimento de participação de consorciado, na mesma licitação, em mais de um consórcio ou isoladamente.

§ 1º O instrumento convocatório deverá exigir que conste cláusula de responsabilidade solidária:

I - no compromisso de constituição de consórcio a ser firmado pelos licitantes; e

II - no contrato a ser celebrado pelo consórcio vencedor.

§ 2º No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso II do caput deste artigo.

§ 3º O licitante vencedor ficará obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I do caput deste artigo.

§ 4º A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pela Codevasf.

§ 5º O instrumento convocatório poderá, no interesse da Codevasf, fixar a quantidade máxima de pessoas jurídicas organizadas por consórcio, que deverá ser justificado tecnicamente.

§ 6º O acréscimo previsto na alínea “a” do inciso IV deste artigo não será aplicável aos consórcios compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

CAPÍTULO X
DAS REGRAS ESPECÍFICAS APLICÁVEIS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO E DE CONTRATAÇÃO

Seção I
Das Obras e Serviços de Engenharia

Art. 88. Os contratos destinados à execução de obras e serviços de engenharia admitirão os seguintes regimes:

I - empreitada por preço unitário: utilizada nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários;

II - empreitada por preço global: utilizada quando for possível definir previamente no projeto básico, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual;

III - contratação por tarefa: utilizada em contratações de profissionais autônomos ou de pequenas empresas para realização de serviços técnicos comuns e de curta duração;

IV - empreitada integral: utilizada nos casos em que o contratante necessite receber o empreendimento, normalmente de alta complexidade, em condição de operação imediata;

V - contratação semi-integrada: utilizada quando for possível definir previamente no projeto básico as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual, em obra ou serviço de engenharia que possa ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias; ou

VI - contratação integrada: utilizada quando a obra ou o serviço de engenharia for de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica do objeto licitado ou puder ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado.

§ 1º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, deverá ser adotado, preferencialmente, o regime de contratação semi-integrada, previsto no inciso V deste artigo, cabendo à Codevasf a elaboração ou contratação do projeto básico antes da licitação, podendo ser utilizadas outras modalidades previstas nos incisos do caput deste artigo, desde que a opção seja devidamente justificada.

§ 2º Não será admitida, como justificativa para a adoção da modalidade de contratação integrada, a ausência de projeto básico.

§ 3º No caso de inviabilidade da aplicação do disposto no § 1º deste artigo, poderá ser adotado outro regime previsto no caput deste artigo, hipótese em que deverão ser inseridos nos

autos do processo administrativo licitatório os motivos que justificaram a exceção, devendo constar no Anexo I do respectivo termo de referência.

§ 4º Nas licitações para a contratação de obras e serviços de engenharia, com exceção daquelas em que for adotado o regime previsto no inciso VI deste artigo, deverá haver projeto básico aprovado pela autoridade competente.

§ 5º A elaboração do projeto executivo constitui encargo do contratado, consoante preço previamente fixado pela Codevasf.

§ 6º É vedada a execução, sem projeto executivo, de obras e serviços de engenharia.

Art. 89. As contratações semi-integradas e integradas restringem-se a obras e serviços de engenharia e deverão observar os seguintes requisitos:

I - no caso de contratação integrada, o instrumento convocatório deverá conter anteprojeto de engenharia que contemple os documentos técnicos destinados a possibilitar a caracterização da obra ou serviço e a elaboração e comparação, de forma isonômica, das propostas a serem ofertadas pelos particulares, incluindo:

a) a demonstração e a justificativa do programa de necessidades, a visão global dos investimentos e as definições quanto ao nível de serviço desejado;

b) as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega, observado o disposto no § 1º do art. 37 deste Regulamento;

c) a estética do projeto arquitetônico;

d) os parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade;

e) a concepção da obra ou do serviço de engenharia;

f) os projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção adotada;

g) o levantamento topográfico e cadastral;

h) os pareceres de sondagem; e

i) o memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação;

II - nos demais regimes, o instrumento convocatório deverá conter projeto básico, nos termos do art. 42 da Lei nº 13.303, de 2016;

III - o instrumento convocatório deverá conter, ainda:

a) o documento técnico, com definição precisa das frações do empreendimento, em que deverá haver liberdade de as contratadas inovarem em soluções metodológicas

ou tecnológicas, seja em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação, seja em termos de detalhamento dos sistemas e procedimentos construtivos previstos nessas peças técnicas; e

b) a matriz de riscos;

IV - o valor estimado da contratação deverá ser calculado com base nos valores praticados pelo mercado, nos valores pagos pela Administração Pública em serviços e obras similares ou na avaliação do custo global da obra, aferido mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica;

V - o critério de julgamento poderá ser o de "menor preço" ou de "melhor combinação de técnica e preço", pontuando-se na avaliação técnica as vantagens e os benefícios que eventualmente forem oferecidos para cada produto ou solução; e

VI - na contratação semi-integrada, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução e de facilidade de manutenção ou operação.

§ 1º Na elaboração do orçamento estimado na forma prevista no inciso IV do art. 89 deste Regulamento, poderá ser considerada taxa de risco compatível com o objeto da licitação e as contingências atribuídas à contratada, devendo a referida taxa ser motivada de acordo com metodologia definida pela Codevasf.

§ 2º A taxa de risco a que se refere o § 1º deste artigo não deverá integrar a parcela de benefícios e despesas indiretas (BDI) do orçamento estimado, devendo ser considerada apenas para efeito de análise de aceitabilidade das propostas ofertadas no processo licitatório.

§ 3º Caso seja permitida no anteprojeto de engenharia a apresentação de projetos com metodologias diferenciadas de execução, o instrumento convocatório deverá estabelecer critérios objetivos para avaliação e julgamento das propostas.

§ 4º Nas contratações, integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de anteprojeto ou de projeto básico pela contratante deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos.

§ 5º Na adoção da contratação integrada, é vedada a celebração de termos aditivos aos contratos firmados, observada alçada decisória da Codevasf, exceto nos seguintes casos:

I - para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior; e

II - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Codevasf, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado.

Seção II
Dos Serviços

Art. 90. No caso de contratação de serviços que apoiam a realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional da Codevasf, deverá ser adotada unidade de medida que permita a mensuração dos resultados para o pagamento da contratada e que elimine a possibilidade de remunerar as empresas com base na quantidade de horas de serviço ou por postos de trabalho.

§ 1º Excepcionalmente, poderá ser adotado critério de remuneração da contratada por postos de trabalho ou quantidade de horas de serviço, quando houver inviabilidade da adoção do critério de aferição dos resultados.

§ 2º Os critérios de aferição de resultados deverão ser preferencialmente dispostos na forma de Acordos de Nível de Serviços - ANS, priorizando-se a utilização de ferramenta informatizada, e deverão conter:

I - os procedimentos de fiscalização e de gestão da qualidade do serviço, especificando-se os indicadores e instrumentos de medição que deverão ser adotados pela Codevasf;

II - os registros, controles e informações que deverão ser prestados pela contratada; e

III - as respectivas adequações de pagamento pelo não atendimento das metas estabelecidas.

Art. 91. A Codevasf, na contratação de serviços de natureza intelectual ou estratégicos deverá, quando couber, estabelecer a obrigação de a contratada promover a transição contratual com transferência de tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação de seus técnicos.

Art. 92. O custo estimado da contratação de que trata esta Seção, estabelecido em decorrência da identificação dos elementos que compõem o preço mensal e global, deverá ser apurado por meio:

I - do preenchimento da planilha de custos e formação de preços, observados os custos dos itens referentes aos serviços e bens, podendo ser motivadamente dispensada naquelas contratações em que a natureza do seu objeto torne inviável ou desnecessário o detalhamento dos custos para aferição da exequibilidade dos preços praticados;

II - de pesquisa dos preços praticados no mercado em contratações similares;

III - da adoção de valores constantes de indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas; ou

IV - da utilização de sistema informatizado da Codevasf, se houver, que contenha tabela referencial de preços.

Seção III
Da Aquisição

Art. 93. No procedimento licitatório para aquisição de bens, a Codevasf poderá:

I - indicar marca ou modelo, desde que elaborado estudo técnico-formal, nas seguintes hipóteses:

a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto;

b) quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades da Codevasf; ou

c) quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou modelo aptos a servir como referência, situação em que deve ser obrigatório o acréscimo da expressão "ou similar ou de melhor qualidade";

II - exigir amostra do bem no procedimento de pré-qualificação e na fase de julgamento das propostas ou de lances, desde que justificada a necessidade de sua apresentação, conforme disposto no art. 47, II, da Lei nº 13.303, de 2016;

III - solicitar a certificação da qualidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, por qualquer instituição oficial competente ou por entidade credenciada;

IV - solicitar, excepcional e motivadamente, atestando a essencialidade da medida para a execução contratual, carta de solidariedade emitida pelo fabricante que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor; e

V - utilizar preferencialmente a modalidade de licitação denominada pregão, conforme inciso V do art. 4º e parágrafo único do art. 36 deste Regulamento.

§ 1º O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, a adequação às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou a certificação da qualidade do produto por instituição credenciada pelo Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro).

§ 2º Não será possível a limitação ao número de certificadoras ou mesmo a indicação de certificadora específica.

Art. 94. O custo global das compras deverá ser obtido a partir de custos unitários, mediante apuração por meio da utilização de sistema informatizado da Codevasf, se for o caso, que contenha tabela referencial de preços, de sistema específico instituído para o setor ou de pesquisa de mercado.

Art. 95. A relação das contratações efetivadas deverá ser publicada, semestralmente, em sítio eletrônico oficial na internet de acesso irrestrito.

Seção IV
Da Alienação

Art. 96. A alienação de bens da Codevasf estará condicionada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá aos seguintes critérios:

I - tratando-se de bens imóveis, será exigida autorização da Diretoria Executiva e/ou do Conselho de Administração e deverá ser licitada de acordo com a Lei nº 13.303/2016, dispensada a realização de licitação nos casos de:

a) dação em pagamento;

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera do governo, ressalvado o disposto nas alíneas “f”, “g” e “h” deste inciso;

c) permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às finalidades precípuas da Codevasf, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União, estados, municípios e outras áreas de interesse, segundo avaliação prévia, e ocorra a torna de valores, sempre que for o caso;

d) investidura (alienação, ao proprietário de imóvel lindeiro, de área remanescente ou resultante de obra pública que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço que não seja inferior ao da avaliação nem superior a 50% (cinquenta por cento) do valor máximo permitido para dispensa de licitação e bens e serviços previsto neste Regulamento);

e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo;

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em programa de habitação ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da administração pública;

g) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local, com área de até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) e destinados a programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da administração pública; e

h) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas sob a abrangência da Codevasf – onde incidam ocupações até o limite de que trata a Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009 – para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais;

II - tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação com base na Lei nº 13.303/2016, dispensada a realização de licitação nos casos de:

a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de alienação;

b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública; e

c) venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível.

§ 1º A alienação de bens imóveis cuja aquisição tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento exigirá apenas avaliação prévia e licitação conforme a Lei nº 13.303/2016, de acordo com os procedimentos constantes do instrumento convocatório.

§ 2º Os imóveis doados com base na alínea “b” do inciso I do caput deste artigo, cessadas as razões que justificaram sua doação, serão revertidos ao patrimônio da pessoa jurídica doadora – Codevasf, vedada sua alienação pelo beneficiário.

§ 3º A Codevasf poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóvel, admitida a dispensa de licitação, quando o uso se destinar a outro órgão ou entidade da administração pública, qualquer que seja a localização do imóvel.

§ 4º A doação com encargo, tendo por doador a Codevasf, será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente, os encargos, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, dispensada a licitação em caso de interesse público devidamente justificado.

§ 5º Na hipótese do § 4º deste artigo, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e as demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador.

Art. 97. Na venda de bens imóveis, será concedido direito de preferência ao licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocupação do imóvel objeto da licitação.

Art. 98. Nos processos de alienação, serão adotados os critérios de julgamento “maior oferta de preço” ou “melhor destinação de bens alienados”, ressalvado o caso de dispensa previsto no inciso XVII do art. 106 deste Regulamento.

§ 1º Nas licitações para alienação de bens imóveis, em que se utilize como critério de julgamento a “maior oferta de preço”, será exigido, como critério de habilitação, o recolhimento de quantia a título de adiantamento, conforme definido no instrumento convocatório, observado o disposto no art. 74 deste Regulamento.

§ 2º As garantias prestadas a título de adiantamento serão devolvidas aos demais licitantes no prazo máximo de 30 (trinta) dias e nas condições definidas no instrumento convocatório.

§ 3º Em caso de negativa do proponente vencedor em assinar o contrato ou receber o imóvel nos prazos estabelecidos no instrumento convocatório, este perderá o direito à devolução da quantia prestada a título de adiantamento, cujo valor será revertido a favor da Codevasf, a título de perdas e danos.

Seção V
Da Remuneração Variável

Art. 99. Na contratação das obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho da contratada, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no instrumento convocatório e no contrato.

Parágrafo único. A utilização da remuneração variável deverá ser motivada e condicionada à demonstração de eficiência e vantajosidade e respeitará o limite orçamentário fixado pela Codevasf para a respectiva contratação, contemplando os parâmetros escolhidos para aferir o desempenho do contratado e as faixas de remuneração.

Art. 100. A remuneração variável deverá ocorrer por meio da adoção de Acordo de Níveis de Serviços – ANS, prevista no instrumento convocatório, detalhada no termo de referência, no anteprojeto ou projeto básico e elaborada com base nas seguintes diretrizes:

a) os objetos e os resultados esperados deverão ser definidos, diferenciando as atividades consideradas críticas das secundárias;

b) os indicadores e as metas deverão ser realistas, construídos com base nos objetos e resultados esperados, de forma sistemática, de modo que possam contribuir cumulativamente para o resultado global e não interferiram negativamente uns nos outros;

c) os indicadores deverão refletir fatores que estão sob controle do contratado;

d) os indicadores deverão ser objetivamente mensuráveis, de preferência facilmente coletáveis, relevantes e adequados à natureza e características do objeto do contrato e compreensíveis;

e) evitar indicadores complexos ou sobrepostos; e

f) os pagamentos deverão ser proporcionais ao atendimento das metas estabelecidas no Acordo de Níveis de Serviço, observando-se o seguinte:

   1. as adequações nos pagamentos deverão ser limitadas a uma faixa específica de tolerância, abaixo da qual o contratado deverá sujeitar-se às sanções legais;

2. na determinação da faixa de tolerância de que trata o item anterior, deverá ser considerada a relevância da atividade, com menor ou nenhuma margem de tolerância para as atividades consideradas críticas; e
3. no não atendimento das metas, por ínfima ou pequena diferença, em indicadores não críticos, poderão ser objeto apenas de notificação nas primeiras ocorrências, de modo a não comprometer a continuidade da contratação.

Art. 101. O recebimento deverá ser realizado com base no Acordo de Níveis de Serviço.

Art. 102. O contratado poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pela fiscalização do contrato, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do contratado.

Art. 103. A fiscalização deverá monitorar constantemente o nível de qualidade da execução do objeto para evitar a sua degeneração, devendo intervir para que sejam feitas correções, aplicando as devidas sanções quando verificar desconformidade reiterada.

Seção VI
Da Contratação Simultânea

Art. 104. A Codevasf poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais de uma empresa, pessoa física ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que não implique perda de economia de escala, quando o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a Codevasf deverá manter o controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada uma das contratadas.

CAPÍTULO XI
DA CONTRATAÇÃO DIRETA

Seção I
Da Inaplicabilidade do Dever de Licitar

Art. 105. O procedimento licitatório não será aplicável nas seguintes situações:

I - comercialização, prestação ou execução, de forma direta, pela Codevasf, de produtos, serviços ou obras, especificamente relacionados com seu objeto social; e

II - nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo.

Parágrafo único. Consideram-se oportunidades de negócio a formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, a aquisição e a alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a regulação pelo respectivo órgão competente.

Seção II
Da Dispensa do Procedimento Licitatório

Art. 106. O procedimento licitatório será dispensável nas seguintes situações:

I - para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 142.561,12 (Cento e quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e doze centavos), desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda a obras e serviços de mesma natureza e no mesmo local em que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;

II - para outros serviços, compras, alienações e concessões de uso até o valor de R$ 71.280,56 (setenta e um mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), nos casos previstos neste Regulamento, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possam ser realizados de uma só vez, no mesmo local e dentro do mesmo exercício orçamentário;

III - quando o procedimento licitatório anterior ou o ato preparatório de que trata a Seção I do Capítulo X deste Regulamento forem desertos ou fracassados e estes não puderem, justificadamente, serem repetidos sem prejuízo para a Codevasf, mantidas, neste caso, as condições preestabelecidas no instrumento convocatório;

IV - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes;

V - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades precípuas, quando as necessidades de instalação e localização condicionarem a escolha do imóvel, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;

VI - na contratação de remanescente de obra, de serviço, de fornecimento ou de concessão de uso de área, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições do contrato encerrado por rescisão ou distrato, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido;

VII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;

VIII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao

fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;

IX - na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

X - na contratação de concessionário, permissionário ou autorizado para fornecimento ou suprimento de energia elétrica ou gás natural e de outras prestadoras de serviço público, segundo as normas da legislação específica, desde que o objeto do contrato tenha pertinência com o serviço público;

XI - nas contratações com empresas públicas ou sociedades de economia mista e suas respectivas subsidiárias, para aquisição ou alienação de bens e prestação ou obtenção de serviços, desde que os preços sejam compatíveis com os praticados no mercado e que o objeto do contrato tenha relação com a atividade da contratada prevista em seu estatuto social;

XII - na contratação de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda que tenham como ocupação econômica a coleta de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública;

XIII - para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pelo diretor-presidente da Codevasf;

XIV - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos artigos 3º, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação dela constantes;

XV - em situações de emergência, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contado da ocorrência da emergência, vedada a prorrogação dos respectivos contratos, observado o disposto no § 3º deste artigo;

XVI - na transferência de bens a órgãos e entidades da administração pública, inclusive quando efetivada mediante permuta;

XVII - na doação de bens móveis para fins e usos de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, realizada por comissão composta por, no mínimo, 3 (três) membros, especificamente constituída para esta finalidade, relativamente à escolha de outra forma de alienação; e

XVIII - na compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de bens que produzam ou comercializem.

§ 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput desse artigo, conforme tabelas oficiais, serão alterados, anualmente, a contar de 1º de janeiro de cada ano, para refletir a variação de custos, por deliberação do Conselho de Administração.

§ 2º Na aplicação do previsto nos incisos I e II do caput, o procedimento deverá ser realizado, preferencialmente, na forma eletrônica.

§ 3º A contratação direta com base no inciso XV do caput deste artigo não dispensa a responsabilização de quem, por ação ou omissão, tenha dado causa ao motivo ali descrito, inclusive no tocante ao disposto na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

§ 4º Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do inciso VI do caput deste artigo, a Codevasf poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento convocatório.

§ 5º Para fins do disposto no § 1º, o valor resultante da atualização será arredondado, a menor, para múltiplo de mil.

Seção III
Da Inexigibilidade de Licitação

Art. 107. Será inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial nas hipóteses seguintes:

I - para a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, sociedade ou representante comercial exclusivo, devendo a exclusividade estar comprovada no processo administrativo;

II - para a contratação de serviços técnicos, a seguir enumerados exemplificativamente, de natureza singular, com profissionais ou sociedades de notória especialização, vedada a contratação direta para serviços de publicidade e divulgação:

a) estudos técnicos, planejamento, anteprojetos, projetos básicos ou executivos, bem como pareceres, perícias e avaliações em geral, assessorias ou consultorias técnicas e auditorias;

b) fiscalização ou gerenciamento de obras ou serviços;

c) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, em especial os negócios jurídicos atinentes a oportunidades de negócios, financiamentos e aos demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por regras de direito privado face às peculiaridades de mercado, desde que seja demonstrado, na instrução processual,

que a especificidade do objeto, de natureza não continuada e com características singulares e complexas, impeça sua prestação por profissionais do quadro próprio da Codevasf; e

d) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

III - para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, direta ou indiretamente, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública;

IV - para a obtenção de licenciamento de uso de software com o detentor de sua titularidade autoral, sem distribuidores, representantes comerciais, ou com um destes na hipótese de exclusividade comprovada por documento hábil;

V - nos casos referentes à recuperação de equipamentos sinistrados que possuem cobertura de seguro, à parcela de serviços e materiais não cobertos pela seguradora, devidamente justificada e demonstrada a inviabilidade técnica de realizar procedimento licitatório;

VI - no caso de transferência de tecnologia entre a Codevasf, suas subsidiárias, controladas e sociedades de propósito específico das quais a Codevasf seja parte;

VII - para a formação de parcerias, consórcios e outras formas associativas de natureza contratual, objetivando o desempenho de atividades compreendidas no objeto social da Codevasf;

VIII - nos casos de competitividade mercadológica, em que a contratação deva ser iminente, por motivo de alteração de programação, desde que comprovadamente não haja tempo hábil para a realização do procedimento licitatório, justificados os preços da contratação e as razões técnicas da alteração de programação;

IX - para publicações diversas na Imprensa Nacional, bem como para serviços de distribuição da publicidade legal por meio da Empresa Brasil de Comunicações – EBC;

X - para capacitação e aperfeiçoamento profissional com as entidades do Sistema “S”, desde que devidamente demonstrada a correlação lógica entre a missão institucional da contratada e o objeto do contrato a ser celebrado, e forem estabelecidas as necessidades da contratada de executar o objeto por meio de sua estrutura;

XI - para aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada;

XII - quando a operação envolver subsidiárias, controladas ou sociedades de propósito específico das quais a Codevasf seja parte, para aquisição de bens ou serviços a preços compatíveis com os praticados no mercado, bem como com pessoas jurídicas de direito público interno, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações ou ainda aquelas sujeitas ao seu controle majoritário, exceto se houver empresas privadas que possam prestar ou fornecer os mesmos bens e serviços, hipótese em que todos ficam sujeitos a licitação, e quando a operação entre as pessoas antes referidas objetivar o fornecimento de bens ou serviços sujeitos a preço fixo ou tarifa, estipuladas pelo Poder Público; ou

XIII - objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento.

§ 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou sociedade cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que seu trabalho é adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

§ 2º Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, a Codevasf deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica.

Seção IV
Do Credenciamento na Inexigibilidade

Art. 108. A Codevasf promoverá o credenciamento, mediante chamamento público, de prestadores aptos e interessados em proporcionar determinados serviços, quando, no contexto da inviabilidade de licitação o interesse público for mais bem atendido com a contratação do maior número possível de prestadores.

§ 1º O chamamento público para credenciamento só poderá ser realizado quando restar comprovada a inviabilidade de competição para a contratação do objeto pretendido.

§ 2º A Codevasf procederá ao credenciamento dos interessados que atenderem às condições de habilitação e remuneração previamente definidas no instrumento convocatório de chamamento público.

Art. 109. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação:

I - paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;

II - com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação; e

III - em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação.

Art. 110. O procedimento de credenciamento será iniciado com a abertura de processo administrativo, observando as regras que trata de contratações diretas, contendo a respectiva autorização, a indicação do objeto e do recurso próprio para a despesa, devendo ser instruído com:

I - edital de chamamento público;

II - termo de referência;

III - propostas e documentos pertinentes;

IV - justificativa para a inexigibilidade e adoção dos procedimentos de credenciamento;

V - valor de referência dos serviços e estimativa da demanda, inclusive por Superintendência Regional, se for o caso;

VI - critérios objetivos de alocação de demanda aos contratados, inclusive especificando se por escolha ou sorteio;

VII - rol de prestadores credenciados;

VIII - contrato e respectivas publicações oficiais; e

IX - ato de designação do fiscal do contrato.

Art. 111. A Codevasf elaborará edital específico para cada credenciamento, que obedecerá, dentre outros, aos princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade.

Art. 112. O pagamento dos prestadores credenciados será realizado de acordo com a demanda, tendo por base o valor pré-definido pela Codevasf, que poderá utilizar de tabelas de referência.

Art. 113. Os prestadores serão contratados conforme demanda, sendo preferencial a rotatividade entre os credenciados.

Art. 114. O edital de credenciamento deverá prever:

I - o período de inscrição;

II - o prazo mínimo de 30 (trinta) dias úteis, entre a publicação do edital e a apresentação da documentação;

III - o termo de referência, definindo o objeto;

IV - os critérios de habilitação a serem avaliados;

V - a fixação das regras a serem observadas pelos credenciados na prestação do serviço;

VI - a previsão das condições e prazos para pagamento dos serviços;

VII - a vedação expressa de pagamento de qualquer sobretaxa em relação a tabela adotada;

VIII - a previsão de critérios de reajuste;

IX - a possibilidade de descredenciamento a qualquer tempo do credenciado, mediante notificação da Codevasf, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis, respeitados os contratos firmados e assegurados o contraditório e a ampla defesa;

X - a previsão dos usuários denunciarem irregularidade na prestação dos serviços ou no faturamento;

XI - a aplicação das regras pertinentes à impugnação do instrumento convocatório; e

XII - a validade do credenciamento de até 1 (um) ano, admitida a prorrogação, por interesse da Codevasf.

Parágrafo único. A vigência dos contratos decorrentes do credenciamento não estará vinculada ao prazo de vigência do credenciamento.

Art. 115. O período de inscrição poderá permanecer aberto ou fechado em determinado prazo, mediante justificativa, desde que seja reaberto em até 1 (um) ano, se for do interesse da Codevasf.

Art. 116. Nas contratações por meio de credenciamento, a declaração de inexigibilidade será proferida pela Diretoria Executiva da Codevasf.

Seção V
Dos Procedimentos para Contratação Direta

Art. 117. O processo de contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, será iniciado na unidade orgânica interessada na contratação da obra, serviço, compra ou fornecimento, formalizado por meio de processo eletrônico e documentos padrões elaborados pela Secretaria de Licitações e Contratos – PR/SL, pré-aprovados pela Assessoria Jurídica da Sede da Codevasf, e posterior aprovação pela Diretoria Executiva da Codevasf.

Art. 118. O processo de contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, dependerá de exposição de motivos pelo titular da unidade orgânica interessada na contratação da obra, serviço, compra ou fornecimento, indicando:

I - a caracterização das circunstâncias de fato justificadoras da contratação;

II - o dispositivo deste Regulamento Interno aplicável à espécie;

III - as razões da escolha do fornecedor, pessoa jurídica ou pessoa física, a ser contratada;

IV - a justificativa do preço da contratação e a sua adequação ao mercado; e

V - outras informações aplicáveis ao caso concreto.

Art. 119. Verificada a necessidade de contratação e estando consubstanciada hipótese permissiva de dispensa ou inexigibilidade de licitação, desde que autorizada pela autoridade competente, poderão ser realizadas as negociações pertinentes, considerando as estimativas da Codevasf, as condições de mercado e as praxes comerciais.

§ 1º Deverão ser estabelecidos meios de controle efetivos pertinentes às contratações por dispensa de valor.

§ 2º Previamente à contratação direta, a unidade orgânica responsável pela contratação deverá diligenciar quanto à pertinência do objeto a ser contratado em relação ao contrato ou estatuto social da Codevasf.

§ 3º O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Art. 120. Nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, se comprovado, pelo órgão de controle externo, sobrepreço ou superfaturamento, responderão solidariamente pelo dano causado quem houver decidido pela contratação direta e o fornecedor ou o prestador de serviços.

CAPÍTULO XII
PROCEDIMENTOS AUXILIARES DAS LICITAÇÕES

Art. 121. Poderão ser utilizados os seguintes procedimentos auxiliares das licitações da Codevasf:

I - pré-qualificação permanente;

II - cadastramento;

III - catálogo eletrônico de padronização; e

IV - sistema de registro de preços.

§ 1º Os procedimentos auxiliares deverão obedecer a critérios claros e objetivos, definidos em normativo, garantindo-se tratamento isonômico aos interessados e eficiência nas contratações da Empresa.

§ 2º As contratações poderão ser adstritas aos fornecedores e bens pré-qualificados perante a Codevasf.

§ 3º Poderá participar do procedimento licitatório o interessado que solicitar a pré-qualificação e encaminhar a documentação exigida até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de abertura do certame, hipótese em que não há reabertura do prazo para apresentação de proposta.

Seção I
Da Pré-Qualificação Permanente

Art. 122. Considera-se pré-qualificação permanente o procedimento anterior à licitação destinado a selecionar:

I - fornecedores que reúnam condições de habilitação exigidas para o fornecimento de bem, ou a execução de serviço ou obra, nos prazos, locais e condições estabelecidos no edital; ou

II - bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade estabelecidas no edital.

Art. 123. Caberá à unidade orgânica demandante elaborar o termo de referência, bem como os demais documentos necessários à propositura do procedimento de pré-qualificação.

§ 1º O termo de referência deverá conter os elementos necessários à realização da pré-qualificação, bem como as justificativas que irão suportar este procedimento, especialmente os referentes:

I - à vantajosidade do procedimento, notadamente nos casos em que houver necessidade de se analisar de forma mais detida a documentação dos licitantes;

II - ao prazo de validade da pré-qualificação, que não poderá ser superior a 1 (um) ano;

III - às exigências habilitatórias indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, no caso de pré-qualificação de fornecedores;

IV - às exigências técnicas e de qualidade a serem atendidas pelos bens ofertados, no caso de- pré-qualificação de bens;

V - à eventual amostra, no caso de pré-qualificação de bens; e

VI - aos fundamentos para a restrição de participação em futura licitação apenas aos fornecedores pré-qualificados ou que ofertarem bens pré-qualificados, conforme o caso.

§ 2º A Codevasf poderá restringir a participação em suas licitações apenas a fornecedores ou produtos pré-qualificados, admitindo-se a referida restrição para qualquer objeto que pretenda licitar, notadamente, para contratação de serviços técnicos profissionais especializados.

Art. 124. Finalizada a elaboração do termo de referência e os demais documentos necessários à proposição de instauração do procedimento de pré-qualificação, a unidade orgânica demandante proporá sua aprovação, conforme o procedimento disposto no Capítulo VIII, Seção III, subseção III.

Art. 125. Recebido o termo de referência aprovado pela autoridade competente, a Secretaria de Licitações e Contratos, na Sede, ou Secretaria Regional de Licitações, nas Superintendências Regionais, tomará as providências para a publicação do edital e do aviso de pré-qualificação.

Art. 126. O aviso de pré-qualificação e os demais atos do procedimento serão disponibilizados no Portal da Codevasf na Internet, sem embargo de outros meios de divulgação previstos na legislação vigente.

Parágrafo único. Após a publicação do aviso de pré-qualificação, os interessados poderão obter vista dos autos do procedimento e, eventualmente, apresentar questionamentos e/ou impugnações ao instrumento convocatório.

Art. 127. O edital de pré-qualificação estabelecerá os requisitos e as condições de participação, além do prazo e da forma de apresentação pelos interessados, de questionamentos ou impugnações às suas disposições.

§ 1º Durante o prazo de validade da pré-qualificação os interessados poderão apresentar a documentação exigida no respectivo edital.

§ 2º As respostas a questionamentos e impugnações serão elaboradas pela comissão de licitação, que poderá solicitar manifestação por escrito à área técnica a fim de fundamentar a resposta à impugnação ou ao questionamento recebido.

§ 3º Na resposta a questionamentos e impugnações ao edital de pré-qualificação, será observado o disposto nos artigos 45 a 49 deste Regulamento.

Art. 128. Será formado um processo administrativo para cada interessado ou bem, conforme o tipo de pré-qualificação, que será apensado ao processo principal de pré-qualificação.

Art. 129. Os fundamentos para a aceitação ou para a rejeição do pedido de pré-qualificação constarão de ata de julgamento elaborada pela comissão de licitação, a quem será facultado solicitar manifestação por escrito à área técnica a fim de fundamentar sua decisão.

Art. 130. O interessado será comunicado da decisão, sendo-lhe facultada a interposição de recurso no prazo, forma e requisitos previstos no edital de pré-qualificação.

§ 1º No julgamento do recurso, a comissão de licitação poderá solicitar manifestação por escrito da área técnica e/ou da assessoria jurídica.

§ 2º Os fundamentos da decisão proferida em sede recursal constarão de parecer de julgamento de recurso elaborado pela comissão de licitação.

§ 3º Nos casos em que a comissão de licitação mantiver a sua decisão, a ata de julgamento de recurso será submetida à autoridade competente.

§ 4º Decidido ou não recebido o recurso e atendidos os requisitos previstos no edital de pré-qualificação, a comissão de licitação proporá a homologação da pré-qualificação à autoridade competente, observado o disposto no art. 48 deste Regulamento.

Art. 131. Na hipótese de restrição de fornecedores ou produtos pré-qualificados:

I - somente poderão participar da futura licitação os fornecedores cujos pedidos de pré-qualificação tenham sido homologados ou que derem entrada no pedido de pré-qualificação até a data assinalada em aviso a ser publicado antes da realização da respectiva licitação; e

II - somente serão aceitos na futura licitação os produtos que tenham sido considerados pré-qualificados e homologados ou cuja documentação ou amostra tenha sido apresentada até a data assinalada em aviso prévio a ser publicado antes da realização da respectiva licitação.

§ 1º O aviso prévio a que se referem os incisos deste artigo deverá determinar prazo para apresentação da documentação.

§ 2º Após a data final fixada pelo aviso prévio mencionado no parágrafo anterior, não poderá haver inclusão de novos documentos ou apresentação de novas amostras pelos interessados, salvo

em caso de realização de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, a critério da comissão de licitação.

§ 3º Nas licitações restritas aos pré-qualificados, deverá ser assegurada a existência de um número mínimo de 3 (três) concorrentes aptos, a fim de possibilitar a efetiva disputa.

Seção II
Do Cadastramento

Art. 132. A Codevasf poderá adotar registros cadastrais para habilitação de potenciais licitantes.

Art. 133. Os registros cadastrais terão validade de até 1 (um) ano, podendo ser atualizados a qualquer tempo.

§ 1º Os registros cadastrais serão amplamente divulgados e ficarão permanentemente abertos para a inscrição dos interessados, observando-se os diferentes ramos de atividade dos cadastrados.

§ 2º Deverão ser anotadas, no registro cadastral, ações relativas à atuação do contratado, no que diz respeito ao cumprimento das obrigações assumidas, às qualidades e aos defeitos da execução contratual.

§ 3º As anotações no registro cadastral serão notificadas ao contratado, para exercício do contraditório e da ampla defesa, se for o caso.

Art. 134. As empresas cadastradas deverão ser comunicadas diretamente, por e-mail, sobre:

I - procedimentos de contratação direta e licitações nas suas áreas de atuação; e

II - pré-qualificação permanente nas suas áreas de atuação.

Art. 135. A qualquer tempo, poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas para habilitação ou para admissão cadastral, observado o disposto no § 3º do art. 133deste Regulamento.

Art. 136. Será facultado à Codevasf utilizar-se de sistemas de cadastramentos de fornecedores de órgãos ou entidades da administração pública.

Seção III
Do Catálogo Eletrônico de Padronização

Art. 137. O Catálogo Eletrônico de Padronização de compras, serviços e obras consiste em sistema informatizado, de gerenciamento centralizado, destinado a permitir a padronização dos itens a serem adquiridos pela Codevasf, os quais estarão disponíveis para a licitação.

§ 1º A Codevasf deverá decidir pela padronização de bens e serviços, com as devidas justificativas técnicas que indiquem, dentre outros aspectos, a racionalização das atividades administrativas, de modo a evitar incompatibilidade de ordem técnica entre bens e serviços contratados pela Empresa, a redução de custos diretos e indiretos, a otimização de treinamento, integração e compartilhamento de trabalho e experiências.

§ 2º A Codevasf deverá avaliar se, conforme o caso, em razão da padronização, será necessário eleger marca(s) específica(s) ou proceder à contratação direta prevista no inciso I do art. 30 da Lei nº 13.303/2016.

§ 3º O Catálogo poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o "menor preço ou o maior desconto".

Seção IV
Do Sistema de Registro de Preços

Art. 138. O Sistema de Registro de Preços – SRP a ser praticado pela Codevasf utilizará os princípios e as diretrizes deste Regulamento e reger-se-á pelo disposto no Decreto do Poder Executivo que disciplina a matéria e, observará, entre outras, as seguintes condições:

I - realização prévia de ampla pesquisa de mercado;

II - seleção de acordo com os procedimentos previstos no instrumento convocatório;

III - desenvolvimento obrigatório de rotina de controle e atualização periódica dos preços registrados;

IV - definição da validade do registro; e

V - inclusão, na respectiva ata, do registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, assim como dos licitantes que mantiverem suas propostas originais.

§ 1º Poderá aderir ao sistema referido no caput deste artigo qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades contempladas no art. 1º da Lei nº 13.303/2016.

§ 2º Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador e respeitadas as disposições da legislação correspondente, da seguinte forma:

I - ficará permitido a Codevasf aderir às Atas de Registro de Preços geridas pelas Administração Direta Federal, Autarquias e Fundações Públicas, desde que plenamente justificada e verificada a compatibilidade dos termos fixados no edital/ata a que se pretende aderir com o regime jurídico da Lei das Estatais;

II - será vedada a Codevasf a adesão à Atas de Registro de Preços gerenciadas por órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, Distrital ou Estadual; e

III - será facultada aos órgãos ou entidade da Administração Direta Municipal, Distrital ou Estadual a adesão às Atas de Registro de Preços da Codevasf, devendo apresentar parecer favorável de sua Assessoria Jurídica.

§ 3º A participação no SRP citada no § 2º deste artigo dependerá de conferência, pela unidade contratante, da inexistência dos impedimentos constantes do art. 6º deste Regulamento, previamente à formalização da contratação.

§ 4º Durante a execução de contratações decorrentes da utilização do SRP, deverão ser observadas as disposições constantes da Lei nº 13.303/2016 e do presente Regulamento quanto a:

I - acréscimo e supressão do objeto contratual;

II - rescisão contratual; e

III - aplicação de sanções.

§ 5º Será necessário que o fornecedor seja previamente cientificado quanto ao disposto no § 4º deste artigo, preferencialmente no momento da solicitação de autorização para adesão ou da formalização da contratação quando se tratar de participação na origem da licitação.

CAPÍTULO XIII
DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PRIVADO

Art. 139. A Codevasf poderá adotar procedimento de manifestação de interesse privado para o recebimento de propostas e projetos de empreendimentos, ou para a atualização, complementação ou revisão de projetos de empreendimentos já elaborados, com vistas a atender às necessidades identificadas.

Art. 140. A apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou investigações elaboradas por pessoa física ou jurídica da iniciativa privada, definidos como prioritários, deverá ser necessariamente precedida de autorização da autoridade competente definida em ato próprio.

Art. 141. Após aprovação favorável da autoridade competente definida em ato próprio, a unidade orgânica vinculada ao objeto poderá solicitar, por meio de Chamamento, para apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou investigações que subsidiem a modelagem.

§ 1º A solicitação de que trata este artigo deverá:

I - delimitar o escopo dos projetos, estudos, levantamentos ou investigações, por meio de termo de referência específico, podendo restringir-se a indicar tão somente o problema que se busca resolver com a parceria, deixando à iniciativa privada a possibilidade de sugerir diferentes meios para sua solução;

II - indicar o prazo máximo para apresentação dos projetos, levantamentos, investigações e estudos, contado da data de publicação da autorização e compatível com a abrangência dos

estudos e o nível de complexidade das atividades a serem desenvolvidas, bem como o valor nominal máximo para eventual ressarcimento;

III - ser objeto de ampla publicidade, mediante publicação de chamamento público no Diário Oficial da União e, quando se entender conveniente, na internet e em jornais de grande circulação;

IV - indicar os critérios para qualificação, análise e aprovação de requerimento de autorização para apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou estudos;

V - indicar os critérios para avaliação e seleção de projetos, levantamentos, investigações ou estudos apresentados por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado autorizadas, nos termos do art. 10 do Decreto nº 8.428, de 2 de abril de 2015; e

VI - indicar a contraprestação pública admitida, no caso de parceria público-privada, sempre que possível estimar, ainda que sob a forma de percentual.

§ 2º O termo de referência de que trata o inciso I do § 1º do art. 141 deste Regulamento deverá ficar disponibilizado em sítio eletrônico na internet.

§ 3º O valor máximo para eventual ressarcimento pelo conjunto de projetos, estudos, levantamentos ou investigações não poderá ultrapassar 2,5% (dois e meio por cento) do valor total estimado dos investimentos necessários à implantação do projeto e deverá ser fundamentado previamente em justificativa técnica, que poderá ser baseada na complexidade dos estudos ou na elaboração de estudos similares.

§ 4º Será vedado à Codevasf custear qualquer valor referente aos produtos elaborados, devendo o vencedor da eventual licitação posterior proceder ao ressarcimento dos dispêndios correspondentes aos trabalhos efetivamente utilizados no certame.

Art. 142. Quando instada a se manifestar sobre a solicitação de projeto à iniciativa privada, a autoridade competente poderá recomendar que a solicitação se restrinja a estudos preliminares sobre a viabilidade do projeto, hipótese em que a aprovação da solicitação dos demais estudos, investigações, levantamentos e projetos dependerão das conclusões obtidas pela Codevasf a partir dos estudos preliminares apresentados.

Art. 143. O termo de autorização após aprovação do respectivo titular da Área ou Superintendente Regional vinculado ao objeto deverá ser submetido à deliberação da Diretoria Executiva.

§ 1º Na elaboração do termo de autorização, a Codevasf deverá reproduzir pelo menos as condições estabelecidas na solicitação, podendo especificá-las, inclusive quanto às atividades a serem desenvolvidas, ao limite nominal para eventual ressarcimento e aos prazos intermediários para apresentação de informações e relatórios de andamento no desenvolvimento dos projetos, estudos, levantamentos ou investigações.

§ 2º O termo de autorização para apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou investigações deverá:

I - ser conferido sempre sem exclusividade;

II - não gerar direito de preferência para a outorga da concessão;

III - não obrigar a Codevasf a realizar a licitação;

IV - não criar por si só qualquer direito ao ressarcimento dos valores envolvidos na sua elaboração; e

V - ser pessoal e intransferível.

§ 3º O termo de autorização para a realização de projetos, estudos, levantamentos ou investigações não implicará, em hipótese alguma, corresponsabilidade da Codevasf perante terceiros pelos atos praticados pela pessoa autorizada.

CAPÍTULO XIV
DA CONTRATAÇÃO

Seção I
Do Instrumento de Contrato

Art. 144. Os contratos de que trata este Regulamento normatizam-se pelas suas cláusulas, pelo disposto neste Regulamento e pelos preceitos de direito público e privado.

Parágrafo único. O contrato será obrigatório nas contratações oriundas de licitação, bem como nas dispensas e inexigibilidades, exceto nos casos citados neste Regulamento e demais legislações aplicáveis.

Art. 145. O contrato poderá ser dispensado nos casos de pequenas despesas de pronta entrega e pronto pagamento, que não resultem obrigações futuras por parte da Codevasf, quais sejam:

I - compras de pronta entrega e pronto pagamento no valor a que se refere o inciso I e II do art. 106 deste Regulamento, que não resultem obrigações futuras, hipóteses em que poderá ser utilizada a Ordem de Fornecimento; ou

II - serviços de pronto pagamento no valor a que se refere o inciso I e II do art. 106 deste Regulamento, que não resultem obrigações futuras, hipóteses em que poderá ser adotado o documento equivalente que comprove a efetivação da despesa.

§ 1º A dispensa na utilização do instrumento contratual, disposto no caput deste artigo, não prejudicará o registro contábil exaustivo dos valores despendidos e a exigência de recibo por parte dos respectivos destinatários.

§ 2º Fica dispensada a elaboração de estudos técnicos preliminares e matriz de riscos para os casos de compras de pronta entrega e pagamento previstas neste artigo realizadas por intermédio de ordem de compra e cartão corporativo.

§ 3º O prazo máximo de pagamento para compras de pronta entrega e pagamento previstas neste artigo será de 30 (trinta) dias.

§ 4º A inexistência de riscos inerentes à contratação de serviços de pronto pagamento de valor não superior a 20% (vinte por cento) do limite estabelecido nos incisos I e II do art. 106 deste Regulamento, dos quais não resultem obrigações futuras, poderá ser atestada no respectivo termo de referência ou projeto básico e autorizado pela autoridade competente nos moldes deste Regulamento.

§5º Para os fins do disposto neste Regulamento, considera-se para pronta entrega a aquisição de produtos com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias, contado da data de assinatura do contrato ou, quando facultativo, da emissão de instrumento hábil para substituí-lo.

Art. 146. A Codevasf convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Regulamento.

§ 1º O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da licitante vencedora durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Codevasf.

§ 2º Será facultado à Codevasf, quando o convocado não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

§ 3º O prazo máximo de validade das propostas será de até 60 (sessenta) dias, sendo que, no caso das licitações em que se adote como critério de julgamento a melhor técnica ou a melhor combinação de técnica e preço, bem como para licitação em que haja contratação semi-integrada ou integrada, poderá ser de até 90 (noventa) dias.

§ 4º No caso de licitações na modalidade pregão, o prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, permitida a fixação de prazo diverso no edital, mediante justificativa.

§ 5º Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

§ 6º Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do § 2º deste artigo, a Codevasf, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

I - convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

II - adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

§ 7º A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Codevasf caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante.

§ 8º A regra do § 6º deste artigo não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do § 5º deste artigo.

§ 9º Será facultada à Codevasf a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos §§ 2º e 5º deste artigo.

Art. 147. Os contratos deverão qualificar as partes e estabelecer, com clareza e precisão, os direitos, as obrigações e responsabilidades das partes, contendo cláusulas específicas sobre:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

IV - o prazo de apresentação da garantia, quando for o caso;

V - os prazos de início de execução, de conclusão de etapas, de entrega do objeto, e do seu recebimento, conforme o caso;

VI - o prazo de vigência contratual;

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificações das infrações e as respectivas penalidades e valores das multas;

VIII - a vinculação ao instrumento convocatório da respectiva licitação ou ao termo que a dispensou ou gerou a contratação direta, bem como ao lance ou proposta do licitante vencedor;

IX - a obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório;

X - a matriz de risco;

XI - as que fixem as quantidades e o valor da multa;

XII - a forma de inspeção ou de fiscalização pela Codevasf;

XIII - as condições referentes ao recebimento da obra, serviço ou bem;

XIV - os casos de rescisão do contrato e os mecanismos para alteração de seus termos; e

XV - o foro do contrato, e, quando necessário, a lei aplicável.

Art. 148. Na cláusula contratual referente ao recebimento do objeto executado, deverá constar que este se dará da seguinte forma:

I - em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; ou

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no § 5º deste artigo;

II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; ou

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

§ 1º Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 3º O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.

§ 4º Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não ser, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-á como realizado, desde que comunicado à Codevasf nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do mesmo.

§ 5º O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

§ 6º Os contratados serão obrigados a:

a) cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e fiscal;

b) cumprir a legislação e a regulamentação relativa à prevenção e ao combate à corrupção;

c) não utilizar, de qualquer forma, de trabalho infantil ou escravo;

d) adotar boas práticas de preservação ambiental; e

e) conhecer o Código de Ética da Codevasf.

§ 7º O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a perda das condições de habilitação da contratada, poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas.

§ 8º A Codevasf poderá conceder prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual e aplicação de penalidade.

Art. 149. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Codevasf, conforme previsto no instrumento convocatório, vedada a subcontratação total.

§ 1º A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica impostas ao licitante vencedor.

§ 2º Será vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado:

I - do procedimento licitatório do qual se originou a contratação; e

II - direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo.

§ 3º As empresas de prestação de serviços técnicos especializados deverão garantir que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoal e diretamente as obrigações a eles imputadas, quando a respectiva relação for apresentada em processo licitatório ou em contratação direta.

Seção II
Da Garantia

Art. 150. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços, compras e concessão de uso de área.

§ 1º Caberá à contratada optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caução em dinheiro;

II - seguro-garantia; e

III - fiança bancária.

§ 2º O contratado deverá recolher a garantia contratual na unidade orgânica demandante em até 10 (dez) dias úteis, contados da data de assinatura do instrumento, sob pena de tornar sem efeito a celebração do contrato.

§ 3º Nas contratações de serviços terceirizados, regidas pela IN MPDG nº 05/2017, o recolhimento da garantia contratual será de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Codevasf.

§ 4º A ordem de serviço não será emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

§ 5º A garantia não deverá exceder a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e deverá ter seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado o previsto no § 6º deste artigo.

§ 6º Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade técnica e riscos financeiros elevados, o limite de garantia previsto no § 5º deste artigo poderá ser elevado para até 10% (dez por cento) do valor do contrato.

§ 7º Consideram-se obras, serviços e fornecimentos de grande vulto aqueles cujo valor estimado seja superior a R$ 68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de reais).

§ 8º A antecipação de pagamento só será possível de maneira excepcional, quando prevista no instrumento convocatório ou no contrato, observada a exigência de prestação de garantia idônea, conforme modalidades previstas no § 1º deste artigo em valor igual ao adiantamento a ser realizado.

§ 9º A garantia prestada pelo contratado deverá ser liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

§ 10 No caso de prorrogação da vigência do contrato ou por ocasião de eventuais reajustamentos ou aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput deste artigo, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

§ 11 No caso dos contratos com vigência superior a 12 (doze) meses a garantia deverá ser renovada anualmente, como forma de resguardar os interesses da Codevasf.

§ 12 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo

de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisão do contrato por descumprimento de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e XV do art. 155 deste Regulamento.

§ 13 A prestação de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá ter validade de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato.

§ 14 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo determinado no termo de referência ou projeto básico, contados em dias úteis da data em que for notificada.

Art. 151. Nas concessões de uso de área, a garantia de que trata o art. 150 deste Regulamento poderá ser prestada com vigência inferior à do contrato, devendo o concessionário mantê-la vigente, renovando-a periodicamente até o final do contrato, sob pena de rescisão.

Art. 152. Excepcionalmente e de modo não cumulativo, poderá ser exigida, como requisito de habilitação econômico-financeira, a comprovação do recolhimento de quantia, a título de garantia de manutenção de proposta, limitada a 1% (um por cento) do valor ofertado ou, se o orçamento for aberto, do valor estimado, desde que, justificadamente, o valor da contratação e as características do mercado e do objeto assim o recomendem.

Seção III
Do Prazo do Contrato

Art. 153. Os contratos de despesa, sob a égide deste Regulamento Interno, não deverão exceder a 5 (cinco) anos, contados a partir de sua celebração, exceto:

I - para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos;

II - nos casos em que a pactuação por prazo superior a 5 (cinco) anos seja prática rotineira de mercado e a imposição desse prazo inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio; e

III - até a execução dos respectivos objetos, no caso de contrato por escopo, sem prejuízo da aplicação de sanção por descumprimento do prazo de execução pactuado.

§ 1º Será vedado o contrato por prazo indeterminado.

§ 2º O contrato terá eficácia legal a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, qualquer que seja o valor envolvido, tendo início e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado, caso:

I - haja interesse da Codevasf;

II - sejam comprovadas as condições iniciais de habilitação financeira da contratada;

III - seja constatada em pesquisa que os preços contratados permanecem vantajosos para a Codevasf;

IV - esteja justificada e motivada por escrito, em processo correspondente; e

V - esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

§ 3º A prorrogação de vigência do contrato deverá ser devidamente justificada no respectivo processo administrativo.

§ 4º Os contratos de serviços de natureza continuada que tenham seus prazos iniciais definidos por período superior a 12 (doze) meses, deverão ser avaliados anualmente de maneira a evidenciar se os preços e as condições ainda permanecem vantajosos para a Codevasf, podendo o contrato ser rescindido por razões de interesse público sempre que tal vantagem não for comprovada.

§ 5º A vantagem econômica para a prorrogação dos contratos de serviços de natureza continuada deverá estar assegurada, dispensando a realização de pesquisa de mercado, quando:

I - houver previsão contratual de que os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários devem ser efetuados com base em convenção, acordo coletivo de trabalho ou em decorrência da lei; ou

II - houver previsão contratual de que os reajustes dos itens envolvendo insumos e materiais devem ser efetuados com base em índices oficiais, previamente definidos no contrato, que guardem a maior correlação possível com o segmento econômico em que estejam inseridos tais insumos ou materiais, exceto quanto a obrigações decorrentes de acordo ou convenção coletiva de trabalho e de Lei.

§ 6º A prorrogação do prazo dos contratos de serviços de natureza continuada deverá ser realizada mediante termo aditivo.

§ 7º A Codevasf providenciará a publicação do contrato, em extrato, no Diário Oficial da União – Seção 3, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus.

Seção IV
Da Alteração do Contrato

Art. 154. Os contratos celebrados sob a égide deste Regulamento Interno poderão ser alterados, considerando o § 5º do art. 89 deste Regulamento, por acordo entre as partes, fundamentadamente, vedando-se ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar, nos seguintes casos:

I - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

II - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, observado, quanto ao acréscimo, o limite de 25% (vinte e

cinco por cento) do valor atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, o limite deverá ser de 50% (cinquenta por cento);

III - quando conveniente a substituição da garantia de execução;

IV - quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

V - quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; e

VI - quando necessário restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Codevasf para a justa remuneração da obra, serviço,- fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

§ 1º Se no contrato não forem contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses deverão ser fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no inciso II do caput deste artigo.

§ 2º No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais deverão ser pagos pela Codevasf pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

§ 3º A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 4º Havendo alteração do contrato que aumente os encargos da contratada, a Codevasf deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

§ 5º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato e as atualizações, prorrogação de prazo contratual prevista no contrato, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a celebração de aditamento.

§ 6º A diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários do orçamento estimado pela administração pública não poderá ser reduzida, em favor do contratado, em decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a composição orçamentária.

§ 7º Será vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

§ 8º Os aditamentos de prazos de execução deverão ser providenciados pelo fiscal de contrato com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência, em relação à data do término da execução dos serviços/fornecimentos.

Seção V
Da Rescisão do Contrato

Art. 155. Constituem motivos, dentre outros, para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - a lentidão no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado, a não conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

III - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

IV - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Codevasf;

V - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste;

VI - o não atendimento das determinações regulares do preposto da Codevasf designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio;

VIII - a decretação da falência ou a instauração de insolvência civil;

IX - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

X - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que faça a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado, prejuízo à execução da obra ou serviço;

XI - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 81 da Lei 13.303/2016;

XIII - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Codevasf, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

XIV - o atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Codevasf decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes já recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XV - a não liberação, por parte da Codevasf, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVI - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

XVII - descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, devendo ser assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuízo das sanções cabíveis.

Art. 156. A rescisão do contrato poderá ser:

I - por ato unilateral formalizado pela Codevasf;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Codevasf; ou

III - judicial, por determinação judicial.

§ 1º A rescisão amigável deverá ser precedida de fundamentação técnica da unidade orgânica demandante e autorizada pela respectiva autoridade competente.

§ 2º A rescisão amigável não será cabível nos casos em que forem constatados descumprimentos contratuais sem apuração de responsabilidade iniciada ou com apuração ainda em curso.

§ 3º Quando a rescisão ocorrer com base no inciso XIV do art.155 deste Regulamento, sem que haja culpa do contratado, este será ressarcido dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e terá ainda direito a:

I - devolução da garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; e

III - pagamento do custo da desmobilização.

Art. 157. A rescisão por ato unilateral da Codevasf acarretará para a Empresa as consequências abaixo, sem prejuízo das sanções previstas no Capítulo XVI deste Regulamento:

I - assunção imediata do objeto contratado pela Codevasf, no estágio e no local em que se encontrar;

II - execução da garantia contratual para ressarcimento pelos eventuais prejuízos sofridos pela Codevasf; e

III - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Codevasf, na hipótese de insuficiência da garantia contratual.

Parágrafo único. A aplicação da medida prevista no inciso I deste artigo ficará a critério da Codevasf, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

Art. 158. A rescisão deverá ser formalizada por meio de termo de rescisão unilateral ou distrato, no caso de rescisão amigável, devendo o respectivo extrato ser publicado no Diário Oficial da União.

§ 1º A Codevasf terá o dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data final da efetiva prestação de serviços e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja atribuída a responsabilidade pelo ocorrido, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

§ 2º Demais procedimentos constam do Manual de Contratos da Codevasf.

CAPÍTULO XV
DO PLANO ANUAL DE COMPRAS

Art. 159. O Plano Anual de Compras – PAC é o documento que materializa as contratações da Codevasf previstas para o ano.

§ 1º A condução do processo de elaboração do PAC deverá contar com participação das unidades demandantes dos bens, obras e serviços contratados e das gestoras das categorias de compras.

§ 2º O PAC deverá ser aprovado pela Diretoria Executiva e publicado no Portal da Codevasf.

§ 3º Caberá à Secretaria de Licitações e Contratos o acompanhamento periódico da execução do plano, submetendo à Diretoria Executiva para sua aprovação qualquer necessidade de correção de desvios.

Art. 160. O PAC deverá conter:

I - definição de unidades demandantes dos bens, obras e serviços, com base na distribuição das competências sobre as categorias de compras;

II - estudo dos tempos médios de processamento das demandas de aquisição entre o planejamento da contratação e a disponibilização do contrato para a execução, com diferenciação de fases e de formatos de seleção de fornecedor;

III - materialização do planejamento anual, contendo, para cada contratação pretendida:

a) descrição sucinta do objeto, com quantidades estimadas de itens;

b) justificativa resumida da necessidade;

c) valor estimado, obtido em verificação preliminar dos preços dos bens e serviços, não se confundindo com a pesquisa de preços conduzida no planejamento da contratação;

d) identificação das unidades demandantes;

e) indicação do provável formato de seleção de fornecedor;

f) data estimada para início de execução do contrato, conforme expectativa inicial;

g) programa/iniciativa suportado(a) pela aquisição; e

h) objetivo(s) estratégico(s) apoiado(s) pela aquisição.

Art. 161. O PAC deverá, sempre que possível, ser integrado aos instrumentos de planejamento orçamentário, viabilizando uma gestão integrada do custeio e dos investimentos da Codevasf.

CAPÍTULO XVI
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO

Seção I
Das Sanções Administrativas

Art. 162. A prática de qualquer ato em desacordo com as regras estabelecidas no instrumento convocatório e no contrato, denominada infração, sujeitará o contratado às seguintes sanções aqui previstas, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Parágrafo único. Os instrumentos convocatórios e os contratos conterão cláusulas com a previsão das infrações e as respectivas sanções administrativas.

Art. 163. A instauração do processo dar-se-á por ato de quem possui competência para aplicar a sanção e mencionará:

I - os fatos que ensejam a apuração;

II - o enquadramento dos fatos às normas pertinentes à infração;

III - a identificação do licitante ou contratado, denominado processado, ou os elementos pelos quais se possa identificá-lo; ou

IV - na hipótese do § 1º deste artigo, a identificação dos administradores e/ou sócios, pessoa jurídica sucessora ou empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito.

§ 1º A infração poderá ser imputada, solidariamente, aos administradores e sócios que possuam poderes de administração, se houver indícios de envolvimento no ilícito, como também à pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, seguindo o disposto para a desconsideração direita da personalidade jurídica.

§ 2º O processo poderá ser instaurado exclusivamente contra administradores e sócios que possuem poderes de administração, das pessoas jurídicas licitantes ou contratadas, se identificada prática de subterfúgios, visando burlar os objetivos legais da própria sanção administrativa.

Art. 164. Para a apuração das infrações contratuais ou outras cometidas nas Licitações Codevasf, a Codevasf, respeitado o contraditório e ampla defesa, deverá instaurar processo para apuração da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao contratado ou licitante:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório e/ou no contrato; ou

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Codevasf, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

§ 1º A sanção de advertência consiste em uma comunicação formal ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, cláusula contratual ou falha na execução do serviço ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservância ou reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada.

§ 2º As sanções de advertência e de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar poderão ser cumuladas com a de multa, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Art. 165. A sanção de advertência será aplicada nas seguintes hipóteses:

I - descumprimento, de pequena relevância, de obrigação legal ou infração à Lei quando não se justificar a aplicação de sanção mais grave; ou

II - inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, a critério da Administração, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, considera-se pequena relevância o descumprimento de obrigações ou deveres instrumentais ou formais que não impactam objetivamente na execução do- contrato, bem como não causem prejuízos à Codevasf.

Art. 166. Ficará suspenso, temporariamente, de licitar e contratar com a Codevasf, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem como das cominações legais, o licitante ou contratado que:

I - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

II - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

III - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IV - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

V - não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;

VI - fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou

VIII - der causa à inexecução total ou parcial do contrato.

Art. 167. A multa será calculada na forma prevista no edital ou no contrato e não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado.

§ 1º Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

§ 2º O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato:

I - a aplicação de multa moratória será precedida de oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa; e

II - a aplicação de multa moratória não impedirá que a Codevasf a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste Regulamento.

Art. 168. A multa, prevista no inciso II do art. 83 da Lei nº 13.303/2016, obrigatoriamente estabelecida no instrumento de contrato ou em documento equivalente, deverá observar as seguintes condições:

I - pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora;

II - a multa moratória deve ser apurada por dia de atraso;

III - se a multa moratória alcançar o seu limite e a mora não se cessar, o contrato pode ser rescindido, salvo decisão em contrário, devidamente motivada, da autoridade da unidade de gestão de contratos;

IV - se a multa for aplicada em decorrência de inadimplemento parcial, o percentual deve ser apurado em razão do valor da obrigação inadimplida;

V - o instrumento de contrato ou documento equivalente deve prever que, acaso a multa não cubra os prejuízos causados pelo contratado, a empresa pode exigir indenização suplementar, valendo a multa como mínimo de indenização, na forma do preceituado no parágrafo único do art. 416 do Código Civil.

Art. 169. Na aplicação das sanções, a Codevasf deve observar:

I - a natureza e a gravidade da infração cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle; e

VI - situação econômico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geração de receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa.

Art. 170. As sanções definidas no art. 164 anterior poderão ser majoradas nos seguintes casos, em função do prazo base originário da sanção:

I - em 1/2 (um meio), se o apenado for reincidente; e

II - em 1/2 (um meio), se a falta do apenado tiver produzido prejuízos relevantes para a Empresa.

Art.171. As sanções definidas no art. 164 poderão ser atenuadas nos seguintes casos em função do prazo base originário da sanção:

I - em 1/4 (um quarto), se o apenado não for reincidente;

II - em 1/4 (um quarto), se a falta do apenado não tiver produzido prejuízos relevantes para a Empresa;

III - em 1/4 (um quarto), se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

IV - em 1/4 (um quarto), se o apenado comprovar a existência e a eficácia de procedimentos internos de integridade, de acordo com os requisitos do art. 56 do Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022.

Art. 172. A apuração de responsabilidade por infrações passíveis das sanções de advertência e multa dar-se-á em processo administrativo simplificado, facultando-se a defesa do licitante ou contratado no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data de sua intimação.

§ 1º A notificação conterá, no mínimo, a descrição dos fatos imputados, o dispositivo pertinente à infração, a identificação do licitante ou contratado ou os elementos pelos quais se possa identifica-los.

§ 2º A apuração dos fatos e apreciação da defesa será feita, preferencialmente, por servidor efetivo ou empregado público designado ou comissão composta por esses agentes públicos, a quem caberá a elaboração de Relatório Final conclusivo quanto à existência de responsabilidade do licitante ou contratado, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da conduta, indicará os dispositivos legais violados e remeterá o processo à autoridade instauradora, para julgamento.

§ 3º No processo administrativo simplificado de que trata esse artigo, poderá ser dispensada manifestação jurídica.

§ 4º O contratado poderá apresentar, junto à defesa, eventuais provas que pretenda produzir.

§ 5º Caso evidenciada, no curso do processo administrativo simplificado, ou se o caso envolver a prática de conduta que possa caracterizar infração punível com as sanções de impedimento de licitar ou contratar de que tratam os art. 164 a 168 deste Regulamento, será instaurado o processo de responsabilização, nos termos do previsto no art. 170 deste Regulamento.

§ 6º Se houver previsão expressa no instrumento convocatório ou no contrato, a multa aplicada poderá ser compensada com créditos existentes na Codevasf em favor da contratada.

Art. 173. A sanção prevista no inciso III do caput do art. 164 deste Regulamento poderá também ser aplicada às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este Regulamento Interno:

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude de atos ilícitos praticados.

Art. 174. Aplicar-se-ão sanções administrativas e demais regras previstas no Capítulo II, Seção III da Lei nº 13.303/2016.

Parágrafo único. Nos casos de crime em licitações e contratos administrativos, aplicar-se-á o disposto no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

Art. 175. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema SICAF, inclusive no caso de suspensão de licitar e contratar com a Codevasf, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e das demais cominações legais.

Seção II
Do Processo Administrativo Punitivo

Art. 176. A aplicação das sanções a que alude a Seção anterior dar-se-á nos termos do Procedimento para Aplicação de Sanções ao Contratado, regulamentado pela Codevasf.

Art. 177. Os danos comprovadamente causados à Codevasf, na execução contratual, poderão ser apurados e cobrados nos mesmos autos do processo administrativo punitivo, sem prejuízo da tomada de contas especial e da medida judicial cabível.

CAPÍTULO XVII
DO RECURSO

Art. 178. Caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da intimação ou da lavratura da ata, em face:

I - do ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação, credenciamento e cadastramento de interessados;

II - do julgamento das propostas, incluindo o resultado da habilitação, , ou da declaração do vencedor;

III - da anulação ou revogação do procedimento licitatório; e

IV - da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII do art. 155 deste Regulamento.

§ 1º No caso da aplicação das penas de advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Codevasf, caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da intimação ou da lavratura da ata.

§ 2º O procedimento licitatório deverá ter fase recursal única, que se segue à habilitação do vencedor, salvo no caso de inversão de fase.

§ 3º Na fase recursal deverão ser analisados os recursos referentes ao julgamento das propostas ou lances e à habilitação do vencedor.

§ 4º Os licitantes que desejarem apresentar os recursos de que trata o inciso II do art. 178 deste Regulamento deverão manifestar, a partir do término do julgamento das propostas, sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão.

§ 5º O prazo para apresentação de contrarrazões deverão ser o mesmo do recurso e começa imediatamente após o encerramento do prazo recursal.

§ 6º Será assegurado aos licitantes vista aos autos do processo, quando solicitado, salvo em se- tratando de documentos classificados com grau de sigilo.

§ 7º O recurso será dirigido à autoridade que praticou o ato recorrido, cabendo a esta reconsiderar ou não sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis e fazê-lo subir à autoridade superior, devidamente informada, devendo a decisão final ser proferida dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do seu recebimento.

CAPÍTULO XVIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 179. A gestão e fiscalização dos contratos têm seu regramento previsto expressamente em normativo próprio da Codevasf, conforme a natureza do contrato administrado.

Parágrafo único. A equipe de fiscalização deverá ser indicada oficialmente até a data da emissão da ordem de serviço ou fornecimento, conforme o caso.

Art. 180. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Regulamento Interno, deverá ser excluído o dia do início e incluído o do vencimento e iniciar e expirar, exclusivamente, em dia de expediente no âmbito da Codevasf.

Art. 181. O Documento de Formalização da Demanda – DFD, disponível na intranet da Codevasf, poderá ser alterado pela Área de Gestão Estratégica – AE, por solicitação da Secretaria de Licitações – PR/SL, sem necessidade de aprovação pela autoridade competente, obedecida a legislação aplicável e as disposições deste Regulamento, desde que não implique em alteração de conteúdo neste instrumento normativo organizacional.

Art. 182. Aplicar-se-ão as disposições deste Regulamento, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados pela Codevasf.

Art. 183. As dúvidas relacionadas à interpretação do presente Regimento serão esclarecidas pelas unidades responsáveis pelas atividades de licitação, na Sede e nas Superintendências Regionais; quanto à legalidade pela Assessoria Jurídica – PR/AJ, na Sede, ou pelas Assessorias Jurídicas Regionais, nas respectivas SR, e os casos omissos pela Diretoria Executiva – DEX.

REGULAMENTO

DE PESSOAL

Resolução nº153 de 18 de fevereiro de 2009

fevereiro
2009

REGULAMENTO DE PESSOAL

SUMÁRIO

Item	Assunto	Folha
1	**FINALIDADE**	3
2	**CONCEITUAÇÃO**	3
3	**COMPETÊNCIAS**	4
4	**PROCEDIMENTOS GERAIS**	5
4.1	Estabelecimento do Quadro de Pessoal	5
4.2	Admissão de Pessoal	5
4.3	Jornada de Trabalho, Controle de Freqüência e Prestação dos Serviços	5
4.4	Remuneração	6
4.5	Indenização de Despesas e Descontos	7
4.6	Concessão de Férias e Seus Efeitos Pecuniários	7
4.7	Ascensão Funcional	8
4.8	Exercício de Funções de Confiança ou Gratificadas e o Processo de Substituição	9
4.9	Garantias de Emprego	10
4.10	Deveres e Proibições	10
4.11	Procedimentos Disciplinares Especiais - das Responsabilidades Funcionais	12
4.12	Comissão de Ética	12
5	**DISPOSIÇÕES GERAIS**	13
6	**DISPOSIÇÕES FINAIS**	14

1 - FINALIDADE

1.1 - Disciplinar os direitos e deveres dos empregados da CODEVASF regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e legislação complementar.

2 - CONCEITUAÇÃO

2.1 - **Adiantamento para Viagem** - provisão feita ao empregado, em dinheiro, destinada à cobertura de despesas com viagens a serviço, sujeita à prestação de contas nos termos da respectiva norma.

2.2 - **Ajuda de Custo** - pagamento feito ao empregado, não sujeito à prestação de contas, destinado a cobrir custos de transferência, por interesse do serviço, e para atender a outras despesas necessárias ao cumprimento de tarefas contratuais, tudo com observância das normas específicas.

2.3 - **Carreira** – Conjunto de cargos de mesma natureza compreendendo níveis de competências básicas e específicas.

2.4 - **Desvio de Função** - exercício de atividades não compatíveis com as inerentes ao cargo de enquadramento do empregado, definidas no instrumento normativo correspondente (Plano de Carreiras e Salários).

2.5 - **Dever** - elenco de obrigações e responsabilidades definidas neste Regulamento e nos demais instrumentos normativos e observância do código de postura e ética estabelecido pela Empresa, para seus empregados.

2.6 - **Direito** - elenco de obrigações pecuniárias ou não, assumidas pela Empresa perante seus empregados.

2.7 - **Empregado** - é o profissional pertencente ao quadro de pessoal efetivo da CODEVASF, ocupante de cargo constante do Plano de Carreiras e Salários da Empresa, admitido nos termos deste Regulamento.

2.8 - **Jornada de Trabalho** – duração do trabalho normal.

2.9 - **Quadro de Pessoal** – expressão da estrutura organizacional representada pela força de trabalho necessária à obtenção da missão institucional.

2.10 - **Reembolso de Despesas** - ressarcimento de despesas feitas pelo empregado, no interesse do serviço, sempre sujeitas à prestação de contas.

2.11 - **Remuneração** – conjunto de valores representado pelo somatório do salário e das parcelas adicionais de caráter permanente ou temporário.

2.12 - **Repouso Remunerado** – dias em que o empregado não está obrigado a comparecer ao

trabalho (sábados, domingos, feriados e pontos facultativos).

2.13 - **Representação** – parcela correspondente à gratificação paga ao empregado, pelo exercício de função gratificada, adicionalmente à sua remuneração mensal normal.

2.14 - **Salário-base** – salário de enquadramento correspondente a um padrão salarial da tabela relativa ao cargo ocupado pelo empregado, conforme Plano de Carreiras e Salários.

3 - COMPETÊNCIAS

3.1 - Compete à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração deliberar sobre o presente Regulamento e suas eventuais modificações, bem como estabelecer deveres, obrigações, responsabilidades, direitos e vantagens para os empregados da CODEVASF, mediante os instrumentos normativos próprios.

3.2 - Compete ao Presidente ou a quem dele receber delegação de competência específica, contratar pessoal, deliberar sobre requerimentos de suspensão de contrato de trabalho, elogiar ou punir, transferir empregados, designar empregados para ocupação de funções de confiança ou gratificadas e nomear requisitados ou profissionais sem vínculo para ocupação de cargos em comissão.

3.3 - Compete aos ocupantes de funções de confiança ou cargos comissionados, iguais deveres e responsabilidades previstos neste Regulamento de Pessoal e no Regimento Interno, na medida de suas atribuições:

I - zelar pela manutenção da disciplina e da ordem;

II - zelar pelo fiel cumprimento das decisões dos órgãos de direção da Empresa;

III - orientar os subordinados na execução de suas atividades;

IV - promover um ambiente de cordialidade e camaradagem;

V - propor elogios;

VI - propor instituição de Comissão para apuração de falta;

VII - encaminhar, prontamente, ao órgão competente as comunicações recebidas de seus subordinados ou de terceiros;

VIII - fazer cumprir as normas e os conceitos de higiene e segurança em razão do ofício;

IX - submeter ao superior imediato os nomes a serem indicados ao Presidente, para preenchimento das funções gratificadas de caráter estrutural e eventual que lhes estão subordinadas; e,

X - divulgar, cumprir e fazer cumprir este Regulamento.

3.4 - Compete aos empregados a fiel observância dos deveres e proibições constantes neste Regulamento e nos demais preceitos normativos pertinentes.

4 - PROCEDIMENTOS GERAIS

4.1 - **Estabelecimento do Quadro de Pessoal**

4.1.1 - O Quadro de Pessoal da CODEVASF será estruturado e mantido em estreita observância à sua missão institucional, com quantitativo limitado ao estabelecido em legislação específica.

4.2 - **Admissão de Pessoal**

4.2.1 - A admissão no Quadro de Pessoal da CODEVASF requererá a existência de vaga e aprovação prévia em concurso público nos termos da legislação vigente.

4.2.2 - O candidato reformado ou servidor público aposentado (inativo), no ato da contratação, deverá optar por escrito entre a remuneração do cargo e os proventos da aposentadoria ou reforma.

4.2.3 - Os servidores oriundos de outras entidades públicas requisitados pela CODEVASF, os não pertencentes ao Quadro de Pessoal efetivo nomeados para o exercício de Cargo em Comissão na Empresa, os estagiários e os prestadores de serviço, não terão, em tempo algum, vínculo empregatício com a Empresa.

4.2.4 - O ingresso do empregado no Quadro de Pessoal da CODEVASF ocorrerá na data de assinatura do Contrato de Trabalho, pelo Presidente ou pela autoridade que dele receber delegação de competência.

4.2.5 - É obrigatória a apresentação de Declaração de Bens e Renda quando da admissão do empregado, na nomeação / designação e na exoneração de função gratificada.

4.3 - **Jornada de Trabalho, Controle de Freqüência e Prestação dos Serviços**

4.3.1 - A jornada de trabalho dos empregados da CODEVASF é de 40 (quarenta) horas semanais, à exceção do disposto em legislação específica.

4.3.2 - De acordo com a sua conveniência, a Empresa poderá flexibilizar a jornada de trabalho do empregado, sem prejuízo da carga horária estabelecida.

4.3.3 - A autorização para realização de horas extras compete ao Presidente, aos Diretores, ao Chefe de Gabinete da Presidência, aos Gerentes-Executivos ou ao Secretário Executivo correspondente, na Sede, e ao Superintendente Regional ou ao Chefe de Gabinete correspondente, nas Superintendências Regionais.

4.3.4 - O tempo despendido nas locomoções para o local de trabalho e no retorno para a residência, mesmo que em transporte proporcionado pela Empresa, não será computado na jornada de trabalho.

4.3.5 - O empregado está sujeito a prestar seus serviços em qualquer localidade de atuação da

Empresa ou onde a mesma mantenha representação, segundo a necessidade do serviço, devendo atender prontamente à determinação de transferência, em caráter provisório ou definitivo.

4.3.6 - Serão incontestáveis as modificações eventualmente levadas a efeito pela Empresa no conteúdo e no "*modus operandi*" da prestação de serviços, desde que não causem prejuízos para o empregado. Da mesma forma, poderão ser implementadas alterações contratuais respaldadas pelo consentimento expresso do empregado.

4.3.7 - É vedado o desvio de função, mesmo que temporário.

4.4 - **Remuneração**

4.4.1 - Salário-base é aquele fixado no Plano de Carreiras e Salários em tabela própria para o respectivo cargo.

4.4.2 - No caso de redução de jornada será observada a proporcionalidade salarial, em conformidade com o estabelecido no Plano de Carreiras e Salários.

4.4.3 - Ao salário-base poderão ser acrescidas as verbas salariais a seguir, desde que atendam os requisitos legais e contratuais e sejam devidamente autorizadas, enquanto perdurar o respectivo direito:

I - horas extraordinárias, com o adicional de lei;

II - adicional legal sobre as horas de trabalho noturno;

III - adicional legal de insalubridade e periculosidade;

IV - adicional de transferência provisória; e

V - representação ou gratificação de função de confiança.

4.4.4 - Ao salário-base do empregado será acrescido o valor pecuniário referente à gratificação de Natal (13º salário), na forma da Lei nº 4.090/62.

4.4.5 - O empregado admitido até 07/10/1996 fará jus, mensalmente, ao adicional por tempo de serviço, para cada período completo de 12 (doze) meses de efetivo exercício na Empresa, calculado sobre o salário base, nos seguintes percentuais, por ano: 1% (um por cento) do 1º (primeiro) ao 10º (décimo) ano; de 1,5% (um e meio por cento) do 11º (décimo primeiro) ao 20º (vigésimo) ano; e de 2% (dois por cento) do 21º (vigésimo primeiro) ao 25º (vigésimo quinto) ano, até o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento).

4.4.5.1 - Aos empregados admitidos entre 08/10/1996 e 31/12/2008, o Adicional por Tempo de Serviço será concedido, mensalmente, sob a forma de Qüinqüênio, correspondente a 5% (cinco por cento) para cada período completo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício na Empresa, calculado sobre o salário-base, conforme estabelece a Resolução nº 09, de 08/10/1996, do Presidente do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – CCE.

4.4.5.2 - O Adicional por Tempo de Serviço, tratado nos subitens **4.4.5** e **4.4.5.1**, não se aplica

aos empregados admitidos a partir da data de aprovação deste Regulamento.

4.4.6 - As verbas salariais que compõem a remuneração de que trata o subitem **4.4.3**, são passíveis de suspensão por ato unilateral do empregador, cessado o respectivo fato gerador ou o motivo que serviu de base ao seu pagamento.

4.4.7 - Poderão ser estabelecidos pisos salariais, negociados em acordo coletivo de trabalho, aplicáveis aos empregados do quadro efetivo da CODEVASF.

4.4.8 - Os afastamentos referentes à suspensão de contrato de trabalho, licença pelo INSS, faltas não justificadas e suspensões disciplinares, reduzirão a contagem do tempo para efeito de percepção de adicional por tempo de serviço, férias, promoção por antigüidade e prêmio por assiduidade.

4.5 - **Indenização de Despesas e Descontos**

4.5.1 - Além da remuneração, o empregado poderá receber valores a título de adiantamento ou reembolso de despesas realizadas por interesse da Empresa, conforme procedimentos normativos aplicáveis.

4.5.1.1 - Ao empregado transferido, por necessidade do serviço, para localidade diferente daquela em que reside, será concedida Ajuda de Custo, em conformidade com norma própria.

4.5.1.2 - Aos dirigentes, conselheiros, empregados e convidados, em viagem a serviço no território nacional, será concedido Adiantamento para Despesas de Viagens (diárias), regulamentado em norma própria.

4.5.2 - A Empresa promoverá os descontos legais incidentes sobre a remuneração dos seus empregados e as consignações por estes expressamente autorizadas, obedecida a margem consignável. No elenco de descontos incluem-se aqueles determinados por sentença judicial.

4.5.3 - A CODEVASF concederá, em dias úteis, a seus empregados admitidos até 07/10/1996, a título de Prêmio por Assiduidade, 5% (cinco por cento) dos dias efetivamente trabalhados.

4.5.3.1 - A aplicação do Prêmio por Assiduidade será regulamentada por norma própria.

4.5.3.2 - Aos empregados admitidos a partir de 08/10/1996 não se aplica a concessão do Prêmio por Assiduidade tratado nos subitens **4.5.3** e **4.5.3.1**, conforme estabelece a Resolução nº 09, de 08/10/1996, do Presidente do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – CCE.

4.6 - **Concessão de Férias e Seus Efeitos Pecuniários**

4.6.1 - A Empresa concederá férias a seus empregados, observados os períodos aquisitivos respectivos, em época que melhor atenda ao seu interesse, podendo até mesmo valer-se do recurso do estabelecimento de férias coletivas para a totalidade do seu Quadro de Pessoal ou para determinados segmentos do mesmo.

4.6.2 - É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a que tiver direito, em abono pecuniário, com base no valor da remuneração mensal que lhe é devida.

4.6.3 - A CODEVASF concederá aos seus empregados, a título de adiantamento de férias, o valor correspondente à remuneração mensal respectiva, a ser descontado em até 08 (oito) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir do mês subseqüente ao do seu retorno das férias.

4.6.3.1 - Aos empregados admitidos a partir de 08/10/1996 não se aplica a possibilidade de devolução parcelada do adiantamento de férias tratada no subitem **4.6.3**, conforme estabelece a Resolução nº 09, de 08/10/1996, do Presidente do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – CCE. Neste caso, o desconto correspondente ao adiantamento de férias será efetuado integralmente no mês subseqüente ao do retorno das férias.

4.6.4 - A CODEVASF pagará, a título de Adicional Constitucional de Férias, valor correspondente a 1/3 (um terço) da sua remuneração.

4.6.5 - A CODEVASF pagará, juntamente com o Adiantamento de Férias, a título de Adiantamento da Gratificação Natalina, metade da remuneração mensal correspondente, caso as férias ocorram no primeiro semestre do ano.

4.6.6 - No mês de junho a CODEVASF pagará 50% (cinqüenta por cento) do valor da Gratificação Natalina, descontado o valor já concedido no ano por ocasião das férias correspondentes, procedendo o seu acerto final em dezembro.

4.6.7 - Quando o período de férias ocorrer em mês de reajuste salarial, os valores das verbas pecuniárias serão corrigidos com base na nova remuneração.

4.7 - **Ascensão Funcional**

4.7.1 - A Empresa assegurará ao empregado a possibilidade de ascensão funcional, por progressão e reenquadramento.

4.7.2 - Por progressão entende-se a movimentação de um padrão salarial para outro, podendo ocorrer por critérios de mérito e antigüidade.

4.7.3 - Reenquadramento é a mudança de um cargo para outro, decorrente de aprovação em concurso público, observados os requisitos do novo cargo.

4.7.4 - A progressão por merecimento será implementada em decorrência da avaliação de desempenho do empregado da CODEVASF em efetivo exercício e que não esteja enquadrado nas restrições constantes de regulamentação específica.

4.7.5 - Aos empregados regidos pelo Plano de Carreiras e Salários – PCS, aprovado pela Resolução nº **153**, de **18/02/2009**, e aos que aderirem ao PCS, não se aplica a progressão por antigüidade de 1 (um) padrão salarial a cada 02 (dois) anos de efetivo exercício. Esses empregados participarão do processo anual de progressão funcional – por merecimento ou por

antigüidade – segundo regulamentação estabelecida em norma específica.

4.7.6 - O tempo de serviço para efeito de progressão do empregado pelo critério de antigüidade será o de efetivo exercício no cargo que estiver ocupando.

4.8 - **Exercício de Funções de Confiança ou Gratificadas e o Processo de Substituição**

4.8.1 - As funções gratificadas instituídas para o exercício transitório em nível de gestão, assessoramento, técnica, secretariado e apoio, serão privativas dos empregados integrantes do Quadro de Pessoal da CODEVASF, exceto as de: Chefe de Gabinete da Presidência; Gerente-Executivo; Superintendente Regional; Chefe de Assessoria da Presidência; Chefe da Ouvidoria; Chefe da Auditoria; Assessor do Presidente, de Diretor ou de Gerente-Executivo; ou de Secretária do Presidente, de Diretor, de Gerente-Executivo ou do Chefe de Gabinete da Presidência, que poderão ser ocupadas por servidores requisitados ou profissionais sem vínculo nomeados para o exercício das mesmas, conforme quantitativos previstos no Regimento Interno, mediante ato do Presidente da CODEVASF.

4.8.2 - As indicações para o exercício ou destituição de função gratificada, serão feitas, em cada unidade orgânica, pelo superior imediato / mediato com a aquiescência do respectivo Diretor de Área, ou Gerente-Executivo ou ainda Superintendente Regional, para posterior formalização mediante ato do Presidente ou da autoridade a quem for delegada competência.

4.8.3 - O ocupante de função de confiança ou gratificada poderá ser destituído a qualquer tempo, pela autoridade competente, implicando a perda automática da gratificação de função correspondente.

4.8.4 - O empregado designado para o exercício de função de confiança ou gratificada será remunerado conforme estabelecido em normativo específico (Plano de Funções Gratificadas).

4.8.5 - O empregado de outro órgão da Administração Pública, requisitado com ônus para a CODEVASF, e nomeado para o exercício de cargo comissionado será remunerado conforme estabelecido em normativo específico (Plano de Funções Gratificadas).

4.8.5.1 - O servidor requisitado deverá retornar imediatamente ao seu órgão de origem após a exoneração da função.

4.8.6 - O empregado de outro órgão da Administração Pública, requisitado com ônus para a CODEVASF ou o profissional sem vínculo, nomeado para o exercício de cargo comissionado será remunerado conforme estabelecido em normativo específico (Plano de Funções Gratificadas).

4.8.7 - O empregado ocupante de função de confiança ou gratificada será, automaticamente dispensado da função para a qual foi designado, ao afastar-se devido a:

I – treinamento fora da localidade de lotação por período superior a 30 (trinta) dias exceto caso a permanência na função seja expressamente autorizada pelo Presidente;

II – licença para tratar de interesse particular;

III – cessão para outro órgão, com ou sem ônus para a Empresa; e

IV – outros afastamentos que resultem em suspensão do contrato de trabalho.

4.8.8 - O empregado que vier a ser designado para substituir o titular da função de confiança ou gratificada, por período consecutivo de 3 (três) ou mais dias, será remunerado conforme estabelecido em normativo específico (Plano de Funções Gratificadas).

4.9 - **Garantias de Emprego**

4.9.1 - A CODEVASF concederá garantia de emprego nos seguintes casos:

I - à gestante, desde o início da gravidez, até 60 (sessenta) dias após o término da Licença Maternidade;

II - à vítima de aborto, por 30 (trinta) dias contados da data do evento, mediante apresentação do atestado médico;

III - ao empregado, por motivo de doença, 60 (sessenta) dias após o mesmo ter recebido alta médica; e

IV - ao empregado que sofrer acidente de trabalho, por 90 (noventa) dias contados da alta médica, desde que o mesmo tenha permanecido em licença pelo INSS por tempo igual ou superior a 6 (seis) meses.

4.10 - **Deveres e Proibições**

4.10.1 - Constituem deveres primordiais de todo empregado: o cumprimento das ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais e tecnicamente contestáveis, a colaboração com os colegas de trabalho, a assiduidade, a pontualidade e o zelo pela consecução dos objetivos da CODEVASF e pela regularidade do seu funcionamento, cumprindo-lhe acatar e facilitar a execução das atividades em geral, que reclamem sua cooperação, bem como a execução, nas situações de emergência, de todo e qualquer trabalho que exija pronto atendimento.

4.10.2 - Além dos deveres resultantes da legislação aplicável, do contrato de trabalho, deste Regulamento e daqueles inerentes ao cargo que ocupa, obriga-se o empregado a:

I - manter os procedimentos e exercer as atividades como lhes forem determinados, através de ordens ou instruções superiores;

II - manter conduta compatível com a ética pública, e representar a autoridade pública superior contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder;

III - guardar reserva sobre fatos, documentos ou informações, de que tenha conhecimento em razão de sua função, qualquer que seja sua natureza ou origem;

IV - cientificar o seu superior imediato das irregularidades que tiver conhecimento e que possam concorrer para possíveis prejuízos morais ou materiais à Empresa;

V - atender com presteza e eficiência ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas pelo sigilo;

VI – manter seus dados cadastrais, tais como: endereço, dependentes, estado civil,

qualificação profissional, dentre outros, sempre atualizados.

VII - solicitar a reparação ou substituição de ferramentas, máquinas, equipamentos e demais materiais confiados à sua guarda ou utilização, bem como zelar pela respectiva conservação;

VIII - submeter-se aos exames médicos, inspeções de vigilância e outros procedimentos que a Empresa venha a instituir com finalidade preventiva;

IX - conhecer e praticar os conceitos e regras de higiene e segurança do trabalho, em conformidade com as diretrizes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA; e

X - comunicar prontamente, ao chefe imediato, o registro de sua candidatura a posto eletivo, inclusive para sindicato ou associação, cumprindo por inteiro a jornada de trabalho, enquanto não lhe seja concedida a necessária licença, salvo em caso de concessão compulsória, prevista em lei.

4.10.3 - É vedado ao empregado:

I - praticar atividade de conteúdo político-partidário eleitoral ou de qualquer caráter desabonador à CODEVASF, nas dependências da Empresa, bem assim, de qualquer modo, utilizar-se de cargo ou função para promover facilitações, tráfico de influências, ou favorecimento, para si ou para outrem;

II - faltar ao decoro, por atitudes ou uso de linguagem verbal ou escrita, desairosas ou levianas, quando a serviço da CODEVASF;

III - prejudicar deliberadamente a reputação de outros empregados, agredir, física ou moralmente, qualquer colega;

IV - dar curso a notícias falsas ou alarmantes que envolvam o nome da CODEVASF ou gerem intranqüilidade ou tensão;

V - induzir colegas a deixar de cumprir tarefas ou infringir qualquer de seus deveres;

VI - faltar à exata prestação de contas dos valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade, deixar de fazer as comunicações que lhe são exigidas em razão do ofício;

VII - praticar jogos de azar, fazer uso de bebida alcoólica, portar ou utilizar substâncias tóxicas, não permitidas em lei, conduzir ou portar armas ou substâncias que exponham ao perigo pessoas/instalações, no local de trabalho, sem autorização legal;

VIII – utilizar, com habitualidade, equipamentos e ferramentas de trabalho da Empresa (e-mail, internet, xerox, telefone, fax etc.), para fins particulares.

IX - fazer ou obter a reprodução de documentos, sem prévia anuência de autoridade competente;

X - registrar a freqüência para terceiros ou contribuir para fraude no registro ou apuração da freqüência;

XI - praticar, nas dependências da CODEVASF, quaisquer tipos de atividade mercantil, sem autorização formal;

XII - trabalhar em outra empresa em horário coincidente com o do expediente da CODEVASF, ou fazer parte, como sócio, dirigente, ou exercer qualquer atividade, em empresas que prestem serviços para a CODEVASF, ou que com ela transacionem;

XIII - praticar outras faltas ou desvios, não tipificados expressamente neste subitem, que embaracem, perturbem, ou obstruam o bom desempenho das atividades laborais, ou, que se manifestem em desacordo com o decoro do cargo ou função.

4.11 - **Procedimentos Disciplinares Especiais - das Responsabilidades Funcionais**

4.11.1 - Além da responsabilização por danos que causar à Empresa, no exercício regular de suas funções, e da imputabilidade penal correspondente, o empregado responderá disciplinarmente por qualquer falta aos deveres legais e contratuais, inclusive os previstos neste Regulamento.

4.11.1.1 - A responsabilização do empregado pelos danos que causar à CODEVASF, ou a terceiros, prevista no subitem **4.11.1**, se destina a resguardar o direito regressivo da Empresa, bem assim, a assegurar o eventual desconto de valores correspondentes, na remuneração do faltoso.

4.11.2 - Conforme a graduação e as circunstâncias do ato imputável serão aplicadas ao empregado as seguintes sanções:

I - repreensão verbal;

II - advertência por escrito;

III - suspensão; e,

IV - demissão.

4.11.3 - Em quaisquer casos, a sanção prevista será precedida de criteriosa apuração dos fatos e circunstâncias, observados os princípios da imediatidade e da proporcionalidade.

4.11.4 - O procedimento de apuração, as sanções e respectivo prazo prescricional serão regulamentados por meio de norma própria.

4.11.5 - São direitos do empregado, a ampla defesa e o pedido de reconsideração de medida disciplinar aplicada, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias a partir da decisão, cabendo à CODEVASF, em igual período, emitir a decisão definitiva.

4.11.6 - A imputação das medidas disciplinares de advertência por escrito, de suspensão, ou de demissão, é de competência do Presidente.

4.11.7 - Deverá constar dos assentamentos funcionais do empregado, o registro das medidas disciplinares aplicadas ao mesmo, a critério da Administração, observado o prazo prescricional.

4.12 - **Comissão de Ética**

4.12.1 - A CODEVASF manterá uma Comissão de Ética composta por 3 (três) membros titulares

e 3 (três) suplentes nomeados pelo Presidente da Empresa.

4.12.2 - Cabe à Comissão de Ética desempenhar as atribuições de gestora da aplicação e atualização do Código de Ética da CODEVASF, deliberando sobre todas as ocorrências que lhe digam respeito, em obediência à legislação de Ética Pública.

4.12.3 - Os procedimentos adotados pela Comissão de Ética para apuração de fatos levados à sua consideração e as recomendações decorrentes serão submetidos à decisão do Presidente da CODEVASF.

5 - DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 - Os contratos individuais de trabalho, as normas e diretrizes de Administração de Pessoal e os demais atos, instruções e rotinas de serviço de caráter administrativo ou técnico, guardarão conformidade com os preceitos contidos neste Regulamento.

5.2 - Quaisquer atribuição de direitos ou vantagens deverão estar em conformidade com os dispositivos deste Regulamento, cabendo à Diretoria Executiva deliberar sobre eventuais acréscimos mediante Acordos Coletivos de Trabalho.

5.3 - A CODEVASF publicará, periodicamente, boletins informativos sobre todos os seus atos administrativos, permitindo o fácil acesso dos empregados sobre o teor dos mesmos.

5.4 - A CODEVASF poderá conceder suspensão de contratos de trabalho a seus empregados, por solicitação expressa dos mesmos, por períodos de até 3 (três) anos, desde que não haja prejuízo para a Empresa.

5.4.1 - A concessão ou não do pedido individualizado, nos termos do subitem **5.4**, bem assim as circunstâncias do seu atendimento, competem, exclusivamente, ao Presidente da CODEVASF.

5.4.2 - O afastamento estará condicionado, ainda, à quitação, por parte do empregado, de seus débitos para com a Empresa, bem como à apresentação da CTPS para as devidas anotações.

5.4.3 - Serão suspensos, enquanto durar o afastamento de que trata o subitem **5.4**, todos os benefícios a que tem direito o empregado.

5.5 - As eventuais alterações de dispositivos deste Regulamento, referentes à organização e metodologia dos serviços, não dependerão de anuência dos empregados para lhes serem aplicáveis.

5.6 - Os empregados cedidos farão jus aos benefícios auxílio-creche, vale alimentação/refeição e assistência médico/social, desde que não recebam o mesmo benefício pelo órgão requisitante.

5.7 - Será analisada a conveniência de cessão de empregados a outros órgãos, desde que não haja descontinuidade de atividades e observados os interesses da Empresa, ressalvadas as requisições de caráter irrecusável.

5.8 - A CODEVASF dará ampla divulgação a este Regulamento, disponibilizando-o na intranet para acesso por todos os empregados.

6 - DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 - Os assuntos, que dependam de regulamentação posterior, serão atendidos mediante expedição de atos suplementares ao presente documento.

6.2 - Este Regulamento encontra-se adaptado às determinações contidas na Resolução nº 09, de 08/10/1996, do Presidente do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – CCE e na Portaria nº 1.139, de 30/10/2001, da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP.

6.3 - As dúvidas e omissões serão resolvidas pela Diretoria Executiva.

6.4 - Este Regulamento entra em vigência a partir de 1º de março de 2009.